OPEN 출처표시 변경금지
공공누리 공공저작물 자유이용허락

공공조달관리사 표준교재

공공조달 계획분석

- 입찰 및 낙찰 절차 일반 -



공공조달 계획분석

- 입찰 및 낙찰 절차 일반 -

제1장 공공조달 계획수립 005

제1절 공공 조달계획수립 개요 007
제2절 시장조사 015
제3절 입찰 및 낙찰 029
제4절 계약관리 034
제5절 계약완료 및 종결 044

제2장 공공조달 입찰 실행절차 051

제1절 입찰공고(Solicitation) 053
제2절 평가(Evaluation) 069
제3절 낙찰자선정 검토(Review) 및 승인(Approval) 080
제4절 계약체결(Contract) 083

제3장 공급업체의 공급계획 수립 095

제1절 공공조달 수요분석 및 공급계획 097
제2절 입찰공고 법적 적정성(공급환경) 분석 106
제3절 입찰공고 기술적 적정성(내부 공급 역량) 분석 110
제4절 입찰공고 경제적 적정성 분석 115
제5절 공공조달 포트폴리오 분석 132



제4장 조달요구 응답 및 제안 155

제1절 조달요구 응답 절차 157
제2절 사전규격공개 분석 173
제3절 입찰공고문 분석 179
제4절 입찰 및 제안요청 설명회 192
제5절 투찰과 개찰 194

제5장 입찰·제안평가 및 계약체결 199

제1절 입찰 · 제안평가 절차 201
제2절 평가위원회 구성 및 이해 충돌 방지 206
제3절 계약의 협상 215
제4절 낙찰자 결정 방법 224
제5절 입찰 결과 분석 및 이의제기 234
제6절 계약 체결 236

제6장 공공조달 리스크 관리 245

제1절 리스크 관리 개요 247
제2절 공공조달 리스크 관리 254
제3절 공공조달 단계별 리스크 관리 방안 263

제1장

공공조달 계획수립

제1절 공공 조달계획수립 개요

제2절 시장조사

제3절 입찰 및 낙찰

제4절 계약관리

제5절 계약완료 및 종결

제1장 공공조달 계획수립

학습목표(Learning Objectives)

이 장을 학습한 후 다음의 내용을 이해하고 설명할 수 있습니다.

- 조달계획 단계의 세부과업을 이해하고 설명
- 시장조사 단계의 세부과업을 이해하고 설명
- 입찰 및 낙찰 단계의 세부과업을 이해하고 설명
- 계약관리 단계의 세부과업을 이해하고 설명
- 계약종결 단계의 세부과업을 이해하고 설명

키워드(Keywords)

공공조달계획(Public Procurement Plan), 요구식별(Identification Needs), 시장조사(Market Research), 구매사양(Purchase Specification), 과업명세서(SOW: Statement of Work), 입찰 및 낙찰(Solicitation and Award), 계약관리(Contract Management), 계약완료 및 종결(Contract Completion and Closeout)

제1절
공공조달계획 수립 개요

공공조달의 수명주기는 다양하게 구성될 수 있으나 일반적으로는 '조달계획', '시장조사', '입찰과 낙찰', '계약관리', '계약 완료와 종결' 등 5단계로 구성된다.

조달계획 단계는 조달 수요 식별, 조달팀 구성, 기술사양 마련, 구매 요구, 과업 내용 개발, 공공조달 계획, 조달전략 수립 등 세부 절차로 구성된다. 시장조사 단계는 정보 제공 요청, 조달 관련 산업과 기업 초청, 정부원가계산 개발, 조달전략계획 보완, 기술사양 · 구매 요구 · 과업 내용 확정, 평가계획 수립 등 세부 과업으로 구성된다. 입찰과 낙찰 단계는 입찰문서 개발, 입찰공고, 입찰서와 제안서 접수, 공개입찰과 제안서 개찰, 입찰서와 제안서 평가, 비용 · 가격 분석, 필요시 협의, 낙찰자 결정 방법 개발, 낙찰자 선정과 계약 체결 등 세부 과업으로 구성된다([표 1] 참조).

표 1 공공조달 단계별 세부수행 과업

구분	조달계획	시장조사	입찰 및 낙찰	계약관리	계약완료 및 종결
1	요구식별	정보공개요청	입찰문서 개발	계약관리계획 수립	물품, 서비스 및 공사 송장 검증
2	조달사업팀 구성	관련기업 세미나	입찰공고	계약관리	최종 인수 문서화
3	구매사양 및 과업명세서 개발	정부가격추정 개발	입찰서 및 제안서 접수	공급업체 관리	최종 지급 완료 (최종 주문분)
4	조달방법 결정	조달전략계획 최신화	입찰 및 제안서 개찰	물품, 서비스 및 공사 인수	계약종결
5	조달전략계획 수립	구매사양 및 과업명세서 확정	입찰 및 제안서 평가	계약상대자 대가지급	계약검토 통해 도출된 교훈 활용
6	–	평가계획 개발	비용/가격 분석 수행	대금지불기록 관리	–
7	–	–	협상(대화)	–	–
8	–	–	낙찰결정방법 개발	–	–
9	–	–	낙찰자와 계약	–	–

1.1. 조달계획 단계의 주요 과업

조달계획 단계에서는 공공조달 수명주기(Life Cycle)에서 수행되어야 할 핵심 절차의 구체적인 실행 방법과 관련한 주요 의사결정이 이루어진다. 첫 번째는 조직에서 제기된 조달 요구사항을 명확하게 식별하고 정의하는 것이다. 그다음 해당 요구사항을 충족하기 위한 적절한 조달 또는 구매 방법 결정 등 공공조달 접근 방법과 조달전략 수립의 틀이 마련된다. 이를 수행하기 위한 수요기관의 주요 활동으로는 조달 수요 연구와 분석 결과의 문서화, 대안 평가, 접근 방법 결정 등이 있다([표 2] 참조).

표 2 공공조달계획 핵심 과업수행 흐름

공공조달 계획	1. 요구사항 식별	2. 조달사업팀 구성	3. 조달전략계획 개발	비고
	→	→		
내용	수요제기 되는 명확한 조달 요구사항 파악 및 정의	해당 조달 요구사항 충족을 위한 수요기관 내부 관련 부서와 담당자로 구성된 팀 구성(TF 형태 등)	조달범위, 구매사양/과업명세서, 주요 관리적 요구사항, 조달방법 결정	

가. 요구사항 파악

공공기관 관점에서 당면하는 첫 번째 공공조달 절차는 조직 내에 존재하거나 새롭게 제기되는 조달 수요를 파악하고 식별하는 것이다. 이는 주요 예산사업을 실행하기 위한 조달사업 수요뿐만 아니라 조직의 기본적인 업무 수행에 필요한 물품 · 용역(서비스) · 공사 수요 등 다양한 공공조달 수요를 발굴하고 식별, 정의하는 활동이다. 이 같은 조달 요구사항을 식별한 결과, 해당 요구사항이 조직 내부의 역량으로 해결 가능한 것인지 아니면 민간 기업 등 외부 자원의 조달이 필요한지를 결정해야 한다. 이를 통해 조직 내에서 식별된 다양한 요구사항 중 조달을 통해 충족되어야 할 요구사항을 확정하게 된다.

수요기관은 조달 요구사항이 확정되면 우선순위를 정하는 과정을 수행해야 한다. 이 과정에서 우선순위 검토 결과와 예산 수준을 종합적으로 고려해 가장 적합한 조달 방법을 선택하고 일정을 결정한다. 또한 조직 내 다양한 단위 부서에서 제기되는 조달 요구를 통합해 구매할 수 있는지를 검토할 필요가 있으며, 통합적 구매가 가능하다면 구매 효율성을 개선하고 가격 책정의 적정성을 재검토할 필요가 있다.

나. 조달사업팀 구축

조달 요구사항을 파악하는 과정을 거쳐 조달대상과 우선순위가 결정되면, 해당 조달사업에 참여하거나 관계되는 이해관계자(부서, 업무 담당자)로 팀을 구성할 필요가 있다. 이는 특정 단위 부서에서 실행 가능한 조달 요구라 해도 조직 내 연계된 업무 담당자를 포함한 팀 구성을 고려해야 한다. 주요 이해관계자는 조달대상 물품이나 서비스, 공사의 결과물이 실제로 필요한 부서 또는 담당자 그리고 입찰, 계약, 이행관리(감독 등), 검사, 대금지급 업무를 수행하는 부서와 담당자가 해당한다. 이들 부서와 업무 담당자는 해당 조달사업의 범위 또는 결과물의 핵심 성과 요소와 관련한 전문지식을 기반으로 성공적인 조달에 크게 기여할 수 있다. 수요기관의 공공조달을 총괄하는 업무 담당자는 이들 이해관계자와 협력해 해당 조달사업의 범위와 기술적 · 법적 · 경제적 측면의 요구사항을 정의하고 문서화함으로써 조달을 실행하기 위해 준비한다. 그 후 입찰과 낙찰 단계에서 조달사업팀은 입찰, 낙찰과 관련된 절차와 문서 등을 개발하고 평가하는 역할을 수행한다.

실제 공공조달 실행 환경에서 조달사업팀은 특정 단위 사업부서의 업무 수행과 관련된 조달 요구라 해도 현업 부서의 '실무담당자-중간관리자-상위관리자'로 구성된 내부 팀을 기본으로 정한다. 필요에 따라 법률 · 회계 · 감사 부서 또는 외부 전문가 등으로 확대 구성될 수 있다. 그러나 연간 반복적으로 이루어지는 일상적 조달 요구사항일 경우에는 이 같은 조달사업팀의 구성이 조직의 전체 업무 프로세스에 반영되어 있어 명시적으로 드러나지 않을 수도 있다.

다. 조달전략계획 개발

조달사업팀(또는 담당자)은 식별된 조달 요구를 충족하기 위해 구체적인 실행 방안을 마련할 수 있는 조달 전략을 협력을 거쳐 개발해야 한다. 조달전략 개발회의를 열어 시장조사 정보를 검토하고, 브레인스토밍을 통해 창의적인 실행 방안을 마련할 수 있다. 이 과정을 통해 공공조달 전체 단계에서 요구되는 효과적인 실행 방안과 관리 방안을 마련할 수 있다.

조달전략 개발회의에서 논의되어야 할 주요 주제는 조달 전 단계에서 요구되는 과업과 연계된 주제를 포괄한다. 대표적으로는 ①프로젝트 범위와 기술사양 ②프로젝트 결과물 ③중요한 비즈니스 요구사항 ④조달 방법 ⑤계약 유형 ⑥예상 일정 ⑦예상 비용과 소요 예산 ⑧예상되는 이점 ⑨성과 측정(필요한 경우) ⑩대안 ⑪주요 고려 사항 ⑫제약 조건과 위험관리 사항 ⑬조달사업팀 배정과 조달 완료일 등을 검토하고 결정해야 한다.

1) 조달 범위의 정의

조달 범위를 적절하게 정의하기 위해서는 조달 요구사항을 명확하게 이해할 필요가 있다. 원하는 물품이나 서비스, 공사의 특징과 기능, 성능 등을 정의하는 데서 조달 범위의 설정이 시작된다. 수요기관의 공공조달 담당자는 식별된 이해관계자(부서나 업무 담당자)와 협의하고, 수요가 제기된 물품이나 서비스, 공사의 과거 구매 또는 사용 이력을 참조해 범위를 구체화해야 한다. 명확한 조달 범위가 설정되지 않으면 조달사업팀 또는 담당자가 요구사항의 세부적인 기능, 성능 관련 사양을 개발하는 데 어려움을 겪을 수 있기 때문이다.

또한 조달대상물(물품이나 서비스, 공사)의 명확한 조달 범위 설정은 입찰, 계약, 이행 과정에서 발생할 수 있는 계약 범위와 수량 변경, 기능 추가와 제외 같은 관리 현안의 적정성을 판단하는 핵심 기준이 된다. 과업명세서(SOW: Statement of Work) 또는 서비스 범위(Scope of Service)라고도 하는 과업 범위는 수행해야 할 요구사항의 세부 설명을 포함하고 있다. 과업 범위에는 필요한 서비스를 제공하기 위해 요구되는 재료나 자원도 포함될 수 있다. 일반적으로 과업 범위를 담고 있는 문서에는 조달 배경, 달성 목표, 계약 상대자의 업무, 주요 결과물, 수행 일정, 조달 사업부서의 책임자 정보가 포함되어야 한다.

2) 중요한 관리적 요구사항 식별

수요기관의 공공조달 책임자는 수요가 제기된 조달대상물과 관련해 중요한 비즈니스 요구사항을 정의하기 위해 해당 조달사업 이해관계자와 충분히 소통하고 의견을 교환해야 한다. 중요한 비즈니스 요구사항은 해당 조달 수요를 충족하기 위해 공급되는 물품이나 서비스, 공사가 반드시 갖추어야 할 필수 기능을 포함한다. 이 같은 요구사항을 식별하기 위해서는 해당 조달사업팀 또는 담당자가 중요한 비즈니스 요구사항을 완전히 이해하고 반영할 수 있도록 검토하고 질의하는 과정이 필수적이다. 따라서 중요한 사업적 요구사항을 식별하기 위해서는 다음과 같은 11가지 주제를 검토할 필요가 있다([표 3] 참조).

표 3 조달요구별 중요한 관리적 요구사항 식별을 위한 검토 주제

구분	내용
1	■ 해당 물품, 서비스 또는 공사가 필요한 이유는 무엇인가?
2	■ 해당 조달대상물의 조달 관련하여 영향을 받는 조직, 개인 또는 기업과 산업은 어디인가?
3	■ 해당 조달대상물이 필수적으로 충족해야 할 기능, 성능 및 품질은 무엇인가?

구분	내용
4	■ 해당 조달대상물 획득에 영향을 미치는 주요한 요인은 무엇인가?
5	■ 해당 조달대상물의 획득과 관련하여 예상되는 비용 또는 확보 가능한 예산 규모는 얼마입니까?
6	■ 해당 조달대상물이 공급되어야 하는 시기와 기간은 언제인가?
7	■ 조달대상물이 물품인 경우 특정한 장소로의 배송 또는 설치를 위한 서비스와 공사가 필요한가?
8	■ 조달대상물 획득과 관련한 내부적/외부적 승인 필요 여부와 누가 승인권자인가?
9	■ 해당 수요의 특수성 또는 관련 법 · 제도적 요구에 따라 충족되어야 할 구체적인 품질 수준 또는 요구사항이 있는가?

명확한 조달 범위 설정이 조달대상물의 기능 결정에 혼란을 주지 않는 것처럼 중요한 비즈니스 요구사항을 명확히 식별하면 시장조사를 통해 수집해야 할 조사 대상(물품이나 서비스, 공사)과 필요한 정보의 종류, 수준이 구체화된다. 이를 통해 조사보고서의 정확성이 한층 더 향상된다.

3) 조달 방법 결정

조달 방법의 선택은 조달대상물(물품이나 서비스, 공사)을 획득하기 위한 가장 중요한 결정 요인 중 하나이다. 적절한 조달 방법은 해당 조달사업과 조달대상물의 비즈니스 요구사항에 따라 다양한 수단이 존재한다. 일반적으로 경쟁에 기반을 둔 입찰 진행, 기존 계약 사례 참조, 사전 검증된 공급업체 명부 등을 활용한 단독 · 단일 공급원 계약(수의계약) 등을 활용할 수 있다. 어떤 조달 방법을 선택하든 판단기준은 해당 조달 수요와 관련한 사업적 요구사항을 가장 적절한 조합으로 효율적 · 효과적으로 실행할 수 있는지 여부이다.

가) 가격과 공급업체의 검증된 계약 정보 확인

조달대상물별로 사전 가격이 확정된 경우, 단가계약이나 제3자단가계약과 같이 구매 예정 수량에 사전에 확정된 계약단가를 곱하면 총 구매비용을 산정할 수 있는지 확인한다. 한편 다수공급자계약(MAS)과 같이 상시적으로 구매 가능한 물품과 서비스, 공급업체를 선택할 수 있는 계약리스트를 확인한다.

연간 반복적으로 구매 수요가 있는 물품이나 서비스, 공사의 경우, 해당 수요기관 내에서 이전 계약 정보를 통해 구매 가능한 가격과 공급업체 리스트를 파악하고, 기존에 적용된 계약 방법을 채택할 수 있다. 또는 조달청이나 광역지방자치단체(특별시, 광역시, 자치시, 자치도, 도)에서 대량의 사전

구매 수요가 있거나 안정적 공급이 중요한 물품이나 서비스, 공사와 관련한 제3자단가계약 리스트를 확인해 조달하는 방법을 선택할 수 있다. 다수공급자계약과 같이 조달청 나라장터 종합쇼핑몰에 등록된 물품이나 서비스의 경우에는 별도의 입찰 방법을 적용하지 않고 바로 납품 요구를 통해 필요한 조달대상물을 공급받는 방식을 선택할 수 있다.

나) 공공조달 관련 법령과 국제협정 적용 대상 정보 확인

공공조달과 계약 관련 법령에 따라 조달 실행기관(공공단체급식 식재료 등)이 지정되어 있거나 정부조달협정(GPA)이나 자유무역협정, 다자간 무역협정 등에 따라 협정국 간 개방된 물품이나 용역(서비스), 공사 관련 정보를 확인해야 한다. 특히 해당 조달 요구와 관련된 구매 규모를 기준으로 해당 수요기관의 자체 조달 실행을 허용하는지 여부 또는 국제입찰 대상인지 여부가 결정되므로 관련 법령과 국제협정을 반드시 검토해야 한다.

그와 동시에 공공조달을 전략적으로 활용하기 위해서는 중소기업, 여성기업, 장애인기업, 사회적기업과 녹색제품, 기술개발제품(성능인증제품, 우수제품, 혁신제품 등)과 같이 특정한 정책적 목적을 달성하기 위해 법정 구매 의무가 부과되거나 특정 조달 방법을 적용할 필요가 있는 사항도 확인해야 한다.

다) 단독 · 단일 공급원으로 승인된 조달대상 확인

공공조달과 계약 관련 법령에 따라 단독 또는 단일 공급자로서 수의계약 자격을 갖춘 조달대상물인지 확인해야 한다. 이 조항에 해당하는 경우, 별도의 입찰 절차 없이 공급 자격을 갖춘 업체와 신속하게 계약을 체결해 제기된 조달 요구를 충족할 수 있다.

공공계약법령에서는 이 같은 단독 · 단일공급원으로서 수의계약이 가능한 조달대상물을 계약상대자인 계약 목적 기준, 기업 기준, 개별 조달대상물 기준, 금액 기준 등으로 세분화한 사유와 함께 제시하고 있다.

라) 조달대상물의 유형별 공통 · 고유 조달 방법 확인

수요가 제기된 조달 요구를 충족하기 위해 물품이나 서비스, 공사별 적용 가능한 경쟁 방법, 입찰

방법, 낙찰 방법을 확인해 적합한 조달 방법을 결정해야 한다. 조달대상물의 유형별 사용 가능한 조달 방법은 공공조달과 계약 관련 법령, 계약예규 같은 행정규칙에서 구체적인 사용 조건과 기준을 제시하고 있으므로 이를 확인하고 활용 가능한 범위 내에서 적절한 방법을 선택해야 한다([표 4] 참조).

표 4 조달대상물 유형별 조달방법

구분		물품	서비스	공사	비고
경쟁 방법	일반경쟁	○	○	○	국가계약법 제7조제1항
	제한경쟁	○	○	○	국가계약법 제7조제1항
	지명경쟁	○	○	○	국가계약법 제7조제1항
비경쟁방법	수의 계약	○	○	○	국가계약법 제7조 국가계약법 시행령 제26조
낙찰자선정 방법	설계 · 시공 일괄입찰(턴키)			○	국가계약법 시행령 제79조제1항제5호
	기본설계/ 실시설계 기술제안입찰			○	국가계약법 시행령 98조제2호, 제3호
	대안입찰			○	국가계약법 시행령 제78조, 제79조
	2단계입찰	○	○		국가계약법 시행령 제18조
	규격가격동시입찰	○	○		국가계약법 시행령 제18조
	희망수량경쟁입찰	○			국가계약법 시행령 제17조
	적격심사	○	○	○	국가계약법 제42조제1항
	협상에의한계약	○	○		국가계약법 시행령 제43조 및 제43조의2
	종합낙찰제	○			국가계약법 시행령 제44조 지방계약법 시행령 제45조
	종합심사제		○	○	국가계약법 시행령 제42조제4항
	경쟁적대화에 의한계약	○	○		국가계약법 시행령 제43조의3
계약금액 결정 방법	총액계약	○	○	○	국가계약법 시행령 제8조
	단가계약	○	○	○	국가계약법 제22조
	제3자단가계약	○	○	○	조달사업법 제12조
	다수공급자계약	○	○		조달사업법 제13조
	카탈로그계약		○		조달사업법 시행령 제14조 및 제16조
계약금액 확정의 특례	사후원가검토 조건부계약	○	○	○	국가계약법 시행령 제73조
	개산계약	○	○	○	국가계약법 제23조
계약기간 결정방법	단년도계약	○	○	○	국가계약법 제21조
	계속비계약	○	○	○	국가계약법 제21조
	장기계속계약	○	○	○	국가계약법 제21조

마) 소액구매

제기된 조달 수요와 관련해 조달대상물이 소규모이면서 소액인 경우 또는 그 성격에 따라 계약서를 작성할 필요가 없는 경우에는 수요기관의 구매(신용)카드나 계좌이체 등을 통해 직접 구매하는 방법도 활용할 수 있다. 대표적인 사례로는 사무관리비(물품구매, 임차료, 피복비 등), 공공운영비(전기, 가스, 상하수도, 우편, 수수료 등), 행사운영비, 재료비, 연구개발비, 전자상거래(온라인 쇼핑몰 등)를 통한 조달대상물을 구매하는 방법이 있다. 이들 방법은 견적서 제출을 통해 이루어지는 수의계약보다 절차가 더 간소화되어 민간의 일반 상거래를 통한 구매 행위와 같은 방법으로 볼 수 있다.

바) 협력적 구매 정보 확인

수요기관(국가기관, 지방자치단체, 공기업, 준정부기관 등)은 다른 수요기관과 협력해 공사 등 조달대상물을 공동으로 입찰을 진행하는 공동계약 방식을 활용할 수 있다. 서로 다른 공공기관에서 제기된 조달대상물이 동일한 경우 규모의 경제를 확보하거나 인접한 시도에 걸친 도로공사 등을 시공하는 데 효율적이고 안정적인 계약이행을 목적으로 공동계약 방식이 활용된다.

제2절
시장조사

2.1. 시장조사 단계의 주요 과업

공공조달 과정에서 시장조사 단계는 특정 요구사항을 정의하고, 해당 조달 요구에 적합한 조달 방법을 결정하는 단계이다. 시장조사 단계는 실제로 조사가 수행되는 단계이고, 대부분의 주요 조달 결정이 이루어진다. 또한 낙찰 후 계약을 관리하는 데 필요한 핵심 요소가 입찰 전에 통합된다는 점에서 공공조달 전체 단계 중 가장 중요한 단계라고 할 수 있다. 시장조사 단계에서는 ①시장조사 수행 ②정보제공요청 공고(유용한 경우) ③업계의견 수렴(필요한 경우) ④정부원가계산 ⑤계약 방법 결정 ⑥조달전략계획 업데이트 ⑦구매사양과 과업요구 내용 확정 ⑧제안서 평가전략 개발[제안요청서(RFP)를 활용하는 계약 방법의 경우]이 진행된다([표 5] 참조).

표 5 시장조사단계 핵심 과업수행 흐름

공공조달 계획	1.시장조사 수행	2.정보제공요청(RFI) 실행	3.공급업체 초청(필요 시)	4.정부비용추계
	→	→	→	
내용	수요제기 된 조달요구 충족을 위해 필요한 물품, 서비스 및 공사와 관련된 적합한 공급업체 선정에 필요한 정보 조사(구매규격, 과업내용, 업계경쟁상황, 시장점유율, 관련 법률 및 인허가 등)	입찰준비를 위해 기술사양(Technical Specification) 제안요청서(RFP) 작성에 필요한 정보 획득 위해 해당 조달대상물에 대한 지식, 정보 보유한 잠재적 공급업체에게 정보 요청	잠재적 공급업체 또는 입찰참가업체와 세미나, 포럼 등을 통해 해당 조달사업 실행과 관련된 정보교환	해당 조달요구 실행에 필요한 비용산정(정부/공공기준)
공공조달 계획	**5.계약방법 결정**	**6.조달전략계획 최신화**	**7.구매사양 및 과업명세서 확정**	**8.제안서 평가전략 수립(RFP 활용 시)**
	→	→	→	
내용	해당 조달사업의 실행을 위한 입찰을 진행하는 방법을 결정하는 조달방법과 달리, 계약유형은 입찰업체가 물품, 서비스 및 공사의 가격을 책정하는 방법	시장조사~계약방법 결정 단계에서 조사 및 확인된 정보에 기반을 둔 조달계획단계에서 수립한 '조달전략계획'의 정보를 업데이트	확정된 조달전략계획에 기반을 두고 해당 조달사업 실행을 위한 입찰공고를 위한 구매사양 및 과업명세서의 내용을 확정	해당 조달사업 실행을 위한 입찰방법으로 제안요청서(RFP) 결정시 제안서 평가기준, 평가위원회 구성 등을 사전 결정

가. 시장조사 수행

수요기관의 조달 담당자는 수요가 제기된 조달 요구가 있을 경우, 조달사업팀과 협력해 조달전략계획 초안을 마련하고, 이를 기반으로 시장조사 절차를 진행한다. 시장조사란 식별된 중요 사업적 요구사항을 충족할 수 있는 물품이나 서비스, 공사의 공급자를 찾기 위해 활용 가능한 다양한 정보와 관련 출처를 조사하는 과정을 의미한다. 시장조사 단계에서 요구되는 과업 수행 시간과 자원은 해당 조달사업의 규모와 복잡성과 비례한다. 시장조사를 수행하는 과정에서 조달사업팀이 관심 있게 고려하고 확인해야 하는 사항은 다음과 같다([표 6] 참조).

표 6 조달요구 충족하는 시장조사를 위한 검토 주제

구분	내용
1	■ 해당 조달사업 이행을 위해 필요한 자금을 확보하고 있는가? 있다면 가용한 예산은 얼마인가?
2	■ 해당 조달사업을 통해 확보해야 할 조달대상물인 물품, 서비스 및 공사가 해당 수요기관 또는 중앙조달기관을 통해 계약이 되어 있는가?
3	■ 해당 조달사업을 통해 확보해야 할 조달대상물에 공급 강점을 보유한 주요 공급업체는 누구인가?
4	■ 공공 및 민간시장에서 유의미한 공급 선택지가 존재하는가?
5	■ 해당 수요기관과 유사한 조달환경과 계약조건을 보유한 공공기관은 해당 조달대상물을 어떠한 조달 및 계약방법을 활용하고 있는가?
6	■ 해당 조달사업을 통해 충족되어야 할 조달대상물과 유사한 조달범위로 구성된 다른 공공기관의 계약 사례를 통해 예상되는 가격 수준은 어느 정도인가?
7	■ 조달대상물이 물품인 경우 특정한 장소로의 배송 또는 설치를 위한 서비스와 공사가 필요한가?
8	■ 조달대상물 획득과 관련한 내부적/외부적 승인 필요 여부와 누가 승인권자인가?
9	■ 해당 수요의 특수성 또는 관련 법 · 제도적 요구에 따라 충족되어야 할 구체적인 품질 수준 또는 요구사항이 있는가?

실제 입찰과 계약 체결 이전, 적정한 공급자를 선정하기 위한 심도 있는 사전 조사와 검토는 정보 접근성 등의 제약에 따라 결과적으로 실효성이 낮을 수 있다. 그러나 시장조사를 통해 공급이 가능한 다양한 잠재적 공급자를 식별하면, 경쟁성을 확보해 최적의 공급자를 선정할 수 있는 가능성을 높일 수 있다. 수요기관의 조달 책임자와 조달사업팀은 다양한 물품이나 서비스, 공사를 분석할 수 있는 기회를 확보할 수 있다. 필요한 조달대상물을 대상으로 한 구체적인 대안과 잠재적 공급업체의 제안을 조사, 분석함으로써 특정 공급자에게 편향되지 않고, 공공조달 법령과 해당 수요기관의 요구사항을 충족할 수 있는 공급업체 풀을 최대한 활용하는 입찰 방법을 개발할 수 있다.

공급업체를 탐색하기 위한 시장조사 과정에서 조달사업팀이 특정한 물품이나 서비스, 공사를 공급하는 업체의 다양한 정보와 지식을 보유하고 있을 수 있지만, 해당 수요기관의 조달 책임자는 이들 정보와 자료에만 의존하면 안 된다. 조달 책임자는 웹페이지나 관련 산업조직(협회, 조합 등), 전문가(공공기관, 산업 전문기관, 대학, 연구기관 등), 해당 산업 분야의 전문 간행물 같은 다양한 정보원을 활용해 시장조사 활동을 수행해야 한다. 또한 조달 책임자는 해당 기관과 유사한 규모와 성격을 지닌 공공기관의 조달 책임자와 협의해 조달대상물과 관련한 유망한 잠재적 공급업체를 식별할 필요가 있다.

잠재적 공급업체가 식별되면 조달 책임자는 전화, 이메일 등을 통해 정보를 요청할 수도 있으나 좀 더 투명하고 공정한 절차를 수행하기 위해서는 공개적인 정보 요청 절차를 진행하는 방안이 효과적일 수 있다.

나. 정보제공요청(RFI: Request For Information)

정보제공요청(RFI)은 조달 담당자가 입찰 준비를 위해 기술사양(Technical Specification), 제안요청서(RFP) 작성에 필요한 정보를 확보하고자 해당 조달대상물 관련 지식이나 정보를 보유한 잠재적 공급업체에 요청하는 절차에 해당한다. 모든 조달사업에서 정보제공요청(RFI)이 필요한 것은 아니며, 법적 의무도 아니다. 그러나 해당 조달대상물과 관련된 조달과 계약의 복잡성과 전문성이 높고, 계약 사례가 부족한 경우에는 효과적인 방법이 될 수 있다.

정보제공요청(RFI)은 입찰 절차가 아니므로 경쟁입찰에서 갖추어야 하는 요건이나 요구사항을 반드시 충족해야 할 필요는 없다. 이는 입찰 준비 과정에서 보다 공개적으로 정보를 수집하기 위한 선택적 수단으로 활용되며, 수집된 정보가 입찰 준비에 사용되지 않을 수도 있다. 그러나 정보제공요청(RFI)은 조달사업팀이 초기 구매사양 또는 과업명세서(SOW)를 개발할 때 필요한 정보를 확보하고, 잠재적 공급업체가 요구사항을 검증하며, 해당 조달사업의 목표 달성에도 도움이 되는 의견과 피드백을 제공할 수 있다는 측면에서 유용한 방법이다.

다만 정보제공요청(RFI)을 통해 실질적으로 필요한 정보를 획득하거나 초기 구매요구서에 잠재적 공급업체의 의견과 피드백 내용을 반영할 의도 없이 사용하는 것은 적정하지 않다. 또한 응답한 잠재적 공급업체를 중심으로 정보를 취사선택하는 경우, 경쟁을 제한하거나 단일 공급업체 간 계약을 유도할 수 있으므로 유의해야 한다. 일반적으로 잠재적 공급업체는 수요기관의 정보 요청에 응답할 의무는 없으며, 정보 요청 공고에 참여하지 않았다고 해서 입찰참가를 제한받지는 않는다.

한편 국내 공공계약법령에서는 일반적인 정보 요청 절차는 아니지만, 발주기관이 사전 작성한 제안요청서나 구매요구서를 입찰공고 이전에 공개하고, 잠재적 공급업체와 관련 이해관계자(산업협회, 시민사회단체, 감시기구 등)의 의견을 받아 필요한 부분을 반영하는 '구매규격 사전공개' 제도를 운영하고 있다.

다. 잠재적 공급업체 초청행사

공식적인 절차는 아니지만 정보제공요청(RFI)과 유사하게 잠재적 공급업체를 초청해 의견을 구하는 행사를 진행할 수 있다. 이는 '공급업체 초청행사' 또는 '산업의 날(Industry Day, 업계 간담회)' 등으로 불리며, 구매사양이나 과업명세서 관련 의견과 정보를 수집하기 위해 활용된다. 이 같은 방식으로 수요기관과 잠재적 공급업체가 직접 소통하는 절차는 일반적이지는 않으며, 국가별 공공조달이나 계약 관련 법령에 따라 사전 접촉을 차단하는 규정이 있는 경우에는 청렴성과 공정성 확보 차원에서 실행할 수 없다. 그러나 관련 법령이 허용하는 범위 내에서는 수요기관이 잠재적 공급업체에 현재 또는 미래의 조달계획을 발표하고, 해당 조달사업에서 요구하는 사항과 업계의 실태, 관행 관련 정보를 수집하는 기회로 활용될 수 있다.

공급업체 초청은 일반적으로 제안요청서 공개 이전에 진행되므로 해당 조달사업과 관련한 내용을 설명하고, 공급업체나 관련 협회로부터 피드백을 받을 수 있는 효과적인 기회가 될 수 있다. 산업의 날(업계 간담회)은 웨비나(인터넷 기반의 웹세미나), 화상회의, 전화회의, 대면회의 같은 방법으로 진행될 수 있다. 공급업체 초청 같은 정보교환 방법은 일반적인 정보제공요청(RFI)보다 조달 범위와 금액 규모가 크고, 복수의 계약이 연계되어 있는 경우에 활용할 것을 검토하면 보다 효과적일 수 있다.

라. 발주기관 기준 가격 산정(비용 추정)

본 단계에서 조달책임자는 조달사업팀과 협력해 제기된 조달 수요를 충족하기 위한 예상 비용을 추정해야 한다. 이 과정에서 산출된 추정치는 향후 입찰금액 또는 계약금액 결정의 기준이 되고, 결정적 평가 요소가 된다. 따라서 발주기관의 비용 추정은 입찰업체의 입찰서 또는 가격제안서와 독립적으로 수행되어야 한다. 만약 비용 추정의 독립성이 확보되지 않을 경우, 공정한 입찰 진행이 이루어지지 않을 수 있다. 발주기관이 산정한 추정치는 일반적으로 합리적인 계약금액을 판단하기 위한 첫 번째 지표가 되며, 계약 가격의 적정성을 분석하는 데 중요한 기준이 된다. 따라서 독립적이고 비밀이 유지되는

상황에서 수행되는 것이 무엇보다 중요하다. 해당 조달사업의 경제적 규모를 결정하는 입찰금액의 추정 절차는 이전의 유사 계약자료를 참조해 자동 또는 수동으로 수행될 수 있다. 그러나 가장 타당한 추정치는 시장조사를 통해 확보된 가격자료의 분석 내용을 기반으로 도출된다.

국내의 경우, 공공계약법령에서 조달사업별 입찰 규모를 결정짓는 예정가격 산정기준을 제시하고 있다. 특히 국가계약법령에서는 기획재정부 계약예규인 「예정가격작성기준」을 조달대상물별 특성을 고려해 가격을 산정하고 결정하는 기준으로 제시하고 있다.

마. 계약금액 결정 유형 선택

마지막으로 주요 과업 중 하나는 적합한 계약금액을 결정하는 계약유형 선택이다. 국가별 공공조달과 계약 관련 법령에 따라 차이는 있으나 입찰을 위한 조달 방법과 계약금액을 결정하는 방법이 연계되거나 분리되어 다양한 조합으로 진행될 수 있다. 조달 방법이 입찰 진행 방법을 결정하는 것이라면, 계약유형은 입찰업체가 물품이나 서비스, 공사의 가격을 책정하는 방법과 계약 체결 후 수요기관과 공급업체 간 계약관계를 결정하는 중요한 요소이다. 따라서 수요기관의 조달 담당자와 조달사업팀은 계약상대자가 될 수 있는 잠재적 공급업체가 속해 있는 산업 내에서 요구사항이 어떤 방법으로, 어느 정도 수준의 가격으로 반영되는지 그 실태와 현황을 파악해야 한다.

조달사업에서 계약금액을 결정하기 위한 계약유형 선택은 해당 조달사업이 내포하고 있는 위험 수준과 이를 수요기관과 계약상대자가 어떻게 배분할 것인지가 핵심이다. 일반적으로 계약상대자에게 위험성이 높은 경우에는 사전 확정된 계약금액으로 결정하는 방법을 선호한다. 이는 비용 통제 및 효율성 극대화 측면에서 계약금액이 확정되어 있으므로, 해당 조달사업을 효율적으로 수행하고 원가를 절감할 동기가 부여된다. 특히 예상 범위 내에서 비용을 성공적으로 관리하면 이윤을 극대화할 수 있다. 또한 재무적 예측 가능성 및 안정성을 확보하고 확정된 계약 금액외에 해당 조달사업 수행 중 발생하는 추가 비용 발생 위험을 수요(발주)기관에게 부담을 요구할 수 있기 때문이다.

반면 수요기관 측면에서는 불확실성이 크기 때문에 사후에 정산을 통해 계약금액을 확정하는 방법을 선호한다([표 7] 참조). 이는 불확실성 관리 및 위험 분산 측면에서 기술적 난이도가 높거나, 예상하기 어려운 변수(예: 지질 조건, 신기술 적용, 법규 변경 등)가 많아 사전에 정확한 비용 산출이 어려운 고난도 제조 및 공사 조달에서 사후정산 방식은 실제 발생한 비용(실비)을 근거로 하므로, 발주기관은 불확실한 초기 견적으로 인한 과다 지불이나 미확정 비용 발생 위험을 줄일 수 있다. 또한 투명성 및 책임 확보 관점에서 계약이행이 완료된 후 실제 투입된 비용에 대한 객관적인 자료(원가계산서,

임금 지급대장 등)를 검토하여 지급 대가를 확정할 수 있으므로 예산 집행의 투명성을 보장하고, 계약상대자의 부당 이득 취득을 방지할 수도 있다.

표 7 계약대가 결정 관련 계약유형

구분	계약상대자 고위험		평균적 위험		수요기관 고위험	
	확정고정 계약(FFP)	원가기반 계약	원가기반 인센티브계약	성과기반 인센티브계약	노동시간/시간 및 재료 투입 계약	원가보상 계약
계약방법	계약체결 시점 해당 조달사업의 계약금액 확정	계약이행에 소요된 비용을 사전 정해진 비용한도 범위내에서 사후 정산하여 대가 지급	계약이행에 소요되는 최대 허용 비용을 사전 정하고 계약상대자가 해당금액 이하로 완료 시 인센티브 지급	가격산정기준, 성과목표 및 달성수준을 사전 계약당사자가 협의하여 성과달성시 인센티브 지급	사전 비용한도 설정하고 실제 계약이행에 투입된 인력의 노동시간과 재료량 등을 정산하여 대가 지급	원가보상 계약은 허용 가능한 비용 범위 내에서 작업 범위를 정확하게 정의하기 어렵거나 비용에 대한 불확실성이 높은 경우 사후정산하여 대가 지급

1) 고정가격계약(Fixed Price Contract)

고정가격계약은 경쟁입찰에서 가장 일반적으로 활용되는 계약금액 결정 유형이다. 계약상대자에게 계약 조건에 따라 확정된 가격 또는 계약에서 지정된 조정 기준에 따른 가격으로 물품 납품, 서비스 지원, 공사의 완전한 수행 책임을 부여한다. 이 같은 계약은 일반적으로 건설, 표준화된 상용 제품, 일부 서비스와 같이 구매 기관이 요구하는 작업의 범위와 유형을 명확하게 특정할 수 있고, 필요한 비용을 합리적으로 추정할 수 있는 경우에 적합하다.

고정가격계약에는 두 가지 유형이 존재한다. 첫 번째 유형은 확정적 고정가격 방식으로, 계약상대자가 계약서에 명시된 작업을 수행하는 과정에서 활용된다. 이 경우에는 비용 변동이 발생하더라도 계약금액은 조정되지 않는다. 이는 공정하고 합리적인 수준에서 가격 설정이 가능할 때 사용된다. 두 번째 유형은 가격 조정이 수반되는 고정가격계약 방식으로 장기간에 걸쳐 진행되는 물품 제조나 공사의 이행 과정 중 당초 결정한 계약금액에서 크게 변동할 개연성이 있는 경우 활용된다. 이 경우에는 사전에 약정하거나 협의한 기준에 따라 계약금액을 조정할 수 있으며, 일반적으로 계약 가격의 조정이 이루어질 수 있는 공식, 가격 지수 또는 기타 기준이 계약서에 명시되어야 한다. 또한 가격 조정은 상황에 따라

상향 또는 하향 조정이 가능하며, 경우에 따라 양방향으로도 이루어질 수 있다.

2) 원가상환계약(Cost Reimbursement Contract)

원가계약 또는 비용상환계약으로도 불리는데, 계약 이행 시 실제 발생한 비용을 계약서에 규정된 조건에 따라 정산하되 계산된 비용을 계약상대자에게 지급하는 방식이다. 계약 이행에 소요되는 예상 비용을 산정하고, 수요기관 조달 담당자의 사전 · 사후 승인 없이 지출할 수 있는 한도를 계약 체결 시점에 설정한다. 계약상대자는 계약이 완료될 때까지 또는 비용이 지정된 한도에 도달하는 경우 중 먼저 도래하는 시점까지 계약서에 명시된 대로 계약을 수행한다.

원가상환계약 방법은 계약 이행과 관련된 불확실성이 높아 경제적인 측면에서 이행 안정성을 확신할 수 없을 경우에 적정하게 사용할 수 있다. 일반적으로 연구개발, 시제품 제작 등 가격을 사전에 확정하기 어려운 경우, 복잡하고 전문적인 계약 이행 내용이 수반되는 경우, 충분한 거래가격이 형성되지 않은 경우에 적합하다. 또한 이 같은 계약이 해당 조달사업의 목표를 달성할 수 있도록 적정하게 이행되고 있음을 확인할 수 있는 모니터링이 요구된다. 원가상환계약은 기본적으로 계약을 이행하는 데 소요된 비용을 정해진 한도 범위 내에서 지급하는 방식이며, 다양한 응용 방식이 존재한다.

3) 원가기반 인센티브 계약(Cost Reimbursement Contract with an Incentive Fee)

계약 이행에 필요한 비용이 상한선까지 발생한 비용을 계약상대자에게 지급하는 방식을 기본으로 한다. 계약상대자가 목표 비용보다 적게 지출하는 경우 추가 보상을 지급하고, 목표 비용을 초과하면 금액을 인하하는 방식으로 불이익을 적용한다. 즉, 계약금액은 계약상대자가 계약 이행 과정에서 비용을 얼마나 효과적으로 관리하고 통제하는지에 따라 달라진다.

4) 성과기반 인센티브 계약(Performance-Based Incentive Contract)

성과기반 인센티브 계약은 계약당사자가 처음부터 가격 책정 기준, 성과 목표, 지정된 성과 목표 달성 여부에 따른 이익 또는 수수료를 증액 또는 감액 조정해 계약금액을 확정하는 방식이다. 예를 들어 계약이 계획된 기간보다 일찍 완료되면, 계약상대자는 사전에 약정된 성과금(보너스)을 추가로 받을 수 있으나 지연(계약의 지체 · 지연이 아닌 경우)될 경우에는 계약금액이 인하될 수도 있다.

5) 시간 · 자재 계약(Time and Materials)

시간 · 자재 계약은 공급된 자재와 수행된 노동을 대상으로 약정된 단위 가격을 적용해 계약금액을 확정하는 방식이다. 이 계약에서는 지급 가능한 한도금액이나 예상금액이 명시될 경우, 수요기관의 사전 승인 없이 초과될 수 없다. 시간 · 자재 계약을 체결하기 위해서는 계약상대자가 단위 프로젝트 수준에서 투입 내역을 추적, 관리할 수 있는 회계시스템을 보유하고 있어야 한다. 또한 투입된 시간과 자재를 바탕으로 작업 성과를 측정하기 위해 모니터링을 전담할 수 있는 수요기관 담당자 배치도 필요하다.

6) 근로시간 계약(Labor time)

근로시간 계약은 수행된 노동을 대상으로 인력 등급별 단가를 적용해 산정한 금액을 계약금액으로 확정하는 방식이다. 이 계약에서도 시간 · 자재 계약과 동일하게 금액 상한선을 초과하지 않도록 하는 조건이 포함되어야 하며, 시간 · 자재 계약 체결에 필요한 조건이 갖추어져야 한다.

7) 원가보상계약(Cost reimbursement)

원가보상계약은 수요기관이 조달사업 수행 과정에서 발생한 허용 가능한 비용에 수수료 또는 이윤을 더해 공급업체에 대금을 지급하는 계약 유형이다. 이는 공공조달 재정의 효율적 운영 관점에서 위험도가 가장 낮은 확정고정가격(FFP) 대비 불확실성과 위험성이 높다는 특징이 있다.

원가보상계약은 작업 범위를 정확하게 정의하기 어렵거나 비용 불확실성이 높은 경우에 주로 활용된다. 대표적으로 첨단기술이 사용되는 우주항공 분야, 새로운 신공법과 신기술, 고난도 공사 분야의 조달사업에서 사용된다. 국내에서는 「공공계약법」상 개산계약이라는 형태로 운영되고 있다.

바. 조달전략계획 최신화

필요한 시장 조사를 완료한 후 조달팀은 시장조사 결과 데이터를 기반으로 기존 조달전략계획을 업데이트해야 한다. 이는 조달전략계획의 기존 구성 요소에 새로운 정보를 추가하면서 수정하는 방식으로 수행할 수 있다. 목표는 시장조사 단계에서 얻은 정보(범위나 일정, 예산, 조달 방법, 요구 사항 등)를 한곳에 문서화하는 것이다. 또한 조달전략계획은 새로운 정보가 수집될 때마다 업데이트해야 한다.

사. 구매사양(요구)서 · 과업명세서 확정

조달 담당자는 제기된 조달 수요의 요구사항을 명확하게 파악하기 위해 관련 이해관계자와 다양한 방법으로 소통해야 한다. 해당 조달사업에서 요구사항은 확보해야 할 물품이나 서비스, 공사를 통해 충족되어야 하는 필수적이고 핵심적인 기능을 의미한다. 조달 담당자는 수요를 제기한 부서 또는 담당자를 포함해 관련 조직 내 다양한 이해관계자의 요구사항을 이해해야 하고, 의견을 제시할 수 있도록 적절하게 질문하는 방식이 중요하다. 이해관계자의 요구사항을 식별하기 위한 필수적인 질문사항은 다음과 같다([표 8] 참조).

표 8 조달요구 사항 식별을 위한 질문사항

구분	내용
1	■ 누가/어떤 영역이 이 조달의 영향을 받는가?
2	■ 필요한 상품/서비스가 충족해야 하는 핵심 기능은 무엇인가?
3	■ 이 구매에 영향을 미치는 요인은 무엇인가?
4	■ 상품, 서비스 및 공사는 언제 필요한가?
5	■ 상품, 서비스 및 공사의 배송지(수행/시공장소)는 어디이며 어떻게 수행되는가?
6	■ 상품, 서비스 및 공사 필요한 이유는 무엇인가?
7	■ 상품, 서비스 및 공사는 어떻게 제공되거나 배송되어야 하는가?
8	■ 조달요구 실행을 위해 필요한 주요한 승인과 누가 이러한 승인권자인가?
9	■ 어떤 구체적인 품질 또는 수량 요구 사항을 고려해야 하는가?

조달대상물 관련 요구사항이 부정확하거나 불완전하게 설정되면 해당 조달사업의 목표와 수요기관의 기대를 충족할 수 없게 된다. 따라서 시장조사 단계에서 조달 수요를 충족하기 위해 핵심 기능과 성능을 명확하게 분석하고, 이를 구현하는 데 필요한 명시적이고 측정 가능한 요구사항을 식별하는 방안이 중요하다. 그 과정에서 조달 담당자와 조달사업팀의 노력이 매우 중요하다.

1) 세부 구매사양과 과업 범위 개발

조달대상물의 사양(Specification)은 물리적 · 기능적 특성 또는 물품이나 서비스, 공사와 관련한 품목(모델)의 특성을 설명하는 것이다. 이 같은 사양에는 물품이나 서비스, 공사를 제공받는 데까지 필요한 시험과 검사, 사전 준비사항과 관련한 요구사항도 포함된다. 사양에는 수요기관이 조달하고자

하는 물품이나 서비스, 공사의 특징과 기능의 설명을 비롯해 공급업체에서 낙찰받기 위해 필수적으로 제공해야 하는 사항도 포함된다. 즉, 사양은 수요기관의 요구사항을 구체적이고 명시적인 형태로 잠재적 공급업체에 전달하는 대표적인 수단이다.

따라서 사양은 공급되어야 할 조달대상물을 결정하고 관리하는 기준이 되므로 다음과 같은 요건을 충족하도록 작성해야 한다. 첫째, 물품이나 서비스, 공사의 최소 품질 기준으로 활용될 수 있도록 작성되어야 한다. 둘째, 계약 내용에 따라 제공되어야 할 물품이나 서비스, 공사의 적합성을 확보해야 한다. 마지막으로 입찰에 참가한 업체 중 낙찰자를 선정하고 최고의 가치 제안을 판단하는 평가기준으로 작성될 수 있도록 해야 한다. 이 같은 요건을 충족하기 위해 조달 담당자는 다음과 같은 특성을 갖춘 사양을 개발해야 한다.

표 9 구매사양 개발 시 필요한 특성

구분	내용
명확성 (Specific)	■ 불필요한 세부 사항을 피하고 필요한 요구사항을 명확히 작성해야 함.
측정가능성 (Measurable)	■ 요구사항의 충족 여부를 객관적으로 판단할 수 있도록 측정 가능해야 함.
달성가능성 (Achievable)	■ 해당 조달 요구를 충족할 수 있는 잠재적인 공급업체가 속한 산업과 시장에서 수용 가능하고 기술적으로 실행력이 확보되는 요구사항을 제시해야 함.
현실성 (Realistic)	■ 경제적으로 지불 가능한 합리적 수준에서 이행을 보장하는 요구사항을 제시해야 함.
시간제한성 (Time bounded)	■ 조달대상물이 공급되어야 할 기간을 고려하여 해당 기간 내에 달성 가능한 요구사항과 수준을 제시해야 함.

잘 작성된 사양의 최종 제품은 SMART로 표현될 수 있다(Mike Mannion and Barry Keepence (1995). “SMART Requirement.” Software Engineering Notes. Vol.20 No.2. ACM SIGSOFT). 첫째, 명확성(Specific)을 확보하도록 필요한 요구사항을 명확하게 표현해야 한다. 둘째, 측정가능성(Measurable)을 확보해 요구사항 충족 여부를 객관적으로 판단할 수 있도록 표현해야 한다. 셋째, 달성가능성(Achievable)을 확보해 현재 관련 산업과 기업에서 수용 가능하고, 기술적으로도 실행력이 확보되는 요구사항을 제시해야 한다. 넷째, 현실성(Realistic)을 확보해 합리적이고 적정한 비용 내에서 달성 가능한 요구사항을 명시해야 한다. 마지막으로 시간제한성(Time Bounded)을 확보해 주어진 기간 내에 달성 가능한 요구사항을 제시해야 한다([표 9] 참조).

2) 과업명세서의 작성

서비스 범위 또는 과업 범위라고도 하는 과업명세서는 조달대상물과 관련된 요구사항을 설명하는 문서이다. 과업명세서에는 필요한 서비스를 수행하기 위해 요구되는 자원도 포함될 수 있다. 이 같은 측면에서 과업명세서에는 조달의 배경, 달성해야 할 목표, 계약상대자(공급업체)의 업무, 결과물, 일정(성과, 결과물, 지급), 수요기관의 책임 사항 관련 정보가 포함되어야 한다.

아. 제안서 평가 전략 개발

제안요청서(RFP)를 활용하는 조달 방법에서 제안서 평가는 일반적으로 필수 요구 사항, 평가기준, 비용 · 가격평가로 구성된다. 제안서를 평가하는 데 사용되는 평가기준은 기관의 선택 결정에 중요한 영역을 반영하는 요인과 그 하위 요인으로 구성된다. 이를 통해 기관은 경쟁 제안의 유사점과 차이점, 강점과 약점을 평가할 수 있으며, 궁극적으로 건전한 선택 결정을 내릴 수 있다. 제안요청서를 활용한 조달대상물 평가 시 평가기준과 그 상대적 점수 값은 입찰공고 때 게시되는 제안요청서에 기재되어야 하며, 제안서는 이 기준에 따라 평가되어야 한다. 또한 제안요청서는 모든 평가기준을 대상으로 한 가격의 상대적 평가 비율을 명시해야 한다. 이를 통해 제안자는 수요기관이 가장 중요하게 고려하는 요소의 정보를 파악하고, 해당 정보를 활용해 제안서를 최적화할 수 있다.

일반적으로 평가기준은 각 조달사업에 맞게 조정되어야 하며, 계약상대자 선택에 영향을 미치는 요소만 포함해야 한다. 낙찰자를 선정하기 위해 사용되는 평가기준의 성격과 유형은 해당 수요기관의 재량에 속하지만, 구체적인 평가기준, 평가 요소와 항목, 항목별 배점, 기술적 제안 내용과 가격평가 비율 관련 정보를 사전에 공개하는 방안이 매우 중요하다.

제안요청서를 활용하는 경우, 경제성을 평가하는 가격평가 외에 핵심적인 평가 요소는 제안서의 기술과 비즈니스 관리 측면 평가이다. 구체적으로는 기술적 접근 방식과 이해, 수행 역량과 핵심 투입 인력, 전환 계획과 일정 관리 계획, 관리 위험, 과거 성과, 기업 자원 같은 요소를 평가한다. 특히 계약 이행 시 수요기관에서 필요한 품질 수준은 기술과 비즈니스 관리 평가 요소를 구성하는 데 매우 중요한 고려사항이다.

필수 요구사항은 입찰에 참가한 제안업체가 제안요청서에 명시된 과업을 수행할 법적 또는 기타 권한과 자격이 있다는 점을 입증하기 위해 충족해야 하는 요건이다. 여기에는 계약상대자의 비즈니스 관련 라이선스, 보험증권, 보증서(입찰 · 계약 등)가 포함될 수 있다. 필수 요구사항은 세부적인 기준에

따른 상대 평가가 아니라 합격 · 불합격의 기준으로 평가될 수 있다.

1) 평가 프로세스

평가 프로세스는 일반적으로 4개 주요 단계와 1개 선택적 단계로 구성되며, 일반적으로 ①기술 제안서 평가 ②비용 제안서 평가 ③순위 지정과 선택 ④협상과 최종 제안 순으로 진행된다.

조달사업팀은 평가 프로세스의 각 단계에서 활용할 구체적인 평가 수단과 절차를 평가계획으로 문서화해야 한다. 이를 통해 체계적이고 일관되게 평가할 수 있는 명확한 프로세스를 확보할 수 있다.

2) 평가 요인

제안요청서(RFP)를 개발하기 전에 가격을 포함한 모든 평가 요소의 상대적 중요도를 식별할 필요가 있다. 원칙적으로 제안요청서에 명시되지 않은 과업 내용이나 관련 평가 요소는 제안서 평가기준에 반영하면 안 된다.

그리고 조달사업팀은 비용을 포함해 필요한 물품이나 서비스, 공사의 주요 내용을 자세하게 목록으로 작성해야 하며, 목록의 각 항목은 잠재적인 평가기준이 된다. 작성된 항목은 평가 요소라는 범주로 그룹화하고, 중요도에 따라 순서대로 정렬해야 한다. 이 절차를 거쳐 가장 적절한 가중치를 결정하고, 상대적 중요도에 따라 각 요소에 포인트 값을 할당할 수 있다. 중요한 항목은 자연스럽게 더 높은 평가 점수를 배정받게 된다. 수요기관에 따라 다양한 평가 환경에 대응할 수 있도록 표준적인 평가 요소, 기준, 방법, 배점 등을 제시하고, 이를 일정한 범위 내에서 조정할 수 있다. 또한 별도의 평가기준을 수립하는 경우, 적정성을 판단할 수 있도록 운영하는 경우도 있다.

평가 요소는 물품별, 서비스별, 공사별 또는 세부 조달 내용이나 계약 환경에 따라 다양할 수 있기 때문에 각각의 제안요청서 개발 시 개별적으로 조정, 반영해야 한다. 평가기준을 작성하거나 적용할 때는 다음과 같은 특성을 충분히 고려해야 한다([표 10] 참조).

표 10 평가 기준 작성 및 적용 시 고려해야 하는 특성

구분	내용
명확성	■ 평가 요소, 방법 및 기준이 모호하지 않고, 다양한 해석이 필요 없음.
상대성	■ 해당 조달 사업의 핵심 요구사항을 명확하게 정의하고, 관련 요소가 평가 기준에 반영되어야 함.

구분	내용
차별성	■ 상위, 평균, 하위 수준의 제안서를 구분할 수 있는 평가 방법을 제시해야 함.
비차별성	■ 공정하고 합리적인 평가기준을 수립해야 함.
현실성	■ 계약의 성격 또는 가치를 고려하여 실제 적용 가능한 평가 요소, 기준 및 방법을 설정해야 함.
측정성	■ 평가 요소별 요구수준에 따라 상대적 차이가 명확히 식별될 수 있을 정도의 중요도가 반영되어야 한함.
경제성	■ 평가 기준의 완성도가 높더라도 실제 조달 및 계약 환경에서 필요한 시간, 비용, 인력 등을 과도하게 소비하지 않도록 해야 함.
정당성	■ 상식적, 기술적, 법적 근거에 따라 합리적인 평가 요소와 방법이 제시되어야 함. 특히, 필수적이거나 배점과 가중치가 높은 평가 기준은 해당 조달 및 계약 목적과 관련하여 정당성이 확보되어야 함.

3) 가중치 요인

가중치는 각 평가기준의 상대적 중요도를 반영한다. 제안요청서에서 요인별 구체적인 가중치를 반드시 설명할 필요는 없지만, 모든 제안자가 충분히 이해하고 제안서를 준비할 수 있도록 지침을 제공할 필요가 있다. 일반적으로 평가 요인은 평가의 목적에 따라 4개 주요 범주로 구분되는데, ①기술적 접근 방식 ②관리적 접근 방식 ③자격요건과 경력(과거 실적)증명서, 추천서 ④비용 등으로 구성된다.

4) 평가위원회 구성

제안요청서 또는 경쟁 조달 서비스 내용을 작성하기 전에 발주기관은 요청 응답을 조달 담당자가 독점적으로 평가할 것인지, 전문가로 구성된 평가위원회가 평가할 것인지 여부를 결정해야 한다. 제안요청서는 조달 담당자가 직접 평가할 수도 있지만, 일반적으로는 제안요청서에 따라 제출된 제안서를 공정하게 평가하기 위해 전문적인 평가위원회를 구성하는 방안이 바람직하다. 평가위원회는 조달대상물과 관련된 산업계, 학계, 정부, 연구계 등 다양한 분야의 전문가로 구성되며, 입찰참가 기업과 이해충돌 관계가 없는 인물로 선정하는 절차가 일반적이다. 이렇게 평가위원회를 운영하는 이유는 조달 담당자 또는 계약관리자 개인, 해당 수요기관 내부의 인력만으로 평가를 진행했을 경우, 발생할 수 있는 신뢰성과 공정성 관련 우려를 해소할 수 있는 가장 효과적인 방법이기 때문이다.

또한 평가위원으로 참여하는 전문가는 평가 과정에서 획득한 정보는 철저하게 비밀을 유지해야 하며, 평가 결과도 책임을 부담하는 차원에서 특정 조건하에 공개하는 방안에 동의할 필요가

있을 수도 있다. 특히 대규모의 평가 수요가 있는 경우에는 평가위원회에서 활동하는 전문가가 평가 · 검토 · 선발위원회 활동 참여 동의서와 증빙서류를 제출해야 하며, 이를 통해 수요기관은 해당 전문가의 전문성과 자격요건을 검증하고 잠재적인 이해충돌 우려를 사전에 검토한다. 이후 평가위원 풀에 등록하고, 적합한 평가 대상 조달사업에서 무작위로 선정해 평가위원회를 구성하는 형태로 운영하는 경우도 있다.

제3절
입찰과 낙찰

조달 계약절차에서 입찰 단계와 낙찰 단계는 공개적이고 경쟁력 있는 절차로 진행해 물품이나 서비스, 공사를 획득하는 과정으로 정의되며 다음과 같은 세부적인 단계를 포함한다([표 11] 참조).

표 11 입찰 및 낙찰 단계 핵심 과업수행 흐름

공공조달 계획	1.입찰문서 작성	2.입찰공고 실행	3.입찰설명회	4.질의접수
	→	→	→	
내용	입찰공고문(IFB), 제안요청서(RFP), 소액견적서(RFQ) 등 입찰 실행을 위해 필요한 문서 작성	입찰공고문, 구매요구서(물품), 과업내용서(서비스), 시방서/설계서(공사) 등 입찰 관련문서를 전자조달시스템에 업로드하고 입찰공고 실행(신문, 잡지, 홈페이지 공고 병행 가능)	전문성, 복잡성 및 난이도 높은 조달대상물 또는 요구사항이 포함된 경우 잠재적 공급업체를 대상으로 입찰이전 사전 설명회 개최	입찰설명회 전후 해당 입찰관련 질의 접수
공공조달 계획	5.응답공개 및 추가조항 제시	6.입찰서 접수	7.개찰	8.평가
	→	→	→	
내용	해당 입찰과 관련된 질의에 대한 응답 회신 및 공개하고 필요한 경우 추가적인 입찰조건 제시	잠재적 공급업체의 입찰서, 제안서 및 견적서 접수	입찰서 등의 접수가 완료되면 각 입찰참가업체의 입찰서, 가격 공개	입찰방법에 따라 입찰서, 제안서 및 견적서에 대한 평가진행
공공조달 계획	9.비용/가격 분석	10.대화(협상)	11.낙찰자 결정 진행	11.낙찰확정 및 계약
	→	→	→	
내용	입찰서 등에 대한 비용적정성, 가격 수준을 분석해서 평가기준에 따른 평가 수행	입찰서 및 비용과 가격에 대한 평가 이후 협상 등 대화가 허용된 경우 대화 진행	낙찰자 결정 과정 진행	확정된 낙찰자를 발표하고 해당 공급업체와 계약 체결

가. 입찰문서 작성

입찰 단계와 낙찰 단계의 첫 번째 절차는 입찰문서 작성이다. 이는 조달계획 수립과 시장조사 단계를 거쳐 확정된 조달 방법, 계약 방법, 구매요구서(사양), 과업명세서 등을 토대로 입찰공고문과 관련한 입찰문서를 작성하는 과정이다. 핵심이 되는 입찰공고문(IFB: Invitation For Bids)에는 ①입찰서 제출 시 요구사항에 관한 지침과 정보 ②입찰 접수 시간과 날짜 ③입찰서 제출 수요기관 주소 또는 전자조달시스템을 통한 제출 방법 ④입찰 담당 수요기관의 조달 담당자가 확인하는 입찰서 제출 시한 ⑤필요한 경우, 입찰 의도 요구사항 또는 입찰설명회의 일시와 장소 등 기타 정보 ⑥사양과 작업 범위, 최소 · 필수 요구사항, 납품 또는 성능 일정, 검사와 수락 요구사항 ⑦계약 조건 ⑧가격을 포함한 입찰문서 양식 ⑨입찰공고문에 첨부된 문서(입찰유의서, 청렴서약서 등) ⑩기밀 유지가 필요한 영업비밀 또는 독점 데이터 포함 입찰 내용 지정 의무 ⑪전자조달시스템을 통한 제출이 아닌 경우, 원본 서명과 함께 입찰서와 관련 문서 제출 의무 ⑫건설 사업의 경우, 제안서에 공동 계약자와 하도급자 정보를 포함할 것을 요구하는 지침 등이다.

또한 수요기관은 입찰공고문을 공고하기 전에 기술적 · 경제적 · 법적 측면에서 해당 입찰공고문의 내용과 요구사항이 적합한지를 확인해야 한다. 이를 위해 체크리스트를 작성해 점검하고, 피드백을 반영할 것을 권장하게 된다. 이 같은 절차를 통해 입찰공고문(구매요구서, 제안요청서, 과업내용서, 계약조건 등 관련 첨부서류 포함) 작성이 완료되면, 전자조달시스템 등을 통해 공개하기 전에 수요기관 내부적으로 최종 검토와 승인 절차를 거치기도 한다.

나. 입찰공고

입찰공고문이 승인되면 수요기관의 조달 담당자는 전자조달시스템 등을 통해 입찰공고를 실행함으로써 잠재적 입찰 참가업체에 입찰 기회를 알린다. 전자입찰 모듈이 포함된 전자조달시스템이 구축된 경우에는 원칙적으로 해당 시스템을 통해 공고가 게시되며, 일반적으로 일간지(신문)나 관보, 수요기관의 홈페이지를 통해 공개하게 된다. 모든 입찰공고는 충분한 시간을 두고 게시함으로써 다수의 잠재적 입찰 참가업체가 입찰에 참여할 수 있는 기회를 부여할 필요가 있으며, 일반적으로 입찰공고일과 입찰마감일 사이에는 최소 10일 이상의 기간을 두게 된다. 이런 입찰공고 기간은 국가별 공공조달법령과 계약법령, 행정규칙에 따라 다양하게 설정될 수 있다.

입찰공고 기간에 입찰참가 업체는 입찰요건에 따라 조달기관의 담당자에게 문의하거나 설명을 요청할 수 있다. 이때 답변 내용 중 모든 입찰참가 업체에 제공되어야 할 정보인 경우에는 반드시

공개되어야 한다. 또한 필요할 경우 조달 담당자는 입찰공고문의 일부를 변경할 수 있으며, 이런 경우 변경 사항은 모든 입찰참가 업체와 잠재적 입찰참가 업체에 동일하게 공개해야 한다. 국가별 법령과 행정규칙 등에 따라 입찰공고문이 변경되는 경우, 내용의 중요도 등을 고려해 기존 입찰공고를 취소하고 새로운 공고문을 내거나 변경된 내용에 따른 추가 준비기간을 감안해 입찰기간을 연장하기도 한다.

다. 입찰설명회(사전 입찰 회의)

입찰설명회는 잠재적 입찰참가 업체에 조달대상물의 내용과 수행 현장 상황, 조건 관련 정보를 제공함으로써 공정한 입찰을 보장하기 위한 절차이다. 일반적으로 일정 규모 이상의 대규모 공사나 난도가 높은 공사 입찰에서 의무적으로 활용되기도 한다. 입찰설명회를 통해 수요기관은 조달 요구사항을 명확하게 설명하고, 입찰참가 업체는 입찰서 제출 여부 또는 입찰문서 준비에 필요한 내용과 관련해 질의할 수 있는 기회를 얻는다.

입찰설명회의 날짜와 시간, 장소 등은 입찰공고문에 명시해야 하며, 입찰서 접수 마감일까지 최소 기간(일반적으로 10~15일 이상)을 두고 진행해야 한다. 이는 입찰설명회를 통해 제공된 정보와 구체적인 설명을 반영해 입찰을 준비하는 데 충분한 시간을 부여하기 위해서이다. 따라서 입찰설명회가 의무적으로 진행되는 대규모 공사에서는 입찰설명회에 참가하지 않을 경우 일반적으로 입찰 참여를 제한한다.

라. 입찰서 접수와 개찰

수요기관의 조달 담당자는 입찰문서를 대면으로 접수한 경우, 수요기관의 사무실 등 지정된 장소에서 접수 날짜와 시간을 기록한 접수증을 발행하고, 접수한 서류는 개봉하지 않은 상태로 관리해야 한다. 접수한 입찰서는 개찰할 때까지 안전한 장소에 보관해야 한다. 개찰 절차는 입찰공고문에 명시된 시간, 날짜, 장소에 따라 조달 담당자와 1명 이상의 참관자 또는 관리자가 입회한 가운데 진행하며, 접수된 모든 입찰서를 투명한 절차로 공개한다. 입찰업체의 사명과 입찰금액은 입회한 사람들이 인식할 수 있도록 공개해야 한다. 또한 이들 정보는 개찰 시 입찰 집계 또는 입찰 개요에 기록하고, 필요한 증인의 이름과 주소도 문서화해야 한다.

전자입찰 모듈이 탑재된 전자조달시스템을 이용하는 경우, 조달 담당자는 암호화된 입찰서

파일에 복호화할 수 있는 인증서를 이용해 확인할 수 있다. 또한 전자조달시스템을 통한 입찰공고 시 입찰참가와 관련된 정보는 개찰 이후 온라인을 통해 누구나 확인할 수 있도록 공개해야 한다. 수요기관은 모든 입찰 서류를 점검해 서명 여부, 입찰 보증금 납부 여부 등을 확인하고, 입찰자가 기밀로 지정한 문서는 제거하거나 보호조치를 취해야 한다. 그 외 모든 입찰서와 입찰 관련 문서는 개찰 시점에 공개해 열람할 수 있도록 해야 한다. 입찰공고에서 안내한 입찰서 접수 마감일과 마감시간 이후에 제출된 입찰서는 무효로 처리하며, 미개봉 상태로 입찰업체에 반환한다.

일반적으로 제출한 입찰서에 오류가 있다 해도 개찰 이전에 수정할 수 없으며, 유효하게 제출된 입찰서를 회수하거나 입찰참가 의사를 철회하는 것도 허용되지 않는다. 다만 국가별 공공조달법령과 계약법령, 행정규칙 등에 따라 허용하는 경우도 있으나 가격이나 수량, 품질, 배송 조건 등 낙찰자 결정에 영향을 미치는 주요한 사항의 오류로서 이를 발주(수요)기관에서 인정하는 경우에만 허용된다. 따라서, 정상적인 입찰서를 제출해 유효한 입찰참가가 이루어졌다면 법령에서 정한 무효입찰 또는 허용 사유 등이 아닌 한 입찰을 철회할 수 없는 것이 일반적이다.

마. 평가와 낙찰

개찰 이후 낙찰자 선정은 자동으로 이루어지지 않으며, 입찰공고문에서 명시한 낙찰자 선정 방법에 따라 진행된다. 일반적으로 견적서를 기반으로 진행된 입찰에서는 가장 낮은 가격을 제출한 입찰자가 낙찰자로 선정된다. 다만 견적서의 가격만으로 평가할 경우, 계약 이행이 부실할 개연성이 있으므로 낮은 가격의 적정성을 심의하는 절차를 마련한다. 심의 결과 적합하지 않다고 판단되는 경우, 최저가격 입찰업체라 하더라도 낙찰자로 선정하지 않을 수 있다. 일부 국가에서는 과도하게 낮은 가격으로 입찰하는 문제점을 예방하기 위해 입찰 가격의 하한선을 설정하기도 한다.

제안서를 기반으로 한 낙찰자 선정 방법은 가장 낮은 가격을 제출한 업체부터 수행 역량이나 제안서의 내용을 평가해 기준 점수를 통과하면 낙찰자로 선정한다. 협상을 수반하는 제안요청 방식에서는 기술제안서를 평가해 최소 기준 점수를 충족한 입찰업체의 가격을 평가하고, 점수가 가장 높은 업체와 협상을 통해 낙찰자를 선정하기도 한다.

결론적으로 낙찰자는 입찰공고문에 명시된 요구사항과 기준을 충족할 수 있는 역량을 보유하면서 적정한 입찰가격을 제시할 수 있는 업체로 선정하는 방법이 바람직하다. 따라서 개찰 이후에는 입찰공고문에서 제시한 모든 요구사항과 사양, 입찰업체의 계약 수행 능력과 수준을 평가해 낙찰자를 선정해야 한다.

바. 계약 체결

낙찰자가 선정되면 계약서와 부속 계약문서의 내용, 낙찰자 선정 과정에서 제안(제안서 평가를 진행한 경우), 협의(협상을 진행한 경우)된 내용을 계약당사자 간 확인하고 신속하게 계약을 체결한다. 낙찰자로 선정된 업체는 법적, 재정적 측면에서 결격사유가 없어야 하며, 수요기관의 계약 요청 시 일반적으로 10~15일에 계약을 체결하도록 기한을 설정한다. 따라서 낙찰자로 선정된 업체는 확정된 계약조건과 과업 내용을 결격사유 없이 신속하고 책임감 있게 수행할 수 있는 경우에만 계약을 체결할 수 있다. 이처럼 적정한 계약상대자로서 책임성은 수요기관이 요구하는 조달대상물의 공급 역량과 함께 계약보증금 납부, 보험증권과 보증서 제출, 충분한 수행 인력의 투입 등을 문서로 증빙하고 실제로 이행할 수 있어야 한다.

제4절
계약관리

4.1. 주요 정보

공공조달 단계 중 계약관리 단계는 체결된 계약의 이행 과정을 모니터링하고 추적하는 절차로 정의할 수 있다. 계약상대자인 계약업체에 계약 이행과 관련된 구체적인 요구사항이 전달되고, 계약조건을 충족하면서 이행되는지 여부를 점검한다. 또한 계약목적물인 물품이나 서비스, 공사가 적기에 납품 또는 준공되는지, 계약금액이 정해진 일정에 따라 지급되는지 등을 확인하는 절차가 핵심이다. 계약관리 단계에서 수행되는 주요 세부 과업은 다음과 같다([표 12] 참조).

표 12 계약관리단계 핵심 과업수행 흐름

공공조달 계획	1.계약관리계획 개발	2.계약 및 계약업체 관리	3.계약변경관리	4.계약관리상 문제 및 분쟁 관리
	→	→	→	
내용	– 체결된 계약의 이행 과정을 모니터링하고 추적하는 절차 – 계약의 규모, 복잡성, 수행해야 할 과업 수준 및 필요한 협의와 조정의 정도에 따라 본격적 계약이행을 위한 착수회의 진행 – 계약서상 우선순위에 따라 계약이행을 위한 수행 과업에 계약상대자가 집중할 수 있도록 하고 이를 관리하는 데 필요한 수단을 조정하는 역할	– 계약상대자인 계약업체가 계약의 내용을 성실히 이행하여 과업을 성공적으로 완수함으로써 예상한 성과를 달성 – 수요기관에 대한 의무가 정상적으로 이행될 수 있도록 계약의 다양한 측면 관리	– 당초 계약한 과업내용비용 및 기타 계약이행 성과에 영향을 미치는 주요한 변경내용에 대한 협의 및 변경계약(과업내용 및 금액 등) 체결 관리	– 계약이행 과정에서 발생하는 분쟁을 해결하는 협의, 중지, 자격정지 및 해제/해지 절차 관리
공공조달 계획	**5.계약목적물인 조달대상물 인수**	**6. 대금지급 및 지불기록 관리**		
	→			

내용	– 해당 조달사업의 계약목적물인 물품, 서비스 및 공사의 완성에 대한 검사 절차를 거쳐 인수 결정	– 인수를 확정한 물품, 서비스 및 공사에 대한 대금지급 및 지불기록 관리		

4.2. 계약관리계획(CMP) 개발

계약관리계획(CMP: Contract Management Plan)은 계약관리 방법과 절차를 정의하는 것이다. 계약관리계획은 계약서와 다양한 계약 관련 문서(계약조건, 과업내용서, 제안서, 협의서 등)의 우선순위에 따라 계약상대자가 수행하는 과업에 집중할 수 있도록 지원하며, 이를 관리하는 데 필요한 수단을 조정하는 역할을 한다.

계획은 각 계약의 요구사항뿐만 아니라 계약의 복잡성과 위험성, 범위에 따라 달라지며, 대부분의 경우 고위험 또는 매우 복잡한 조달사업에 한정해 적정하게 수립해야 한다. 계약관리계획의 틀은 6하원칙(누가, 무엇을, 언제, 어디서, 어떻게, 왜)을 중심으로 수립되며, 계약상대자가 계약 목표를 달성하기까지 효율적으로 관리할 수 있도록 '투입물 → 프로세스 → 결과물'의 흐름을 따른다.

계약관리계획은 계약서 등 계약 관련 문서와 유사한 형식과 구성으로 작성되지만, 계약목적물인 조달대상물의 특성에 따라 고유한 관리 항목이 추가되거나 제외될 수 있다. 일반적으로 계약관리계획에서 고려되는 사항은 ①프로젝트 설명, 수행 기간, 일정, 주요 마일스톤, 납품일 ②핵심 공정(Critical Path)으로 수행되는 과업과 결과물 ③계약당사자 간 역할과 책임 ④관리에 필요한 자료와 보고 방법 ⑤검사와 인수, 투입 인력 관련 요구사항, 테스트, 보증 조항 ⑥감시 항목, 특별 약관, 보험, 변경, 문제 해결을 관리하는 절차도 포함된다.

가. 계약 이행 착수회의(킥오프 미팅)

계약의 규모와 복잡성, 수행해야 할 과업 수준, 필요한 협의, 조정 정도에 따라 본격적인 계약 이행에 앞서 착수회의를 개최할 필요가 있다. 착수회의에는 수요기관의 조달 담당자, 해당 조달사업팀과 이해관계자, 계약상대자인 계약업체의 관련 인원이 모두 참여해 계약 이행과 관련된 구체적인

프로젝트가 시작되었음을 공식적으로 알리는 행위이다. 착수회의에서는 요구사항과 계약당사자 간 역할과 책임과 관련한 공통적 이해를 형성하는 과정이라고 할 수 있다. 계약당사자인 수요기관과 공급업체가 상호작용하고 정보를 교환하는 방법, 계약 이행 중 변경 사항 관리, 문제 식별, 통지와 해결 절차 등을 계약법령과 계약조건을 기반으로 논의할 수 있는 기회를 제공한다.

다음과 같이 논의되는 계약과 프로젝트의 관리 개념은 착수회의의 의제에 해당하는 주제이다. 회의의 성격은 업무의 성격과 복잡성에 따라 결정되어야 하지만, 기관의 요구사항을 해결해야 할 뿐만 아니라 계약자를 위한 주요 정보(지급 프로세스 등)를 제공해야 한다.

4.3. 계약과 계약업체 관리

계약관리계획에 따른 계약 이행의 관리, 감독은 조달사업 담당자 개인의 책임과 역할에 국한되지 않으며, 조달사업팀을 포함한 해당 수요기관 전체의 노력이 필요하다. 그럼에도 불구하고 일차적으로 핵심적인 역할을 수행하는 계약관리자는 계약상대자인 계약업체가 계약 내용을 성실히 이행하고, 과업을 성공적으로 완수할 수 있도록 관리하는 역할을 담당한다. 이를 통해 수요기관의 계약상 의무가 정상적으로 이행될 수 있도록 보장한다. 또한 계약관리자는 계약 성과와 관련해 일상적인 관리 · 감독 역할을 수행하고, 그 결과를 문서화한다.

계약 이행 과정에서 발생할 수 있는 문제를 해결하기 위해 때로는 수요기관 내외부 전문가의 도움이 필요할 수 있다. 예를 들면 계약 내용이나 금액 변경이 필요한 상황에서는 공식적인 계약 변경 절차를 진행하기 위해 조달책임자와 담당 부서의 협조가 필요하다. 이 같은 측면에서 계약관리자는 계약이 계약조건과 요구사항에 따라 이행되는지, 계약상 의무가 충족되는지, 공급업체가 계약조건을 준수하는지를 확인할 책임을 진다.

가. 계약 모니터링

계약의 주요 측면을 식별하고 추적해 계약을 성공적으로 완료하고, 프로세스상 예상되는 위험을 최소화하기 위해 계약을 적극적으로 관리하는 과정이다. 계약 과정을 효과적으로 모니터링하기 위해서는 다음 과 같은 절차를 수행할 필요성이 요구된다. 이 같은 절차는 다양하게 구성될 수 있으나 일반적으로 ①계약서와 첨부된 계약문서 수집 ②모니터링 대상 결정 ③모니터링 방법 결정 ④모니터링 담당자 결정 ⑤모니터링을 위한 정보와 데이터 수집 ⑥모니터링을 위한 정보와 데이터 분석 ⑦계약

불이행 시 조치사항 마련 등 7가지 요소로 구성된다. 계약을 성공적으로 관리하기 위해서는 이들 7단계를 적용해 적극적으로 모니터링 절차를 수행하고, 이를 반복적인 프로세스로 내재화할 필요가 있다.

나. 계약업체 관계 관리

수요기관과 계약상대자인 계약업체는 단기적이고 일회성 거래관계에 머무르지 않고, 중장기적으로 상호 이익을 공유할 수 있는 파트너십 관계를 구축하는 방안이 바람직하다. 수요기관의 조달담당자(또는 계약관리자)가 투명성과 청렴성이 보장된 절차를 기반으로 계약업체를 존중하고 공정하게 대우하면, 계약업체는 합리적인 가격으로 고품질의 계약목적물(조달대상물)을 공급할 개연성이 높아진다. 또한 비상 상황이나 특별한 요구사항이 발생하더라도 신속하고 적극적으로 대응할 확률도 높아질 것이다. 이처럼 공급업체 관계를 성공적으로 구축하기 위해서는 다음과 같은 사항을 관리 지침으로 활용하면 효과를 볼 수 있을 것이다.

표 13 계약업체 관계관리를 위한 고려사항

구분	내용
권리/의무 명확성	■ 계약 내용을 숙지하고 수요기관과 공급업체 간의 권리와 의무를 명확히 인식한다.
협의된 기대치 설정	■ 계약의 이행을 통해서 기대되는 성과수준을 공급업체와 협의를 통해 계약초기에 설정한다.
공정한 대우	■ 공정한 절차에 따라 신뢰할 수 있는 정보를 제공하고 윤리적으로 활동한다.
합리성	■ 계약관리 전반에 걸쳐 합리적인 요구와 절차를 수행한다.
협력성	■ 단기적인 거래관계가 아닌 장기적인 협력적 관계를 구축한다.
의사소통	■ 정기적인 의사소통 기회를 보장하고 실행한다.
문서화	■ 공급업체와 교환한 정보와 의사소통의 내용을 문서화한다.
대가지급	■ 계약상 목적물의 인수시에는 즉시 대가를 지급한다.

4.4. 계약 변경 관리

계약관리의 핵심 목표는 계약 이행 과정에서 발생하는 변경 사항을 효과적으로 관리해 프로젝트의 범위와 일정, 예산에 미치는 영향을 최소화하는 것이다. 이를 위해 계약서와 계약조건에는 일반적으로 계약당사자가 합의해야 할 계약변경 사항과 처리 절차가 규정되어 있다. 따라서 대부분의 경우에는 이런 규정을 준수함으로써 투명성을 확보하고 법적 구속력을 갖춘 합리적인 방식으로 이루어진다. 또한 계약변경 관리 조항은 조달 담당자 또는 계약관리자가 과업 범위, 수행 일정, 계약금액과 관련된 변경

사항 등을 조정하고 관리할 수 있는 강력한 수단이 된다.

계약 이행 과정에서 계약을 변경해야 하는 사유는 다양하게 발생할 수 있으나 일반적으로는 ①과업 내용(구매사양, 설계서, 시방서 등)의 변경 ②일정 수준을 초과하는 비용 변동 ③기타 과업의 범위, 비용, 계약목적물의 기능 등에 크게 영향을 미치는 내용이 변경의 대표적인 사유에 해당한다.

또한 계약금액을 확정하는 계약 방법은 계약변경 절차를 실행하는 데 크게 영향을 미친다. 예를 들어 확정된 고정가격(Firm Fixed Price)으로 계약을 체결하고 계약금액 조정을 하지 않은 경우, 주요 계약 내용이 변경되더라도 계약금액의 조정은 사실상 불가능할 수 있다. 따라서 계약관리자는 계약 조항뿐만 아니라 계약금액을 확정하는 방법과 계약 유형도 함께 고려해서 관리해야 한다.

4.5. 계약관리상 문제와 분쟁의 관리

계약관리자가 계약 이행 과정에서 발생하는 문제와 분쟁을 효과적으로 관리하기 위해서는 기본적으로 계약서와 계약 관련 문서에 적정한 계약조건과 절차를 반영하는 데서 출발한다. 이런 계약조건과 절차는 계약관리 과정에서 나타날 수 있는 문제나 분쟁을 예방하고 해결하는 데 기반이 된다. 구체적으로 관리해야 할 주요 주제는 ①계약 체결 시점 대비 과업 범위, 기간, 예산, 기타 주요 계약 내용의 변화에 따른 계약변경 ②계약 이행에 소요되는 비용과 가격 조정 ③심각한 계약상 의무 불이행에 따른 계약 종결 등 3가지 유형으로 분류할 수 있다.

가. 계약 이행 기간의 연장

계약 이행 기간은 일반적으로 납품과 실행, 공사의 시공이 완료되어야 하는 시점을 사전에 확정한 기간이다. 그러나 계약 이행 과정에서 당초에 예상하지 못했던 특별한 사정이 발생할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 이행 기간 연장을 신청할 수 있고, 수요기관의 승인에 따라 연장될 수 있다. 이행 기간 연장에 따라 발생하는 계약 내용의 변경, 제출 기한의 연장, 계약금액의 조정 등은 관련 법령에서 적용 대상, 기준, 절차가 규정된 경우가 일반적이다.

나. 계약금액 조정

계약 이행 과정에서 이행 기간이 연장되면, 투입되는 인력이나 장비, 시설 등의 사용기간도 늘어나게

된다. 이는 계약 내용 변경 이전의 계약금액 증감에도 영향을 미친다. 이 같은 경우 계약금액을 조정하는 절차를 법률 등에 명시해 운영한다.

또한 계약서와 계약 관련 문서에 포함된 조건은 정부 등 공공부문의 이익을 적극적으로 보호하는 역할을 하며, 조달사업을 일정과 예산에 맞춰 실행하기 위한 기준점이 된다. 따라서 계약상대자가 부당하거나 요건을 충족하지 못한 상태에서 계약금액을 조정해 달라고 요구하는 행위를 방지하기 위해 관련 계약법령 등에 규정하고 있기 때문에 해당 조항을 숙지할 필요가 있다.

다. 문제 추적과 에스컬레이션

계약 이행 과정에서 문제가 발생하면, 계약관리자는 즉각적으로 상황을 파악하고 적절한 조치를 취해야 한다. 일부 경미한 사안은 계약관리자가 직접 처리할 수도 있으나 복잡해지거나 문제가 심화되는 경우에는 분쟁이 법적 소송으로 이어질 수도 있다. 따라서 이 같은 문제를 효과적으로 관리하기 위한 방법 중 하나가 에스컬레이션 프레임워크(Escalation Framework)이다. 에스컬레이션 프레임워크는 담당자가 독자적으로 해결하기 어려운 상황일 경우, 사전에 정해진 규칙과 절차에 따라 상위 관리자나 관련 전문가에게 도움을 요청하는 체계적인 절차를 의미한다. 계약관리 과정에서 발생한 문제의 원인을 신속하고 명확하게 추적해 핵심 요인을 이해하고, 단계별 에스컬레이션 절차를 진행하면서 문제를 해결할 수 있는 방법을 찾을 수 있다.

다음은 일반적인 계약의 이행과 관리 과정에서 발생할 수 있는 문제를 해결하기 위해 활용되는 에스컬레이션 프레임워크의 구성 사례이다([표 14] 참조).

표 14 계약관리상 발생 문제 해결 에스컬레이션 프레임워크 예시

단계	내용
1	■ 계약관리자는 계약상대자의 상주하는 현장 관리자 또는 낮은 관리수준의 담당자와 함께 문제해결을 시도한다.
2	■ 계약관리자는 계약상대자의 본사의 상위수준 담당자와 성과와 관련한 쟁점 해결을 위해 접촉한다.
3	■ 필요에 따라 계약관리자, 계약상대자, 구매자 및 기타 관계자들과 회의를 소집하고 심각한 문제인 경우 법률 대리인도 포함하여 협의한다.
4	■ 문제 해결을 위해 계약서 및 계약문서의 조항과 관련 법률에 따른 조치(지체상금, 시정조치 통보)를 시행한다.
5	■ 계약관리자는 조달담당자(내부 구매담당자)와 협력하여 법적으로 계약종료(해지)를 위한 조치를 시작한다.

발생한 문제를 해결하기 위해 활용되는 에스컬레이션 프레임워크의 주요 목표는 문제가 발생했을 때 계약상대자인 계약업체를 처벌하거나 불이익을 주는 데 있지 않고, 긍정적인 관계를 유지하면서 계약목적물을 성공적으로 제공하도록 하기 위해 계약 이행 과정을 정상 궤도로 되돌리는 데 중점을 둔다. 이를 위해 계약당사자 간 자율적이면서도 문제 해결 절차를 협업적, 단계적으로 시행하며, 그럼에도 해결되지 않을 경우, 최종적으로는 공식적인 법적 분쟁 발생 가능성에도 불구하고 계약 종료(해지)를 위한 조치를 진행한다.

라. 계약분쟁

계약 이행 중 발생하는 일부 문제는 당사자 간에 해결하기 어려운 경우가 있으며, 이를 계약분쟁이라고 한다. 계약분쟁은 계약당사자 간 계약조건상 의미 해석의 불일치가 해결되지 않은 상태를 의미한다. 게약분쟁이 발생하면 계약자는 계약서에 명시된 방법에 따라 우선적으로 불일치 상황을 해소하기 위해 노력하며, 원칙적으로 법적 소송보다는 상호 합의를 통해 분쟁을 해결하는 방법이 권고된다. 공식적인 법적 조치는 가장 강력한 효력을 볼 수 있는 결정이 될 수 있으나 비용 부담이 크고 문제를 해결하는 데 장기간이 소요되며, 결과의 불확실성이 높기 때문이다. 또한 당사자 간의 신뢰와 호혜적인 비즈니스 관계를 손상시킬 위험성이 높기 때문에 실제로는 최후의 수단으로 고려되는 경우가 많다.

마. 벤더 기록을 감사할 권리

계약 이행 과정에서 발생하는 문제 또는 분쟁을 해결하는 또 다른 방법은 벤더 기록 감사가 있다. 수요기관이 계약자 또는 하도급업체의 장부 등 기록물을 감사할 권리가 있으며, 이를 통해 문제를 예방하고 분쟁을 관리할 수 있다.

바. 계약 해지

계약 이행 기간이 끝나기 전에 계약을 조기에 종료해야 하는 경우에는 계약 해지 절차를 적용한다. 계약의 해지는 크게 두 가지 유형이 있다. 첫 번째는 수요기관이 계약상 관계를 종결할 수 있는 특정한 사유를 법률 등에 규정하고, 해당 사유가 발생할 경우, 편의적으로 계약을 해지하는 방법이다. 이 같은

편의적 해지는 국가 등 공공부문의 최선의 이익에 부합할 경우, 계약의 전부 또는 일부를 종료할 수 있다는 권리를 수요기관에 부여한다. 정상적인 계약 완료나 종결 절차 이전에 계약 종료가 필요할 수 있는 이유는 다양하지만, 일반적으로 정부정책과 제도의 우선순위 변경, 자금 지원 중단 또는 기타 예상치 못한 사건의 발생 등이다. 이 같은 편의적 계약 해지 절차는 법률에 명확한 실행 근거를 명시해야 한다. 특히 계약당사자 간에 미치는 금전적 손실과 부정적 영향이 매우 클 수 있으므로 소송 등 극단적 분쟁 발생을 예방하기 위해 충분한 협의 과정을 거쳐 적절하게 시행해야 한다.

계약 해지의 두 번째 유형은 계약상 의무의 불이행으로 정상적인 계약 이행과 종결 절차를 진행하기 어렵다고 판단하는 경우에 적용할 수 있다. 계약상 의무 불이행으로 계약 해지를 주장할 수 있는 근거와 계약 조기 종료의 법적 집행 안정성, 실효성을 확보하기 위해서는 매우 엄격한 실행 절차가 구체적으로 제시되어야 한다.

사. 일시적 입찰 · 계약 중지(Suspension)와 참가자격 제한(Debarment)

계약상대자가 계약 이행과 관련해 계약조건을 위반하거나 성실하게 이행하지 않아 해당 계약의 정상적인 완료를 기대하기 어려운 것으로 판단되는 경우에는 그 정도에 따라 다양한 제재 조치가 부과될 수 있다. 공공조달과 관련한 부적정한 행위의 제재 조치는 'Sanction'으로 통칭하며, 유엔의 경우 세부적으로 입찰참가자격 제한(Ineligibility or Debarment), 서면 경고(Censure), 계약 중지(Suspension), 과징금(Reimbursement) 등이 대표적인 유형이다.

입찰참가자격 제한은 특정한 사유에 따라 자동적으로 입찰참가자격이 박탈되는 경우에 해당하는 'Ineligibility'와 정부(공공기관 등)가 입찰이나 계약 관련 특정 법령 위반 사실을 확인하고 소명 절차를 거쳐 일정 기간 입찰참가를 금지하는 'Debarment'로 구분된다. 이 두 가지 경우 모두 입찰참가를 제한한다는 측면에서 동일한 효과가 있다.

반면 계약중지(Suspension)는 일시적으로 계약 이행을 중단하거나 입찰참가자격을 제한하는 경우를 가리킨다. 일반적으로 입찰과 계약 관련 법령 등에 규정된 계약중지 행위가 발생하면, 우선 계약 이행을 중단한 후 추가로 조사를 수행해 입찰참가자격을 제한하는 조치까지로 이어질 수 있다.

과징금의 경우는 입찰참가자격 제한 또는 계약중지 같은 입찰, 계약상의 자격이나 이익을 제한하기보다는 위반행위에 상응하는 경제적 부담을 부과함으로써 제재 효과를 달성하는 방법이다. 과징금은 독립적으로 사전에 정해진 금액을 부과하거나 위반행위로 발생한 피해, 손실, 부당이득

등의 규모를 고려해 산정하는 방법도 있다. 또한 경미한 위반행위의 경우, 입찰참가자격 제한이나 계약중지를 대신해 부과하는 경우도 있다.

이와 같은 제재 조치는 조달 담당자 또는 계약관리자가 해당 계약을 일시 중지하거나 계약을 해지하는 것이 공공의 이익에 부합한다고 판단될 때 시행한다. 다만 계약의 중지 또는 해지 같은 조치는 계약상대자에게 보장된 계약상 이익을 제한할 수 있으므로 보통 법률 또는 계약조건에 명시된 해당 사유를 엄격하게 적용하게 된다.

우리나라의 경우, 입찰참가자격 제한은 공공계약법령에서 규정한 사유와 위반 정도에 따른 최대 2년까지 제한하는 '부정당업자 제재' 조치와 과징금 제도를 운영하고 있다. 한편 계약 이행 과정에서 발생한 위반행위는 계약정지, 거래정지(종합쇼핑몰 관련 계약), 불공정 조달행위에 따른 부당이득금 반환 등의 조치로 대응한다.

표 15 입찰 및 계약 자격제한 및 계약중지 처리절차

입찰/계약 자격제한 및 계약중지 조치	1. 자격 제한조치 결정	2. 자격 제한 및 입찰 · 계약 중지 조치 서면결정	3. 입찰 · 계약중지 조치 통지	4. 자격제한을 위한 조사절차 진행
	5. 자격제한 조치 통지	6. 검토절차 진행	7. 최종 결정	8. 공급자의 입찰참가 자격 제한

이들 조치는 ①위반행위 식별과 조사 ②위반 사실 확인과 조치 결정(잠정) ③계약상대자에게 통지 ④계약상대자 소명 청취와 전문가 의견 수렴 ⑤종합 검토 절차 진행 ⑥최종 결정(확정) ⑦입찰참가자격 제한(해당하는 경우) 목록 등재와 관리 등의 절차에 따라 진행된다. 입찰참가자격 제한과 같이 일정 기간 지속되는 조치와 달리 계약상 권리와 의무가 일시적으로 중단 · 정지되는 계약중지나 거래정지 등의 조치는 보다 단순한 절차로 진행되기도 한다([표 15] 참조).

4.5. 계약목적물인 완성된 조달대상물(물품, 서비스, 공사) 인수

수요기관은 계약서에 명시된 요건과 구매 요구사항 등을 충족한 계약목적물이 완성되면, 신속하게 수령하고 검사를 통해 최종적인 인수 절차를 진행해야 할 의무가 있다. 계약상대자가 발주기관에 계약 이행 완료 사실을 통보하고 계약목적물을 인도하면, 수요기관은 일정 기간(통상 15일 내외)을 정해 검사를 완료한다. 검사 결과 합격한 경우에는 수요기관이 납품확인서(물품의 경우)를 계약상대자에게

발급한다. 이 같은 과정을 통해 인도된 계약목적물은 발주기관 소유로 공식화된다.

4.6. 계약업체에 계약대금 지급

계약 관리의 마지막 세부 과업은 계약상대자가 검사에 합격한 납품확인서를 첨부해 수요기관에 대금 지급을 요청하는 단계이다. 공급업체가 대금을 지급받기 위해서는 계약서와 부속 계약문서 등에서 요구한 절차를 따라야 하며, 또 다른 중요한 기능은 송장 승인과 계약업체 지급이다. 계약업체는 대금을 지급받기 위해 계약서에 설명된 대로 필요한 세부 정보가 포함된 송장(Invoice)을 물품 등을 주문한 수요기관에 제출해야 한다. 그러면 계약대금 지급 요청을 받은 수요기관은 일정 기간 내에 계약상대자에게 신속하게 대금을 지급해야 한다. 만약 수요기관이 적기에 대금을 지급하지 못하고 지연될 경우, 해당 기간만큼 미지급된 계약대금에다 시중은행 평균 이자율을 곱해 산정한 지연 이자까지 더해서 지급해야 할 수 있다.

제5절
계약 완료와 종결

5.1. 주요 정보

조달 계약절차의 계약 완료와 종결 단계는 계약 상태를 '활성'에서 '완료'로 변경하는 데 필요한 절차와 관리 작업으로 정의될 수 있다. 다음은 계약 완료와 종결 단계 이행 프로세스이다([표 16] 참조).

표 16 계약관리단계 핵심 과업수행 흐름

공공조달계획	1.최종 공급물 송장 확인	2.최종 공급물 인수 문서화	3.최종 대금지급	4.계약종결	5.계약이행/관리 교훈 검토
	→	→	→		
내용	– 조달사업의 실행을 위한 계약의 이행이 법적, 행정적, 관리적 측면에서 계약당사자가 권리와 의무와 관련된 요구사항이 충족 판단 – 계약목적물(물품, 서비스 및 공사)에 대한 최종 송장 확인	최종 확인한 계약목적물에 대한 검사 후 인수 결정	최종 인수한 계약목적물의 대금지급	– 공급업체에게 대가를 지급함으로서 종결. – 모든 조달대상물에 계약서상 정해진 절차와 기한을 준수하여 계약이 종결되면 신속히 대금을 지급하고 해당 조달사업을 완결 – 조달계획단계부터 생산하고 자료, 정보 및 관련 활동 등을 종합하여 기록하고 문서화하여 관리	– 조달수요를 충족하기 위한 "조달계획→시장조사→입찰/낙찰/계약→계약관리 → 계약완료/종결" 과정에서 수행된 활동과정에서 경험하고 학습한 교훈을 검토

5.2. 최종 공급물 송장 확인

가. 계약 완료

해당 조달사업을 위한 계약 이행이 법적 · 행정적 · 관리적 측면에서 계약당사자의 권리, 의무와

관련된 요구사항을 충족하면, 계약은 완료된 것으로 간주된다.

계약의 완결을 명확하게 하기 위해서는 계약 종결과 관련된 주요 요건을 확인하는 체크리스트를 작성해 점검하면 효과적이다. 하자가 없는 계약 종결 절차를 확인하기 위해서는 ①계약서와 계약 관련 문서상 계약상대자의 의무가 완료되었는지 확인해야 한다. ②해당 계약과 관련해 계약상대자의 계약서류 제출과 그에 따른 지급 여부를 확인한다. ③계약상대자가 제출한 계약목적물인 조달대상물의 이상 여부를 확인할 수 있는 시험성적서를 확인하고 분석 보고서를 점검한다. ④계약목적물인 조달대상물과 관련된 모든 검사의 완료와 승인 여부를 확인한다. ⑤계약상대자에게 지원된 정부 등 수요기관의 재산 반환 여부를 확인한다. ⑥계약상대자의 하도급계약 체결과 관련된 대금지급 등 계약상 의무 이행 여부를 확인한다. ⑦계약상대자가 해당 계약 이행과 관련해 접근하거나 활용한 기밀자료, 신분증, 열쇠(비밀번호) 등의 반환 여부를 확인한다. ⑧계약과 관련한 대금청구, 분쟁 또는 해결되지 않은 문제점이 없다는 점을 계약당사자가 동의했는지 여부를 확인한다. ⑨계약 완료 시 확인해야 할 필수 감사 항목에서 문제점이 없는지 확인한다. ⑩계약관리팀의 계약업체 성과평가 완료 여부를 확인한다. ⑪모든 보증서 또는 기타 최종 결과물의 제출 여부를 확인한다. ⑫필요한 경우 공식적 계약 완료 통지서에 서명(공문접수 등) 여부를 확인한다.

5.3. 최종 공급물 인수 문서화

계약목적물인 조달대상물의 인수는 계약상대자가 공급한 조달대상물 관련 성과가 계약에서 정한 내용과 완전히 일치하며, 모든 요구사항이 충족되었음을 공식적으로 인정하는 것이다. 모든 계약목적물이 배송, 인수되었는지 확인하고, 그에 따른 모든 청구서의 접수 여부도 점검한다. 계약 완료 수락은 계약 완료 사실을 명시하는 서신 또는 계약자에게 발송하는 기타 통지 방법으로 공식화된다.

5.4. 최종 대금 지급

계약목적물의 최종 인수와 함께 해당 계약이 완료되었음을 수락하는 통지가 계약상대자인 공급업체로 발송된다. 이후 수요기관이 최종적으로 인수한 계약목적물(대금지급 조건에 따라 선금, 중도금 지급 방식인 경우, 잔금 지급에 해당) 대금을 지급하면 계약상 권리와 의무 이행이 완료된다.

5.5. 계약 종결

조달사업이 성공적으로 완료되는 계약 종결은 조달대상물의 종류에 따라 세부적인 절차가 일부 다를 수 있다. 그러나 일반적으로 계약서상 정해진 계약 완료일 이전에 납품, 시공 등이 이루어지고, 발주기관이 이를 검사, 검수해 인수를 결정하며, 계약상대자인 계약업체에 대가를 지급함으로써 종결된다. 물품이나 서비스, 공사 등 모든 조달대상물에 계약서상 정해진 절차와 기한을 준수해 계약이 종결되면 신속히 대금을 지급하고 해당 조달사업을 완결된다.

계약상대자인 계약업체는 대금을 받음으로써 계약이 종결되지만, 수요기관 측면에서는 계약 종결과 함께 조달계획 단계부터 자료와 정보, 관련 활동 등을 종합해 기록하고 문서로 관리해야 한다. 따라서 수요기관은 조달사업 실행 과정에서 구매, 계약서류, 관련 지원활동을 정리해 기록하고 보관 후 관리해야 한다. 조달대상물과 계약의 복잡성 또는 금액 규모와 관계없이 모든 계약과 관련된 활동은 적절한 방식으로 기록하고 문서로 관리해야 한다. 전자조달시스템을 활용하는 경우, 계약서류와 계약 관련 자료, 기타 조달 단계별 수행 활동과 관련한 기록을 디지털 파일 형태로 문서화해 저장, 관리할 수 있다.

5.6. 계약과 관리 과정의 교훈 복습

최초 제기된 조달 수요를 충족하기 위한 '조달계획–시장조사–입찰 · 낙찰 · 계약–계약 관리–계약 완료 · 종결' 과정 중 수행된 활동 과정에서 경험하고 학습한 교훈을 검토하는 절차가 필요하다. 이를 통해 향후 동일하거나 유사한 조달사업을 진행할 경우, 조달계획 단계부터 이 같은 교훈을 반영해 시행착오를 최소화하면서도 당초 의도한 목표를 보다 효율적으로 달성할 수 있다. 즉, 경험을 통해 배우고, 성공과 개선이 필요한 영역을 식별하며, 이런 부분이 향후 어떻게 계약 관리와 프로젝트 납품 개선으로 이어질 수 있는지 확인하는 과정을 반복하는 절차가 필요하다. 조달사업의 실행 결과와 관련한 교훈의 검토는 세미나, 포럼 등을 통해 해당 조달사업에 참여한 주요 이해관계자의 의견 수렴이나 계약당사자 간의 토론 방식으로 진행하면 보다 실효성 있게 운영될 수 있다. 완결된 조달사업의 계약을 검토하면 다음과 같은 장점을 확인할 수 있다([표 17] 참조).

표 17 조달사업 실행을 위한 계약결과 검토의 장점

구분	내용
1	계약업체의 미래 계약 실행에 적용할 수 있는 학습 기회를 식별할 수 있다.
2	고객 계약 문서화 및 프로세스의 개선 영역을 식별한다.

구분	내용
3	수요기관 계약 전반에 걸쳐 개선을 위한 학습 기회를 식별한다.
4	계약업체가 수요기관의 피드백을 제시할 수 있는 기회를 제공한다.

계약 종결 시에는 주요 계약의 진행 결과를 검토해 향후 조달과 계약에서 보완하거나 강화해야 할 교훈을 얻는 절차를 필수적으로 수행해야 한다. 조달 담당자와 계약관리자, 실제 조달대상물을 획득한 담당자는 종결된 조달사업의 계약과 관련한 전 과정을 검토하고, 잘 진행된 점과 문제점 등을 식별해 향후 조달사업과 계약 진행 시 적용할 수 있는 개선점을 도출해야 한다. 이를 기반으로 조달 담당자는 조사 결과 보고서 초안을 작성하고, 검토와 의견 수렴을 위해 인터뷰에 참여한 이해관계자에게 제공해야 한다. 의견이 통합되면 보고서를 작성해 계약 파일에 포함해 관리해야 한다. 각 조달사업과 계약 결과에 따른 종결 검토보고서를 활용하면, 수요기관 내에서 공공조달 실행과 관리에 필요한 개선 방안과 기회를 식별할 수 있다.

요약(Summary)

공공조달의 계획, 실행 및 관리 전반에서 요구되는 공공조달 전과정을 수명주기 또는 조달단계라고 정의할 수 있다. 이러한 공공조달 주기 또는 전단계는 다양하게 구성될 수 있으나 일반적으로는 '조달계획,' '시장조사,' '입찰 및 낙찰,' '계약체결 및 관리' 및 '계약완료 및 종결'의 5단계로 구성된다. 조달계획단계는 조달수요 식별, 조달팀 구성, 기술사양, 구매요구, 과업내용 개발, 공공조달개발 및 조달전략계획 개발의 세부절차로 구성된다. 조달계획 단계에서는 공공조달 수명주기(life cycle)에서 수행되어야 할 핵심 절차에 대한 구체적인 실행방법과 관련한 주요 의사결정이 이루어진다. 주요한 세부 수행업무로는 요구사항 파악, 조달사업팀 구축, 조달전략계획 개발 등이다. 공공조달 단계 중 시장조사 단계는 특정 요구사항을 정의하고 해당 조달요구에 적합한 조달 방법을 결정하는 과정이다. 시장조사 단계는 조사가 수행되는 곳이고, 조달에 대한 대부분의 주요 결정이 이루어지며, 낙찰 후 계약을 관리하는 데 필요한 주요 구성 요소가 입찰 전에 통합된다는 점에서 공공조달 전단계 중 가장 중요한 단계라고 할 수 있다. 시장조사 단계에서 주요수행 과업은 시장조사수행 – 정보제공요청 공고(유용한 경우) – 산업데이(필요한 경우) – 정부원가계산 – 계약방법 결정 – 조달전략계획 업데이트 – 구매사양과 과업요구내용 확정 – 제안서 평가전략 개발(RFP활용 계약방법의 경우)이 진행된다. 조달 수명 주기의 입찰 및 낙찰 단계는 공개적이고 경쟁력 있는 입찰 절차 진행을 통해 물품, 서비스 및 공사를 획득하는 과정으로 정의된다. 입찰 및 낙찰단계의 세부 진행 과업으로는 입찰문서 개발, 입찰공고 실행, 입찰설명회, 질의접수, 응답공개 및 추가조항 제시, 입찰서 접수, 개찰, 평가, 비용대비가격 분석, 대화(협상), 낙찰자 결정 진행 및 낙찰자 확정 및 계약체결 결정 등이 수행된다.

공공조달 단계 중 계약관리 단계는 체결된 계약의 이행과정을 모니터링하고 추적하는 절차로 정의할 수 있다. 계약상대자인 공급업체에게 계약이행과 관련된 과업수행에 특정한 요구사항이 전달되고, 계약조건을 충족하면서 이행되는지 여부와 적기에 계약목적물인 물품, 서비스 및 공사가 납품 및 준공되고 이후 적기에 계약금액이 지급되지는 등을 확인하는 것이 핵심인 절차이다. 계약 관리 단계에서 수행되는 주요 세부 진행과업은 계약관리계획 개발, 계약 및 공급업체 관리, 계약변경관리, 계약관리상 문제 및 분쟁관리, 계약목적물 에 해당하는 조달대상물 인수 및 대금지급 및 지불기록 관리 등이 수행된다. 조달 수명 주기의 계약 완료 및 종결 단계는 계약 상태를 "활성"에서 "완료"로 변경하는 데 필요한 절차 및 관리 작업으로 정의될 수 있다. 계약 완료 및 종결 단계의 세부 진행과업은 최종 공급물 송장 확인, 최종 공급물 인수 문서화, 최종 대금지급, 계약종결 및 계약이행/관리의 교훈 검토 등이다.

상기와 같이 공공조달 계획수립은 '계획수립–시종조사–입찰 및 낙찰–계약관리–계약완료 및 종결'의

요약(Summary)

공공조달 전단계에서 수행되어야 할 주요 과업과 적용되어야 세부 내용에 대해 입찰이전 조달수요 제기 시점부터 성공적인 공공조달 실행 및 관리를 위한 통합적인 이행방안을 마련하는 과정이다. 따라서 효과적인 공공조달 계획수립은 공공조달 전단계에서 고려되어야할 내용의 유기적 연계관계를 고려하여 수립되는 것이 중요하다.

참고문헌(Reference)

1. 국내문헌

공공조달역량개발원. (2025). “(이론에서 실무까지 알기 쉽게 풀이한) 대한민국 조달제도 기본서.” 공공조달역량개발원.

조달청. (2025). “(우리기업이 진출할 수 있는 조달분야는?) 공공조달 길잡이 핸드북.” 조달청.

2. 국외문헌

Christine Harland, Jan Telgen and Guy Callender. (2013). “Maturity framework of stages of public procurement development.” International Research of Public Procurement.

제2장

공공조달 입찰 실행절차

제1절 입찰공고(Solicitation)

제2절 평가(Evaluation)

제3절 낙찰자선정 검토(Review) 및 승인(Approval)

제4절 계약체결(Contract)

제2장 공공조달 입찰 실행절차

학습목표(Learning Objectives)

이 장을 학습한 후 다음의 내용을 이해하고 설명할 수 있습니다.

- 공공조달 입찰 실행절차를 이해하고 설명
- 입찰공고 내용을 이해하고 설명
- 평가기준과 절차를 이해하고 설명
- 낙찰자선정 및 승인절차를 이해하고 설명
- 낙찰자 선정이 후 계약과정을 이해하고 설명

키워드(Keywords)

공공조달 입찰 실행절차(Public Procurement Solicitation Process), 입찰공고(Solicitation), 평가(Evaluation), 낙찰(Awarded), 검토(Review), 승인(Approval), 계약체결(Contract)

제1절
입찰공고(Solicitation)

1.1. 발주와 입찰 절차

조달계획 수립과 시장조사 단계를 거치면 입찰과 낙찰 단계로 진입한다. 이 과정에서 시장조사단계를 통해 확정된 입찰공고문, 구매사양서, 기술규격서, 과업내용서, 설계도, 시방서와 관련해 입찰공고 이전 이해관계자를 대상으로 의견을 수렴하는 절차가 진행될 수 있다. 국내에서는 이를 '사전규격공개' 제도 형태로 운영하고 있다. 따라서 공급업체가 일반적으로 인지하는 공공조달 절차는 입찰공고 단계로 볼 수 있으나 사전규격공개는 입찰공고 이전 잠재적 공급업체와 관련 이해관계자(협회 · 조합 등 단체, 기업, 개인 등)에게 사전규격공개를 통해 공개된 주요 조달요구와 조건의 적정성 관련 의견을 최종 수렴하는 과정을 의미한다. 따라서 공급업체는 사전규격공개를 통해 제시되는 구매규격서(기술규격, 과업내용, 설계도, 평가기준 등)에서 추가나 삭제, 보완 등 개선의견이 있는 경우 수요기관의 검토 요청에 응해 규격공개 의견을 등록하는 절차를 진행하는 것이 효과적인 입찰 준비의 첫걸음이다. 입찰공고가 전자조달시스템(나라장터 등)에 공개되기 이전 수요(발주)기관의 조달사업 발주 절차를 살펴보면 보다 효과적으로 입찰참가를 준비할 수 있다.

수요기관이 제기한 수요를 충족하기 위한 조달사업을 발주하는 과정은 발주계획 수립부터 사전규격공개까지 9단계의 내부 절차를 거친 후 입찰공고를 통해 실행된다. 구체적으로 살펴보면 "1. 발주계획 수립 → 2. 계약심사 · 일상감사 의뢰 → 3. 계약심사 결과 통보 → 4. 일상감사 결과 통보 → 5. 계약심사 결과 확정 통보 → 6. 사업추진계획 수립 → 7. 내부계약의뢰(자체조달 진행 시) → 8. 조달청계약의뢰(중앙조달 요청의 경우) → 9. 사전규격공개(자체조달 진행 시에는 7단계 이후 사전규격공개 진행) 등 9단계 절차로 진행한다.

이 발주 절차는 특정한 조달사업을 실행하기 위한 '1. 조달계획 수립 → 2. 시장조사 → 3. 입찰 · 낙찰 → 4. 계약관리 → 5. 계약 종결 · 완료' 등 5단계 중 2단계 시장조사에서 3단계 입찰 · 낙찰 단계로 진입하는 과정에서 수요기관이 구체적으로 이행하는 세부 업무 수행 절차이다. 수요기관의 유형(국가기관, 지방자치단체, 공기업, 준정부기관 등)에 따라 내부 절차가 추가되거나 담당부서와

소요기간 등이 일부 상이할 수 있으나 기본적으로는 다음과 같은 9단계 내외의 발주 절차를 이행하고 있으며 업무일 기준 20일 내외가 소요되어 입찰공고 이전 입찰공고를 위해 최소 1개월 전후의 사전 준비기간(발주계획 수립 제외)이 존재한다([표 18] 참조).

표 18 수요(발주)기관이 발주절차(계획수립~사전규격공개)

단계	구분	내용	예상소요 기간
1	발주 계획 수립	발주(사업)부서 *사업예산 확보 후 예산범위 내에서 집행계획 수립 – 사업추진근거, 계약목적물, 추진필요성, 사업내용, 사업예산, 계약방법, 경쟁방법, 입찰참가자격, 낙찰자 결정방법, 추진일정/현황, 납품기한/하자보수기간, 홍보방안, 기타 고려사항(사회적 영향력 등) – 집행계획 수립 검토요소 반영 여부 확인은 체크리스트 방식이 일반적임	사전 준비
2	계약심사 의뢰	발주부서 → 운영지원과/회계과(계약부서*) *주요 사항인 경우 계약심의위원회 심사	D+1
	(계약심사 검토중점)	– 설계서 간 불일치 사항 여부 – 원가계산 작정방식 및 표준시장단가 적용의 적정성 – 표준품셈 등 대가 산정기준 적용의 적정성 – 각종 법정경비 요율의 적정성 – 가격정보, 견적가격 등 가격결정의 적정성 – 산출된 물량의 적정 산출 여부 – 그 밖에 심사를 위해 필요한 사항 검토 등	
	일상감사 의뢰	발주부서 → 감사부서 ※ 과업지시서, 제안요청서, 산출내역서 추가 제출, 설계검사실시, 자가심사 실시	D+1
	(일상감사 검토중점)	– 사업추진의 합법성 및 필요성 – 사업추진 내용의 타당성 – 사업목적의 명확성 – 사업추진 주체의 적정성 – 재원조달 및 집행의 적절성 – 원가계산 및 예정가격 산정의 적정성 – 계약방법 및 절차의 적정성 – 예산의 목적 외 사용 여부 등	
3	계약심사 결과 통보	운영지원과/회계과 → 발주부서	D+3
4	일상감사 결과 통보	감사부서 → 발주부서	D+7
5	계약심사 결과 확정 통보	감사부서 → 발주부서	D+8
6	사업 추진계획	발주부서 – 물품, 용역(서비스) 및 공사별 계약법령 및 소관 산업별 법령상 발주 및 계약요건 등 확인 *예: SW사업의 경우 'SW진흥법'에 따라 'SW사업영향평가' 검토결과 보고 – 구매사양서, 기술규격서, 과업내용서 설계내역서 등 확인	D+11

단계	구분	내용	예상소요 기간
7	내부 계약의뢰	발주부서 → 운영지원과/회계과(자체 조달시 계약부서) ※ 과업지시서, 제안요청서, 산출 내역서 제출	D+13
8	조달청 계약 의뢰	운영지원과/회계과 → 조달청 ※ 과업지시서, 공고서, 제안요청서, 산출내역서 제출	D+18
9	사전규격 등록	조달청 일반: 5일 / 긴급: 3일 / SW사업: 10일	D+23

공급업체는 나라장터나 개별 수요기관의 홈페이지 등에서 발주계획 정보를 확인하고 관심 있는 조달사업의 발주계획 일정을 확인하면 해당 일정의 1개월 이전부터 입찰공고를 위한 수요(발주)기관의 준비 절차가 진행되므로 해당 기간 내 사전규격공개 일정을 추정해 신속하게 입찰참가를 위한 사전정보를 확인하고 준비하면 입찰참가에 크게 도움이 된다.



자료: 조달청(홈페이지). 2025.

그림 1 공공조달 및 계약 업무수행 절차

조달과 계약 전주기별 업무처리 절차를 살펴보면 물품, 용역(서비스), 공사별로 절차가 추가되거나 세부 수행 내용이 다를 수 있으나 대략 20개 내외의 세부 절차로 수행된다([그림 1] 참조).

조달계획 수립 단계에 해당하는 업무 절차는 '1. 수요 발생'이다. '수요 발생'은 수요기관의 사업목적에 필요한 물품이나 용역(서비스), 공사 같은 조달대상물의 획득을 결정하고 해당 예산을 확보함으로써 결정된다. 특정 수요(발주)기관이 조달청으로 중앙조달을 요청하는 경우 '수요 발생'은 자체적인 발주계획 수립을 통해 구체화된다.

시장조사 단계에 해당하는 업무절차는 '2. 조달 요청'이다. 발주계획에 따라 수요기관이 해당 조달사업 목적을 달성하기 위한 구체적인 계약목적물(물품, 용역(서비스), 공사별 세부 품명 10자리 기준)을 확정하고 요구되는 구매사양, 기술규격, 과업내용, 설계도, 시방서와 배정예산, 납기, 계약특수조건 등을 구비해 조달청으로 요청한다.

또한 '3. 조달 요청 접수'도 수요기관에서 조달청으로 관련 업무가 위탁되면서 조달계획 수립 단계에 해당하는 업무 수행 절차로 볼 수 있다. '4. 규격 검토와 사전 공개'는 조달청이 수요기관으로부터 접수한 조달요청 내용을 검토하고 그중 구매규격서(과업내용서 등)에 대해서 입찰공고 전에 일정 기간을 부여해 잠재적 공급업체와 이해관계자로부터 공개적 검토 의견을 수렴하는 절차이다. 물품이나 용역(서비스)의 경우는 의무적으로 공개해야 하며, 긴급한 수요물자나 비밀물자, 수의계약 대상인 경우에도 공개하지 않을 수 있다. 또한 구매 예상 가격이 5,000만 원 미만인 물품과 서비스, 해당 연도에 1회 이상 규격사전공개를 실시한 품목도 대상에서 제외할 수 있다. 그러나 보통 입찰 절차를 투명하고 공정하게 진행하기 위해 공개 의무가 없는 물품이나 서비스는 물론이고 공사까지도 사전규격공개 절차를 진행하고 있다. 공개기간은 일반물품 등은 접수일로부터 5일, 긴급한 경우 3일이며 「소프트웨어(SW)진흥법」에 따른 SW사업인 경우 기간을 10일 이상 부여한다.

사전규격공개는 공공조달과 계약에서 완전한 경쟁 기반의 비용 대비 가치를 확보할 수 있도록 수요기관에 가장 유리한 규격으로 공급할 수 있는 구매사양과 조달요구 사항을 식별하기 위한 절차로 볼 수 있다. 그러나 수요기관에서 요청하는 조달대상물 또는 계약목적물이 「국가계약법 시행령」 제26조각호와 「지방계약법 시행령」 제25조각호에 해당하는 경우에는 입찰이 아닌 수의계약을 통해 구매할 수 있다.

수요기관의 조달과 계약 업무 위탁에 따라 조달청의 내부 규격 검토와 외부의 공개적 검토 과정인 사전규격공개가 완료되면 '5. 구매결의(계약방법 결정)' 과정이 진행되면서 '시장조사' 단계에서 '입찰 · 낙찰' 단계로 진입된다. '5. 구매결의' 절차를 통해 구매결의서를 작성하며 조달계획 단계의

세부 업무 절차가 완료된다. 구매결의서에는 1. 구매관리번호, 2. 수요기관명, 3. 정부물품목록번호, 품명, 규격, 수량, 4. 계약 방법, 5. 낙찰자 선정 방식(적격심사, 종합낙찰제, 2단계입찰, 분리입찰, 유사물품복수경쟁 등), 6. 법적근거, 7. 예산금액 또는 추정가격, 8. 협정물자(특정조달) 대상 여부, 9. 입찰일시(경쟁입찰 시), 10. 납품기한 또는 계약기간, 납품장소, 인도조건, 검사 · 검수기관 외에도 입찰유의서(물품 · 용역(서비스) · 공사), 국가종합전자조달시스템(나라장터) 전자입찰특별유의서, 계약특수조건, 일반조건, 입찰보증금 수납에 관한 사항 등이 포함된다.

공공조달실행 단계 중 '입찰 · 낙찰' 단계의 첫 번째 절차인 '6. 입찰공고'는 '5. 구매결의'를 통해 작성된 구매결의서에 따라 경쟁적 조달 방법으로 입찰을 시행하며 지정정보처리장치인 나라장터를 통해 공고한다. 입찰공고에 포함되는 사항은 「국가계약법 시행령」 제36조에 따라 ①입찰에 부치는 사항, ②입찰 또는 개찰의 장소와 일시, ③공사입찰의 경우에는 현장설명의 장소 · 일시 및 참가자격에 관한 사항 ③–1 제43조에 따른 협상에 의한 계약체결의 경우로서 제안요청서에 대한 설명을 실시하는 경우에는 그 장소 및 일시에 관한 사항, ④입찰참가자의 자격에 관한 사항, ④–1. 입찰참가등록 및 입찰관련서류에 관한 사항, ⑤입찰보증금과 국고귀속에 관한 사항, ⑥낙찰자결정방법(제42조제1항 또는 제4항에 따라 낙찰자를 결정하는 경우에는 낙찰자결정에 필요한 서류의 제출일 및 낙찰자통보예정일을 포함한다), ⑦계약의 착수일 및 완료일, ⑧계약하고자 하는 조건을 공시하는 장소, ⑨제39조제4항의 규정에 의한 입찰무효에 관한 사항, ⑩입찰에 관한 서류의 열람 · 교부장소 및 교부비용, ⑪추가정보를 입수할 수 있는 기관의 주소 등, ⑫제39조제1항에 따라 전자조달시스템 또는 각 중앙관서의 장이 지정 · 고시한 정보처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하게 하는 경우에는 그 절차 및 방법, ⑫–2. 제39조제2항에 따라 입찰서를 우편으로 제출하게 하는 경우에는 그 취지와 입찰서를 송부할 주소, ⑬제72조의 규정에 의한 공동계약을 허용하는 경우에는 공동계약이 가능하다는 뜻(제72조제3항 및 제4항의 규정에 의한 공동계약인 경우에는 공동수급체구성원의 자격제한사항을 포함한다)과 공동계약의 이행방식, ⑭제19조의 규정에 의한 부대입찰의 경우에는 그 취지, ⑮제78조의 규정에 의한 입찰의 경우에는 대안입찰 또는 일괄입찰등에 관한 사항, ⑮–2 입찰 관련 비리 또는 불공정행위의 신고에 관한 사항, ⑯제9조제1항제2호에 따른 예정가격 결정과 관련하여 계약의 목적이 되는 물품 · 공사 · 용역등을 구성하는 재료비 · 노무비 · 경비의 책정기준, 일반관리비율 및 이윤율 등 기획재정부장관이 정하는 기준 및 비율, ⑰기타 입찰에 관하여 필요한 사항 등 21개 항목이다.

입찰공고 기간은 입찰서 제출 마감일 전일부터 기산해 7일 이전 공고를 시행해야 한다. 협상에 의한 계약의 공고기간은 「국가계약법 시행령」제35제5항에 따라 입찰마감일 40일전에 공고해야 하나 재공고입찰, 긴급입찰 등(「국가계약법 시행령」제35조제4항 사유)과 고시금액 미만의 입찰인 경우에는

10일전까지 공고할 수 있다. 「지방계약법」제10조제2항, 「지방계약법 시행령」제35조제5항에 따라 추정가격이 1억원 미만인 경우 10일, 추정가격이 1억원 이상 10억원 미만인 경우 20일, 추정가격이 10억원 이상인 경우 40일 이상의 기간으로 진행해야 한다.

'입찰 · 낙찰' 단계의 세 번째 절차인 '7. 기초금액 작성'은 계약 담당 공무원이 「국가계약법 시행령」 제9조제1항(「지방계약법 시행령」 제10조제1항)의 방식으로 조사한 가격으로서 예정가격으로 확정되기 전 단계의 가격(「출판문화산업 진흥법」제22조에 해당하는 간행물을 구매하는 경우에는 간행물의 정가)을 말한다. 다만 예정가격 작성을 생략할 수 있는 협상에 의한 계약 방법 등으로 집행하는 경우에는 작성하지 않는다.

'입찰 · 낙찰' 단계의 네 번째 절차인 '8. 입찰'은 입찰공고에 명시된 입찰 시간에 입찰 장소에서 시행한다. 지정정보처리장치인 나라장터를 통한 입찰공고인 경우 전자입찰로 진행되나 일부는 전자입찰공고를 하더라도 입찰서와 투찰가격의 제출은 수요기관이 입찰공고에서 지정한 장소에서 직접 제출하거나 우편으로 제출할 수 있다. 입찰 마감 후 개찰 결과 낙찰자가 없는 경우에는 재공고 없이 유찰된 해당 입찰공고를 기준으로 재입찰을 진행할 수도 있다. 이 경우에는 당초 입찰에 참가하지 않은 공급업체도 재입찰에 참가할 수 있다.

입찰공고에 따라 입찰에 참가하기 위해서는 입찰참가 신청마감일까지 입찰참가 신청서와 함께 입찰금액의 100분의 5 이상에 해당하는 금액을 납부해야 한다. 다만 신용거래불량자, 계약 담당 공무원이 입찰보증금 납부가 필요하다고 결정한 경우 외에는 입찰보증금을 면제할 수 있다. 입찰참가 신청서에는 입찰 보증금 납부서, 입찰 보증금 면제 확약서, 대리인 위임장, 사용인감계 등이 포함되어야 한다. 입찰공고에서 제시한 입찰참가자격의 충족 기준일은 입찰참가등록 마감일을 기준으로 하되 현장설명회 참가가 의무화된 공사는 현장설명일을 기준으로 한다. 적법한 입찰참가인을 대리하는 대리인의 입찰참가는 입찰참가 신청서 제출 시 또는 입찰개시 시각 전까지 대리인을 지정(변경 포함)해 입찰참가자격을 등록한 경우에 참가가 가능하다. 법인인 경우에는 법인 대표자가 입찰참가인이 되며 해당 법인의 임직원이 대리인이 될 수 있다.

'입찰 · 낙찰' 단계의 다섯 번째 절차인 '9. 예정가격 결정'은 계약 담당 공무원이 구매를 위한 경쟁입찰 또는 수의계약을 위한 면담을 진행하기 전에 해당 계약목적물의 특성과 계약 여건 등을 고려해 예산 범위 내에서 적정한 구매가격으로 판단해 정한 가격을 말한다. 예정가격은 입찰 또는 면담에 따른 낙찰자 선정의 기준이 되며 계약 체결에 대한 최고 상한금액이 된다. 지정정보처리장치인 나라장터를 활용하면 입찰공고를 통해 공개되는 기초금액을 기준으로 자동적으로 ±2%(「국가계약법」

적용 입찰) 또는 ±3%(「지방계약법」 적용 입찰)에 해당하는 금액의 범위 내에서 서로 다른 15개 예비가격을 작성하고 입찰참가 업체에서 가장 많이 선택한 4개 예비가격을 산술평균한 가격을 예정가격으로 결정한다.

'입찰 · 낙찰' 단계의 여섯 번째 절차에 해당하는 '10. 개찰'은 입찰공고에 명시된 시간과 장소에서 입찰참가자격을 확인, 판정 후 유효한 입찰서의 투찰가격을 개봉해 진행한다.

'입찰 · 낙찰' 단계의 마지막 업무 수행 절차에 해당하는 '11. 낙찰자 선정'은 입찰공고에서 명시한 낙찰자 선정 방법(적격심사, 협상에 의한 계약 등)에 따라 심사를 수행해 그 기준에 가장 적합하게 입찰한 참가자를 낙찰자로 선정한다. 낙찰자 선정은 법률상 '계약의 예약'에 해당하므로 그 자체로는 계약 체결이 완료된 계약상대자 지위로 볼 수 없다.

'계약관리' 단계의 첫 번째 업무 수행 절차에 해당하는 '12. 계약 체결'은 경쟁입찰에서 낙찰자로 선정된 참가자(수의계약은 수의계약 대상자)와 권리, 의무 변동(발생, 변경, 소멸)의 효과가 발생하는 법률 행위에 해당한다. 따라서 계약보증금과 「인지세법」에 따른 인지세액의 수납통지를 받은 후 계약의 목적, 계약금액, 이행기간, 계약보증금, 위험부담, 지체상금, 그 밖에 필요한 사항을 명시한 계약서에 상호 날인(전자계약인 경우에는 전자서명)함으로써 성립한다.

계약을 체결하기 위해서는 계약보증금(「국가계약법 시행령」 제50조)을 계약금액(장기계약은 총금액, 단가계약은 1회 최대납품요구액)의 10% 이상(물품 기준) 납부해야 하며 현금 또는 계약이행보증증권(「국가계약법 시행령」 제37조제2항의 보증서)으로 가능하나 일반적으로 대부분 전자계약 과정을 진행하면서 보증서로 처리하게 된다. 「국가계약법 시행령」제50조제1항 및 「지방계약법 시행령」제51조제1항에 따라 계약보증금은 계약금액의 10/100을 원칙으로 적용하나 재난 등에 따른 경제위기 극복을 위해 5/100으로 조정 가능하다. 다만, 법령에 따라 계약방법 및 조건별 계약보증금 적용기준은 달리 적용될 수도 있다. 계약 이행이 완료되면 계약보증금은 계약상대자인 공급업체에 지체 없이 반환된다.

'계약관리' 단계의 두 번째 업무 수행 절차에 해당하는 '13. 착수계 제출'은 계약 상대자가 계약 체결 후 10일 이내에 산출내역서, 사업수행계획서, 사업책임자와 참여 기술자의 이력서, 서약서, 공동계약 이행계획서(공동계약 체결 시) 등이 포함된 착수계를 수요기관에 제출해 승인을 받아야 한다.

'계약관리' 단계의 세 번째 업무 수행 절차에 해당하는 '14. 계약 이행'은 계약상대자가 착수계와 계약서대로 계약을 이행하며, 계약을 성실하게 이행하기 위해 투입 인력을 적정하게 배치하고, 지도감독과 교육훈련을 수시로 시행해 '선량한 관리자로서 주의 의무'를 다해야 한다.

용역(서비스)계약이나 공사계약과 달리 물품계약의 경우 '13. 착수계 제출'은 '납품 준비' 과정으로, '14. 계약 이행'은 '납품' 절차의 이해 과정으로 볼 수 있다.

'계약관리' 단계의 네 번째 업무 수행 절차에 해당하는 '15. 검사 · 검수 요청'은 물품의 경우 납품 완료, 용역(서비스)이나 공사의 경우는 역무나 시공이 완료되면 계약상대자인 공급업체가 수요기관에 서면으로 확인을 요청하는 과정이다.

'계약관리' 단계의 다섯 번째 업무 수행 절차에 해당하는 '16. 검사 · 검수 및 인수'는 수요기관이 계약 내용대로 납품이나 역무, 시공이 이행되었는지를 검사 · 검수하는 절차이며, 이상이 없는 경우 계약목적을 최종적으로 수령(소유권의 이전)하는 과정이다. 이와 관련해 '검사'는 계약목적물이 계약서, 설계서, 과업내용서, 제안서(제안요청서 포함), 그 밖에 관계 서류대로 이행되었는지 여부를 검사 담당 공무원이 확인하는 절차이며, '검수'는 검사에 합격된 계약목적물이 손상 또는 훼손이 없고 납품서류상 명기된 수량대로 납품되었는지 여부를 물품출납 담당 공무원이 확인하는 절차이다. 검사는 검사요청을 받은 날로부터 14일 이내[재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 발생한 국가나 해당 지역의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부 장관(또는 행정안전부 장관)이 기간을 정해 고시한 경우에는 7일 이내]에 해야 한다. 검사를 진행하기 어려운 불가피한 사유가 존재하는 경우에는 그 사유가 해소된 날로부터 3일 이내에 완료해야 한다.

'계약관리' 단계의 여섯 번째 업무 수행 절차에 해당하는 '17. 영수증 발급'은 계약목적을 인수한 수요기관에서 물품인수 영수증을 발급하며, 계약조건에 따른 유보금이나 공채 매입 여부 등 대금 지급 시 참고할 내용을 부기한다.

'계약관리' 단계의 마지막 업무 수행 절차에 해당하는 '18. 대금 청구와 영수'는 계약상대자가 수요기관으로부터 검사 · 검수가 완료되어 물품 인수 영수증, 기타 제출서류를 첨부해 조달청에 대금을 청구하는 경우 제반 기재사항, 과업내용서와 수량, 납품기한 대비 실제 납품일, 하자보증금 적립 여부, 지급될 금액에 관한 사항 등을 확인해 대금을 청구한다. 다만 수요기관에서 직접 지불하는 계약의 경우에는 대금 청구와 관련된 업무를 해당 수요기관과 함께 처리한다.

'계약종결 · 완료' 단계의 업무 수행 절차인 '19. 계약 종결'은 계약상대자가 용역(서비스) 이행에 따른 물품 인수 영수증 등 계약 관계 서류를 제출하면 다음 사실을 확인 후 종결 서류를 작성하고, 계약 종결과 분할 납품 이행 내용(수요기관 직접 지불 계약의 경우는 수요기관 통보 내용)을 지정정보처리장치인 나라장터에서 입력한다. 계약 종결 서류가 확인되면 ①기성 또는 기납 부분의 대가 지급액 ②선금잔액 ③지체상금 징수 대상액 ④계약금액 지급 유보 대상액(사후원가검토조건부계약

기타 설치와 시운전 미필 등 일부 유보할 사유가 있는 경우) ⑤하자보수보증금(계약서에 명시된 경우에 한함)에 해당하는 금액을 공제하고 계약상대자에게 대금을 지급(계좌입금)한다. 계약 종결에 따른 대가는 「국가계약법 시행령」 제58조와 「지방계약법 시행령」 제67조에 따라 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 5일 이내[재난이나 경기침체, 대량 실업 등으로 발생한 국가나 해당 지역의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부 장관(또는 행정안전부 장관)이 기간을 정해 고시한 경우에는 3일 이내]에 지급해야 한다. 조달청이 계약업무를 위탁받은 중앙조달 요청 건은 계약상대자가 유효한 서류를 갖추어 대가 청구를 하는 경우에는 4근무시간 내에 지급하고 있다.

'계약종결 · 완료' 단계의 마지막 업무 수행 절차인 '20. 대금 납입고지와 수납'은 계약상대자인 공급업체와 관계없는 진행 과정으로, 조달청으로 중앙조달을 요청한 경우로서 조달청이 대금을 선지급(대지급)한 경우 수요기관에 계약대금과 해당 조달수수료를 가산한 금액을 납입고지(수요기관 직접 지급 계약의 경우는 해당 수수료)하면 수요기관은 이 금액을 납입 고지한 날로부터 5일 이내(공휴일과 토요일 제외) 납부해야 한다.

이와 같이 공공조달 5단계와 관련해 20개 내외의 세부 업무 수행 절차가 수행되고 있으며 그중 공급업체가 직접적으로 인지하고 상호작용하는 주요 절차는 '4. 규격 검토와 사전규격공개, 6. 입찰공고, 8. 입찰, 10. 개찰, 11. 낙찰자 선정, 12. 계약 체결 ~ 18. 대금 청구와 영수' 등 12개 절차이다. 해당 절차의 실행과 관리, 관련 법령과 규정, 기준, 지침 등을 명확하게 이해하고 업무를 수행해야 입찰의 무효, 낙찰자 선정 취소, 계약 체결 불가, 계약 불이행에 따른 계약 해제 · 해지, 지체상금 부과, 부정당업자 제재 처분 부과 등의 문제점을 예방할 수 있다.

1.2. 입찰공고(Solicitation Notice)

가. 개요

계약요청은 잠재적 공급업체에 특정 물품이나 서비스, 공사를 조달해야 할 필요성을 알리는 과정이다. 계약요청 문서는 잠재적 공급업체에 수요기관이 필요한 물품이나 서비스, 공사를 제공하기 위한 견적서나 입찰서, 제안서를 제출하도록 요청하는 데 사용되는 문서를 가리키는데, RFQ(견적요청서), ITB(입찰초청서), RFP(제안요청서)이다. 계약요청 문서 작성은 잠재적 공급업체가 수요기관의 요구사항과 조달 전략에 따라 신속하고 비교 가능한 입찰참가문서(제안서 등)를 준비하는 데 필요한 정보와 문서를 수집하고 공식화하는 과정을 포함한다.

조달 담당자는 계약요청 문서가 모든 잠재적 공급업체가 동시에 동일한 정보를 제공받아 입찰참가문서(제안서 등)를 작성할 수 있도록 공정한 경쟁을 보장해야 한다. 또한 공급업체에 동일한 계약 수주 기회를 부여하는 측정 가능한 낙찰자 선정기준을 개발해야 한다. 또한 수요기관과 선정된 공급업체 간에 계약상 위험이 공정하게 분배되어야 하며, 최종 계약조건에는 공급업체가 준수해야 할 권리와 의무를 명확하게 이해되도록 명시하여야 한다. 모든 구매사양과 계약조건은 조직의 요구에 가장 부합하는 결과를 도출할 수 있도록 충분한 수의 입찰 제안을 유도하는 방식으로 명확하게 표현되어야 한다. 조달 담당자가 불필요한 질의응답에 시간을 소비하지 않도록 절차도 명시해야 한다. 이 단계에서는 조달전략 수립 과정에서 도출된 평가기준을 각 사례에서 최상의 가치를 도출할 수 있도록 더욱 발전시키고 구체화한다. 여기에는 잠재적 입찰자에게 다음과 같은 정보를 제공해야 한다.

첫째, 평가기준과 방법을 포함한 입찰 절차 관리 규칙(입찰자 지침)을 포함해야 한다. 둘째, 최소 품질 요건의 명확한 설명을 포함해 필요한 상품이나 서비스, 작업의 기능 · 성능 요건과 물리적 특성(요구사항 목록과 기술 사양)을 명시해야 한다. 셋째, 상업적, 법적, 기타 조건(특별 조건을 포함한 제안된 계약 일반 조건)을 명시해야 한다.

나. 입찰문서의 내용

입찰문서에 기재되어야 할 내용은 국가별, 수요기관별 공공조달 수행 조직의 특성, 조달대상물 또는 계약목적물의 기술적 전문성, 복잡성 등에 따라 달라질 수 있으나 대부분의 경우 공공조달과 계약법령에 따라 필수적인 공고 내용을 규정하고 있다. 입찰참가 요청 방법으로 견적요청서(RFQ), 입찰초청서(ITB), 제안요청서(RFP)가 표준이고, 이와 관련해서도 표준화된 입찰문서를 활용하는 방법이 권고되며, 전자조달시스템을 활용하는 경우 일반적으로 표준화된 문서 작성 템플릿을 활용하고 있다. 또한 특정 표준 입찰문서를 선택하면 자동으로 구체적인 물품이나 용역(서비스), 공사와 관련한 계약일반조건, 특수조건, 입찰유의서 등 관련 문서가 자동적으로 포함되는 경우도 있다. 수요기관의 입찰공고와 공급업체의 입찰참가에 필요한 문서를 표준화하면 공공조달과 계약법령에서 요구하는 법적 규정과 계약조건의 충족이 보장되거나 반영 여부가 명확하게 식별된다는 장점이 있다. 또한 입찰 절차를 진행하기 위한 표준문서의 사용은 입찰관리나 계약관리의 일관성 확보, 규범적 · 형식적 오류 예방, 중복 · 누락을 예방하는 등 입찰 절차 전반의 간소한 운영에 기여한다. 그러나 입찰문서의 표준화가 획일적이고 경직적인 형태로 다양한 조달 또는 계약 관련 요구를 수용하지 못한다면, 구체적인 입찰, 계약 상황이나 여건에 따라 일정 범위 내에서 특화 요소를 반영하는 방법도 가능하다.

일반적인 표준 입찰문서의 구성요소는 입찰초청서(ITB)와 제안요청서(RFP)로 입찰참가를 요청하는 경우, 입찰초청장, 입찰자 지침, 요구사항 목록, 기술설명[시방서, 참조조건(TOR), 과업명세서(SOW), 설계서, 도면, 물량내역서(BOQ), 공사와 자재의 기술 사양 포함), 계약일반조건, 특수조건, 계약서와 제안서 제출 양식 샘플 관련 정보를 포함하고 있다. 견적요청서(RFQ)를 통한 방법으로 입찰참가를 요청하는 경우에는 요청서와 요구사항의 개략적 설명과 수요기관의 적용 가능한 계약일반조건 등으로 구성된 간소화된 입찰문서가 활용될 수 있다. 이는 각 입찰참가 요청 방법에서 요구하는 응답문서 작성에 필요한 정보 수준, 입찰과 계약 이행에 소요되는 복잡성, 전문성에서 차이가 나기 때문이다.

(1) 입찰초청장과 지침

입찰초청장은 공급업체 또는 잠재적 입찰참가업체가 입찰참가 여부를 결정하는 데 필요한 핵심 정보를 제공한다. 입찰참가 지침에는 입찰공고의 구체적인 요건을 반영해 작성되어야 하며, 적절한 입찰서와 제안서 준비, 제출과 평가를 규정하는 모든 관련 지침을 포함해야 한다. 완전한 입찰서와 제안서를 제출하도록 하기 위해 필요한 모든 서류를 명시해야 하며, 유효한 문서와 증빙자료가 포함되지 않으면 접수가 거부되거나 입찰이 무효화될 수 있다는 점도 공지해야 한다.

표 19 입찰문서의 주요 구성내용

주제	포함 정보 및 지침
초청장 (LOI: Letter of Invitation)	■ 특정 조달(제목 및 추적 번호) 및 발급된 증빙 서류 목록, 조달의 맥락 및 목적에 대한 설명(입찰 배경 및 목적 설명)
제안서 제출 마감일 (Deadline for submission offers)	■ 제안의 날짜, 시간, 장소 및 방식과 함께 제안이 공개되는 경우 제안 개시 장소, 날짜 및 시간
작성 및 제출 지침 Instruction for preparation and submission	■ 완전한 제안서 작성에 필요한 서류 목록 및 응찰/준수/합격 여부가 불확실한 경우 제안서가 거부될 수 있음을 안내 ■ 제안서 제출/포장 방법(예: 봉인, 부수, 봉투 1개 또는 2개, 이메일, 팩스, 택배, 전자입찰)에 대한 지침
제안 내용에 대한 지침 (Instructions on content of offer)	■ 비용 세부 내용을 포함하여 기술적, 재정적 제안이 어떻게 구성되어야 하는지 설명
제안 유효성 지침 Instructions on offer validity	■ 공급업체가 제안의 유효성을 유지해야 하는 기간(일반적으로 60일 또는 90일).
평가방법 및 평가기준 (Method of evaluation and evaluation criteria)	■ 각 주요 기준의 중요성과 가중치 순서를 포함한 방법과 이를 적용하는 방법

주제	포함 정보 및 지침
가격구성 요소의 불일치 및 오류 (Discrepancies and errors in the price component)	■ 가격 구성 요소의 불일치 및 오류 처리 방법(예: 총 가격 오류): ■ 합계 계산 오류가 발생한 경우, 단가를 기준 ■ 숫자 금액과 문자 금액 간에 불일치가 있는 경우, 문자 금액을 기준
지급조건 (Payment terms)	■ 일반적으로 송장 수령, 상품 또는 서비스의 수령 및 승인, 또는 해외로부터 물자를 구매하는 경우는 필요한 운송 서류 수령일로부터 30일(인코텀즈에 따라 다름)이 소요됨 ■ 선급금 정책은 입찰 서류에 명시되어야 함 ■ 서비스 및 공사의 경우 기성금 지급이 일반적인 관행임
변경사항 (Modifications)	■ 모든 공급업체에 대한 추가 정보, 설명, 오류 수정 또는 입찰 문서의 변경 사항은 공급업체가 적절한 조치를 할 수 있도록 접수 마감일 전에 배포
제안보증 또는 입찰보증 (Offer security or bid security)	■ 해당되는 경우, 입찰 공고 문서에는 입찰자가 입찰서와 함께 입찰서/입찰 보증금을 제출해야 함을 명시해야 합니다. 이는 입찰서 제출 마감일 이후 입찰이 철회되거나 수정되거나, 낙찰자가 계약서에 서명하지 않거나, 계약 체결 후 필요한 이행 보증금을 제공하지 않거나, 또는 계약서에 명시된 계약 체결에 대한 기타 선행 조건이 발생할 위험을 줄이기 위함임. ■ 입찰서/입찰 보증금을 제공하지 않을 경우 입찰 자격이 박탈됨.
이행보증 (Performance bond)	■ 이행 보증은 선택된 공급업체에 요청할 수 있으며, 이는 공급업체가 계약에 따라 모든 장비를 제공하고, 서비스를 제공하고, 작업을 완료하는 면에서 성과를 낼 수 있도록 보장하기 위해 사용(일반적으로 복잡한 작업 조달에 사용됨).
대체 제안 (Alternative offers)	■ 대체 제안이 허용되는지 여부를 명시(RFP를 통해 서비스를 조달하는 경우 대체 제안이 일반적으로 허용).

(2) 요구사항과 입찰 일정

입찰공고 문서에는 요구사항을 명확하게 제시해야 한다. 해당 조달사업의 특성에 따라 요구사항은 기술사양(Technical Specifications), 참조조건(TOR: Terms of Reference), 과업명세서(SOW: Statement of Work), 물량내역서(BOQ: Bill of Quantities) 형태로 다양하게 제시될 수 있다. 계약체결 시 공급업체 간 발생하는 오해와 의견 불일치를 방지하기 위해 기대되는 성과를 명확하고 상세하게 설명할 필요가 있다. 모호한 성과 요구사항은 공급업체가 제안서에 우발성 또는 위험 완충 장치를 반영해야 할 수 있으므로 비용 증가로 이어질 수 있고, 이는 가격에 반영된다. 또한 특정 요구사항이 있거나 시간을 매우 중요하게 다뤄야 할 경우, 물품 인도일 또는 서비스 · 작업 인도의 시작 · 완료일을 명시할 필요가 있다. 납품일이 평가 요소인 경우, 조달 담당자는 이행보증금 요청을 고려해야 하며, 입찰자의 신뢰성과 계약체결 후 발생하는 의무와 책임 이행 의지가 우려되는 경우, 입찰보증과 계약이행보증을 요청할 수도 있다. 조달 담당자는 입찰자에게 더 큰 위험을 부과하고 입찰보증금이나 계약 이행보증을

요구하는 측면에서 더 엄격할수록 계약가격이 높아질 개연성이 크다는 점에 유의해야 한다. 특히 복잡한 요건이나 주요 건설 프로젝트 조달의 모범 사례로서 정말 필요한 경우에는 유용한 도구이지만, 입찰과 계약 체결, 이행을 실패할 잠재적 위험 요소가 된다는 점을 이해할 필요가 있다.

물품을 조달할 때는 목적지와 운송 수단을 포함해야 하며, 서비스를 조달할 때는 서비스가 제공될 정확한 위치를 명시해야 한다. 조달된 물품의 인도 조건 명시와 관련해 해외로 배송, 인도해야 하는 경우에는 인코텀스[Incoterms, 국제상업회의소(ICC)가 제정한 국제무역거래 조건]를 사용하는 방안이 효과적이다. 인코텀스는 판매자가 물품을 인도하는 장소, 판매자가 지급하는 비용 그리고 판매자가 운송 위험을 구매자에게 이전하는 시점을 명시하고 있다.

(3) 계약 조건(일반조건, 특수조건, 표준계약)

다음의 [표 3]은 입찰공고 문서에 포함되거나 참조되어야 하는 계약조건 정보와 지침을 제시하고 있다.

표 20 계약조건 주요 구성항목

항목	포함 정보 및 지침
계약일반조건 (General conditions of contract)	■ 입찰 문서와 함께 제공되거나 조직 웹사이트에 언급된 관련 일반 계약조건(예: 상품, 서비스 또는 작업) 사본.
특별약관 (Special terms and conditions)	■ 특정 조달의 특수한 상황과 관련된 특정 계약 요건. 이는 종종 일반 계약조건에 대한 예외 또는 일부 조건에 대한 추가 심의를 구성합니다.
표준계약 (Model contract)	■ 선정된 경우 공급업체가 서명해야 할 계약 유형을 이해할 수 있도록 관련 모델 계약(샘플 계약) 사본을 제공합니다.
포장 및 배송 지침 (Packing and shipping instructions)	■ 물품을 조달할 때 관련 포장 및 배송 지침 사본
계약가격 (Contract pricing)	■ 확정 가격/일시금 또는 비용 상환, 또는 이들의 조합.
보험정책 (Insurance policies)	■ 조직의 일반 조건에 명시된 대로 다양한 보험 정책(자재, 장비, 인력, 감독자/방문자, 건물(건립 중))의 범위 설정
위약벌칙 규정 / 지체상금 (Penalty clause / liquidated damages)	■ 불이행 또는 지연 이행의 결과, 즉 벌금과 그 적용 방법을 명시한 조항

연간 일정 규모 이상의 공공조달을 위한 입찰을 집행하는 수요기관에는 표준 입찰서가 포함된

입찰문서를 제정해 운용하고 있으며, 양식은 정식으로 승인된 서명자가 서명하고, 공급업체의 입찰서와 함께 제출해야 법적인 구속력을 확보하게 된다. 상대적으로 중앙집중적 조달 체계를 운영하는 국가이거나 중앙조달(구매)기관이 있는 국가에서는 통일된 공공조달 또는 계약법령에 기반한 입찰에 필요한 문서, 계약조건 등을 표준화해 제공하고 있다.

(4) 입찰설명회와 입찰자 회의

입찰문서 공고일과 입찰서 제출 마감일 사이의 기간을 입찰공고기간이라고 하며, 이 기간에 공식적인 입찰참가 요청 방법에 따라 입찰이 이루어진다. 수요기관의 조달 업무 담당자는 입찰공고기간에는 다음에서 설명된 질의 처리 방식을 제외하고는 입찰문서 또는 제안서의 내용과 관련해 잠재적 공급업체로서 입찰참가를 예정하는 업체와 법령에 따른 공식적 절차 외에는 어떤 소통도 이루어지면 안 된다. 입찰참가 또는 참가 예정 업체 질의는 공식 서면이나 서신 또는 입찰자 회의를 통해 적절하게 처리해야 한다. 일반적으로 입찰문서 설명이 필요한 입찰자는 서면으로 질의문을 작성해 제출한다. 수요기관은 특정한 입찰참가업체의 질의에 응답할 경우, 입찰참가 또는 참가를 예정하고 있는 모든 잠재적 입찰참가업체와 공유하는 절차를 진행해야 한다. 다만 공유하는 응답과 관련한 당초 질의와 이의를 제기한 입찰참가업체를 공개하는 것은 부적절한 방법이다.

기술적이고 매우 복잡한 조달대상물 또는 계약목적물일 경우에는 수요기관과 입찰자 간의 입찰자 회의('입찰 전 회의'라고도 함)를 개최하거나 서면으로 입찰설명문을 별도로 제공할 수 있다. 입찰자 회의(국가별 공공조달과 계약법령, 입찰 관행에 따라 시행 여부 상이함)를 진행하는 경우라면 회의 외 현장 조사나 방문 조사 형태로 진행될 수도 있다. 입찰자 회의를 진행할 때는 다음 지침을 준수하는 것이 효과적이다. 첫째, 입찰공고 문서에 입찰자 회의 개최 여부와 참석 의무 여부를 입찰자에게 알려야 한다. 둘째, 회의 일시를 명시해 모든 입찰자가 회의 참석을 계획하고 입찰 · 제안서를 준비할 수 있도록 충분한 시간을 확보하도록 배려해야 한다. 셋째, 입찰자의 서면질의는 회의 전에 모든 입찰자에게 전달될 수 있으며, 서면 질의에 관한 답변은 회의 중에 구두로 해야 한다. 넷째, 입찰 전 회의 참석 여부와 관계없이 회의 후 적절한 기간 내에 모든 입찰자에게 모든 질의와 공식 답변을 기록한 회의록을 발송해야 한다. 회의록은 회의 중 제공된 구두 답변보다 우선하므로 작성에 유의해야 한다. 다섯째, 회의에서 설명한 내용에 따라 요건이 변경될 경우, 모든 입찰자에게 동시에 서면으로 이를 알리고, 입찰 마감일 연장을 고려해야 한다. 마지막으로 입찰자 회의가 의무적 참석이 아니라 해도 입찰공고 내용의 변경 등이 있으므로 그 반영 결과는 모든 입찰참가 예정 업체에서 확인할 수 있도록 사전 관련 사항을

안내할 필요가 있다.

⑸ 입찰문서 수정

제안서 제출 마감일 이전에는 입찰설명회(현장 설명회)와 입찰자 회의, 입찰참가업체의 입찰공고 내용과 관련한 잠재적 이의 제기 등에 따라 입찰문서를 수정할 수 있다. 대표적으로 입찰공고의 기술규격에 오류가 있을 경우, 그 내용이 정정되어야 하며, 구매사양이나 기술규격서가 수정될 수 있다. 입찰공고 기한 변경, 즉 입찰 마감일을 연장하는 조치가 반영된 입찰문서도 수정이 이루어질 수 있다. 입찰문서의 변경사항이 발생하면 해당 내용은 모든 입찰참가업체 또는 잠재적 입찰참가업체에 같은 사실을 서면으로 동시에 제공하는 것이 원칙이다. 공공조달을 위한 입찰 과정에서 다른 입찰참가업체가 이용할 수 없는 추가 정보가 특정한 업체 또는 소수의 업체에만 제공된다면 공정성이 훼손될 수 있기 때문이다. 따라서 나라장터 같은 전자조달시스템을 활용해 전자입찰을 공고하는 경우에는 해당 공고에 입찰공고 또는 문서를 변경하는 사유를 게시해 입찰참가업체 또는 잠재적 입찰참가업체에서 관련 사실을 모두 인지할 수 있도록 공개해야 한다. 또한 당초 입찰마감일을 기준으로 5일의 기간을 추가해 변경 사실에 대응할 수 있는 기간을 부여해야 한다. 입찰문서의 수정은 입찰자가 제안서 변경 사항을 처리할 수 있도록 제안서 제출 마감일보다 여유를 두고 이루어져야 하므로 주요 내용을 수정해야 하는 요인이 발생하는 경우 입찰설명회나 입찰자 회의 등은 입찰공고 마감일 기준 최소 2주 이상의 여유를 두고 진행할 필요가 있다. 한편 완전한 공개적 일반경쟁입찰 방법이 적용되는 경우에는 입찰문서가 변경되더라도 잠재적 입찰참가업체에 서면으로 관련 사실을 직접 통지하기는 어렵다. 따라서 당초 입찰공고문이나 입찰문서에서 입찰문서를 변경할 수 있다는 사실을 안내하고 정기적으로 입찰공고 웹사이트나 전자조달시스템에 접속해 확인할 것을 안내할 필요가 있다. 그러나 입찰문서의 수정에 따른 입찰공고 기간의 연장은 상대적으로 경미한 사안에 한해서만 유효하며, 기술규격 같은 핵심적인 변경사항은 해당 입찰공고를 취소하고 새로운 입찰공고를 시행하는 것이 적절할 수 있다. 따라서 가급적 입찰문서의 수정은 발생하지 않도록 조달계획 수립과 시장조사 단계에서 충분히 검토되어야 하며 불가피하게 수정해야 하는 상황이 발생한다면 내용 검토와 함께 공공조달 관련 법적 규정에 따라 엄격한 승인 절차를 마련하는 방안이 요구된다.

⑹ 입찰공고 취소

수요기관은 입찰과 평가 과정, 낙찰자 선정과 계약 체결 전에는 입찰의 공정성 확보, 중대한 하자나

착오로 정상적인 입찰공고를 진행하기 어려운 경우, 해당 입찰공고를 취소할 수 있다. 일반적인 입찰공고의 취소 사유로는 당초 입찰을 추진할 정당성이 없어진 경우, 핵심적 조달 요구사항에 상당한 하자가 있거나 수정이 필요한 경우, 개찰 후 투찰가격에 문제가 있는 경우 등이다. 입찰공고 취소는 입찰참가업체에 매우 크게 영향을 미치므로 대부분의 국가에서는 입찰공고 취소 실행이 가능한 사유와 승인 절차가 법규로 마련되어 있다.

(7) 입찰서 제출(접수)과 개찰

입찰공고 절차가 종료되면 제출된 입찰서는 승인된 입찰 담당자가 접수, 등록, 보관, 개찰 절차를 진행하게 되며, 세부적인 절차에 따라 투명성과 기밀을 유지하게 된다. 현대적 공공조달 체계를 운영하는 대부분의 국가에서 전자조달시스템을 활용하는 경우에는 암호화 등 보안 기술을 활용해 자동적으로 처리하는 경우가 일반적이다. 입찰서(제안서와 견적서 포함) 접수는 공정한 절차에 따라 진행하기 위해 일반적으로 조달대상물과 직접 관련된 사업부서(담당자)가 아닌 계약부서(담당자)에서 집행한다. 접수된 입찰서는 접수 후 입찰공고에 명시한 공식적인 개찰 시간까지 봉인된 상태를 유지해야 한다. 다만 투명하고 공정한 절차에 따라 진행되고 있다는 점을 입찰에 참가한 업체에서 동의할 수 있도록 입찰서 접수 마감일 직후에 입찰서를 개봉하는 절차가 효과적이다. 이는 신속한 입찰 절차를 진행하기 위한 효율성뿐만 아니라 접수된 입찰서를 조작하거나 마감 후 입찰을 수용하는 위험성을 저감한다. 입찰서 개봉 절차는 일반적으로 승인된 입찰 담당자와 참관인을 통해 진행된다. 그러나 전자조달시스템을 활용하는 경우에는 암호화 등 보안기술을 활용해 승인된 입찰 담당자가 PC 기반으로 해당 절차를 진행한다. 입찰공고의 유형과 사용된 입찰참가 요청 문서에 따라 입찰서 공개 여부가 달라질 수 있으나 견적서나 입찰초청서의 경우는 일반적으로 개찰 결과를 입찰참가업체는 물론이고 일반 국민에게 공개하기도 한다. 다만 제안서 방법으로 진행된 입찰의 경우에는 제안서 평가를 진행한 후 투찰가격을 개찰하는 절차로 진행될 수 있으나 그 결과는 공개하는 것이 원칙이다. 개찰 담당자는 개찰 과정을 기록하고 보고서로 정리해야 한다. 보고서의 내용은 일반적으로 접수된 제안업체의 사명, 개찰 시작 · 종료 날짜 · 종료 시간, 투찰가격, 제안 유효기간, 공개 개찰에 참석한 공급업체, 그리고 결격사유로 무효 처리된 제안업체의 목록도 포함해야 한다. 이 같은 절차가 전자조달시스템을 통해 진행되면 이들 내용 중 대부분이 해당 조달사업명을 선택해 세부 화면에서 확인할 수 있는 형태로 공개되기도 한다. 개찰이 완료되면 그 결과를 조달대상물 또는 계약목적물이 실제 필요한 사업부서로 전달하게 된다.

제2절
평가(Evaluation)

2.1. 입찰서 등 서류 평가

가. 평가 개요

평가 절차는 입찰공고에서 사전에 명시된 평가기준과 절차에 따라 진행되며, 접수된 제안서의 사전 검토와 평가, 제안의 일반적 · 형식적 타당성 요건 충족 확인, 구매사양과 요건 준수 여부 등을 평가한다. 평가 절차는 각 제안의 비용과 편익을 분석하고, 각 제안의 가격과 가치를 결정한다. 입찰공고 문서에 명시된 요건 정의, 평가기준, 평가 방법과 함께 수요기관에 최상의 비용 대비 가치를 제공하는 제안을 선정하는 기준으로 평가계획이 수립되어야 한다. 이를 위해 주요 입찰참가 요청 방법에 따라 표준화된 평가기준을 법령으로 제정하고, 입찰의 목적과 특성에 따라 일부 내용을 추가, 변경, 조정해 활용토록 하는 경우도 있다. 제안서 평가에서 최상의 비용 대비 가치는 가격이 평가 방법에 고려되는 유일한 기준이 아니란 점을 의미한다. 품질, 가용성, 지속가능성, 시간, 규정 준수, 위험, 유지 관리와 지원 비용, 총소유비용(TCO: Total Cost Ownership) 같은 기타 기준 또한 상품이나 서비스, 공사 조달에서 최고 투자 수익률을 결정하는 요소이다. 평가기준과 평가 방법은 입찰자가 평가의 초점이 무엇인지 이해할 수 있도록 입찰공고 문서에 세부적으로 제시되어야 한다. 예를 들면 가격이나 비용과 규정 준수만 고려되는지, 제안서의 기술적 측면이 재정적 요소보다 더 중요한지 등에 관한 사항이다. 보다 세부적으로 각 평가요소 중 세부 평가 항목의 평가수준에 따른 점수 부여 기준과 증빙자료 평가기준까지도 제시하는 경우가 있다. 입찰초청서(ITB)와 제안요청서(RFP) 같은 공식적인 입찰 방식을 사용하는 경우, 평가는 내부적으로 수행하기도 하나 보다 공정한 절차에 따라 공개적으로 진행하기 위해서는 외부의 전문가를 포함한 평가위원회 등을 구성하는 경우도 많다. 제안서 평가자는 편견 없이 공정하게 평가하기 위해 입찰공고를 통해 미리 공개한 평가기준과 평가 방법을 적용해야 한다. 평가 절차의 무결성을 보장하고 적절한 감사 추적을 제공하기 위해 평가의 모든 과정은 조달 담당자가 평가보고서에 서면으로 기록하게 되는데, 이는 이후 낙찰자 선정의 근거가 된다. 평가에 참여하는 평가담당자가 공정하고 투명한 평가를 위해 사전에 평가위원과 평가 대상 제안업체 간 이해

상충 우려를 사전에 검증하거나 검증 확인서를 접수해 평가체계의 신뢰성과 타당성을 강화하는 절차를 마련해 평가를 진행하기도 한다.

나. 평가위원회 구성

입찰초청서(ITB) 또는 제안요청서(RFP)에 응답하는 형식으로 접수된 제안을 평가하는 경우, 일반적으로 평가를 수행하는 조달 담당자가 평가위원회를 감독하고 조정한다. 평가위원회는 공급업체와 그들의 제안이 입찰문서의 요건을 충족하는지를 확인하고, 사전 공개된 평가기준에 따라 제안서를 평가한다. 국가별, 수요기관별 평가위원회의 구성에 관한 다양한 기준을 수립하고 있으나 국가 수준에서 공공조달과 계약법령을 제정해 운영하는 경우에는 일반적으로 표준적인 제안서평가위원회 구성과 운영에 관한 일반적 지침을 법규화해 제시한다. 그러나 제안서로 진행하는 입찰의 경우는 수요기관의 특성, 제안 대상인 조달대상물의 특성, 계약목적물의 특성에 따라 평가와 관련한 다양한 추가 고려 요소가 있으므로 표준 평가위원회 구성과 평가 방법을 맞춤형으로 운영하기도 한다. 평가위원회 구성과 관련해서 공정성을 확보하기 위한 우선적인 고려사항은 평가위원회에 수요기관 내부의 평가자와 외부 전문 평가자를 어떻게 포함할 것인지를 결정해야 한다. 해당 조달사업의 실질적인 수요자인 조직 내부 평가자의 전문성과 적합도가 높을 수 있으나 외부적 시각에서는 공정성이 낮다고 판단할 수도 있다. 따라서 대부분의 경우 해당 제안서와 관련해 학문적, 실무적 경험이 풍부한 외부 전문가를 선정해 평가위원회를 구성한다. 그다음 평가위원회를 구성할 경우, 어느 정도의 평가자 규모로 운영하는 것이 적정한지 판단이 필요하다. 이는 해당 조달사업의 특성, 요구되는 기술사양, 참조문서(TOR), 과업명세서(SOW)의 복잡성과 입찰금액의 규모에 따라 영향을 받게 된다. 상대적으로 단순하고 낮은 입찰금액의 제안인 경우에는 5명 내외가 적정할 수 있으나 높은 수준의 복잡성과 전문성 있는 제안으로서 입찰금액 규모가 큰 경우에는 10명 내외가 적정하다고 볼 수 있다. 또한 평가 전문성을 보유한 수요기관 내외부의 전문가를 선정했다고 하더라도 제안서를 충분히 검토하고 평가할 수 있는 시간이 부여되지 않으면 내실 있는 평가를 기대하기가 어려우므로 적정한 평가시간을 확보하는 방안도 중요하다. 필요한 경우 사전에 제안서를 검토할 수 있는 별도의 시간을 부여할 수도 있으나 평가 내용의 기밀성 유지와 공정성 확보 관점에서 사전 제안 내용의 유출이나 제안업체와 평가자 간 접촉 가능성 등을 우려해 실행이 어려운 경우가 대부분이다. 한편 최근에는 ESG경영 등 공공조달의 전략적 활용이 강조되면서 평가기준에 지속가능성을 제고하는 환경적, 사회적 가치 등이 평가 요소와 기준으로 제시되면서 조직 내부 전문가만으로는 평가가 어려운 경우가 많아 관련 외부 전문가의 참여가 필수적인 경우도 증가하고 있다.

표 21 평가위원회 및 평가자 구성 권고사례

구분	권고사례
내용	• 평가위원회에 참여 평가자가 조달 담당자로부터 평가 프로세스, 조달 요건 및 입찰 프로세스 중 자신의 역할에 대한 브리핑 시행 • 평가위원회 참여 평가자가 평가대상 공급업체 간에 잠재적인 이해 상충 상황이 있는 경우 즉시 알리고 교체 요청 • 평가 절차 시작하기 전에 기밀유지 및 이해상충 없음을 진술하고 확인서에 서명 • 평가 절차 시작전에 충분한 요건 정의, 평가 기준 및 방법 검토 • 평가위원회의 심의는 엄격히 기밀이며 동료 및/또는 외부인과 평가 내용을 논의할 수 없음 안내하고 동의서 서명 • 공급업체에 대한 질문은 평가현장에서 공개적으로 시행하거나 조달 담당자를 통해 서면(또는 전자적 수단)으로 간접적으로 전달하며 평가자가 아닌 조달담당자가 평가대상 공급업체와 의사소통함으로써 평가자와 평가대상 업체의 접촉 가능성 차단

다. 평가 방법

입찰서를 평가하는 방법은 국가별, 수요기관별로 매우 다양한데, 크게는 비용(가격) 중심의 평가 방식, 비용과 기술(또는 품질)을 함께 평가하는 방식으로 구분할 수 있으며, 이를 응용한 다양한 평가 요소를 조합해 구성한 세부적 평가 방법이 존재한다. 가장 기본적인 두 가지 유형의 평가 방법을 각각 살펴보면 다음과 같다.

(1) 최저가격 기반의 기술수준 충족 평가

입찰참가 요청 방법 중 입찰초청서(ITB)와 견적요청서(RFQ)를 적용한 경우에 일반적으로 적용되는 평가 방법이다. 입찰초청서는 특정 제품이나 서비스의 기술적 요구, 품질 수준 요구, 과업 내용 등이 표준으로 공표되어 있어 해당 요구를 충족 또는 수용할 수 있는 업체의 입찰서를 대상으로 가장 낮은 가격으로 투찰한 업체를 낙찰자로 선정하는 방법이다. 견적요청서의 경우에는 보다 단순하게 표준화, 상용화된 물품이나 서비스든, 어떤 상품을 선택하든 수요기관의 요구조건을 충족하면서 구매 위험성이 매우 낮은 경우를 전제로 투찰된 가격만 평가해 최저가격 입찰자를 낙찰자로 선정하는 방법이다. 이 방법은 공공조달이나 계약에서 가장 오래되고 널리 활용되어 온 전통적 평가 방법이다. 국내외적으로 통용되는 일반적 표현인 '최저가(Lowest Cost)낙찰제'라고도 하나 조달대상물의 기술성, 전문성 등이 크게 향상하면서 과거에 비해 기술 수준이나 서비스 품질 평가의 중요성이 증가함에도 이를 종합적으로 평가하기 어렵다는 한계점이 존재한다. 특히 일부 공급업체가 단순히 해당 입찰에서

낙찰자로 선정되기 위해 최저가격으로 무리하게 투찰 후 재정적 어려움 등으로 정상적 계약 이행이 불가능하거나 부실한 기능 · 성능 · 품질의 계약목적물을 공급함으로써 결과적으로 조달 실패를 유발하는 문제점도 발생하고 있다. 이 같은 문제점에 따라 2000년대 이후에는 '최고가치(Best Value)낙찰제'로 통칭되는 기술과 품질 요소를 종합적으로 평가하는 방법으로 전환되고 있다. 그러나 입찰 대상 계약목적물이 명확하게 표준화되고 입찰참가업체의 역량이 객관적으로 검증된 경우에는 비용 대비 가치 관점에서 가격 중심평가가 효과적이다. 이에 따라 수요기관이 사전 계약 이행의 안정성을 확보할 수 있는 최소 수준의 가격투찰 하한선을 설정해 해당 하한선 이상에서 최저가격으로 경쟁하게 하는 방법을 활용해 문제점을 보완하는 경우가 있다. 대표적으로 국내 공공계약 절차에서 적용되는 수의계약에서 예정가격이나 배정예산의 일정비율(88% 또는 90% 등) 이상으로 견적가격을 제시한 업체 중 최저가 투찰업체를 낙찰업체로 선정하는 방식이다.

한편 최저가격을 기반으로 하거나 입찰초청서(ITB) 방식의 경우는 수요기관이 사전 설정한 기술적 요구 등을 충족하거나 수용하는 수준을 전제로 최저가격 투찰자를 낙찰자로 선정하는 방법이다. 이는 완전한 최저가격 경쟁의 문제점을 예방하기 위한 기술적, 품질적 요건을 먼저 평가하고, 해당 요건을 충족하는 입찰업체에만 가격평가 기회를 부여하는 방식이다. 이런 방식을 적용하게 되면 단순히 기술적 요건 충족 여부를 통과 · 탈락(Pass or Fail) 형태로 평가하는 경우와, 제안서 평가와 유사한 형태로 평가하고 이를 점수화해 가격평가와 연계하는 복잡한 경우가 존재한다. 이 같은 방법이 적용되는 대표적인 사례가 2단계 경쟁입찰 방법이다. 1단계에서 기술과 품질 등의 요건을 충족하면 2단계에서 가격투찰 자격을 부여해 가격만으로 투찰하도록 해서 최저가격 투찰업체를 낙찰자로 선정하는 방식이다. 1단계 평가의 실효성 확보 여부에 따라 2단계 평가는 사실상 완전한 최저가 경쟁이 될 수 있다. 국내에서는 2단계 경쟁 방법을 '2단계경쟁(규격가격분리)입찰'과 '규격가격동시입찰'이라는 2가지 세부 유형으로 운영하고 있다. 반면에 과도한 최저가 경쟁이 발생하지 않도록 사전 일정 수준 이상의 가격으로 투찰하도록 하한선을 설정하고, 해당 가격 이상으로 투찰한 경우에 기술적, 품질적 요구 수준을 평가한 점수와 이를 가격평가 점수를 합산해 평가하는 방법도 존재한다. 국내에서는 이 방법을 적격심사낙찰제 또는 계약 이행능력심사제라고 한다.

앞선 가격 중심의 평가는 일부 기술적, 품질적 요구사항을 기준으로 한 평가와 결합하거나 투찰가격의 하한선을 설정하더라도 평가의 중점적, 기본적 속성은 가격 중심의 평가라는 측면에서 유사성이 존재한다.

한편 가격평가와 관련해 '가격'은 해당 계약목적물의 조달을 위해 지급하는 교환가치에 해당하는 금액이며, '비용(Cost)'은 해당 가격에 운송비나 운영비, 폐기비 같은 계약목적물과 관련해 지출되는

비용을 모두 더한 금액으로 서로 구분된다. 그러나 통상적으로 공공조달과 계약 절차로서 입찰에서 입찰금액은 이들 가격과 비용이 모두 합산된 금액이며, 가격평가 역시 이를 모두 포함한 금액을 기준으로 평가한다.

(2) 기술 · 품질과 가격의 가중치 부여 평가 방법

일반적으로 제안요청서(RFP)에 따라 제출된 제안서를 평가하는 경우 기술, 품질, 일정, 사업관리 등 다양한 평가요소를 결합한 제안서 평가와 가격평가의 비중을 달리 적용하는, 평가요소별 가중치(Weighted)를 부여해 평가한다. 평가요소별 가중치 평가 방법의 경우 낙찰자 선정은 다음과 같은 요소를 기준으로 한 평가를 통해 결정된다.

- 제안요청서의 요구사항 관련 응답성, 준수성, 기술적 수용 가능성
- 입찰공고에 명시된 가중 기술과 재무 기준 중 최고 점수를 받은 공급업체

이 방식은 다음과 같은 더욱 복잡한 조달에 사용될 수 있다. 가격 외 다양한 기준을 통해 최상의 비용 대비 가치를 확보해야 하는 복잡한 물품이나 서비스, 공사 관련 제안서를 평가할 때 평가기준을 정량화하기 어렵고, 합격 · 불합격으로만 제안서를 평가하기 어려운 경우에 활용된다. 이 평가 방식에서는 가격 또는 비용이 평가기준 중 하나로 영향력은 제한적이다. 다만 제안요청서상 기술적, 품질적 요구사항이 간단하고 가격평가의 가중치가 상대적으로 높은 경우라면, 제안서 평가 결과의 변별력이 낮을 수 있고 가격평가가 낙찰자 선정에 미치는 영향력이 높아질 수 있다. 일반적으로 요구사항이 복잡할수록, 최종 제품의 중요성이 커질수록, 제안서의 비교 가능성이 낮을수록 개별 제안서 평가에서 가격이 미치는 영향력은 감소한다. 일반적으로 기술제안에 할당되는 배점은 가격평가에 할당되는 점수보다 높은 경우가 많다. 이렇게 하면 부실하지만 가격이 낮은 공급업체를 선택할 위험성이 잠재적으로 줄어든다. 이는 상대적으로 낮은 가격의 제안서 선택에 따른 잠재적 비용 절감액이 수행 역량이 부실한 공급업체의 제안서 선정에 따라 발생할 수 있는 피해와 비용을 상쇄하지 못한다는 전제하에 성립된다. 이런 측면에서 가격평가 가중치는 10~30% 수준이며 경우에 따라 보다 단순한 제안요청 내용의 입찰에서는 50%까지도 반영하는 경우가 있다. 제안서 평가기준에서 가격평가 가중치가 낮을수록 비례적으로 더 높은 투찰가격을 제출한 입찰업체가 선정되는 데 필요한 경쟁사와의 기술역량 평가점수의 차이는 더 작아진다. 기술제안서가 먼저 공개되고 평가되며 이후 투찰가격을 개찰해 합산점수가 명시된 기준점수를 초과하는 업체 중 최고 점수 획득 업체를 낙찰자로 선정하거나 우선 협상대상자로 선정한다. 기술제안서가 사전 공개된 평가기준에서 명시한 최소 점수에 미달하면,

투찰가격 평가 결과와 관계없이 낙찰자로 선정될 수 없다. 이 같은 평가 방식은, 제안요청서를 통한 입찰참가 요청은 기본적으로 계약목적물의 복잡성과 전문성이 높아 일정 수준 이상의 기술적, 품질적 이행 능력이 검증되지 않으면 안정적 계약 이행이 불가능한 경우에 활용된다는 특성이 반영된 결과이다.

2.2. 제안서 등 평가 절차

(1) 제안평가

제안서 접수 후 공개 시 조달전략 수립과 입찰공고 문서 작성 과정에서 수립된 평가기준과 평가 방법에 따라 평가해야 한다. 일단 수립된 제안서 평가기준은 입찰공고 문서에도 반영된 평가기준과 평가 방법으로, 입찰 마감일 전에 입찰공고 문서를 수정하지 않는 한 변경되면 안 된다. 이를 통해 객관적 평가체계를 활용해 투명하고 공정한 평가를 수행할 수 있다. 해당 입찰의 조달대상물 또는 계약목적물의 복잡성에 따라 평가기준은 몇 줄로 요약될 수도 있고, 조직의 비용 대비 가치를 극대화하는 데 필요한 평가 단계의 자세한 설명으로 구성될 수도 있다. 제안서 평가기준의 구성은 일반적으로 형식적, 기술적, 재정적 측면 등 세 가지 평가 차원을 중심으로 수행된다.

(2) 예비심사(공식평가)

제출된 입찰서가 입찰공고 문서에 명시된 모든 요구사항과 법적 기준을 충족하는지 확인해야 한다. 대표적인 사전 검토 사항으로는 첫째, 입찰서에 입찰자 또는 권한 있는 대리자의 서명이 제대로 포함되어야 한다. 둘째, 입찰서에 입찰보증서 등 입찰공고에서 요구한 필요 보증금 또는 보증서가 첨부되어야 한다. 셋째, 입찰서에 필요한 증빙서류가 첨부되어야 하며 문서가 완결성을 갖추어야 한다. 넷째, 제안서를 제출한 업체가 입찰공고에서 요구하는 입찰참가자격 보유 여부를 확인해야 한다. 다섯째, 제출한 입찰서 등의 유효기간이 설정된 경우 해당 기간 내의 자료인지 확인해야 한다. 마지막으로 계약일반조건과 특수조건, 입찰유의서 등에 동의해야 한다.

입찰서의 예비심사는 합격 · 불합격으로 처리된다. 입찰공고 문서에 명시된 필수 요건을 충족하지 못하는 입찰서는 접수되지 않으며, 이후 낙찰자를 선정하기 위한 평가 절차에서 제외된다. 그러나 중요한 오류와 중요하지 않은 오류를 구분하는 절차가 필요하다. 기술적 요건 등의 격차가 일정 수준 이상이면 사전 입찰공고 문서 또는 제안요청에서 그 내용을 안내하고, 중요한 입찰인 경우에만

거부하는 방안이 적정하다. 제안서 작성, 제출과 관련한 중대한 오류란 다음과 같은 경우를 뜻한다. 첫째, 계약에 명시된 상품이나 관련 서비스의 범위, 품질 또는 성능에 실질적인 영향을 미치는 오류가 이에 해당한다. 둘째, 입찰 관련 문서, 조직의 권리 또는 계약상 입찰자의 의무와 상충되는 실질적인 제한을 초래하는 오류가 이에 해당한다. 셋째, 시정될 경우, 상당히 호의적인 제안을 제시한 다른 입찰참가업체의 경쟁적 지위에 부당한 영향을 미치는 오류가 이에 해당한다.

그 외 기타 오류는 중대한 오류로 간주하지 않는다. 따라서 평가위원회는 조달 담당자를 통해 해명을 요청할 수 있으며, 누락된 문서가 과거 사실을 증빙하는 문서인 경우, 입찰자가 제출할 수 있다. 과거문서란 카탈로그, 감사된 연간 재무제표, 기타 유사한 문서를 포함한 일반 회사 정보나 제품 정보 같은 입찰의 특정 목적에 따라 작성되지 않았지만 이미 존재하는 문서를 의미한다. 반면에 과거문서가 아닌 문서는 입찰과 구체적으로 관련되며, 입찰 관련 문서가 발행되기 전에는 입찰자가 보유할 수 없었을 것으로 예상되는 문서(입찰보증서 등)를 뜻한다.

제출된 입찰서를 거절한 경우는 서면으로 기록하고, 조직의 절차에 따라 조달 책임자의 승인을 받으면 추가 검토를 진행할 수 있다. 예비심사를 통과한 입찰서는 입찰공고에 명시된 평가기준과 평가방법에 따라 평가된다.

(3) 기술 · 품질 평가

기술평가는 입찰공고문의 구매사양서, 참조조건(TOR) 또는 과업명세서(SOW) 등에 명시된 기술과 품질 요건, 제안서를 비교하는 과정이다. 해당 조달사업의 성격과 복잡성에 따라 기술평가기준은 몇 줄로 요약되기도 하지만 정확한 설명으로 길게 구성될 수도 있다. 요건이 얼마나 명확하게 정의되었는지에 따라 합격 · 불합격 또는 가중 점수 방식으로 평가하기 위한 평가기준이 개발된다. 가중치 기반의 점수 방식을 활용할 경우, 기술평가기준은 요건 정의(TOR 또는 SOW)에 명시된 예상 결과에 도달하거나 식별된 문제를 해결하기 위해 제안된 접근 방식, 방법론과 관련된다. 또한 입찰자의 평판, 직원, 인증 · 인가(해당하는 경우), 신뢰성, 안정성과 업계 평판 관련 기술 기준이 있을 수 있다. 일반적으로 RFP는 공급업체에 다음과 같은 정보를 제공하도록 요구한다.

①회사 개요 ②유사 분야나 동일 유형의 요건을 충족하는 이전 경험 ③해당 지역 경험 ④과제 수행에 필요한 가용 용량과 장비 ⑤특정 연도의 감사 재무제표 ⑥제안된 인력의 자격과 경험

물품의 경우 기술평가의 일환으로 제품 샘플을 확보하거나 제조 시설에서 검사 수행으로 품질을

평가할 수 있다. 샘플평가 또는 검사는 입찰공고문에 명시된 사양에 따라 수행된다. 일반적으로 기술평가는 평가 과정의 객관성을 유지하기 위해 가격평가 이전에 수행된다. 기술 · 품질 평가 결과를 기술 · 품질 평가보고서에 요약해 정리하고, 평가위원회는 평가보고서에 서명하고, 재무 · 상업 · 공급업체 평가를 담당하는 조달 담당자와 평가위원회에 전송해야 한다.

(4) 경제성 평가(가격 등)

제안서의 재무평가는 입찰공고문에 명시된 재무적, 상업적 요건과 제안서를 비교하는 방식을 포함한다. 재정제안은 중요한 평가기준이지만, 재정 기준의 가중치는 선택한 평가 방법에 따라 달라질 수 있다. 입찰공고 문서에 평가요소로 포함될 경제성 평가 항목을 명확하게 제시할 필요가 있다. 가격 외에도 운송비, 운영비, 부대비용 또는 초기 비용, 총소유비용(TCO) 등 다양한 요소를 고려할 수 있다. 서비스나 공사의 경우, 공사별 물량내역서(BOQ)와 같이 비용내역서를 제공하는 양식(템플릿)을 제공해야 한다. 모든 경우에 필요한 내역서와 평가기준은 입찰공고 문서에 명확하게 명시되어야 한다. 경제성 평가 시에는 시장 상황을 고려해 경제성 측면에서 적정성을 분석하고, 가격과 기타 비용 요소가 요구사항과 시장 상황을 고려해 합리적인지를 검토해야 한다. 또한 경제적 측면에서 입찰서 등의 내용이 해당 조달사업에서 확보한 예산 범위 내에 있는지 여부도 확인이 필요하며, 경제성 평가 측면에서 검토, 평가한 내용은 경제성 평가보고서에 정리해야 한다. 조달 담당자 또는 평가위원회(담당자)가 평가 결과를 담은 보고서(제안서 평가와 경제성 평가 결과 합산한 경우 등)에 서명해야 한다.

(5) 제안 내용을 평가하기 위한 공급업체 발표(설명)

평가를 마무리하기 위해 공급업체의 설명이 필요한 복잡한 경우, 잠재적 공급업체와 논의가 이루어질 수 있다. 공급업체에 제안을 설명할 것을 요청할 때 가장 중요한 조건은 제안의 내용이나 가격을 변경하면 안 된다는 것이다. 일반적으로 공급업체에 제안 내용을 발표하도록 요청하는 경우, 공정성을 기하기 위해 모든 공급업체에 동일한 기회가 동일한 방식으로 제공되어야 한다.

고가 또는 전략적 조달의 경우, 평가를 완료하기 전에 공급업체 사업장을 방문해 현장 평가가 필요할 수 있다. 이 경우 입찰공고 문서에 공급업체 평가 과정 중 현장 방문 평가를 수행할 수 있다는 점을 명시해야 한다. 조달 담당자는 기술적으로 자격을 갖춘 모든 공급업체에 동일한 방문 기회를 제공해야 한다.

(6) 공급업체 평가

조달 담당자는 낙찰자 선정에 앞서 가장 유리한 제안으로 평가된 공급업체가 적정한 자격과 계약을 효과적으로 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있는지를 최종적으로 확인해야 한다. 복잡성과 전문성 요구가 높고 계약 규모가 큰 경우, 공급업체의 과거 실적, 재무적 안정성, 계약이행에 필요한 가용자원 보유 여부도 확인해야 한다. 입찰 절차 이전에 사전자격심사(PQ: Pre-Qualification) 같은 절차를 통해 업체의 기본적인 참가자격 충족 여부와 수행 역량 보유 여부가 확인되지 않았다면, 낙찰자 선정 과정에서 이를 동시에 평가하거나 최종적으로 낙찰자 발표 이전에 공급업체의 적격성을 확인해야 한다. 일반적으로 낙찰자 또는 계약상대자로서 적정성을 확인하는 기준은 재무적 건전성과 경영 안정성, 이전 공급실적(실적증명서 제출 등), 청렴성, 법적 · 윤리적 의무 준수(범죄사실확인서, 납세증명서 등), 수행 경험과 기술적 역량, 수행 인력의 전문성, 기타 사업체로서 일반적 적합성 등이다.

필수 자격을 충족하지 못하는 잠재적 공급업체는 평가에서 제외된다. 그러나 제안서 평가 등을 완료하고 낙찰자를 선정해 계약 예정자로서 지위가 확보되는 잠재적 공급업체를 대상으로 한 부적격 판정은 매우 신중하게 검토되어야 한다. 일반적으로 제안서 평가를 통해 낙찰자를 선정할 경우, 낙찰자로 선정된 업체가 부적격 판정이 나거나 협상이 결렬되면 평가 결과 차점자인 다음 평가 순위자와 협상 등 계약 체결 절차를 진행한다. 이와 다르게 특정 입찰에서 입찰참가자격 확보와 계약 체결, 계약 이행의 전문성이 높은 산업 분야에서는 사전자격심사 또는 이에 준하는 사전 평가 과정을 통해 선정되어 등록된 유자격 공급업체만을 대상으로 제안서를 접수할 수 있다. 이런 절차를 거쳐 입찰이 진행되고 낙찰자가 선정되는 경우라면 제안서 제출 시점과 평가 시점을 비교해 입찰참가 이전에 확인된 참가자격의 변동 여부만 확인하면 된다.

(7) 평가보고서

평가 절차의 마지막 단계는 통합평가보고서 작성이며, 이는 낙찰자 선정의 가장 중요한 근거자료로 활용된다. 평가보고서에는 일반적으로 평가 절차와 앞서 설명된 개별 단계의 요약이 포함된다. 제안의 무효화, 거부, 불이행, 해명 사항과 제안의 최종 순위와 최고 제안을 선정한 사유를 포함해 보고서를 작성해야 한다. 제안서의 경제성 평가가 완료되면 평가위원회에 속한 평가자들은 평가보고서에 서명해야 한다.

(8) 평가 중 협상(해당하는 경우)

협상은 수요기관과 공급업체가 낙찰자 선정 이전 과업 내용, 계약조건 등을 상호 논의하는 과정을 말한다. 평가 중 협상 절차는 일반적인 절차가 아니나 제안서가 단수로 접수된 경우에는 예외적으로 시행될 수 있다. 협상은 과업 내용 관련 기술적 측면과 가격 관련 경제적 측면을 대상으로 각각 기술협상과 가격협상을 진행하는 것이 일반적이다. 평가 중 협상을 진행할 때는 당초의 요구사항(구매사양, 참조조건, 과업명세서 등)과 수량이 크게 변경되지 않는 범위 내에서 제한적으로 시행되어야 한다. 평가 중 협상을 통해 과업 내용의 큰 변경이 필요할 경우 해당 입찰 절차가 취소되고 새로운 입찰 절차를 진행하기 위한 재공고가 이루어질 수도 있다.

(9) 입찰초청장(ITB) 중 협상

원칙적으로 입찰초청장(ITB)을 통한 초청의 응답인 입찰서의 평가 과정에서는 협상이 허용되지 않는다. 이는 입찰초청장 방식을 통한 입찰참가에서는 대부분의 기술적 · 품질적 요구사항의 표준화 수준이 높고 합격 여부만을 평가해 이후 평가 과정은 경제적 측면에서 가격만 평가하는 특성 때문이다. 따라서 별도의 협상을 진행할 만한 기술적, 성능적, 품질적 측면에서 복잡성이 없는 상황으로, 협상의 필요성과 실효성이 낮기 때문이다. 다만 입찰서 평가가 완료되고 낙찰자를 선정하기 위한 기술적으로 적합한 입찰서를 제출한 최저가 공급업체와 협상이 허용될 수 있으나 매우 예외적인 경우에만 해당한다. 예를 들어 적합한 입찰서가 제출된 업체가 단 하나인 경우, 투찰한 가격이 합리적인 수준에서 안정적으로 계약을 이행하기에는 과도하게 낮은 가격을 제시했다고 평가위원회에서 판단하는 경우이다. 이 경우에는 '최저가적정성심의' 같은 절차가 진행되고, 심사 결과 과도한 수준의 최저가로 판단되는 경우, 낙찰자를 선정하지 않고 새로운 입찰을 진행할 수 있다.

(10) 제안요청서(RFP) 협상

제안요청서(RFP) 방법을 활용한 입찰을 진행한 경우에는 일반적으로 제안서 평가와 경제성 평가가 완료된 후 최고 점수 획득 업체가 선정되면 낙찰자 선정에 앞서 협상을 진행하게 된다. 이런 절차는 제안요청서를 활용한 구체적인 계약 절차와 심사기준에 따라 달라질 수 있으나 입찰공고 문서에 제시된 절차와 기준에 따라 진행된다.

제안요청서를 활용한 입찰 절차를 진행해 최종 평가단계에서 최소 2개사 이상의 적격 공급업체가

경쟁 범위 내에 있는 경우에는 최종최선제안서(BAFO: Best and Final Offer)를 활용한 경쟁적 협상 방식을 채택할 수 있다. 이는 구매자로서 수요기관이 제안을 받은 후 협상할 의사가 없으므로 공급업체가 최종적으로 제안할 수 있는 가격과 결과물을 제출하겠다는 것을 전제로 공급업체가 제출한다. BAFO를 활용하면 수요기관의 경우는 업체 간 경쟁을 촉진하고 이를 통한 비용 대비 가치 확보에 목적을 둔다. BAFO 제출 대상 공급업체로 선정된 경우 해당 업체에는 기존 제안서의 보완점 정보가 제공되어야 한다. 해당 업체에 보완점을 개선해 특정 기한까지 후속 조치로 결정적이고 최종적인 제안서를 서면으로 제출하도록 요청하게 된다. 다만 공급업체에는 당초 제출한 제안서의 내용과 조건을 변경하지 않을 수 있다는 점을 안내하고, 그런 결정이 BAFO 접수에 문제가 되지 않는다는 점을 알려야 한다. 수요기관 측면에서는 결함이 있다고 판단되는 부분을 제안업체에서는 달리 생각할 수도 있고, 그런 경우 BAFO가 진행되더라도 이전 제출한 제안서가 BAFO를 담은 제안서일 수 있기 때문이다. BAFO 요청 공급업체로부터 BAFO 제안서가 접수되면 평가위원회를 소집하며, 해당 경쟁적 제안서를 최종적으로 비교해 가장 유리한 제안서를 선정하는 절차로 진행된다.

제3절
낙찰자 선정 검토(Review)와 승인(Approval)

가. 개요

낙찰자를 선정하기 위한 최종 선정에 앞선 검토는 계약을 체결하기 위한 필수 과정이다. 낙찰자 선정은 해당 입찰을 진행한 수요기관이 진행된 조달 절차의 독립적 검토를 바탕으로 가장 우수한 평가를 받은 공급업체와 계약을 체결할 예정 업체로 선정하는 공식적인 결정이자 승인 절차로 볼 수 있다. 따라서 낙찰 과정은 입찰 절차의 성공적인 완료와 함께 계약 체결과 관리의 시작 단계를 연계하는 가장 중요한 의사결정이라고 볼 수 있다.

평가보고서와 협상 결과 등을 종합해 낙찰자를 선정하기 위한 검토를 시행하는 목적은 다음과 같다. 첫째, 독립적이고 공정한 계약자 또는 낙찰자 결정 절차의 진행을 확인하기 위해서이다. 둘째, 조달 절차가 공정하게 진행되고 적절한 정책과 절차를 준수했는지 여부를 확인하기 위해서이다. 셋째, 계약 이행에 필요한 예산과 낙찰자로 예정된 공급업체의 경제적 측면의 제안이 수용 가능한지 확인하기 위해서이다. 넷째, 낙찰과 계약 조건이 최상의 비용 대비 가치를 보장하며, 선정된 공급업체가 수요기관의 역할과 기능, 사회적 책임 같은 가치와 부합하는지 여부를 확인하기 위해서이다. 다섯째, 수요기관의 물품이나 서비스, 공사를 조달하도록 계약상 의무화하기 위해 관련 당국의 승인을 구하기 위해서이다.

낙찰 절차를 투명하고 공정하게 진행하기 위해서는 계약 권고과 승인 문서를 철저히 작성해야 한다. 제공된 설명은 투명하고 명확해야 하며, 낙찰자 선정으로 이어지는 절차에 대한 명확한 근거를 포함해야 한다. 따라서 이 단계에서는 낙찰자 선정과 계약 체결로 이어지는 업무 절차의 투명성과 실사가 매우 중요하다. 관련 정보를 고의로 누락하는 것은 의도적으로 잘못된 정보를 제출하는 것인 만큼 비윤리적 행위이다. 해당 절차를 간소화한다는 명목으로 제출 문서를 축소하는 것은 장기적으로 효과적이지 않고, 공공조달의 신뢰성 원칙 준수에도 부합하지 않는다. 해당 절차의 진행과 관련해 지연과 누락을 방지하려면 품질 관리를 위해 표준화된 템플릿과 체크리스트를 사용하는 방법이

효과적이다. 또한 낙찰자를 선정하기 위한 검토와 계약 체결의 예정은 수요기관이 계약당사자로서 계약을 체결한 공급업체와 대등한 권리와 의무 관계를 형성함으로써 조직에 재정적, 법률적인 영향을 미치는 행위이므로 계약 내용과 목적물의 복잡성, 전문성, 금액 규모에 따라 내부적 승인 권한이 배분되어 있다. 따라서 '조달 담당자-조달 관리자-상위 관리자' 등 조직의 조달 담당자별, 일반 직급별로 낙찰자 선정을 결정할 수 있는 금액 규모 등을 차등화해 위험을 분산하고 있고, 단계적으로 오류를 예방할 수 있는 절차를 마련하고 있다. 그러나 표준화, 상용화 수준이 높은 RFQ를 활용하는 견적서 제출의 경우와 기술적 요구조건의 충족 여부에 따른 합격·불합격 방식의 ITB를 활용한 입찰서 제출 방식으로 진행되는 입찰의 경우에는 조달 담당자와 조달 관리자 수준에서 낙찰자 결정이 가능하도록 권한을 위임하기도 한다. 이 같은 조달 절차에 따른 의사결정의 위임은 낙찰자 선정을 포함해 모든 단계에서 적용된다. 또한 위임 의사결정을 공식화하기 위해 법령이나 수요기관의 내부 규정을 통해 사전 정의된 계약금액 이상 또는 이하의 낙찰자 선정과 승인 권한, 실행 절차를 규정하고 있다. 다만 계약금액 규모가 매우 크고 계약목적물의 기술적, 경제적, 사회적 측면에서 파급력이 매우 큰 경우에는 일반적으로 조달 담당자, 조달 담당부서 또는 조직의 관리부서 수준이 아니라 별도의 '계약심사(심의)위원회' 같은 조달 전문 의사결정 조직을 통해 최종적인 의사결정이 이루어진다. 국내 조달체계에서는 이런 조직이 계약심사협의회(조달청), 계약심의위원회(국가기관, 지방자치단체 등 개별 수요기관 등) 형태로 운영되고 있다.

나. 낙찰 예정자 선정

낙찰자 선정 단계에는 조달 담당자의 책임은 입찰 절차와 평가보고서를 바탕으로 낙찰자 결정 관련 문서를 작성해 사전 정의된 절차와 승인 권한 수준에 따라 단계적으로 검토, 추천, 후속 승인을 위해 관련 담당자나 부서, 계약심사위원회 등에 제출하는 것이다. 조달 담당자는 낙찰 관련 추천 문서가 명확하고 정확하며 정직하게 작성되고, 낙찰자 선정을 결정하기 위해 필요한 모든 정보가 반영되도록 해야 한다. 기본적으로 확인해야 할 항목으로는 첫째, 전반적으로 공공조달 법령, 규정, 기준, 지침을 준수해 입찰, 개찰, 낙찰 절차가 진행되었는지를 확인해야 한다. 둘째, 낙찰자 선정 대상을 포함해 입찰과 평가에 포함된 업체들의 입찰참가자격 유효성을 확인해 유효 여부를 최종 검토해야 한다. 셋째, 입찰 부적격자, 평가 부적격자, 평가에서 탈락한 업체들의 자격과 증빙문서, 평가 결과를 확인해 규정 적용의 예외가 없었는지와 허용된 범위 내에서 예외가 적용되었을 경우 그 사유를 명확하게 기록해야 한다. 넷째, 낙찰자로 선정할 공급업체의 실제 계약 이행 능력과 관련한 증빙자료를 확인하고, 실사를 진행한 경우 그 결과를 다시 한번 검토해야 한다. 전반적으로 제3자의 관점에서 조달 절차의 실행과

평가 과정이 공정하고 적절한 방식으로 수행되었는지 여부를 확인한다.

다. 낙찰자 선정 검토와 승인

계약 담당 부서는 낙찰자를 확정하고 계약을 체결하는 경우, 다음과 같은 사항을 확인해야 한다. 첫째, 낙찰자로 산정된 업체가 참여한 입찰, 개찰, 평가, 낙찰 등 전체 과정이 관련 법령과 규정, 기준, 지침을 준수하고 표준적이고 모범적인 관행에 따라 진행되었다는 점을 확인하여야 한다. 둘째, 자금 투입에 관한 적절한 권한을 확보하였는지와, 일반적으로 조직의 전사적 자원 관리(ERP) 시스템을 통해 계약에 필요한 자금이 배정되었는지 확인하여야 한다. 셋째, 낙찰자로 선정된 업체의 제안 내용 등을 바탕으로 목표 수준의 비용 대비 가치를 달성하였는지 확인하여야 한다. 수요기관의 계약부서 수준에서 이 같은 검토에 필요한 역량과 자원, 전문성이 부족한 경우, 계약심사위원회 같은 전문조직에 검토를 요청하는 것도 가능하다. 대부분 계약심사위원회 등의 결정은 의무적 수용이 전제되나 자문기관 성격이 부여된 경우에는 수요기관의 계약 담당 부서에서 해당 심의 결과를 수용하지 않을 수도 있다. 이런 경우에는 계약심사위원회의 권고나 자문 의견을 수용하지 않은 사실을 기록해 관리해야 한다. 마지막으로 최종적인 낙찰자 선정과 계약 체결을 예정하는 경우, 해당 입찰과 평가에 참여한 모든 참가업체에 최종 결정과 관련해 동의를 받는 절차를 진행하는 경우도 있다. 일반적인 관행은 아니지만, 세계은행 같은 일부 기관에서는 낙찰 결과와 관련해 요청자에게 '이의 없음'을 요구한다. 요청자가 조달 과정 결과에 '이의 없음'을 확인한 후 낙찰 후보로 추천된 공급업체와 계약을 체결할 수 있다. 이 '이의 없음'의 목적은 조달된 제품과 서비스가 요청자의 요건을 실제로 충족하는지를 확인하는 과정이다. 일부 수요기관에서는 낙찰 전에 '이의 없음'을 요구하기도 한다. 국내에서는 공식적으로 '이의 없음'을 확인하는 절차를 진행하지는 않으나 낙찰자를 선정하기 위한 평가 결과가 전자조달시스템 등을 통해 투찰가격, 평가점수까지 공개되므로 이를 검토해 필요한 경우 이의 제기를 할 수 있다는 안내를 제공하고 있다.

제4절
계약 체결(Contract)

가. 개요

낙찰자 선정이 확정되어 계약을 체결하기 위한 결격사유가 없다는 점이 검토, 승인 과정을 통해 검증되면 수요기관은 낙찰자로 확정된 입찰참가업체와 계약을 체결함으로써 법적 권리와 의무 관계를 공식화한다. 계약은 서면으로 체결하는 것이 원칙이나 국가별, 수요기관별로 계약금액이 소액인 경우 등에는 서면으로 계약서를 작성하지 않고 신용카드나 송금 등의 방법으로 직접 구매하는 경우도 있다. 그러나 입찰, 개찰, 평가, 낙찰 과정을 거친 대부분의 조달사업에서는 기본적으로 서면계약 체결로 이뤄진다. 형식적인 측면에서 서면계약서에 서명(전자계약인 경우 전자서명)을 함으로써 체결되나 법적인 효력 측면에서는 낙찰자 선정을 통보하는 수요기관의 '청약'과 낙찰업체의 '승낙'을 기반으로 체결된다.

경쟁입찰 절차를 기반으로 진행되는 계약은 낙찰자 선정단계까지 동의, 합의된 조건에 따라 진행되므로 특별한 추가 협의없이 계약체결이 가능하다. 그러나 비경쟁적 조달 방법을 채택한 경우(직접계약, 단일공급계약 등)에는 선정된 공급업체와 계약을 체결하기 위해 조달 담당자는 조건을 명확히 제시하고 필요한 협상을 진행할 수 있다. 입찰과 낙찰 단계에서 이미 합의된 사항은 별도 협상이 이루어지지 않고, 당사자 간 서로의 권리와 책임을 명확히 이해하도록 적절한 절차를 따라야 한다. 계약을 위한 협상의 핵심은 수요기관과 공급업체 간 논의를 통해 계약상 권리와 의무의 명확한 이해를 기반으로 계약조건 합의에 도달하는 것이다.

나. 계약체결 후 계약 협상

경쟁입찰 과정에서는 일반적으로 적절한 계약서를 선택하고 입찰문서에 표준적 계약서 템플릿을 포함한다. 이를 통해 공급업체가 계약의 특별조건과 일반조건에서 제기할 수 있는 모든 문제가 입찰문서의 답변으로 해결되고, 제안서 평가 과정에서 검토될 수 있기 때문이다. 이런 경우, 일반적으로 평가, 낙찰 후 계약서 서명 전에 매우 제한적인 협상만 이루어질 수 있다. 협상은 불확실성, 위험성,

비용을 줄임으로써 조달 결과를 개선할 수 있다는 잠재적 효과가 있다. 그러나 원칙적으로 이 단계에서는 수요(발주)기관과 공급업체간 공급업체 간 협상을 진행함에 있어 입찰 과정에서 이미 합의되었거나 간주된 사항을 다시 다루면 안 된다. 그와 동시에 계약 체결 과정에서도 입찰 이후 낙찰 단계에서 준수되었던 법령 등에 따른 절차를 준수하고 부적절한 행위나 이해 상충이 없도록 해야 한다.

일반적으로 입찰 과정에서 충분히 다루어지지 않은 경우, 협상 내용에 기술적 요구사항의 명확화, 특별조건의 추가, 계약 이행 일정 등 사업관리 조건, 계약목적물의 완성을 중심으로 한 계약의 핵심성과지표, 일정계획, 성과인센티브, 투입 인력 등에 관한 사항이 포함된다([표 5] 참조).

표 22 주요 협상 주제

주제	예시
기술적 측면(Technical Aspects)	보증, 애프터서비스(AS), 수명 주기 지원, 사소한 품질 문제
특별조건(Special Terms)	채권, 보증, 보험 종류, 지급 일정, 선급금 및 유보 금액
관리적 정보(Management information)	보고서의 빈도 및 내용, 합의된 이정표에 대한 승인 기준
핵심성과지표(KPIs)	해당 KPI 및 측정 방법 및 담당자
일정계획(Time frames)	계약 기간, 주요 이정표, 납품일, 대응 시간
성과 인센티브(Performance Incentives)	납품 및 품질 인센티브
인력운영(Personnel)	주요 팀원 및 담당자, 하도급 계약

수요기관은 공급업체에 모든 계약 조건을 부과할 수 없지만 특정 계약 조건을 대상으로는 협상해야 할 수도 있다. 이런 경우 공급업체가 독과점적 공급 제품을 보유한 경우 수요기관의 협상력은 약화될 수도 있다.

표 23 협상준비 내용

구분	내용
내용	• 경쟁을 왜곡할 수 있는 협상은 진행해서는 안 됨 • 협상은 가급적 서면으로 진행되어야 함. • 협상이 직접, 전화, 화상 회의 또는 수요기관과 공급업체의 사무실에서 진행되는 경우 최소 2명 이상의 담당자가 참여하는 것이 권고됨. • 특별한 상황이나 법적 영향이 큰 경우에는 변호사 등 법률 전문가를 협상에 포함하는 것이 효과적 • 협상 팀 구성원은 협상 경험과 계약, 재무 및/또는 기술적 기술을 적절히 조합하여 신중하게 선정해야 함. • 계약의 가치와 복잡성이 증가함에 따라 충분한 협상 경험을 보유한 숙련된 협상자에 대한 필요성 역시 커짐 • 협상팀은 협상을 진행하기 전에 입찰과정에 대한 리뷰를 바탕으로 계약 관련 전반에 대한 상당한 준비와 주의를 기울여야 함. • 협상 과정에서 협상 참여 구성원은 이해상충이 발생하지 않도록 해야 하며 공급업체로 부터 접대, 향응 및 선물 등의 수수를 금지함

다. 협상 과정 문서화

계약 체결 과정이 완전히 문서화되고 적절한 감사 추적이 유지되도록 수요(발주)기관과 공급업체 간 모든 서면 협상과 구두 협상 관련 회의록이나 보고서를 보관해야 한다. 향후 수요(발주)기관과 공급업체 간 계약조건과 관련한 해석상 이견이 제기되거나 법적 분쟁이 발생할 경우를 대비해 협상 내용을 문서화하는 방안도 필수적이다. 또한 협상이 정당하게 승인되었음을 보증하는 결재문서도 보관해야 하며 다음과 같은 정보를 포함해야 한다. 협상문서에 포함되어야 하는 주요 내용은 ①협상 수행의 정당성(목표 포함) ②협상 전략의 간략한 설명 ③협상 의사록(일시, 시간, 양측 참가자 명시) ④협상 당사자 간에 교환된 서면 합의, 협상의 일부를 구성하는 기타 서면 의사소통 ⑤당사자 간의 최종 합의 ⑥모든 협상 의사록, 서면 서신, 최종 합의서는 당사자가 서명하는 계약서의 필수적인 부분을 구성하며, 필요한 경우 첨부되어야 한다.

라. 계약의 정의

계약서에는 수요기관과 공급업체 간의 법률적 효과를 발생하고 법적 구속력이 있는 문서로 수요기관과 공급업체의 권리와 의무를 포함한 계약조건을 기록한다. 계약조건을 기록한 서면, 즉 계약서는 다양한 형식이 존재하나 입찰문서와 같이 표준화된 계약서, 계약조건 등을 마련해 운영하는 경우도 있다. 계약서를 구성하는 주요 요소로는 ①계약 내용의 명확하고 완전한 설명(사양서, SOW, TOR, BOQ 등) ②가격, 지급 기준, 지급 방법 ③활동 일정, 이정표 ④납품일 ⑤적용 가능한 인코텀스(Incoterms) 등 ⑥계약을 구성하는 문서 간 효력 우선순위 ⑦특정 조건 ⑧일반 계약조건 ⑨필요에 따라 제안서, 입찰 회의 기록, 이메일 · 우편 서신 등 기타 문서 등이 있다.

계약서는 형식적인 측면에서 구체적 내용은 '조건'으로 통칭되는 '조항'(또는 번호가 매겨진 단락)으로 구성된다. 반면에 '조건'은 가격, 납품, 지급, 검사, 보증 등 특정 주제를 다루는 기술적 내용이다. '조건'은 특정 상황이 발생하거나 주어진 조건이 충족될 경우 해당 조건을 활성화하거나 정지하는 규정이다(계약목적물의 가격이 당초 계약금액 기준 일정비율 만큼 변동할 경우 계약금액 조정 등). 계약일반조건과 특별계약조건(약관)은 수요기관과 공급업체 간 안정적 계약 이행을 보장하기 위한 법적 구속력이 있는 조항을 표준화해 추가, 상세화, 구체화하기 위한 문서이다.

마. 계약일반조건

수요기관은 일반적으로 조달의 성격에 따라 물품이나 서비스, 공사와 관련한 계약일반조건(GC: General Conditions)을 제정해 모든 계약서의 일부로 포함하는 법적 체계를 운영한다. 계약일반조건은 특정 계약목적물(공사, 물품, 용역(서비스) 등)을 대상으로 계약당사자 간에 적용되는 기본적인 사항을 규정한 표준화된 조항의 집합으로 볼 수 있다. 이는 계약을 적정하게 이행하기 위해 필요한 법적, 행정적 사항을 담고 있으며, 계약의 특성에 따라 '계약서', '계약특수조건' 등과 함께 계약의 효력이 명확하게 발현되도록 하는 핵심 문서라고 할 수 있다.

계약일반조건은 개별 조달사업과 관계없이 수요기관의 조직 차원에서 제정한 계약과 관련한 표준 법률 문서이므로, 원칙적으로 해당 계약일반조건을 제정한 계약부서 또는 법률부서와 협의 없이 변경하면 안 된다. 계약일반조건에 포함된 사항으로서 해당 계약목적물과 이행 특성에 따라 별도의 조건을 추가해야 하는 경우에는 계약특수조건(또는 특별조건, 약정 등)을 활용할 수 있다. 이 같은 계약특수조건은 계약상대자인 공급업체에 계약상 추가 비용 부담을 요구하는 조항이 추가될 수 있으므로 신중하게 작성해야 하고, 개별 입찰을 위해 활용해야 할 경우 이해관계자를 대상으로 사전에 의견을 수렴해 이를 반영 후 확정할 필요가 있다.

계약일반조건은 수요기관이 실행하는 모든 유형의 계약 또는 납품요구서에 의무적으로 포함되어야 하는 표준 조항을 담고 있는 계약문서 중 일부로 간주한다. 주요 내용은 공공조달과 계약법령, 규정, 기준, 지침 등의 구체화, 상세화로 볼 수 있으나 다음의 항목을 주요 구성 항목으로 채택하고 있다. 수요기관의 계약일반조건에는 ①계약당사자의 법적 지위 ②계약일반조건과 조문 출처 ③계약상대자의 소속 직원을 대상으로 한 책임 ④계약의 일부 또는 계약상의 권리를 타인에게 양도, 이전, 담보 제공, 기타 처분 금지 ⑤하도급 ⑥공무원에게 이익 제공 금지 ⑦계약목적물의 인도, 검사, 운송, 보증, 소유권 등에 관한 사항 ⑧계약상 면책 규정 ⑨제3자 대상의 보험과 책임 ⑩담보권 · 유치권 ⑪장비 소유권 ⑫저작권, 특허, 기타 소유권 ⑬이 조항은 유엔 기구를 위해 지식재산권이 창출된 경우, 해당 기구가 해당 재산을 '소유해야 한다'는 원칙 인정 등의 사항이 포함된다. 또한 ⑭.수요기관의 명칭, 상징, 공식 인장 사용 규정 ⑮문서와 정보의 기밀성 ⑯불가항력, 기타 조건 변경 ⑰계약 해제, 해지 ⑱분쟁 해결 ⑲특권, 면제 조항 ⑳면세 · 준법의무 · 수정 권한 · 지속가능성 향상과 사회적, 환경적 가치를 실현하기 위한 계약자의 준수사항 · 선물, 접대 제한 등이 있다.

바. 계약특수조건

계약특수조건(SC: Special Conditions)은 수요기관이 실행하는 모든 유형의 계약서에 의무적으로 적용되는 조건은 아니며, 특정한 물품이나 서비스, 공사의 조달과 관련해 계약당사자인 수요기관과 공급업체 간 법적, 경제적 측면의 합의를 상세화하기 위해 포함된다. 이 같은 내용에는 계약일반조건에서 다룬 내용과 관련해 해당 계약 상황을 고려해 상세하게 설명하고 해석하기 위한 내용도 추가될 수 있다. 그러나 계약특수조건으로 주로 포함되는 내용은 지급 거부, 지급 방법, 이행보증금 · 채권과 관련한 사항의 권리와 의무관계를 상세하게 제시하는 내용으로 구성된다.

사. 계약목적물 유형과 계약 방법에 따른 계약서

계약서의 형태는 계약목적물, 대금 지급 방법 등에 따라 다양할 수 있으나 입찰문서 같은 표준적인 계약서 양식을 활용해 작성하면 효과적이다.

계약목적물을 중심으로 계약서의 형태를 구분하면 다음과 같다.

첫째, 표준화된 물품을 사용하는 경우에는 구매주문서(PO: Purchasing Order) 또는 발주서 형태의 계약서 활용이 일반적이다. 구매주문서는 공급업체에 물품 구매 내용을 문서화하기 위해 발송되는 단순화된 계약서의 일종이다. 공급업체는 계약 수락을 확인하기 위해 주문확인서 사본을 발송한다. 구매주문서는 가장 일반적으로 사용되는 계약서 유형이며, 다른 계약서에 비해 더 간소화되고 표준화된 계약문서이다. 일반적으로 상품 구매에 주로 사용되지만 설치나 교육, 유지보수 관련 서비스가 추가로 명시될 수도 있다. 이런 계약서는 물품과 설치 서비스, 공사가 복합된 것으로 물품계약 조건 외 서비스나 공사와 관련된 계약일반조건과 계약특수조건 등을 포함해 작성된다.

둘째, 서비스나 공사와 관련한 계약서는 일반적으로 표준화, 정형화된 주문이 아니라 서비스나 공사 각각에 관련된 계약조항과 조건을 담은 별도의 계약서를 작성한다. 이런 계약서는 복잡한 서비스 또는 공사인 경우, 계약당사자 간 상호 권리와 의무를 명시하기에 더 적합하며, 수요기관이 관련 법령 등에 따라 사전에 제정한 서비스나 공사와 관련된 계약일반조건과 계약특수조건을 동시에 포함한 계약서로 구성한다. 물품과 서비스의 결합 또는 공사와 결합 같은 대규모의 복잡한 계약목적물을 대상으로는 '성과기반계약(PBC: Performance Based Contract)'을 활용한 계약서를 작성할 수 있다. 이는 전체 공공조달 과정이 단순한 과업 내용의 절차적 이행이 아니라 수행되어야 할 작업의 목적과 결과를 중심으로 계약을 체결하고, 이에 필요한 내용을 담은 계약서를 작성하는 데 중점을 둔다.

성과기반계약에서는 ①작업 수행 방식이 아니라 필요한 성과 달성과 관련해 결과 측면에서 요구사항이 계약서에 명시된다. ②공급업체가 필요한 결과를 달성하는 방법을 결정할 수 있는 더 확장된 선택권을 부여한다. ③측정 가능한 성과기준과 품질보증, 감시 계획을 수립하고 활용한다. ④계약 요건을 초과하거나 충족하지 못할 경우, 인센티브나 불이익 관련 조건을 포함한다.

셋째, 개별 전문가(컨설턴트) 공급 또는 전문가 기반 서비스 계약에서는 공급업체가 아니라 개별 전문가의 전문적 역할과 서비스 제공에 중점을 둔 계약을 체결해야 한다. 일반적인 서비스 계약은 수요기관이 특정한 공급업체와 특정한 서비스 제공을 목적으로 계약을 체결하는 것이다. 그러나 전문가 공급 서비스 계약은 이와 달리 특정한 서비스에 포함된 구체적인 과업 이행에 소요되는 전문가를 공급받는 계약을 의미한다. 또는 특정한 전문가 간 자문계약 같은 서비스는 공급업체에서 특정한 서비스를 실행하기 위한 과업 전반을 대상으로 계약을 체결하는 방식과 계약서에 포함되어야 할 조건에서 차이가 발생한다. 따라서 이 같은 개인 전문가 기반의 제공 서비스에 적합한 계약 조건과 조항이 포함된 계약서를 작성할 필요가 있다. 그러나 이런 경우에도 수요기관에서 사전에 제정한 서비스 계약과 관련한 계약일반조건과 계약특수조건 등이 계약문서에 포함될 수 있다.

넷째, 장기공급계약(LTA: Long Term Agreement)과 기본협정계약(FA: Framework Agreement), 포괄주문계약(BPA: Blanket Order Agreement)은 수요기관이 공급업체에 장기적, 안정적으로 계약목적물을 공급받기 위해 체결하는 계약이다. 이 같은 장기적, 반복적인 계약에서는 개별적 입찰을 통해 공급받는 계약에서 고려되지 않는 필요한 계약목적물의 안정적 이행을 보장하기 위한 계약조건과 관련된 조항이 계약서에 반영되어야 한다.

장기계약(LTA)은 특정 물품이나 서비스를 장기간에 걸쳐 구매할 때 체결하는 단가계약의 일종으로 국제기구 등에서 사전 선택된 물품 또는 서비스의 상업적 공급 조건(가격, 할인, 지불, 배송, 포장 등)과 기타 조건 관련 계약일반조건과 계약특수조건을 계약서에 명시하고 체결하는 계약이다. 기본협정(FA)계약은 수요기관이 특정 기간에 구매할 물품이나 서비스, 공사 등의 공급조건(가격, 수량 등)을 미리 정해 두는 '프레임워크 계약'을 뜻한다. 이는 필요한 조달대상물을 별건의 입찰을 통한 개별 계약을 체결하는 대신에 사전에 정해진 기본협정 조건에 따라 수요기관이 필요할 때 개별 '주문계약(Call-off Agreement)'을 체결해 신속하고 효율적으로 조달하는 방법이다. 국내 공공조달에서 활용되는 제3자단가계약이나 다수공급자계약(MAS)과 유사한 계약 방법으로 볼 수 있다. 포괄주문계약(Blanket Purchase Agreement)은 수요기관과 공급업체 간 특정 기간에 사전에 정한 가격으로 반복적으로 특정 물품이나 서비스를 공급받기로 약정한 장기구매계약의 일종이다. 이 계약은 동일한 공급업체에서 지속적으로 물품이나 서비스를 구매할 필요가 있으나 수량이나 필요 시점이

확정되지 않고 연중 상시적으로 수요가 발생할 경우, 반복적인 구매를 위한 입찰 절차를 간소화하고 비용을 절감하는 데 도움이 된다. 국내에서는 소모성물품(MRO) 대상의 구매대행계약이 유사한 제도로 볼 수 있다.

아. 지급 방식에 따른 계약서 작성 유형

가장 일반적인 유형의 계약서에 포함될 조항이 달라지면 대표적으로 ①고정가격계약(일괄 지급계약 등) ②시간 · 자재(T&M)계약 ③원가상환계약(다양한 조합과 구성 존재) ④확정가격+시간 · 자재+원가상환계약 요소를 조합한 계약 유형이 활용된다. 따라서 이들 각각의 계약 유형 또는 이들이 조합된 유형에 적합한 계약조건을 이행하는 조항이 계약서에 포함되어야 한다.

(1) 고정가격계약(확정금액계약)

확정금액계약 또는 총액계약(Lump Sum Contract)과 고정가격계약(Fixed Price Contract)은 세부적인 내용에서는 일부 차이가 있으나 기본적으로 공급업체의 최종 비용에 관계없이 계약 체결 시점에 고정된 계약금액을 확정해 지급하는 방식으로 수요기관의 위험을 최소화할 수 있는 계약 방법이다. 이런 계약은 주로 서비스의 내용, 기간, 계약목적물이 명확하게 정의된 경우에 적합하다. 간단한 계획과 타당성 조사, 환경 조사, 표준 또는 공통 구조의 상세 설계, 데이터 처리 시스템 구축 같은 서비스 계약에 주로 활용된다. 대가의 지급은 보고서, 도면, 수량 명세서, 특정 활동 또는 산출물 완료 같은 산출물과 연계해 충족 여부에 따라 지급 여부와 금액 규모가 확정된다. 이런 계약은 명시된 산출물 제공이 완료 시 지급이 이루어지기 때문에 관리가 용이하다. 따라서 서비스의 제공 범위 또는 물량내역서(BOQ)를 상세하게 작성해 계약서에 포함할 필요가 있다. 국내 공공조달에서는 총액계약 또는 총액확정계약 방식과 유사한 것으로 볼 수 있다.

(2) 시간 · 자재계약

시간 · 자재계약(Time & Materials)은 공급업체가 고정된 단가 또는 요금으로 물품이나 서비스, 공사를 공급하기로 합의하고, 최종 가격은 작업 수행에 필요한 또는 투입하는 물량에 따라 결정되는 계약을 가리킨다. 수량 변동 폭이 클 경우, 단가나 요금이 인하되거나 인상될 수 있다. 이런 유형의 계약은

물품이나 서비스, 공사 특성상 공급업체에 필요한 물품이나 서비스, 공사의 물량이나 납품 시기를 정확하게 예측하거나 결정할 수 없는 경우에 적합하다. 이런 경우 수요기관과 공급업체는 계약 이행 시간, 비용과 관련해서 발생할 수 있는 위험성을 공유한다. 수요기관의 경우는 총계약물량에 따른 최종 비용 규모의 불확실성에 따른 위험성을 부담하고 공급업체는 사전 투입 시간, 자재 단가의 증감에 따른 변동 위험성을 부담하는 계약이다.

(3) 원가상환계약

원가상환계약은 고위험 조건이나 사전에 비용을 정확하게 산정하기 어려운 예외적인 상황에서 활용할 수 있다. 이런 계약에는 비용을 제한하기 위한 적절한 인센티브(상한 가격 초과 금지 등)가 포함되어야 한다. 공급업체가 비용의 적극적 통제 또는 적기에 완료하는 경우, 수요기관에 비해 실익 규모가 크지 않기 때문에 상대적으로 수요기관이 계약에 따른 위험을 부담하게 된다. 따라서 수요기관은 원가상환계약 체결 시에는 계약의 전체 과정과 투입 시간, 물량을 정확하게 확인, 검증할 수 있는 계약조건을 계약서의 구체적 조항으로 반영하는 방안이 중요하다. 국내에서는 공공조달을 위한 사후원가검토조건부계약과 개산계약을 유사한 제도로 볼 수 있다.

자. 계약서 작성과 서명

계약 방법에 따라 일반적으로 다양한 계약 조항과 조건을 담은 계약의 내용이 달라지더라도 이를 서면으로 계약하는 계약서는 각각 표준화된 계약서 양식을 활용하는 방안이 권고된다. 대부분의 국가에서는 대부분 공공조달과 계약법령 등에 따라 계약서에 포함되어야 할 주요 내용과 형식을 규정하고 있다. 다만 사전에 수립된 표준계약서양식에서 수용하지 못하는 내용이 포함된 경우에는 새로운 조문과 관련 조항을 추가할 수 있으나 그에 따라 발생할 수 있는 법률적 효과나 발생 가능한 문제점, 위험을 사전에 식별하고 관리하기 위해 법률 담당자의 적절한 승인, 검토 과정을 거쳐야 한다.

제조물품이나 전문 서비스, 대규모 공사 같은 복잡한 조달사업을 위한 계약의 경우, 계약서 초안의 사본을 공급업체와 공유하고 협의해서 최종안을 결정해야 한다. 공급업체에 계약서 초안을 검토하고, 제안된 변경 · 수정 사항이 있는 경우 정당한 근거를 제시해 서면으로 제출하도록 충분한 시간을 부여한 후 합의된 계약 내용을 정리해 계약서를 작성할 필요가 있다. 계약서 작성 초안 검토 단계에서 공급업체가 법적 문제를 제기하는 경우, 조달 담당자는 적절한 협의를 통해 조정하고, 내부 법률

담당자에게 검토, 승인을 받아야 한다. 이상적으로는 입찰 단계에서 계약 초안 사본을 입찰 관련 서류 패키지 중 일부로 제공해 계약 준비 단계를 단축하는 방법도 활용된다. 모든 계약서는 수요기관 내 권한을 부여받은 계약담당자가 작성하고, 공급업체를 대신해 정식으로 권한을 부여받은 담당자가 서명(전자계약의 경우는 전자서명)함으로써 체결되고 효력이 발생한다. 계약서는 원본으로 2부가 발행되어야 하며, 1부는 공급업체용이고 다른 1부는 수요기관 보관용으로, 해당 조달사업의 성공적 이행과 문제점이 발생할 경우 중요한 증빙자료로 기능하므로 중요하게 관리되어야 한다.

요약(Summary)

공공조달 입찰은 공공조달 계획수립 5단계를 기준으로 조달계획수립과 시장조사단계를 거친 이후 수행되고 입찰 및 낙찰단계로 이어진다. 따라서 공공조달 전 단계에서 입찰의 실행은 해당 입찰의 대상인 조달사업의 수요제기와 이를 조달하기 위해 조사 및 분석한 내용을 바탕으로 성공적인 낙찰자 선정 및 계약체결 과정의 성공적 이행을 매개하는 핵심적인 역할을 수행한다. 특히 수요기관과 공급업체의 조달담당자는 공공조달을 사실상 입찰 및 낙찰단계를 실행하는 절차로 이해하거나 사실상 해당 단계에 가장 많은 공공조달 실행 및 관리역량을 투입하는 특성이 있다. 시장조사단계를 통해 확정된 입찰공고문, 구매사양서, 기술규격서, 과업내용서, 설계도, 시방서 등에 대해 입찰공고 이전 이해관계자를 대상으로 의견을 수렴하는 절차가 진행될 수 있다. 국내에서는 이를 '사전규격공개'제도라는 형태로 운영하고 있다. 따라서 공급업체는 사전규격공개를 통해 제시되는 구매규격서(기술규격, 과업내용, 설계도, 평가기준 등)에 대해 추가, 삭제 및 보완 등 개선의견이 있는 경우 수요기관의 검토 요청에 응하여 규격공개의견을 등록하는 절차를 진행하는 것이 효과적인 입찰 준비의 첫걸음이다. 계약요청은 잠재적 공급업체에게 특정 물품, 서비스 또는 공사를 조달해야 할 필요성을 알리는 과정이다. 계약요청 문서는 잠재적 공급업체에게 수요기관이 필요한 물품, 서비스 또는 공사를 제공하기 위한 견적서, 입찰서 또는 제안서를 제출하도록 요청하는 데 사용되는 문서, 즉 RFQ(견적요청서), ITB(입찰초청서), RFP(제안요청서)이다. 계약요청 문서 작성은 잠재적 공급업체가 수요기관의 요구사항 및 조달 전략에 따라 신속하고 비교 가능한 입찰 참가문서(제안서 등)을 준비하는 데 필요한 정보와 문서를 수집하고 공식화하는 과정을 포함한다. 평가절차는 입찰공고에서 사전 명시된 평가기준과 절차에 따라 진행되며 접수된 제안서의 사전 검토 및 평가, 제안의 일반적 · 형식적 타당성 요건 충족확인, 구매사양 및 요건 준수 여부 등에 대해 평가한다. 평가 절차는 각 제안의 비용과 편익을 분석하고 각각의 가격과 가치를 결정한다. 입찰공고 문서에 명시된 요건 정의, 평가 기준 및 방법과 함께 평가는 수요기관에 최상의 비용대비가치를 제공하는 제안을 선정하는 기준으로 수립되어야 한다. 이를 위해서 주요 입찰참가 요청방법에 따라 표준화된 평가기준을 법률 등으로 제정하고 입찰의 목적과 특성에 따라 일부 내용을 추가, 변경 및 조정하여 활용토록 하는 경우도 있다. 제안서 평가에서 최상의 비용대비가치는 가격만이 평가 방법에 고려되는 유일한 기준이 아님을 의미한다.

낙찰자 선정을 위한 최종 선정에 앞선 검토는 계약체결을 위한 필수적 과정이다. 낙찰자 선정 과정은 입찰절차의 성공적인 완료와 함께 계약체결 및 관리의 시작단계를 연계하는 가장 중요한 의사결정이라고 볼 수 있다. 평가보고서와 협상 결과 등을 종합하여 낙찰자 선정을 위한 검토를

요약(Summary)

시행하는 목적은 다음과 같다. 첫째, 계약 또는 낙찰자 결정에 대한 독립적이고 공정한 절차의 진행 확인, 둘째, 조달절차가 공정하게 진행되고 적절한 정책 및 절차를 준수했는지 여부를 확인, 셋째, 계약이행에 필요한 예산과 낙찰자로 예정된 공급업체의 경제적 측면의 제안이 수용 가능성 확인, 넷째, 낙찰 및 계약조건이 최상의 비용대비가치를 보장하며 선정된 공급업체가 수요기관의 역할과 기능 및 사회적 책임을 훼손 등과 같은 가치와 부합 여부 확인, 다섯째, 수요기관이 조달대상물 관련 계약상 의무화하기 위해 관련 당국의 승인 확인 등이다.

참고문헌(Reference)

1. 국내문헌

공공조달역량개발원. (2025). “(이론에서 실무까지 알기 쉽게 풀이한) 대한민국 조달제도 기본서.” 공공조달역량개발원.

조달청. (2025). “(우리기업이 진출할 수 있는 조달분야는?) 공공조달 길잡이 핸드북.” 조달청.

2. 국외문헌

Christine Harland, Jan Telgen and Guy Callender. (2013). “Maturity framework of stages of public procurement development.” International Research of Public Procurement.

제3장

공급업체의 공급계획 수립

제1절 공공조달 수요분석 및 공급계획

제2절 입찰공고 법적 적정성(공급환경) 분석

제3절 입찰공고 기술적 적정성(내부 공급 역량) 분석

제4절 입찰공고 경제적 적정성 분석

제5절 공공조달 포트폴리오 분석

제3장 공급업체의 공급계획 수립

학습목표(Learning Objectives)

이 장을 학습한 후 다음의 내용을 이해하고 설명할 수 있습니다.

- 공공조달 수요분석방법을 이해하고 설명
- 입찰의 기술적 적정성 분석방법을 이해하고 설명
- 입찰의 경제적 적정성 분석방법을 이해하고 설명
- 입찰의 법적 적정성 분석방법을 이해하고 설명
- 공공조달 공급 포트폴리오 분석방법을 이해하고 설명

키워드(Keywords)

수요분석(Needs Analysis), 입찰의 기술적 적정성 분석(Solicitation Technical Feasibility Analysis), 입찰의 경제적 적정성 분석(Solicitation Economical Feasibility Analysis), 입찰의 법적 적정성 분석(Solicitation Legal Feasibility Analysis), 공공조달 공급 포트폴리오 분석(Supply Portfolio Analysis)

제1절
공공조달 수요 분석과 공급계획

1.1. 공급업체의 공급계획 수립 개요

공급업체는 공공조달 공급자로서 대부분의 경우 유사한 물품이나 서비스, 공사를 공급하는 다른 업체와 경쟁을 통해 조달대상물을 공급하게 된다. 따라서 공공조달 절차에 따라 입찰과 계약 절차를 준수하며, 공급을 진행해야 하나 보다 성공적인 공공조달에 참여하기 위한 입찰 이전에 공급 기회를 효과적으로 확보하기 위해서는 공급계획을 수립할 필요가 있다. 일반적으로 공공조달을 체계적으로 준비하고 참여하기 위한 공급계획 수립은 다음과 같은 5단계 절차를 따른다. 첫 번째는 잠재적 공급업체로서 공급 가능한 물품이나 서비스, 공사의 수요 정보를 확인하는 단계이다. 두 번째는 공급 가능한 물품이나 서비스, 공사와 관련한 법령, 조달정책과 계약제도 등을 확인하는 단계이다. 공공조달은 중소기업이나 사회적약자기업 등 정책지원 대상별로 우선적 공급 기회를 확보할 수 있도록 '공공구매제도' 또는 '우선구매제도'라는 지원 정책을 시행하고 있다. 따라서 잠재적 공급업체가 확보하고 있는 법인격(중기업, 소기업, 소상공인, 여성기업, 사회적기업 등)에 따라 입찰 외 수의계약 등을 통해 우선 공급할 수 있는 기회를 확인해 적합한 공급계획을 수립할 수 있다. 셋째, 공공조달은 국민의 세금인 공공재정을 활용하므로 조달대상물의 기능이나 성능, 품질 등에서 일정한 수준 이상의 충족 요건과 공공부문의 수요 특성을 고려한 요구사항 등이 제시되는 경우가 많다. 따라서 잠재적 공급업체가 보유하고 있는 물품이나 서비스, 공사가 이 같은 요구사항을 충족할 수 있는지 여부를 확인할 필요가 있다. 예를 들어 명목상 동일한 명칭의 물품이나 서비스, 공사라 해도 공공부문에서 요구하는 정확한 규격에 부합하지 않아 잠재적 공급업체의 기존 물품이나 서비스 등을 설계변경 등을 통해 생산해야 한다면, 시간상 원하는 입찰에 참가하기 어렵거나 과도한 생산비용에 따라 공공조달 공급의 실효성이 낮아질 수 있다. 넷째는 입찰공고문, 구매요구서, 과업내용서, 시방서, 설계서 등 입찰공고와 관련된 문서에서 요구하는 계약조건, 과업 내용, 경제적 측면의 비용과 대가의 적정성 분석이 요구된다. 입찰공고문에서 요구하는 특정한 법적 요건을 잠재적 공급업체가 충족하지 못하는 경우, 입찰참가자격을 제한받거나 입찰에 참가하더라도 평가 과정에서 결격 사유 등으로 배제된다면 기회비용이 과도하게 발생할 수 있기 때문이다. 마지막으로 공급계획 수립은 수요정보수집–적정성

분석 단계에서 조사, 분석한 내용을 종합해 해당 연도 내 잠재적 공급업체가 최적의 공급이 가능한 공급 대상 수요기관, 공급 시기, 공급 방법(입찰, 수의계약, 소액구매 계약 등), 공급물량과 공급가격 등을 결정하고 이를 조합한 입찰과 공급계획을 수립하는 단계이다.

표 24 공급계획 수립 절차

단계	1.수요정보 수집	2.공급환경분석 (법적 적정성)	3.내부공급역량 분석 (기술적 적정성)	4.적정성 분석 (종합적)	5.공급계획수립
정의	공공부문의 공급업체가 공급 가능한 물품, 서비스 및 공사 수요 수준 확인	공급업체의 물품, 서비스 및 공사 공급을 위한 법령, 정책 및 제도	공급업체의 생산 및 공급 가능한 물품, 서비스 및 공사의 공공부문 수요 충족도/적합도	법적, 기술적, 경제적 측면에서 수용적정성 분석	입찰 또는 수의계약을 통한 입찰서/제안서/견적서 제출을 위한 준비 및 계획
수행과업1	중앙조달 발주계획정보 수집	조달대상물 관련 조달정책 및 제도 분석	공급업체의 잠재 조달대상물과 공공조달 요구사항 충족도	기술적 요건 적정성 검토	입찰서(적격심사) 준비계획
수행과업2	자체조달 발주계획정보 수집	최근 잠재 조달대상물 관련 공공조달 쟁점 파악(안전, 품질, 가격 등)	직접생산요건 확인	경제적 요건 적정성 검토	제안서(협상계약, 2단계 경쟁 등) 작성계획
수행과업3	나라장터 공급실적정보 수집	유사 규모 기업 참여현황	공급망 안정성 확인	법적 요건 적정성 검토	견적서(수의계약, 희망수량경쟁 등) 작성준비

1.2. 공공조달 수요 분석과 계획 수립

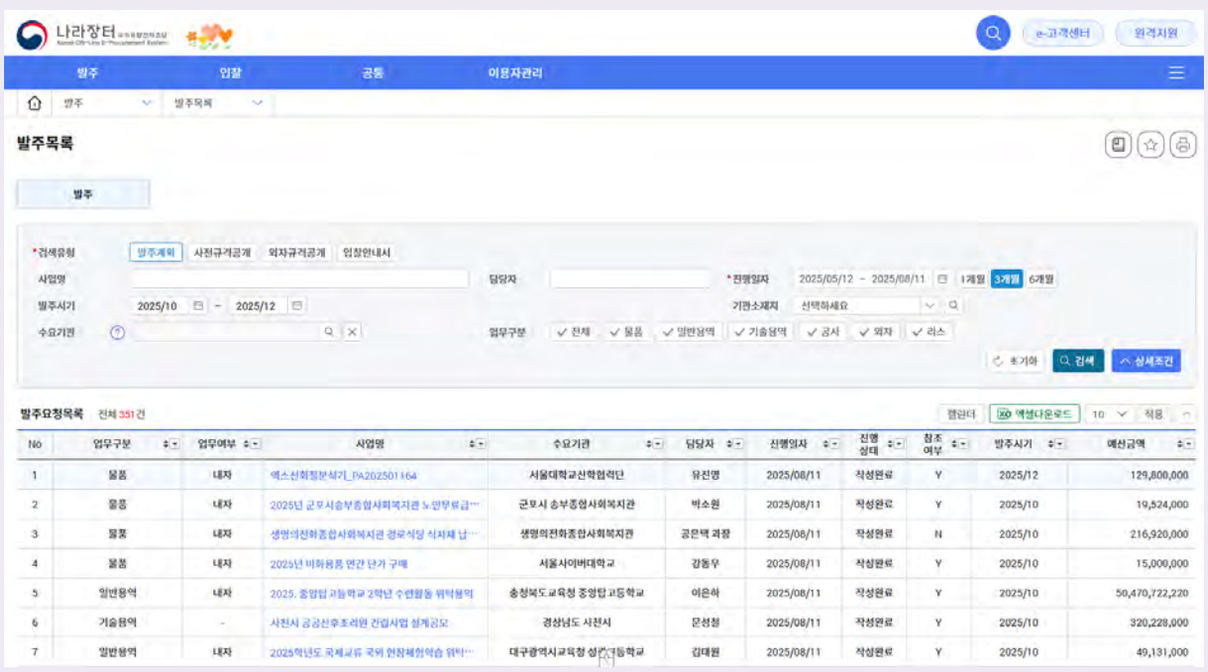
가. 수요 정보 수집

일반적으로 공공조달 절차에 익숙하지 않거나 경험이 충분하지 않은 경우, 잠재적 공급업체가 공공조달 참여에 필요한 정보를 입찰공고를 통해 인지하게 된다. 그러나 잠재적 공급업체가 공급 가능한 물품이나 서비스, 공사의 공급 기회를 탐색하기 위해 입찰공고를 확인하는 것은 실제 공급 기회 확보 가능성 측면에서는 최적의 준비 기간을 놓친 것으로 볼 수 있다.

「국가계약법 시행령」 제92조의2와 「지방계약법 시행령」 제124조에 따라 지정정보처리장치인 나라장터를 통해 분기별로 발주계획 정보를 공개토록 하고 있다. 따라서 공공조달을 통해 물품이나

서비스, 공사의 공급을 희망하는 잠재적 공급업체는 최대 3개월 이전에 회사에서 공급이 가능한 조달대상물 구매를 희망하는 수요기관과 시기, 공급 규모(계약금액)를 사전에 파악하고 준비할 수 있다.

나라장터 '발주' 메뉴에서 '발주목록'을 선택하면 현재부터 12월 말까지 다양한 수요기관에서 등록한 물품이나 서비스, 공사의 발주시기 정보를 확인할 수 있다([그림 2] 참조).



자료: 나라장터, 2025

그림 2 나라장터를 통한 발주계획 정보 확인(2024년 8월 11일 기준)

발주요청 목록에는 2025년 8월 11일 현재부터 2025년 12월 말까지 351건의 조달청을 통한 중앙조달 요청 발주계획 정보가 공개되어 있으며, 그중 '6'번에 해당하는 기술용역(서비스)인 '사천시 공공산후조리원 건립사업 설계공모' 사업을 선택하면 해당 용역(서비스)의 기본 정보, 발주 시기, 용역(서비스) 규모, 규격 정보를 사전에 확인할 수 있다. 공급업체는 이 같은 정보를 사전에 확인함으로써 입찰공고 진행 중에 내용을 확인하고 준비한다면 10~40일 동안 공고문과 과업내용서, 설계공모조건, 기타 계약조건 등을 분석하고 제안서를 준비할 수 있다. 그러나 관련 건설기술용역(서비스)(건축설계)업체가 「국가계약법 시행령」제92조의2와 「지방계약법 시행령」 제124조에 따라 분기 단위로 공개되는 90일전 발주계획 정보를 확인했다면 수요기관의 내부 발주진행 일정 30일 내외(수요기관별 내부 발주절차 진행절차 소요일정에 따라 상이함) 시간을 제외하더라도 추가로 약 60일 내외의 사전검토 및 제안서 작성 등의 준비 기간을 추가로 확보할 수도 있다.



기본정보

업무구분	기술용역	발주계획번호	R25DD20351678	공개일시	2025/08/11 13:39
발주기관	경상남도 사천시	발주시기	2025/10	조달방식	자체조달
계약방법	일반경쟁	국제입찰대상 여부	비대상	협정여부	해당없음
장기계약여부	신규(단기)	사업명	사천시 공공산후조리원 건립사업 설계공모		

용역규모

예산액	₩ 320,228,000

담당부서 정보

담당부서명	도시재생과	담당자	문성철	전화번호	055-831-3290
비고					

연관 정보

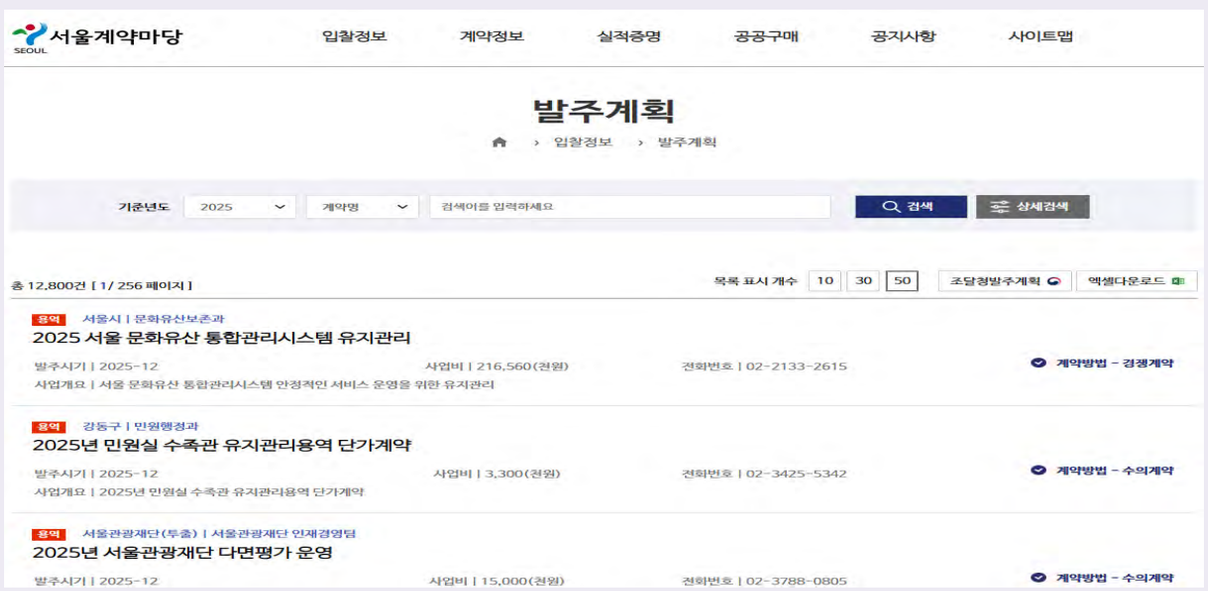
사전규격번호	R25DD00102441
입찰공고번호	

자료: 나라장터, 2025

그림 3 발주계획 사전 정보 상세 내역(사천시 공공산후조리원 건립사업 설계공모)

잠재적 공급업체가 관심을 가지고 있는 지방자치단체 홈페이지에 접속해 발주계획 정보를 확인할 수 있다. 조달청에 요청하지 않고 자체적으로 집행하는 조달사업과 중앙조달을 요청한 사업은 홈페이지에 제시한 나라장터 링크를 클릭하면 해당 자치단체의 발주계획 목록을 확인할 수 있다.

대표적으로 서울시의 경우는 '서울계약마당(https://contract.seoul.go.kr/)'이라는 조달과 계약 관련 전용 홈페이지를 운영하고 있다. 이 홈페이지의 '입찰정보' 메뉴를 클릭한 뒤 하위 메뉴에서 '발주계획'을 선택하면 다음과 같은 발주계획 정보를 확인할 수 있다. 2025년 8월 11일 현재부터 2025년 12월 말까지 1만 2,800건의 발주계획 목록이 제시되어 있고 엑셀파일로 내려받아 분석, 활용할 수 있도록 제공하고 있다([그림 4] 참조).



자료: 서울시 계약마당, 2025

그림 4 지방자치단체 홈페이지 발주계획 정보 확인

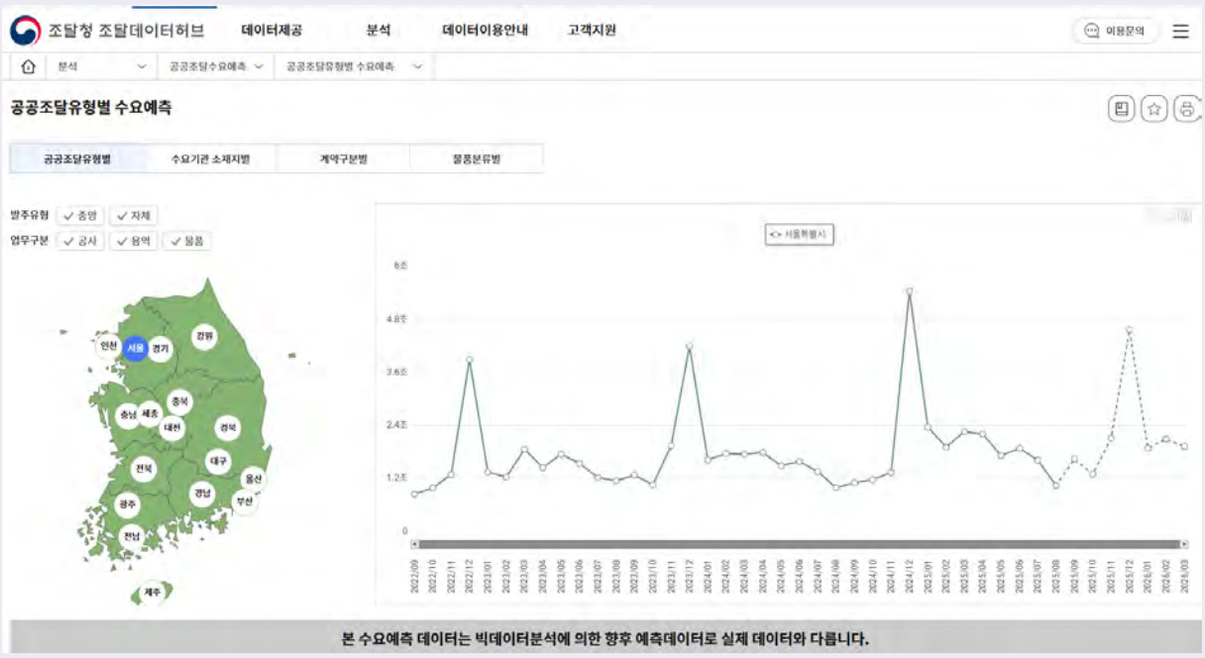
이 같은 발주계획 정보는 기초자치단체(시 · 군 · 구)에서도 자체 발주하는 조달사업과 계약 관련 발주계획을 홈페이지에 게시하고 있으므로 잠재적 공급업체가 공급을 희망하는 수요기관의 홈페이지를 방문해 발주계획 정보를 사전에 수집, 분석해 입찰계획을 수립할 수 있다.

이 같은 발주계획 정보의 사전 수집과 분석의 중요성은 단순히 더 많은 입찰 정보를 얻고 사전에 준비하기 위한 목적뿐만 아니라 잠재적 공급업체의 공급 역량과 적격성을 면밀하게 분석해 무효입찰 또는 부적격 입찰참가에 따른 법적 분쟁 발생 등을 예방할 수 있는 기회를 확보할 수 있다는 데 있다.

나. 공공조달 속성별 수요 예측 정보 활용

기본적으로 나라장터와 지방자치단체의 계약정보 관련 시스템과 홈페이지 등을 통해 공급업체가 공공조달로 공급하고자 하는 상품의 발주계획을 통해 선제적인 수요 정보를 수집할 수 있다. 또한 입찰공고 검색을 통해 현재 공급 가능한 입찰 정보를 확인하고 당면한 수요 정보를 수집할 수 있다. 그러나 적용되는 공공계약법령에 따라 동일한 상품을 대상으로 국가기관과 지방자치단체의 낙찰자 선정기준이 다르거나 수요 시기에서 차이가 발생할 수 있기 때문에 조사된 수요 정보를 보다 세부적으로 분석할 필요가 있다.

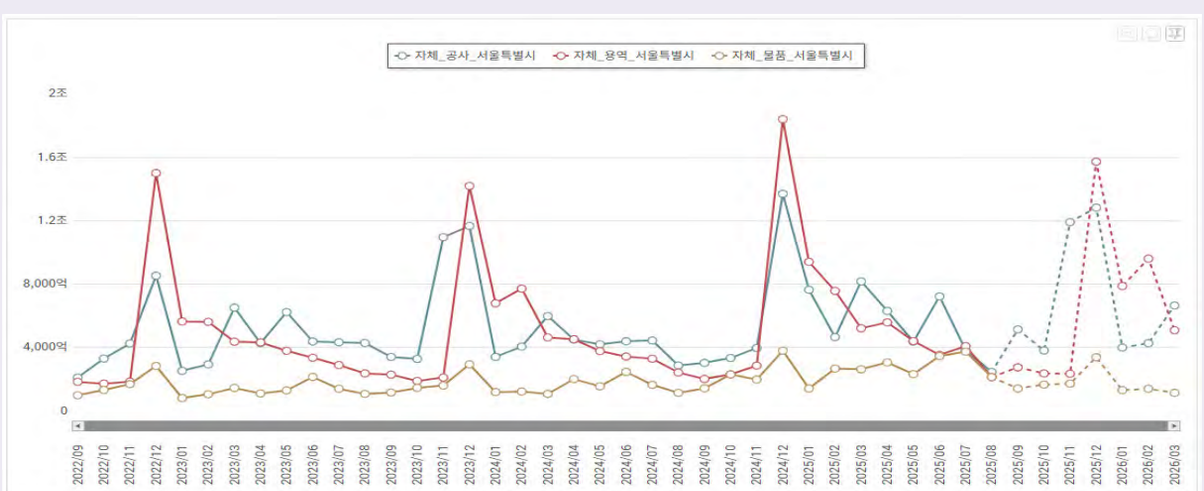
이를 분석하기 위해 조달청 나라장터와 연계된 '조달청 조달데이터허브'에 접속해 '분석' 메뉴로 들어가면 동일한 상품을 대상으로 조달청에서 시행하는 중앙조달과 개별 수요기관이 직접 시행하는 자체조달에 따라 물품이나 용역(서비스), 공사의 수요 건수, 금액, 수요 집중 시기 등을 확인할 수 있다([그림 5] 참조).



자료: 조달청 조달데이터허브, 2025

그림 5 공공조달 유형별 수요예측정보

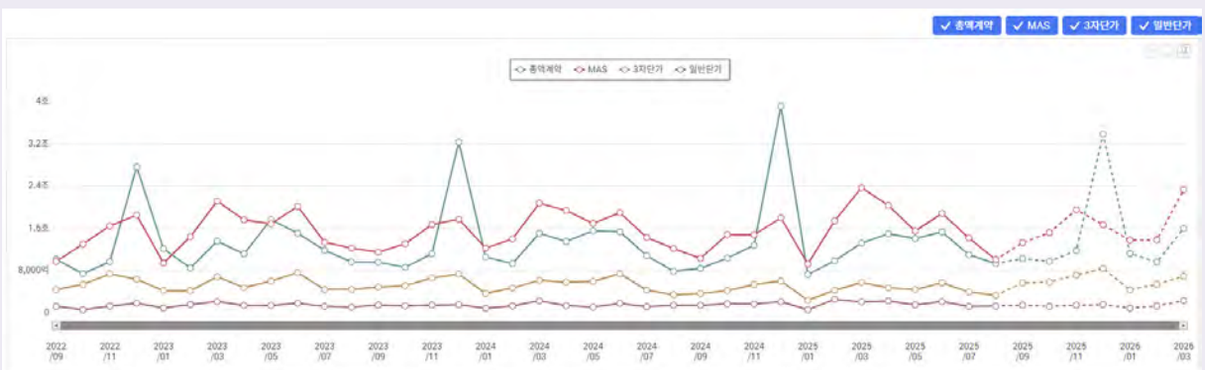
자체조달 기관 중 특정 기관을 선택하면 해당 기관의 물품이나 용역(서비스), 공사의 수요 시기(월별)에 따른 구매 실적 정보를 분석할 수 있고, 분석 대상 기간을 3년 또는 5년으로 설정하면 해당 기관의 중장기적인 조달대상물별 수요 특성(패턴)을 분석할 수 있다. 이를 통해 일차적으로 공급업체가 물품이나 용역(서비스), 공사업체로서 상대적으로 수요 규모가 크고 내부 공급 여건상 해당 기관의 수요가 집중하는 시기에 공급업체의 공급 역량을 집중하는 의사결정 등을 포함해 공급계획 수립에 필요한 수요 예측 정보를 확보할 수 있다([그림 6] 참조).



자료: 조달청 조달데이터허브, 2025

그림 6 자체조달기관의 물품, 용역(서비스), 공사의 수요특성(금액, 시기) 분석

조달대상물 기준이 아니라 계약 방법에 따른 자체조달기관 또는 조달청의 수요 특성을 분석할 수도 있다. 이를 통해 물품이나 용역(서비스), 공사를 대상으로 어떤 계약 방법을 활용하는지를 파악할 수 있고, 공급업체가 공급하는 물품을 대상으로 한 주된 계약 방법을 확인할 수 있다. 이를 기반으로 사전에 필요한 정보와 학습을 완료한 후 입찰참가 계획을 수립하는 등 효과적 공급계획을 수립할 수 있다. 다음의 [그림 7]의 경우는 자체조달기관이 물품 조달 시 활용한 총액계약, 다수공급자계약(MAS), 제3자단가계약, 일반단가계약을 통한 실적 규모와 수요 시기를 동시에 분석해 정보를 제공하는 사례이다.



자료: 조달청 조달데이터허브, 2025

그림 7 자체조달기관의 물품 계약방법 활용 특성 분석

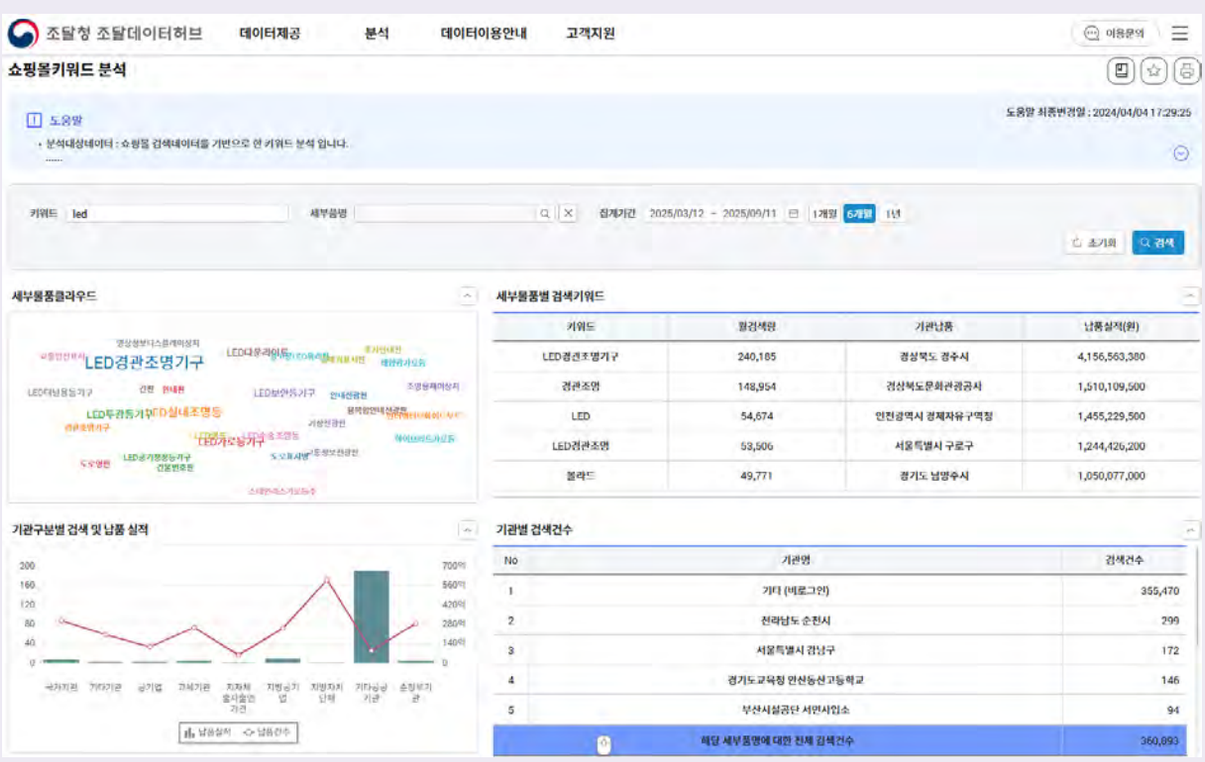
한편 조달대상물(물품, 용역(서비스), 공사) 수준이 아닌 개별적 공급 상품으로 기본적 속성을 지닌 품명(8자리)을 기준으로 해당 품명을 선택하면 중앙조달, 자체조달, 통합한 수요 규모와 시기를 예측할 수 있다. 이는 공급업체별로 공급 가능한 품명과 세부 품명이 달라서 정확한 수요 정보를 예측하기 위해서는 분석 역시 품명 이하 수준에서 가능해야 한다([그림 8] 참조). 이 같은 분석과 관련해 정해진 메뉴 방식이 아니라 공공조달 실적 원자료(Raw Data)를 활용해 보다 다양하게 분석할 수도 있다.



자료: 조달청 조달데이터허브, 2025

그림 8 세부품명별 수요특성 분석

물품의 경우 종합쇼핑몰을 통해 공급되는 세부 품명이 많으므로 나라장터 종합쇼핑몰에서 수요기관과 상품명, 키워드로 검색해 수요가 있는 특정 물품의 상위 구매기관, 구매금액, 구매를 위한 상품 검색 빈도 등의 정보를 통합적으로 확인할 수 있다([그림 9] 참조).



자료: 조달청 조달데이터허브, 2025

그림 9 종합쇼핑몰 수요특성 정보 분석

공급업체의 공급 희망 상품 수요 정보의 수집과 분석이 완료되면 실제 입찰에 참가하는 시기를 설정해야 한다. 대부분 입찰에 임박해 견적서와 입찰서, 견적서 등을 올리면서 전자입찰을 진행하려는 경우, 네트워크 불안정, 과도한 서버 트래픽 발생 등에 따라 시스템 지연 오류가 발생할 수 있다. 그렇게 되면 입찰 마감시한을 초과해 참가 기회를 상실할 수도 있다. 따라서 '조달데이터허브'에서는 일자별, 요일별로 입찰업체가 특정 시기에 집중되어 시스템 오류 등이 발생하지 않도록 충분한 여유기간을 두고 입찰참가를 유도하기 위해 입찰혼잡도 분석 서비스도 제공하고 있다([그림 10] 참조).



자료: 조달청 조달데이터허브, 2025

그림 10 입찰혼잡도 분석

제2절
입찰공고 법적 적정성(공급환경) 분석

입찰공고 문서의 법적 적정성 분석은 입찰공고 요건, 공공조달과 계약 관련 법률 그리고 투명성, 차별 금지, 평등한 대우 같은 핵심 조달 원칙을 기반으로 공정하게 거래하기 위해 입찰공고 문서에서 요구하는 법적 요구사항과 관련해 부적정한 요소는 없는지 점검하는 절차이다. 또한 공급업체의 입찰참가자격 요건, 계약목적물의 법적 규제(자격, 면허, 인허가, 업종 등) 요건 충족 여부를 검토하는 절차이다. 입찰공고의 법적 분석이 중요한 이유는 공공조달과 계약 관련 법령을 명시적으로 위배하지 않도록 세부적인 입찰공고 요건을 설정하면서 해당 법령의 목적과 취지와 달리 해석, 적용될 수 있는 우려가 있기 때문이다. 따라서 이 같은 법적 위험성 유발 요인을 확인해 사전규격공개 또는 입찰공고 중 질의응답과 의견 개진을 통해 개선할 필요가 있다. 특히 경우에 따라서는 관련 공공조달과 계약 관련 법령에 위배되거나 계약예규 등 하위 행정규칙 등의 규정 사항과 다른 내용으로 구매 요구, 과업 요구, 계약특수조건 등을 설정할 필요가 있다. 그에 따라 계약상대자인 공급업체가 동의하는 경우 단순히 수요(발주)기관이 위반한 사실만으로 입찰 또는 계약이 무효화되지는 않는다. 공공계약은 국가가 개인이나 기업과 대등한 위치에서 당사자 간 자유의사에 따라 체결된 계약으로, 민법상 '계약자유의 원칙', '사적자치의 원칙'이 적용된다. 계약당사자 간 합의된 사항은 관련 법령을 위반함으로써 해당 법령의 목적과 취지가 완전히 무시되거나 계약당사자 한 쪽의 계약상 이익을 부당하게 제한하지 않는 정도라면 입찰이나 계약이 유효하다고 판단한 판례를 고려해야 하기 때문이다. 입찰공고 시점에 공공계약 관련 법령과 규정, 지침 등에 위배되는 사실을 알고도 이를 간과하고 계약을 체결한 후 사후에 법적 이의를 제기하는 경우, 그 필요성이 인정되더라도 사전에 이런 문제점을 방지할 수 있는 절차와 시간이 부여되어 있었고, 특히 자유로운 의사의 합치를 통해서 계약이 체결된다는 전제를 고려하면 합의한 사실을 부정하기가 쉽지 않기 때문이다. 따라서 법적 측면에서 입찰공고의 문제점을 발견했다면 가급적 사전규격공개 또는 입찰 마감일 이전에 의견등록을 하고 질의응답을 통해 법적 위험 요인을 제외하는 절차가 매우 중요하다. 예를 들어 총액확정계약으로 입찰을 진행하는 용역(서비스)계약에서 수요기관이 「국가계약법 시행령」 제73조에 따른 '사후원가검토조건부계약'을 적용한 '사후정산'을 시행하겠다고 기록된 경우, 이를 정정하지 않으면 공급업체는 해당 용역(서비스)을 이행하기 위해

정상적인 비용을 지급하고, 계약을 성공적으로 이행하고도 수요기관이 정한 임의적 기준에 따라 계약금액을 감액당할 수 있는 문제가 발생할 수 있다.

입찰공고 문서의 법적 적정성을 검토하기 위한 주요 단계는 모든 필수 요건에서 체크리스트 활용, 면허증이나 재무제표 같은 필수 서류 제출 확인, 형식과 제출 규칙 준수 여부 확인, 입찰 담합 또는 공모 징후 확인 등으로 다양한 측면에서 진행되어야 한다. 이 같은 공공조달의 법적 절차의 정당성은 투명성, 공정성, 효율성, 동등한 대우 등 공공조달 기본원칙의 철저한 준수를 촉진하고 향후 미준수 사항과 관련해 수요기관 간 법적 분쟁, 벌금 부과, 자격 박탈을 방지하는 데 도움이 된다.

입찰공고 문서의 법적 적정성 검토 절차는 크게 4개 단계로 구분되며, 11개 항목의 세부 실행단계를 거쳐 수행된다. 법적 적정성 검토 차원은 ①사전 분석, 준비 ②입찰문서의 적정성 검토 ③위험성, 담합 검토 ④최종 검토와 완료 등 4개 부문이다([표 25] 참조).

표 25 법적 적정성 검토 절차

구분	단계	내용
사전분석 및 준비	1. 필수 법적 요건 검토 체크리스트 작성	입찰공고 및 문서에서 제시하는 항목별 근거법령 부합여부를 확인할 수 있는 표준적 점검표 작성
	2. 입찰참가자격 관련 서류 취합 및 유효성 검토	해당 입찰에서 요구하는 법적, 제도적 요건을 사전확인하여 유효한 입찰참가자가격 사전 확보여부 검검하여 입찰참가 불가 상황 예방
	3. 공공계약법령 유형에 따른 세부기준 요건 부합여부 검토	국가계약법과 지방계약법에 따른 계약예규 등에서 규정하고 있는 사항 일치 여부 확인하여 평가기준, 낙찰자선정 기준 적용 오류 예방
입찰문서 적정성 검토	4. 입찰공고문 등 입찰문서의 상위법령과 최근 공공조달 개선방향성과 부합여부 검토	입찰문서의 내용이 법령에 명시적 위배되거나 전반적 공공조달 운영 방향성에 배치되는 사항을 식별하여 개선요구
	5. 기술성 및 경제성 평가의 세부기준의 상위법령 부합여부 검토	적격심사, 협상에 의한 계약 등에서 세부평가기준 설정의 상위법령과 규정 부합성 확인을 통해 평가 불이익 예방
	6. 특수분야 조달대상물 공급관련 자격요건, 증빙서류 보유여부와 기준 충족유무 검토	품명(8자리) 동일하더라도 세부품명(10자리) 단위에서 특수한 자격 및 면허를 요구하는 경우 해당분야의 일반적 자격과 면허로 참여 곤란하므로 요구 여부와 충족 여부 확인을 통해 입찰참가 불가 또는 계약불가 상황 예방
	7. 입찰서 제출관련 규정사항의 상위법령 부합 여부	공고기간, 공고내용, 제출방법, 평가방법 등 주요 공고 내용의 상위법령 준수 여부를 확인하여 입찰서 준비 및 제출 실수 예방
위험 및 담합 검토	8. 담합행위 유발 할 수 있는 요소 확인 및 유발행위 예방	입찰담합 행위에 대한 명확한 인식을 바탕으로 해당 입찰의 특성에 따라 담합행위로 의심받거나 오해할 수 있는 행위를 사전 예방

구분	단계	내용
위험 및 담합 검토	9. 수의계약 유도 가능성검토 및 개선요구	명시적, 묵시적 특정 공급업체의 납품을 유도하는 상황 여부 확인을 통해 실질적인 경쟁성을 확보하여 입찰참가의 실효성을 향상
최종검토 및 완료	10. 상기 9개 과정에 대한 전반적 검토 적정성 확인	상기 9개 법적 적정성 검토 항목별, 항목간 비교 분석을 통한 누락, 모순적 내용 재검토
	11. 법적 적정검 검토자료 종합 기록 및 문서화	9개 항목의 적정성 검토내용을 종합 정리하여 문서화하고 추후 계약상 쟁점, 이견 및 분쟁 발생시 대응을 위한 근거자료로 활용

첫째, 사전 분석 및 준비 단계에서는 ①입찰공고 문서에서 명시한 법률, 시행령, 시행규칙, 계약예규, 고시, 지침, 훈령 등에서 규정하고 있는 필수 법적 요건을 정리한 확인목록표(체크리스트)를 작성한다. ②입찰참가자격 등록증, 사업자등록증, 재무제표, 관련 증명서와 보증서 등 필요한 서류를 취합하고, 유효기간 여부, 당해 입찰에서 요구하는 자격요건과 부합성을 검토한다. ③해당 입찰의 수요(발주)기관의 적용 대상 공공계약법령 체계에 따라 준수해야 할 행정규칙 이하 수준에서 적용 대상 입찰금액, 법적 요건, 낙찰자 선정기준 등에서 차이가 있다는 점을 확인하고, 이를 고려해 적정하게 반영되었지 여부를 확인한다.

둘째, 사전 준비 단계에서 확보한 체크리스트 등을 활용해 ④입찰공고문, 구매사양서, 과업내용서, 기술규격서, 설계서, 시방서, 유의서 등에서 규정하고 있는 법적 조문과 조항이 상위 법령 또는 최근 공공조달과 계약제도 개선 방향과 부합하는지 여부를 분석한다. ⑤기술적 평가와 경제적 평가에서 적용되는 기준과 요구사항의 법적 규정 부합성 또는 위반 여부를 분석, 검토한다. ⑥특수한 분야의 제조물품이나 용역(서비스), 공사에 소요되는 법적 요건으로서 자격, 면허, 인허가, 기타 필수 증빙서류의 내용을 확인하고, 공급업체로서 보유와 충족 여부를 분석해야 한다. ⑦입찰서의 제출 형식, 마감일, 제출 방법과 관련한 절차와 양식, 기간 등이 입찰서 제출과 관련한 법적 규정 사항에 부합하는지를 검토한다.

셋째, 입찰공고와 관련된 위험, 담합 예방 단계로서 ⑧입찰에서 비정상적 투찰 가능성을 유발하는 낙찰자 선정기준, 과도하게 부족한 예산 편성, 과도한 입찰참가 경쟁업체 수 등 담합 행위를 유발할 수 있는 요소가 있는지를 확인할 필요가 있다. 이를 통해 담합행위에 해당할 수 있는 행위를 사전에 하지 않도록 점검한다. ⑨부당한 단일 공급업체 낙찰 또는 낙찰 후 부당한 계약 조건 변경 같은 잠재적 부패, 사기와 관련된 다른 징후를 분석한다. 이런 징후가 예상되는 경우 사전규격공개 또는 입찰공고 단계에서 보완하고 개선 의견을 제시해 충분한 경쟁성을 확보한 상황에서 입찰이 진행될 수 있도록 준비해 해당 공급업체의 참여 실효성을 향상할 필요가 있다.

넷째, 완료, 검토 단계로서 ⑩검토 수행 최종 단계에서 발생한 규정 준수 문제를 파악하기 위해 포괄적으로 최종 검토를 수행한다. 앞선 3개 차원의 9개 적정성 검토 항목의 내용을 항목별, 항목 간 교차 분석해 누락되거나 모순되는 부분이 없는지를 최종 확인한다. ⑪발견된 문제와 조치 권고 사항을 포함해 규정 준수 여부를 분석한 내용을 자세하게 기록한다. 추후 계약 체결과 계약 이행 과정에서 수요기관과 이견이 발생했을 경우, 법적 적정성 종합검토 자료에 기반해 수요기관의 계약관리상 요구의 적정성을 신속하게 확인하고 대응할 수 있도록 지원하는 방안이 필요하다. ⑫입찰공고 문서의 법적 요건을 준수하지 않을 경우에는 입찰참가자격 제한, 과징금이나 지체상금 부과, 계약 해제 · 해지, 부정당업자 제재 같은 법적 조치가 포함될 수 있으므로 법률 전문가 등을 통한 추가 검토가 필요하다.

제3절
입찰공고 기술적 적정성(내부 공급 역량) 분석

잠재적 공급업체가 공급을 희망하는 조달대상물이 어떤 조달 방법을 활용해 계약을 체결하는지를 확인해야 한다. 예를 들어 공급하고자 하는 물품이 조달청 다수공급자계약을 통해 공급되는 경우, 일반적 입찰이나 수의계약을 통해서는 공급할 수 없으며, 다수공급자계약을 체결하고 종합쇼핑몰에 등록되어야 물품 공급이 가능하다. 이런 점을 사전에 확인하지 못하면 종합쇼핑몰을 통해서도, 일반 입찰공고 검색을 통해서도 적정한 공급 기회를 확보할 수 없다.

또한 잠재적 공급업체가 공급을 희망하는 물품의 금액 규모가 평균적으로 2,000만 원 이하에 해당하는 경우에는 1인 견적수의계약을 통해 전자조달시스템을 활용하지 않고도 계약 체결이 가능하므로 이 경우에도 일반적인 입찰공고나 종합쇼핑몰을 통해 공급 기회를 확보할 수 없다.

따라서 잠재적 공급업체는 공급을 희망하는 물품이나 서비스, 공사와 관련해 이전 입찰공고문, 수의계약 안내공고문, 다수공급자계약 공고문 등을 검색해 어떤 조달 방법으로 물품을 공급할 수 있는지 확인하는 절차가 중요하다.

표 26 조달 · 입찰요청 · 계약 방법 비교

일반적 조달방법	일반적 입찰요청 방법	국내 계약방법	국내 적용기준 기준
입찰(경쟁)	견적요청서(RFQ)	– 제한적 최저가 낙찰제 – 희망수량경쟁입찰 – 유사물품 복수경쟁	– 낙찰자 선정의 주된 평가요소 가격인 경우 적용
	입찰초청서(ITB)	– 적격심사낙찰제 – 계약이행능력심사 – 2단계경쟁입찰(규격가격분리 / 규격가격동시입찰) – 종합낙찰제 – 종합심사(평가)제	– 기본적 수행능력, 기술적격성 등 최소 기술/품질 수준 충족 시 가격중심 경쟁
	제안서요청서(RFP)	– 협상에 의한 계약 – 경쟁적 대화에 의한 계약 – 일괄/대안/기술제안입찰	– 기술 · 품질과 경제성(가격) 평가 가중치 반영 – 최종 낙찰자 선정 이전 최고점자와 협상(기술형심의 절차) 진행

일반적 조달방법	일반적 입찰요청 방법	국내 계약방법	국내 적용기준 기준
수의계약(비경쟁)	견적요청서(RFQ)	– 제한적 최저가 낙찰제	일반 수의계약은 금액규모 미적용
소액견적수의 (비경쟁)	견적요청서(RFQ) *2인 이상 견적 (전자견적만 가능)	– 제한적 최저가 낙찰제	물품: 1억원 이하 종합공사: 4억원 이하 전문공사: 2억원 이하 기타공사: 1억원 이하
1인견적수의 (비경쟁)	견적요청서(RFQ) *1인 견적(비전자 가능)	– 제한적 최저가 낙찰제	2천만원 이하
종합쇼핑몰	납품요구(1단계): 1억원 미만 2단계경쟁(2단계): 1억원 이상	– 거래실례가격기반 계약단가	다수공급자계약 제3자단가계약
구매카드 (직구매)	소액구매	– 임의구매	국가기관: 1백만원(건당) 지자체: 3백만원(건당)

입찰공고 문서(입찰공고문, 구매사양, 과업내용서, 기술규격서, 설계서, 시방서, 계약조건, 입찰유의서 등) 내용의 기술적 요건 분석은 입찰공고 문서에서 요구하는 구매사양, 기술적 요건에 따라 입찰참가업체에서 제시하는 기술규격이나 대안이 얼마나 적합한지를 평가하는 기술입찰평가(TBE: Technical Bids Evaluation)를 고려해 사전에 충족 여부를 분석하는 과정이다. 기술입찰평가의 주요한 평가 중점은 기술사양, 타당성, 방법론, 입찰자의 수행 역량 등을 평가한다. 이 같은 평가 과정을 통해 기술 요건 미달, 품질 저하, 납품 일정 지연, 기타 오류 등에 따른 잠재적 위험을 고려한 평가기준을 적용해 기술적 요건 미충족에 따른 조달 실패를 예방하기 위한 목적으로 시행된다. 결론적으로 기술입찰평가의 주된 목적은 낙찰자를 선정하기 전에 제시한 기술제안서(또는 견적서, 입찰서의 구성문서로서 기술규격서 등)가 입찰공고 문서에 명시된 요구사항을 실질적으로 충족하는지 여부를 확인하는 것이다. 따라서 물품이나 용역(서비스), 공사 입찰에 참가를 준비하거나 참가하는 공급업체는 해당 입찰공고에서 요구하는 기술적 요건 충족 여부를 분석해 부족한 부분이 있는 경우 이를 보완 후 참가 여부를 결정해야 한다. 기술적 요건 충족이 어려운 경우에는 입찰참가자격에 문제가 발생하거나 낙찰자 선정 후 계약을 체결하고 이행하는 과정에서 기술적 측면에서 기능과 성능에 미달하거나 품질적 측면에서 품질 저하로 계약상 불이익을 받을 수 있고 수요기관의 해당 조달사업의 성공적 이행을 저해하게 된다.

공급업체로서 수요기관의 기술입찰평가에 대응해 사전 기술적 적정성 분석의 중점 검토 내용은 다음과 같다. 첫째, 기술적 요건 준수 여부를 확인하는 것이다. 입찰공고 문서에서 요구하는

계약목적물을 완성하기 위해 요구되는 기술적 구현 방법론과 규격 수준 등을 고려해 공급업체가 보유한 기술적 역량과 자원이 명시된 기술사양과 요건을 충족하면서 납기 일정을 맞출 수 있는지 분석해야 한다.

둘째, 기술적 역량과 자원을 활용해 실질적인 계약목적물을 완성하는 기술자 등 전문인력의 기술 역량 보유 수준의 적정성을 검토해야 한다. 이 같은 기술적 역량 보유에는 투입인력과 수행조직의 자격과 인증, 수행 경험 보유 여부가 주된 판단 요소가 된다. 입찰공고 문서에서 요구하는 계약목적물 완성에 요구되는 기술적 방법론과 규격 수준을 충족하기 위해 다년간의 경험과 전문성을 보유한 전문인력을 보유하지 못한 경우 정상적인 계약이행이 불가능하기 때문이다. 또한 충분한 기술적 전문성을 확보하지 못한 인력을 활용한 제품 생산(물품), 역무 이행(용역(서비스)) 또는 시공(공사)은 결과적으로 계약목적물에 기대하는 기능과 성능, 품질 수준을 충족할 수 없기 때문이다.

셋째, 요구하는 기술적 요건의 이행 난이도, 전문성, 복잡성에 따라 주어진 기간과 예산 범위 내에서 해당 입찰공고 문서의 요구사항을 대상으로 종합적 타당성과 위험성 평가를 진행해야 한다. 제시된 기간과 예산 범위 내에서 입찰공고에서 요구하는 기술요건을 충족하는 계약목적물을 완성할 수 있을 것인지를 외부 전문가에게 자문해 타당성을 평가받거나 이와 관련해 공급업체에서 발생 가능한 잠재적 위험이나 계약법령, 규정, 기준, 지침의 조항 위반 가능성을 분석해야 한다.

넷째, 기술적 역량을 보증하는 정보와 자료의 신뢰성을 분석해야 한다. 해당 입찰공고에서 요구하는 필수적인 기술적 요구, 품질보증 요구와 관련한 신뢰할 수 있는 공공기관이 발급한 증빙문서, 제3자 인증서의 유효성 여부를 사전에 검토해야 한다. 대부분의 입찰참가와 관련한 필수적 요건은 입찰 마감일까지는 해당 요건을 충족하거나 유지해야 하며, 낙찰자 선정 이후 계약 체결과 계약 이행 완료 단계까지 관련 자격이나 인증이 유효하지 않는 경우 정당한 계약목적물로서 인정받지 못할 개연성이 크다. 따라서 입찰공고 문서에서 요구하는 특정한 제품의 기술적, 제도적 충족 요건과 예상되는 계약 완료일까지 유효기간이 충분히 남아 있는지를 확인해야 한다. 입찰 진행 절차와 계약 이행 과정 등에서 기술자료와 관련된 자격과 면허기간을 초과하거나 관련 자격 보유 인력의 이직, 인증 기한 만료 등이 발생할 경우, 채용이나 갱신 등을 통해 당초의 기술적 요구사항을 충족할 수 있는지 여부를 검토해야 한다.

다섯째, 기술적 요구사항 충족을 증빙하는 문서와 자료의 명확성, 연계성을 확인해야 한다.

입찰공고 문서의 기술적 요구사항과 관련한 단순한 요건 충족 여부를 확인하는 수준이 아니라 기술제안서를 작성해 제출하는 경우에는 증빙자료의 명확성과 기재된 정보의 연계성을 고려해야 한다.

각각의 기술문서에서 증빙하는 기술적 검증 항목과 기준값이 동일한 시점에서 측정되고 평가받은 결과를 기반으로 시험성적서, 인증서 등이 발행되었는지 여부를 확인해야 한다. 특정한 기술적 요구사항을 충족하기 위한 시험성적서의 시험항목과 기준값은 입찰대상물에서 요구하는 물품을 기준으로 이전 모델에서 요구한 값으로 제출하고 다른 제3자 인증에서는 현행 모델을 기준으로 인증받아 관련 증빙자료를 시험성적서로 제출한다면 정보 정합성과 신뢰성이 떨어질 수 있기 때문이다.

여섯째, 기술적 요건 충족과 관련한 평가기준의 주요 평가항목별 배점과 평점 기준에 비추어 공급업체가 보유하고 있어 제안하는 기술적 평가요소의 비교우위를 분석해야 한다. 전체적으로 기술적 요건을 충족하더라도 핵심적인 중요 평가항목으로서 배점이 높고 평점 차도 큰 항목의 충족도가 낮다면 결과적으로 기술적 경쟁 열위에 따라 낙찰자로 선정되기는 어려울 수 있기 때문이다. 따라서 기술적 평가요소를 계량화해 평가하는 입찰에서는 해당 평가요소에서 요구하는 기준치 이상으로 충족하는 대안의 확보 가능성을 고려해 참가 여부를 결정할 필요가 있다.

일곱째, 동일하거나 유사한 입찰결과를 확인해 해당 입찰에서 요구하는 기술적 요구사항의 적정성을 비교 분석하는 과정이 필요하다. 기본적으로 해당 입찰에서 요구하는 기술적 요건을 충족할 필요는 있으나 그 수준의 정도와 공공부문에서 수요 수준의 적정성을 판단하기 위해 타 수요기관의 입찰 사례에서 제시한 기술적 요건과 비교해 기술적 요구 난이도, 이행 수월성 등을 검증하는 과정이 필요하다.

여덟째, 기술적 요구조건에 따라 공급업체가 보유한 원부자재, 반제품, 부품이나 완제품의 기술규격 부합 여부를 입찰 담당자에게 문의하고 확인을 받는 절차를 통해 기술적 요구의 적정성을 판단할 수 있다. 특히 수요기관의 특성에 따라 동일하거나 유사한 물품이라도 세부적인 기술요건과 적용 방식에 차이가 있을 수 있으므로 일반적이지 않거나 명확하지 않은 부분이 있다면 입찰 담당자에게 설명을 요청하고 명확하게 확인할 필요가 있다.

아홉째, 기술적 요구사항을 중심으로 한 해당 입찰에서 요구하는 기술적 요건의 적정성을 분석한 결과, 주요 분석항목별로 충족 여부와 수준을 정리하는 종합 결과보고서를 기록해 관리할 필요가 있다. 해당 입찰공고 문서에서 제시하는 기술적 요구사항의 구조화된 적정성 분석을 통해 공급업체 스스로 입찰참가업체 또는 계약상대자로서 필요한 기술 역량 보유, 조달사업의 부문별 요구사항에 부합하는 대안을 제공할 수 있는지 여부를 직관적으로 확인하는 것이 가능하다.

이를 통해 평가기준과 연계해 입찰참가자격 또는 계약 체결 이후 안정적 이행과 납품에 문제가 없는 수준인지를 검토하는 과정이 필요하다. 이를 통해 이전 단계에서 수행한 기술적 요건의 적정성

검토와 분석 결과에 따른 절차 이행의 완결성과 신뢰성을 검증함과 동시에 입찰참가 여부를 종합적 분석 결과를 기반으로 판단할 수 있다. 이 같은 종합적 검토, 분석 과정은 단순히 입찰참가자격 확보 여부를 넘어 계약 체결이 거부되거나 계약 이행 과정에서 미이행, 불완전 이행 등으로 계약상 권리를 제약당하거나 부정당업자 제재 처분이 부과될 수 있기 때문에 유의해야 한다.

제4절
입찰공고의 경제적 적정성 분석

4.1. 경제성 분석 개요

입찰공고 문서인 입찰공고문, 구매사양서, 기술규격, 과업내용서, 설계도, 시방서 등에는 해당 입찰의 계약목적물과 관련된 다양한 요구조건이 제시되어 있고, 이에 상응한 대가로 사업예산, 기초금액, 예정금액 등 다양한 형태의 금액을 제시하고 있다.

공공조달을 위한 입찰에서 조달대상물, 즉 계약목적물을 획득에 소요되는 비용의 산정은 동일거나 유사한 물품이나 서비스, 공사의 거래실례가격, 원가계산가격, 조사가격 등에 따라 시행하고, 가격표시가 없는 경우에는 견적가격이나 감정가격 등으로 산정한다. 그러나 이 같은 조달사업에 소요되는 예산을 산정하는 경우, 원가계산에 따른 가격을 제외한 다른 가격은 해당 입찰이 진행되던 시기, 세부 요구조건 등에 따라 동일한 기준으로 비교하기는 어렵다는 문제점이 있다. 또한 그런 가격을 활용했다고 해도 조사, 산정된 비용이 그대로 반영되는 것이 아니라 수요기관이 확보하거나 신청한 예산 범위 내에서 조정을 거쳐 반영되는 경우가 일반적이다. 또한 복잡하고 전문적이며 대규모의 조달사업에서는 공공조달계획단계에서 조사, 분석한 가격이 실제 과업 수행 여건을 반영하지 못하는 경우가 많아 수요(발주)기관과 입찰참가업체 간 가격 격차가 크게 발생할 수 있다.

따라서 입찰참가를 결정한 조달사업을 확인하면 배정된 사업예산, 기초금액(예정가격 산정 기준금액), 추정가격 또는 추정금액 등 다양한 가격 정보를 확인하고, 요구하는 과업을 해당 사업금액으로 수행할 수 있는지 여부를 분석할 필요가 있다. 특히 명목상 산정되어 있는 계약목적물의 가격과 연계해 필요한 비용 외 추가로 발생할 수 있는 비용 요소를 파악해 책정된 예산 범위 내에서 수용할 수 있는지를 분석하고 참가해야 계약 체결 이후 부실한 이행 또는 계약불이행 같은 계약상 의무를 이행하지 못하는 상황을 예방할 수 있다.

표 27 입찰 경제적 적정성 분석방법

구분	단계	내용
1	기초검토	■ 해당 입찰공고에서 제시하는 사업예산의 내역 확인 ■ 부가가치세 포함 여부
2	가격분석	■ 입찰에서 요구사항 전반에서 유발되는 비용과 가격을 합산한여 범위내 포함 여부 분석
3	비용구성요소 분석	■ 책정된 예산을 바탕으로 예정가격작성기준 원가계산기준에 따라 책정된 비용구성요소를 분할하여 적정성 분석
4	계약조검검토	■ 계약조건에서 요구하는 준수요건 충족에 소요되는 비용 확인
5	납품일정 검토	■ 납품기간을 고려할 때 추가적 발생 가능한 비용확인
6	요구사항 충족수준 여부 확인	■ 입찰참가자격에서 계약목적물 완성에 앞서 기본적으로
7	비교분석	■ 기술적, 품질적, 기타 요구사항 유사 타입찰 계약목적물 가격과 비교 분석
8	최종결정	■ 명목상 가겨 적정성 이외 종합적인 비교분석을 통해 숨은비용까지 고려한 비용적정성 검토

4.2. 경제성 분석을 위한 원가계산 방법

물품이나 용역(서비스), 공사의 입찰공고에서 제시된 사업예산(기초금액 등)과 요구하는 구매사양 등을 고려한 경제적 측면에서 적정한 공급 여부를 분석하는 방법은 기획재정부의 「계약예규」의 '예정가격작성기준'에 따른 원가계산을 통해 공급업체의 제품 제조 또는 공급원가와 사업예산의 충족수준을 검토하는 것이다. 법정 계상비율을 적용한 일반관리비와 이윤을 포함한 금액이 사업예산을 초과하는 경우, 일차적으로 경제적인 측면에서 해당 입찰의 적정성이 낮은 것으로 판단할 수 있다. 다만 사업예산이 재료비와 노무비, 경비 같은 순원가를 초과하면 직접 원가는 충당되므로 일반관리비와 이윤을 중심으로 공급업체가 수용할 수 있는 적정 수준을 판단해 법적 최고 계상비율을 조정해 대안적으로 검토할 수 있다. 이 같은 분석 방법을 활용하기 위해서는 물품이나 용역(서비스), 공사별 기준을 적용해 원가계산을 수행하고 분석하는 역량이 필요하다. 조달대상물별 원가계산기준과 작성방법을 살펴보면 다음과 같다.

가. 물품 원가계산(제조원가)

공공조달대상물로서 물품의 제조와 구매를 법적으로 구분하는 명확한 기준은 없으나 물품으로 나라장터에 경쟁입찰참가자격 등록을 신청하는 경우, 직접 제조하는 경우는 제조업체로, 다른

제조업자의 물품을 구매해 공급(유통)하는 경우는 공급업체로 등록하는 과정에서 공장등록증과 직접생산확인기준(제조공정표) 등 제출서류가 달라진다. 실제 입찰에서 동일한 물품을 수요기관의 판단에 따라 제조 또는 구매를 달리 공고하고 있고, 이 경우 제조물품 입찰 시에는 일반적 공급물품의 규격과 디자인, 기타 구매사양을 통해 제기된 조달요구를 충족할 수 없는 사정이 있는 경우, 제조를 통해 고객화해 공급받고자 하는 목적으로 활용이 적정하나 실제 활용 과정에서 명확한 적용 기준은 없다. 그러나 입찰공고에서 동일한 세부 품명(10자리)의 물품을 대상으로 물품제조로 공고되는 경우에는 제조업체로 등록된 업체만 참여가 가능하고, 물품구매로 공고되는 경우에는 제조업체와 공급업체로 등록된 모든 업체가 입찰에 참가할 수 있다. 그중 제조의 경우는 동일한 세부 품명이라 해도 특수한 규격을 요구해 제조하는 등의 구매요구가 제시되므로 적정한 거래가격 결정이 어려우면 제조원가계산을 통해 예정가격을 결정하게 된다. 따라서 물품제조 입찰에 참여하는 업체는 해당 입찰공고의 예산을 참조해 해당 업체의 원가구조에 따라 안정적 공급이 가능한지를 검토하는 과정 수행이 필수적이다. 물품구매 입찰의 경우는 표준화, 상용화 수준이 높은 물품으로서 거래실례가격을 통해 예정가격이 산정되므로 해당 물품을 구매해 공급하려는 경우 매입원가 측면에서 적정성을 검토할 수 있다.

따라서 공공조달대상물로 원가계산을 통해 예정가격을 작성하는 경우는 물품제조이므로 기획재정부 예정가격작성기준에서는 제조원가 산정기준을 제시하고 있고, 이를 준용해 물품을 구매해 공급하는 입찰에서도 적정성을 분석할 수 있다. 제조원가는 물품의 제조 과정에서 발생한 재료비, 노무비, 기타 경비의 합계액을 말한다. 제조원가를 구성하는 대표 비목인 재료비는 직접재료비와 간접재료비로 구분되고 각각의 재료량에 단위당 가격을 곱해 산정한다. 직접재료비는 계약목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치로서 주요재료비(계약목적물의 기본적 구성 형태 관련 물품 가치)와 부분품비(매입부품, 수입부품, 외자재료 등 경비 계상 제외 외주품 가치)로 구분된다.

간접재료비는 계약목적물의 실체를 형성하지는 않으나 제조에 보조적으로 소비되는 물품의 가치로 소모재료비(기계오일, 접착제, 용접가스, 장갑, 연마재 등 소모성 물품의 가치), 소모공구 · 기구 · 비품비(내용 연구 1년 미만으로 감가상각 대상이 아닌 경우), 포장재료비 등이 해당한다.

노무비는 물품의 제조에 참여하는 생산인력 등의 급여와 상여금 등으로 제조원가를 구성하는 직접노무비, 간접노무비를 말한다. 노무비는 노무량에 단위당 가격을 곱해 산정한다. 직접노무비는 제조현장에서 계약목적물을 완성하기 위해 직접작업에 종사하는 종업원과 노무자에게 제공되는 노동력의 대가로서 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액을 가리킨다. 다만 상여금은 기본급 기준 연 400%, 제수당, 퇴직급여충당금은 근로기준법상 인정되는 범위를 초과해 계상할 수 없다. 간접노무비는

직접 제조 작업에 종사하지는 않으나 작업 현장에서 보조 작업에 종사하는 노무자, 종업원과 현장감독자의 기본급과 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다.

경비는 제품을 제조하기 위해 소비된 제조원가 중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며, 기업을 유지하기 위한 관리활동 부문에서 발생하는 일반관리비와 구분된다. 경비는 소요(소비)량에 단위당 가격을 곱해 계산한다. 경비는 당해 계약목적물 제조 기간의 소요(소비)량을 측정하거나 (계약예규)예정가격작성기준 제19조 및 제34조(지방계약법의 경우 행정안전부 예규 "지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준") 규정에 따른 원가계산 자료나 계약서, 영수증 등을 근거로 산정해야 한다.

일반관리비는 기업을 유지하기 위한 관리활동 부문에서 발생하는 제비용으로, 제조원가에 속하지 않는 모든 영업비용 중 판매비 등을 제외한 비용, 즉 임원 급여, 사무실 직원의 급여, 제수당, 퇴직급여충당금, 복리후생비, 여비, 교통 · 통신비, 수도광열비, 세금과공과, 지급임차료, 감가상각비, 운반비, 차량비, 경상시험연구개발비, 보험료 등을 가리키며 기업 손익계산서를 기준으로 산정한다.

이윤은 영업이익을 가리키며, 제조원가 중 노무비, 경비와 일반관리비의 합계액(이 경우 기술료, 외주가공비 제외)의 25%를 초과해 계상할 수 없다. 물품제조의 원가계산은 용역(서비스)이나 공사와 달리 일반관리비가 제조업종별로 편차가 크므로 원가계산서 작성 시 해당 제조물품의 업종이 해당하는 일반관리비율을 적용하는 조치가 중요하다([그림 11] 참조).

업 종	일반관리비율	업 종	일반관리비율
음·식료품의 제조·구매	14% 이내	비금속광물제품 제조·구매	12% 이내
섬유·의복·가죽제품의 제조·구매	8% 이내	제1차 금속제품의 제조·구매	6% 이내
나무·나무제품의 제조·구매	9% 이내	조립금속제품·기계·장비의 제조·구매	7% 이내
종이·종이제품·인쇄출판물의 제조·구매	14% 이내	그 밖의 물품 제조·구매	11% 이내
화학·석유·석탄·고무·플라스틱제품의 제조·구매	8% 이내	시설공사업	6% 이내

자료: 강동구, 2024.

그림 11 물품제조 원가계산 시 법정 일반관리비율

제조원가를 계산하기 위해 필요한 서류는 규격서, 제작도면과 시방서, 공정도와 배치인원, 최근 3개월분 임금대장(월별집계표), 기타 참고자료가 필요하다.

비목	구분		내용	산출기준
제조원가	재료비	직접재료비	계약목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치 주요 재료비, 부분품비	직접재료비 = 재료소요량 × 재료단가 재료소요량 = 제품 정미량 × (1 + 손실률) × (1 + 불량률 및 시료율) = 소재중량 × (1 + 불량률 및 시료율) = 도면 등에 의한 수량산출 조달청 가격정보, 몇가지 공표가격, 견적서 가격 등을 우선순위 없이 적용
		간접재료비	제조에 보조적으로 소비되는 물품의 가치 소모재료비, 소모공구·기구·비품비, 포장재료비	간접재료비 = 소요량 × 재료단가
	노무비	직접노무비	제조현장의 직접작업 종업원과 노무자 노임 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금	직접노무비 = 소요 노무량 × 노무비 단가 소요노무량: 작업 인원, 작업 시간 및 제조수량 기준 산정, 견적 적용 등 제조 부분은 중소기업중앙회의 중소제조업 임금단가 (제조노임단가) 적용 - 기본급 + 제수당 + 상여금(400%) + 퇴직급여충당금(100%) 공사부분은 대한건설협회의 시중건설노임단가 적용
		간접노무비	관리·감독·보조자의 노임	간접노무비 = 직접노무비 × 간접노무비율 원가계산 자료나 계약서, 영수증, 조달청 시설공사 원가계산 제비율 등을 활용하여 산정
	경비	전력비	소요(소비)량을 측정하거나 원가계산 자료나 계약서, 영수증 등을 활용하여 산정	
		운반비		
		감가상각비		
		수리수선비		
		특허권 사용료		
		기술료		
		연구개발비		
		시험검사비		
		지급임차료		
		보관비		
		외주가공비		
		소모품비		
		폐기물처리비		
		지급수수료		
		산업재해보험	사회보험의 보험료 적용기준 요율 적용(사후 정산 요구됨)	
		고용보험		
		국민건강보험		
		국민연금보험		
		산업안전보건관리비	건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 적용(사후 정산 요구됨)	
		그밖의 법정경비		
		수도광열비	조달청 기타경비 항목	
		복리후생비		
		소모품비		
		여비·교통비·통신비		
		세금과공과금		
		도서인쇄비		
일반관리비 ( )%			제조 업종별 적용요율 이내	
이윤 ( )%			25% 이내	
총원가				

자료: 강동구, 2024.

그림 12 물품제조 원가계산서 작성방법

나. 물품 경제성 분석

물품제조 입찰의 경우 「계약예규」의 예정가격작성기준에 따른 제조원가명세서를 통해 공급업체를 기준으로 원가를 계산해 이를 기준으로 입찰 대상 계약목적물을 제조하는 데 해당하는 사업예산이 적정한지 여부를 판단할 필요가 있다. 원가계산을 통해 해당 입찰의 사업예산의 적정성 여부를 판단할 경우에는 경쟁을 위한 투찰가격을 기준으로 예산 범위 내 해당 여부를 판단할 필요가 있다.

또한 제조물품 중 환율의 영향을 많이 받는 수입 원부자재, 반제품, 부품의 비중이 높은 경우, 환율 변동 등에 따른 요소도 함께 고려해야 한다. 또한 최저임금 인상 등에 따라 증가하는 인건비도 반영되어야 한다. 운송지역이 도서산간벽지와 같이 운송수단이 일반 차량이 아니라 선박, 항공기 등을 이용해야 하는 경우에는 비용이 더 증가할 수 있으므로 유의해야 한다.

다음 그림의 제조원가계산서를 살펴보면 원가의 경우 재료비가 전체 총원가의 50% 이상을 차지하는 상황에서 직접재료비에 해당하는 원부자재, 반제품, 부품의 해외 수입 비중이 큰 경우에는 단순히 환율 변동 외에도 전 세계 경기변동과 지정학적 요인에 따른 공급망 불안정성이 커질 경우 제조 일정에 차질을 빚거나 고가로 구매해야 하는 상황에 처하는 문제를 고려할 필요가 있다. 경우에 따라서는 동일한 기능이나 성능, 품질을 보유한 고가의 원재료를 수입해야 하는 상황 등을 고려할 필요도 있다([그림 5] 참조).

이 같은 변화가 물가 변동에 따른 조정요건에 해당하면 계약금액 조정을 통한 변경계약 체결이 가능하나 그러지 않을 경우 일반관리비와 이윤계상액에서 손실액을 보전해야 할 수도 있다. 따라서 비용 분석 시 법정계상비율인 일반관리비와 이윤율을 과도하게 낮게 설정해 비용 적정성을 판단해 추후 물가변동 조정 사유에 해당할 정도의 가격 변동이 발생한 경우에는 이를 분산해 헤징할 수 있는 여유가 없으므로 충분히 검토해야 한다.

제조원가계산서			
재 료 비	직접재료비	3,723,050	
	간접재료비	186,152	3,723,050 × 5%
	작업설	-29,430	
	소 계	3,879,772	
노 무 비	직접노무비	410,135	
	간접노무비	102,533	410,135 × 25%
	소 계	512,668	
경 비	복리후생비	25,633	512,668 [노무비]× 5% [배부율 적용, 이하 같음]
	전력비	439,244	(3,879,772 + 512,668) [원가법]× 10%
	수도광열비	87,848	(3,879,772 + 512,668) × 2%
	감가상각비	43,924	(3,879,772 + 512,668) × 1%
	보험료	20,506	512,668 [노무비] × 4%
	외주가공비	150,000	제품 도장비
	소 계	767,155	
순제조원가		5,159,595	재료비 + 노무비 + 경비
일반관리비		361,171	5,159,595 × 7%
이 윤		372,748	[512,668 + 767,155 + 361,171 - 150,000] × 25%
운 반 비		157,890	
총 원 가		6,051,404	순제조원가 + 일반관리비 + 이윤 + 운반비 + 구매품
부가가치세		605,140	총원가 × 10%
합 계		6,656,544	총원가+부가가치세

그림 13 제조원가계산서 작성 예시

원가계산 방법에 따라 비용 적정성을 분석하는 경우에는 원가와 비용을 구분해 인식하고 계상해야 한다. 예를 들어 운반비의 경우 제조를 위해 투입되는 원가요소가 아니라 완성된 제조물품의 배송을 위한 물류비용으로 기업회계상 비용에 해당한다는 점이다. 따라서 제조물품 입찰에서 운반비를 별도로 편성하지 않고 제조원가에 일반관리비 또는 경비 등에 포함해 계상할 경우 큰 폭의 손실이 발생할 수도 있다는 점에 유의해야 한다. 그 외 비용요소는 원가와 경비를 구분해 분석해야 하며, 명확하게 구분하지 않을 경우 원가를 기준으로 산정한 적정 투찰가격으로 낙찰 후 계약이 체결되었을 때 비용요소가 반영되면서 계약 이행과 동시에 손실이 발생할 수 있다. 따라서 입찰공고문 등에 가격 외 운반비 같은 비용적 요소의 반영 여부, 발주기관 부담 여부 등의 정보를 면밀히 검토해 비용 적정성을 검토해야 한다. 운반비는 제품 제조 과정 자체에서 발생하는 비용이 아니라 원재료를 공장으로 운반하는 과정에서 발생하는 비용이므로 재료비와 노무비, 경비 등 다른 제조원가 요소와 구분해 다루어야 한다. 운반비는 기업의 관리 활동 중에서도 물류와 관련된 부분에 속하는 비용으로 볼 수 있으며, 이를 제조원가에 포함시키지 않고 별도로 계상함으로써 재료비와 노무비, 제조간접비 등 다른 원가 요소와

명확하게 구분함으로써 해당 기업 원가정보의 신뢰성 확보에도 기여한다.

다. 학술연구용역(서비스) 원가계산

용역(서비스)의 사전적 의미는 물질적 재화의 형태를 나타내지 않고 생산과 소비에 필요한 노무를 제공하는 일로 정의한다. 공공조달대상물로서 용역(서비스)은 공사, 물품의 제조구매수리 등을 제외한 인력을 주로 투입해 단순노무 제공에서 전문적인 기술지식을 활용한 연구 · 조사 · 분석하는 학술연구용역(서비스), 설계 · 감리 등 기술용역(서비스), SW사업을 중심으로 한 정보화용역(서비스), 일반용역(서비스)(기술용역(서비스)과 정보화용역(서비스)을 제외한 여타 모든 용역(서비스)을 총칭하는 일반 용어)으로 분류한다.

용역(서비스) 조달대상물의 입찰공고를 통해 제시되는 예산의 경제적 적정성을 검토하기 위한 관점에서는 원가계산 방법에 따라 차별성이 있는 학술연구용역(서비스), 기술용역(서비스), 일반용역(서비스)으로 구분해 살펴볼 수 있다.

학술연구용역(서비스)은 학문 분야의 기초과학과 응용과학에 관한 연구용역(서비스)과 이에 준하는 용역(서비스)을 가리키고 「국가계약법」 적용 입찰의 경우 기획재정부의 「계약예규」 '예정가격작성기준' 제2장제4절, 「지방계약법」 적용 입찰의 경우 행정안전부 「예규」의 '지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령'제4장제4절에 따라 원가계산서를 작성한다.

기술용역(서비스)의 경우는 건설공사에 조사, 설계, 감리, 사업관리, 유지관리 등 건설공사와 관련된 용역(서비스)과 엔지니어링 활동, 그에 준하는 용역(서비스)을 가리키며, 건설엔지니어링 대가기준(국토부), 엔지니어링 사업대가 기준(산자부), 측량(서비스)대가의 기준(국토지리정보원) 등을 근거로 원가계산서를 작성한다.

일반용역(서비스)의 경우는 학술연구용역(서비스)과 기술용역(서비스)을 제외한 다른 용역(서비스)을 의미하는데(「소프트웨어(SW)진흥법」에 따른 SW사업은 정보화용역(서비스) 등으로 별도 분류하기도 함) 기획재정부의 「계약예규」 '예정가격작성기준'제4절과 제5절, 「지방계약법」 적용 입찰의 경우 행정안전부 「예규」의 '지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성 요령' 제4장제4절에 따라 원가계산서를 작성한다.

이와 같이 용역(서비스)은 과업의 내용과 제공 방법, 핵심 결과물 등에 따라 다양한 유형으로 세분화될 수 있어 각 대가를 산정하는 경우, 일반적으로 다양한 원가요소가 존재할 수 있으나 이를 활용한 원가계산 방법은 기본적으로 학술연구용역(서비스) 원가계산기준을 준용해 산정한다. 이 같은

측면에서 학술연구용역(서비스) 원가계산 방법을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

'학술연구용역(서비스)'이란 '학문 분야의 기초과학과 응용과학에 관한 연구용역(서비스) 및 이에 준하는 용역(서비스)'을 가리킨다. 인건비 산정은 용역(서비스)을 수행하는 인력의 학력과 경력 수준에 따라 '책임연구원', '연구원', '연구보조원', '보조원' 등 4개 등급으로 구분되고, 인건비 기준단가를 매년

구분		내용	산출기준	관련근거
① 인건비	책임연구원	◦ 지휘, 감독, 결론 도출자(대학 부교수 수준)	◦ 인원 × 기준단가 (제수당, 상여금, 퇴직급여충당금반영) ◦ 기준단가:부록참조	◦ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제2장
	연구원	◦ 책임연구보조자(대학 조교수 수준)		
	연구보조원	◦ 통계처리, 번역 수행자(대학 조교 수준)		
	보조원	◦ 타자, 계산, 원고정리 수행자		
	소계			
② 경비	여비	◦ 국내외 여비 (공무원 여비규정, 관계공무원 여비 제외)	인원 × 단가	◦ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제2장
	유인물비	◦ 각종 보고서 작성비(지대포함)	수량 × 단가	
	전산처리비	◦ 자료처리를 위한 컴퓨터 등 사용료 및 부대비용	수량 × 단가	◦ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제2장
	시약 및 연구재료비	◦ 실험실습에 필요한 비용	수량 × 단가	〃
	회의비	◦ 자문회, 토론회, 공청회 등 소요경비(수당 등)	인원 × 단가	◦ 예산 편성기준 참조
	임차료	◦ 특수실험실습 기구, 회의장 임차료 등	수량 × 단가	◦ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제2장
	교통통신비	◦ 시내교통비, 전산전화료, 우편료	인원 × 단가	〃
	감가상각비	◦ 실험실습기구, 기계장치의 감가상각비		◦ 법인세법에 의한 계산
	조사비용	◦ 현황조사 비용(인건비, 경비 등)		◦ 필요한 경우에만 계산
	소계			
③ 순용역원가			① + ②	
④ 일반관리비		◦ 기업의 유지관리 활동비로써 순원가에 속하지 않은 영업비용	③의 6% 이내	◦ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제8조
⑤ 이윤		◦ 영업이익 (시립대, 시정연 등 비영리단체 제외)	③ + ④의 10% 이내	
⑥ 총용역원가			(③ + ⑤ + ⑥)	
⑦ 부가가치세		◦ 면세인 경우는 제외 (부가가치세법 제26조 참조)	⑥의 10%	
총용역비			(⑥ + ⑦)	

자료: 강동구, 2024.

그림 14 학술연구용역(서비스) 원가계산 기준

초 기획재정부 장관과 행정안전부 장관이 각각 고시한다. '책임연구원'이란 해당 용역(서비스) 수행을 지휘 · 감독하고 결론을 도출하는 역할을 수행하는 자를 말하며, 대학교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 한다. 이 경우 책임연구원은 1명을 원칙으로 하되 해당 용역(서비스)의 성격상 다수의 책임자가

비 목	내 용	산 출 기 준
직접인건비	◦ 당해관련 기술자 임금단가 × 소요인원으로 계상 ◦ 한국엔지니어링협회가 조사 공표한 사업별·등급별 노임단가 적용 ◦ 공표 노임단가에는 기본급·퇴직급여충당금·회사가 부담하는 산업재해보상보험료, 국민연금, 건강보험료, 고용보험료, 퇴직연금급여 등이 포함됨	◦ 엔지니어링사업대가 기준 제12조에 의한 임금 범위
직 접 경 비	◦ 다음의 실비를 조사, 계상 - 여비 - 특수자료비(특허, 노하우사용료) - 도서인쇄비 및 청사진비 - 시험조사비(토질·재료 등) - 자문비 - 위탁비 - 현장운영비(현장보조원 급료 및 운영비) - 측량비 - 모형 제작비	◦ 실비조사 계상
제 경 비	◦ 직접인건비 및 직접경비 이외의 간접비 ◦ 직접인건비의 110~120% 적용	◦ 사업의 난이도에 따라 적용
기 술 료	◦ 개발·보유기술 사용 및 기술축적대가 ◦ 조사연구비·기술개발비·기술훈련비 및 이윤 등을 포함 ◦ 직접 인건비와 제경비 합의 20~40% 적용	
제 세 액	◦ 관세·특별소비세·교육세·농어촌특별세 등 해당세액이 발생된 경우	◦ 해당 세율 적용
손 해 배 상 공 제 료	◦ 엔지니어링 사업을 수행하는 과정에서 발주청(용역목적물) 또는 제3자에게 손해를 끼친 경우 손해배상책임을 담보하는 제도 ◦ 가입대상: 실시설계 또는 건설사업관리 용역	◦ 건설기술진흥법 시행령 제50조
총 원 가	◦ 위 비목의 합계	
부가가치세	◦ (총원가) × 부가가치세율(10%) ◦ 면세인 경우 제외(부가가치세법 제26조 참조)	◦ 부가가치세법 제30조
합 계	◦ (총원가) + (부가가치세)	

자료: 강동구, 2024.

그림 15 건설엔지니어링 대가기준

필요한 경우에는 증원이 가능하다. '연구원'이란 책임연구원을 보조하는 자로서 대학 조교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 한다. '연구보조원'이란 통계처리 · 번역 등의 역할을 수행하는 자로서 해당 연구 분야에서 조교 정도의 전문지식을 가진 자를 말한다. '보조원'이란 타이핑, 계산, 원고정리 등 단순한 업무를 수행하는 자를 가리킨다.

학술연구용역(서비스)의 원가계산은 노무비(이하 '인건비')와 경비, 일반관리비 등으로 구분해 작성한다. 인건비는 해당 계약목적에 따라 직접 종사하는 연구원의 급여를 말하며, 「근로기준법」에서 규정하고 있는 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 산정한다. 다만 상여금은 기준단가의 연 400%를 초과해 계상할 수 없다. 경비는 계약목적을 달성하기 위해 필요한 여비와 유인물비, 전산처리비, 시약 · 연구용 재료비, 회의비, 임차료, 교통통신비, 감가상각비를 가리킨다. 일반관리비는 일반관리비율 6%를 초과해 계상할 수 없다. 이윤은 인건비와 경비, 일반관리비 합계액의 10%를 초과해 계상할 수 없다([그림 14] 참조).

학술용역(서비스) 원가계산을 수행하기 위해서는 과업내용서, 시방서, 기타자료 등이 필요하다. 그러나 설계, 감리, 건설사업관리 같은 건설기술용역(서비스)의 경우에는 학술연구용역(서비스) 원가계산기준과 달리 '건설엔지니어링 대가기준'에 따라 직접인건비, 직접경비, 제경비, 기술료, 제세액, 손해배상공제료, 부가가치세 비목으로 구성된 원가계산기준을 별도로 운영한다. SW사업의 경우도 세부 사업의 유형 특성에 따라 학술연구용역(서비스)과 동일한 원가계산기준을 적용하나 일부 사업의 경우는 엔지니어링용역(서비스)의 원가계산기준과 동일하게 일반관리비는 제경비(엔지니어링 사업자의 간접적 사업 운영비)로, 이윤은 기술료 항목으로 계상해 산정한다는 특성이 있다([그림 15] 참조).

라. 용역(서비스) 유형별 경제성 분석

용역(서비스)의 경우에는 기본적으로 「계약예규」의 예정가격작성기준상 학술연구용역(서비스)을 기준으로 산정하도록 되어 있고, 그에 따라 용역(서비스) 역시 일반관리비와 이윤율의 법정계상비율 반영이 중요하다([그림 16] 참조).

비목	세비목 (참여인력)	계약기간 (月)(a)	인원(b) (건/회)	참여율 (c)	기준단가(d) (月,50%)	금 액 (e=(dX2)XcXbXa)	상여금 (f=eX年400%)	퇴직급여 (g=(e+f)X年1月)	계(h=e+f+g)	구성비
인건비(A)	책임연구원	6	1	50%	3,705,904	22,235,424	7,411,808	2,470,603	32,117,835	24.30%
	연구원	6	1	75%	2,841,638	25,574,742	8,524,914	2,841,638	36,941,294	27.95%
	연구보조원	6	2	50%	1,899,539	22,794,468	7,598,156	2,532,719	32,925,343	24.91%
	보조원	6	1	25%	1,424,702	4,274,106	1,424,702	474,901	6,173,709	4.67%
	소계		5			74,878,740	24,959,580	8,319,860	108,158,180	81.8%
경비(B)	여비	6	6		50,000	300,000			300,000	0.23%
	유인물비	6	2		100,000	200,000			200,000	0.15%
	전산처리비	6	2		300,000	600,000			600,000	0.45%
	시약재료비	6	2		100,000	200,000			200,000	0.15%
	회의비	6	8		200,000	1,600,000			1,600,000	1.21%
	임차료	6	1		300,000	300,000			300,000	0.23%
	교통통신비	6	10		200,000	2,000,000			2,000,000	1.51%
	감각상가비	6	-		-	-	-	-	0	0.00%
	소계								5,200,000	3.9%
A+B									113,358,180	85.8%
일반관리비(C)	((A+B)X6%)								6,801,491	5.1%
이윤(D)	((A+B+C)X10%)								12,015,967	9.1%
총원가(A+B+C+D)									132,175,638	100%
부가세	10%								13,217,564	
합계									145,393,202	

그림 16 학술연구용역(서비스) 원가계산서 작성 예시

예를 들어 일반관리비와 이윤율을 인정하지 않고 모든 예산을 재료비와 노무비, 경비에 반영토록 할 경우에는 해당 용역(서비스)과 관련된 산업의 특성상 높은 수준의 일반관리비가 소요됨에도 이를 인정받지 못함으로써 결과적으로 해당 조달사업과 관련된 계약을 정상적으로 이행하지 못하는 상황이 발생할 수 있다. 따라서 예정가격작성기준에 따라 사전 확정된 법정계상비율은 임의적 조정 없이 원가계산 후 요구하는 과업 대비 예산의 적정성 여부를 판단해야 한다. 학술연구용역(서비스)의 원가계산 방법을 준용하나 단순노무 용역(서비스)의 경우 인건비에 「근로기준법」에 따른 기본급(최저임금 이상), 연장근로수당, 휴일근로수당, 연차수당, 특별작업수당에 과업 내용을 연계해 적정하게 계상되었는지를 확인할 필요가 있다. 특히 경비 비목도 4대 보험(국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험)의 법정 계상비율 적용 적정성과 기타 경비 편성의 적정성을 확인해야 한다. 예상하는 낙찰률을 고려했을 경우, 인건비와 경비를 충당할 수 없는 사업예산 편성인 경우에는 법률을 위반하는 상황이 발생할 수 있으므로 해당 입찰의 사업예산과 단순노무용역(서비스)의 과업 내용을 비교해 필수 법적 요건에 따른 인건비와 경비를 상회하는지 여부를 확인할 필요가 있다([그림 17] 참조).

비목	세비목		작업반장			단순노무종사원			계	비고
			일급	근무(日)	보수(月)	일급	근무(日)	기본급(月)		
인건비 (A)	기본급		@128,038	26	3,328,988	@86,008	26	2,236,208	5,565,196	26D(209H/8H)=48H+4.34W(365D/12M/7D)
	연장근로수당	기본급의 150%							-	근로기준법 제56조
	휴일근로수당	기본급의 150%							-	근로기준법 제56조
	연차수당	(기본급X15日)/12月			160,048			107,510	267,558	근로기준법 제60조
	특별작업수당								-	
	상여금(年 400%)				1,109,663			745,403	1,855,065	
	보수총액				4,598,698			3,089,121	7,687,819	
	퇴직급여충당금(年 1月(보수총액)				383,225			257,427	640,652	(평균일급)
	소계				4,981,923			3,346,547	8,328,470	
경비 (B)	산재보험(보수총액)	0.900%			41,388			27,802	69,190	고용산재보험징수법시행령 제13조
	국민연금(보수총액)	4.500%			206,941			139,010	345,952	국민연금법 제88조
	건강보험(보수총액)	3.545%			163,024			109,509	272,533	국민건강보험법시행령 제44조
	노인장기요양보험(건강보험료)	12.810%			20,883			395,716	416,600	노인장기요양보험법 시행령 제4조
	고용보험(보수총액)	1.750%			80,477			54,060	134,537	고용산재보험징수법시행령 제12조
	임금채권보장보험(보수총액)	0.060%			2,759			1,853	4,613	임금채권보장보험법 제9조
	석면피해구제분담금(보수총액)	0.004%			184			124	308	석면피해구제법 제32조
	피복비(年 2착(동/하복))				9,500			9,500	19,000	
	작업화(年 2회(동/하계))				4,200			4,200	8,400	
	식비지원금(@5,000X20日)				100,000			100,000	200,000	
	교통비(@3,000X20日)				60,000			60,000	120,000	
	체력단련비(年 2회)				6,800			6,800	13,600	
	소계				1,264,367			908,575	1,804,782	
A+B					6,246,290			4,255,122	9,833,203	
일반관리비(C)		((A+B)X9%)							885,288	
이윤(D)		((A+B+C)X10%)							1,082,719	
총원가(E)		(A+B+C+D)							11,909,910	
부가가치세(F)		((E)X10%)							1,190,991	
합계		(E+F)							13,100,901	

그림 17 단순노무 용역(서비스) 원가계산서 작성 예시

엔지니어링용역(서비스)의 경우 사업 분야별 기술자의 학력과 경력에 따른 인건비 기준단가가 세분화되어 있으므로 과업 내용에서 요구하는 기술자 등급, 인원수, 투입률 요건에 따라 해당 인건비를 충당하고 제경비와 기술료가 법정 최소 계상률 이상 반영될 수 있는지 여부를 확인하는

비목	세비목 (참여인력)	계약기간 (a)(月)	인원 (b)	투입률 (c)	2025년 노임(日)	노임(月)(d) (20.5日)	금액 (e=aXbXcXd)	구성비	비 고
인건비 [정보통신]	기술사	3	-	-	450,075	9,226,538	-	-	
	특급기술자	3	1	100%	330,713	6,779,617	20,338,850	7.42%	
	고급기술자	3	-	-	301,470	6,180,135	-	-	
	중급기술자	3	1	50%	272,298	5,582,109	8,373,164	3.06%	
	초급기술자	3	2	75%	234,973	4,816,947	21,676,259	7.91%	
	고급숙련기술자	3	1	75%	253,886	5,204,663	11,710,492	4.27%	
	중급숙련기술자	3	2	75%	219,833	4,506,577	20,279,594	7.40%	
	초급숙련기술자	3	3	75%	190,539	3,906,050	26,365,834	9.62%	
	소 계		10				108,744,192	39.7%	
직접경비								-	
제경비(110%)							119,618,612	43.7%	(인건비)X(110%~120%)
기술료(20%)							45,672,561	16.7%	(인건비+제경비)X (20%~40%)
총원가							274,035,365	100%	
부가세(10%)							27,403,536		
합 계							301,438,901		

그림 18 엔지니어링용역(서비스) 원가계산서 작성 예시

과정이 중요하다. 엔지니어링용역(서비스)에서는 일반관리비 대신 제경비에 일반관리비 해당

비목과 사업운영을 위한 행정관리비용이 모두 포함되므로 해당 비용을 대상으로 적정한 예산을 편성할 수 없는 사업예산 규모라면 경제적 측면에서 참여 적정성이 낮은 것으로 판단할 수 있다. 학술연구용역(서비스) 원가계산기준의 이윤에 해당하는 기술료의 경우 역시 다른 용역(서비스) 원가계산과 마찬가지로 용역(서비스)을 안정적으로 이행하고 사업을 운영하기 위해서는 적정 비율의 금액이 계상되어야 한다. 제경비와 기술료가 적정 비율로 계상되지 못할 경우 계약 이행 과정에서 공급업체의 귀책사유에 따른 인건비 변동이 발생한 경우, 증가하는 비용을 해당 용역(서비스) 예산 내에서 충당할 수 없으므로 손실이 발생할 수 있다는 점에 유의해야 한다([그림 18] 참조).

정보화사업은 학술연구용역(서비스)이 아니라 「SW진흥법」의 'SW사업 대가 산정 가이드'에서 제시하고 있는 연도별 대가 산정기준에 따라 원가계산서를 작성해야 한다. SW사업은 이윤이 아니라 기술료(시스템 구축 사업 등은 이윤으로 산정)에 인건비와 제경비를 합산한 금액 중 20~40%를 책정할 수 있으므로 이를 고려한 총원가를 산정하는 방식이 중요하다. SW사업 특성상 다양한 이유로 일정이 지연되는 경우가 빈번하므로 인건비에 계상된 SW기술자의 투입률이 계약금액을 조정할 수준만큼은 아니나 증가하는 경우가 발생하고, 이 경우에는 해당 조달사업의 예산 범위 내에서 조정할 수 있는 여유를 확보할 필요가 있다([그림 19] 참조).

비목	세비목 (참여인력)	계약기간 (a)(月)	인원 (b)	투입률 (c)	2025년 노임(日)	노임(月)(d) (20.6日)	금액 (e=aXbXcXd)	구성비	비 고
인건비 [SW기술]	IT기획자	3	1	100%	562,993	11,597,656	34,792,967	4.54%	
	IT컨설턴트	3	1	25%	471,166	9,706,020	7,279,515	0.95%	
	업무분석가	3	1	50%	436,765	8,997,359	13,496,039	1.76%	
	데이터분석가	3	1	50%	376,271	7,751,183	11,626,774	1.52%	
	IT PM	3	1	100%	443,955	9,145,473	27,436,419	3.58%	
	IT 아키텍트	3	1	50%	492,609	10,147,745	15,221,618	1.99%	
	응용SW개발자	3	2	75%	337,061	6,943,457	31,245,555	4.08%	
	시스템SW개발자	3	2	75%	296,070	6,099,042	27,445,689	3.58%	
	IT 지원기술자	3	2	75%	245,535	5,058,021	22,761,095	2.97%	
	IT 마케터	3	3	75%	536,729	11,056,617	74,632,167	9.74%	
	소 계		15				265,937,837	34.72%	
직접경비								-	
제경비(140%)							372,312,972	48.61%	(인건비)X(140%~150%)
기술료(20%)							127,650,162	16.67%	(인건비+제경비)X (20%~40%)
총원가							765,900,971	100%	
부가세(10%)							76,590,097		
합 계							842,491,068		

그림 19 SW사업(정보화 용역(서비스)) 원가계산서 작성 예시

마. 공사원가계산

공사원가계산은 건설공사, 전기공사, 정보통신공사, 소방시설 공사, 문화재수리 공사 등으로 분류되며 해당 공사로 입찰에 참가할 업체들은 제시된 사업예산을 해당 업체의 공사원가계산 기준에 따라 계산 후 경제적 측면의 적정성을 판단해야 한다.

예를 들어 사업예산이 해당 업체의 원가구조 내에서 재료비와 노무비, 경비를 충당할 정도라면 일반관리비와 이윤 없이 사실상 손실이 발생하는 상황이므로 개략적 산출내역으로 손익 판단이 불확실한 경우, 원가계산 방법을 적용해 세밀하게 확인하는 것이 계약 체결 이후 실행원가 미확보로 발생하는 공사의 부실화, 중단 등 계약 불이행 상황을 예방할 수 있다. 건설공사는 「건설산업기본법」 제2조제4호에 따라 건설공사는 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경 · 환경시설 공사 등 시설물을 설치, 유지, 보수하는 공사(시설물을 설치하기 위한 부지 조성공사를 포함)를 가리킨다.

전기공사는 「전기공사업법」 제2조의 규정에 따른 전기설비(「전기사업법」 제2조제14호), 전력 사용 장소에서 전력을 이용하기 위한 전기계장 설비, 전기와 관련한 신호표시설비 등을 설치 · 유지 · 보수 공사, 그에 따른 부대공사를 가리킨다. 정보통신공사는 「정보통신공사업법」 제2조의 규정에 따른 정보통신설비의 설치, 유지 · 보수에 관한 공사와 이에 따르는 부대공사를 가리킨다. 정보통신설비는 유선 · 무선 · 광선 기타 전자적 방식에 따라 부호 · 문자 · 음향 · 영상 등의 정보를 저장, 제어, 처리하거나 송수신하기 위한 기계 · 기구 · 선로 기타 필요한 설비를 가리킨다.

소방시설공사는 「소방시설공사업법」 제2조의 규정에 따른 설계도서에 따라 소방시설을 신설 · 증설 · 개설 · 이전 · 정비에 관한 공사와 이에 따르는 부대공사를 가리킨다. 국가유산수리공사 국가유산수리 등에 관한 법률 제2조에 따른 국가유산수리공사를 가리킨다. 기타공사는 지하수 개발, 소음 · 진동 방지시설 설치 공사, 오수처리 시설 설치 공사 등을 가리킨다.

공사원가란 공사시공 과정에서 발생한 재료비와 노무비, 경비의 합계액을 가리킨다. 재료비는 공사원가를 구성하는 직접재료비와 간접재료비로 구분한다. 재료비는 재료량에 단위당 가격을 곱해 계산한다. 직접재료비는 공사목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치이다. 간접재료비는 공사목적물의 실체를 형성하지는 않으나 공사에 보조적으로 소비되는 물품의 가치이다. 노무비는 제조원가를 구성하는 다음과 같은 내용의 직접노무비, 간접노무비를 가리키며 노무량에 단위당 가격을 곱해 산정한다.

직접노무비는 제조현장에서 계약목적물을 완성하기 위해 직접작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의해 제공되는 노동력의 대가로서 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 산정한다.

다만 상여금은 기본급 기준 연 400%, 제수당, 퇴직급여충당금은 「근로기준법」상 인정되는 범위를 초과해 계상할 수 없다. 간접노무비는 직접 제조 작업에 종사하지는 않으나 작업 현장에서 보조작업에 종사하는 노무자와 종업원, 현장 감독자의 기본급과 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 산정한다.

원가요소	원가비목	내 용	산출기준
재료비	직접재료비	◦ 기본구조물 · 매입부품 · 수입부품 · 외장재료, 외주품, 재료매입 부가비용	품셈 · 일위대가 (산출내역서)
	간접재료비	◦ 소모재료비: 기계오일, 접착제, 용접가스, 장갑, 소모공구 · 기구 · 비품비 ◦ 가설재료비: 비계, 거푸집, 동바리 등	품셈 · 일위대가 (산출내역서)
	작업설 부산물	◦ 시공 중에 발생 되는 작업설, 부산품, 연산품 등을 추산 재료비에서 공제	직접계산
노무비	직접노무비	◦ 현장 직접작업 종사자의 인건비	품셈 · 일위대가 (산출내역서)
	간접노무비	◦ 현장소장, 현장사무원, 기획 · 설계부문 종사자, 노무, 자재· 구매, 공구, 시험 관리원, 경비원, 청소원 등	개별 공사원가명세서 노무비 명세서 등
경비	전력비	◦ 시공에 직접 소요되는 것	일위대가에서 주로 재료비에 계산
	수도광열비	◦ 시공에 직접 소요되는 것	완성공사 실적 분석치
	운반비	◦ 재료비에 포함되지 않은 원재료 · 반재료· 기계기구의 운송비, 하역비, 상 · 하차비, 조작비	품셈 · 일위대가 (산출내역서)
	기계경비	◦ 정부 표준품셈상 건설기계의 경비 산정기준	품셈 · 일위대가 (산출내역서)
	특허권 사용료	◦ 타인 소유 특허권사용료로 사용비례 계산	직접계산
	기술료	◦ 시공에 필요한 노하우 및 부대비용으로 이연상각 사용비례 배분	직접계산
	연구개발비	◦ 기술개발 · 시험연구비 · 기술용역비, 기술개발 촉진비 · 직업훈련비 등 이연상각 사용비례 배분(특별상각 가능)	직접계산
	품질관리비	◦ 계약조건에 요구된 품질시험과 검사 비용	직접계산
	가설비	◦ 시공에 필요한 현장사무소 · 창고 · 식당 · 숙사 · 화장실 등 가설물 설치에 소요되는 비용	품셈 · 일위대가 (산출내역서) 또는 외주설치비
	지급임차료	◦ 토지 · 건물 · 기계기구(건설기계 제외)등 사용료	직접계산
	보험료	◦ 산업재해보험 · 고용보험 · 국민건강 및 국민연금보험 등	법령이나 계약조건에 의한 보험요율 반영
	복리후생비	◦ 의료 위생약품대 · 치료비 · 급식피복비 · 건강진단비 등 작업조건 유지비	완성공사 실적 분석치
	보 관 비	◦ 재료 · 기자재 등 창고사용료(재료비 반영분 제외)	직접계산
	외주가공비	◦ 재료의 외부가공비용(재료비 계상분 제외)	직접계산

자료: 강동구, 2024.

그림 20 공사원가계산서 작성 방법(1)

경비는 공사를 시작하기 위해 소요되는 공사원가 중 재료비, 노무비를 제외한 원가이며, 기업을 유지하기 위한 관리활동 부문에서 발생하는 일반관리비와 구분된다.

일반관리비는 기업을 유지하기 위한 관리활동 부문에서 발생하는 제비용으로서 제조원가에 속하지 않는 모든 영업비용 중 판매비 등을 제외한 비용, 즉 임원 급여, 사무실 직원의 급여, 제수당, 퇴직급여충당금, 복리후생비, 여비, 교통 · 통신비, 수도광열비, 세금과공과, 지급임차료, 감가상각비, 운반비, 차량비, 경상시험연구개발비, 보험료 등이며 기업손익계산서를 기준으로 산정한다. 이윤은 인건비와 경비, 일반관리비의 합계액의 15%를 초과해 계상할 수 없다([그림 20], [그림 21] 참조).

원가요소	원가비목	내 용	산출기준
경 비	산 업 안 전 보 건 관 리 비	◦ 산재 및 건강장해 예방 비용	산업안전보건관리비율 반영
	소 모 품 비	◦ 문구 · 장부대 등 소모품(간재 계상분 제외)	완성공사 실적 분석치
	여비 · 교통 · 통 신 비	◦ 시공현장 여비 · 차량유지비 · 전신전화 우편료 등	완성공사 실적 분석치
	세 금 과 공 과	◦ 재산세 · 차량세 · 공공단체 공과금 등	완성공사 실적 분석치
	폐 기 물 처 리 비	◦ 오물 · 잔재물 · 폐유 · 폐고무 · 폐합성수지 등 처리비	직접계산
	도 서 인 쇄 비	◦ 참고서적 · 인쇄 · 사진 · 시공기록 책자 등	완성공사 실적 분석치
	지 급 수 수 료	◦ 공사이행보증서 발급수수료, 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 등	법령에 따른 보증요율 최저율
	환 경 보 전 비	◦ 법령에 의한 제반 환경오염 방지시설비	직접계산 및 요율 계상
	보 상 비	◦ 시공상 도로 · 하천 등 훼손 보상비 (용지보상비 제외)	직접계산
	안 전 관 리 비	◦ 건설공사의 안전관리를 위한 비용	직접계산
	건 설 근 로 자 퇴직공제부금비	◦ 법령상 건설근로자 퇴직공제가입 소요비용 (별도 퇴직충당금은 제외)	직접계산
	그 밖 의 법 정 경 비	◦ 법령에 의한 기타 경비	직접계산
순 원 가		◦ (재료비 + 노무비 + 경비)	
일 반 관 리 비		◦ (순원가) × 5 ~ 6%	법정비율 초과 할 수 없음
이 윤		◦ (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%	법정비율 초과 할 수 없음
고 용 개 선 지 원 비 (주 휴 수 당)		◦ 직접노무비 × 율 × 50% × 1.4	주휴수당 원가반영 비율 적용
총 원 가		◦ 위까지 합계 (순원가 + 일반관리비 + 이윤)	

자료: 강동구, 2024.

그림 21 공사원가계산서 작성 방법(2)

공사원가 산출 시 준비서류로는 완성도면, 시방서 등을 포함한 설계서와 규격서, 기타 원가 증빙자료가 필요하다.

제5절
공공조달 포트폴리오 분석

모든 잠재적 공급업체는 공공조달을 통해 공급하고자 하는 상품(물품, 서비스, 공사)을 대상으로 다음과 같은 항목을 고려해야 한다.

첫째, 공급 상품의 기본적 특성을 고려할 필요가 있다. TV, PC와 같이 표준화되고 규격화 수준이 높은지 또는 항공기, 선박, 자동차와 같이 설계를 통해 제조하는 복잡하고 전문적인 상품인지 여부에 따라 적용되는 조달 방법, 입찰참가 요청 방법, 낙찰자 선정 방법 등이 모두 달라질 수 있다. 특히 물품의 경우 제조 후 설치 용역(서비스) 또는 공사의 필요성과 사후 유지관리 서비스가 지속되어야 하는지 여부에 따라서도 수요기관으로부터 요청받는 조달요구 사항이 크게 달라질 수 있다.

둘째, 조달을 통한 공급 예정 상품의 상대적 가격수준을 고려할 필요가 있다. 해당 상품의 가격이 고가인지 여부에 따라 입찰참가 과정에서 적용되는 절차와 낙찰자 선정을 위한 평가 방법, 심사기준의 충족 요구도가 크게 강화될 수 있다.

셋째, 조달을 통한 공급 희망 상품의 시장경쟁구도를 검토할 필요가 있다. 유사 또는 동일한 수준의 기능이나 성능, 품질 수준을 보유한 다수의 공급업체가 경쟁하는 구도인지, 일부 소수업체 중심의 독과점적 공급 구조인지에 따라 입찰참가 경쟁강도가 강해지고 가격경쟁이 심화될 수 있기 때문이다. 또한 해당 상품의 접근성이 수요기관 근방에서 쉽게 공급받을 수 있는 상용품인지 여부 또는 타 지역의 생산공장에서 제조하거나 해외에서 수입해야 하는 물품인지 여부에 따라 요구되는 조달 절차가 달라질 수 있다.

넷째, 조달 절차를 고려할 필요가 있다. 공급 예정 상품과 관련해 수요기관별 동일하거나 유사한 상품에 적용된 입찰과 계약 실적 자료를 기반으로 이전 적용된 조달 절차를 고려할 필요가 있다. 해당 상품의 특징과 회사의 종합적 공급 역량 수준에 따라 적용되는 적합한 조달 방법과 절차가 달라질 수 있다. 완전공개경쟁이나 제한경쟁, 수의계약 등 상품의 종합적 공급 특성에 따라 입찰참가 요청 방법이 다양하다.

이들 4개 요소를 기준으로 공공조달 시장에 참여하기 위한 포트폴리오 분석을 시행하는 것이 효과적이다. 조달 포트폴리오 분석은 수요기관 관점에서 필요한 조달대상물의 특성을 고려해 해당 기관의 공공조달 지출 분석과 해당 조달대상물 공급에 따른 위험 분석을 기반으로 조달을 실행하고 관리하는 전략을 개발하는 데 활용되는 요소이다.

이 같은 수요기관의 조달 실행 및 관리 전략 수립에 고려되는 요소를 공급업체 관점에서 효과적으로 공급하기 위한 공급 포트폴리오 분석에도 활용할 수 있으며 이는 크게 4단계로 진행된다.

첫째, 공급을 희망하는 수요기관의 과거 조달 지출과 예상 조달 지출을 분석한다(지출 분석). 둘째, 이 같은 상품이나 서비스, 공사를 공급하는 데 따르는 어려움과 위험을 분석한다(위험 분석). 셋째, 매트릭스 형태로 과거 조달 지출과 예상 조달 지출 관련 위험 수준을 식별하는 조달 프로필을 개발한다. 넷째, 조달 프로필의 각 범주를 대상으로 적절한 공급관리 전략을 개발한다.

조달 포트폴리오를 분석하기 위해 활용할 수 있는 분석 수단으로는 파레토분석(Pareto Analysis), 포터의 5가지 경쟁세력모델(Porter's Five Force Model), 공급업체 선호 매트릭스(Supplier Preferencing Matrix), 구매 포트폴리오 분석 등이 대표적이다.

5.1. 파레토분석(Pareto Analysis)

파레토분석은 80:20의 법칙으로 알려진 파레토법칙에 근거하며, 이 법칙은 조직의 성과에 영향을 미치는 원인 중 약 20%가 전체 조직성과의 80%를 결정한다는 것이다. 이 법칙은 이탈리아 경제학자 빌프레도 파레토(Vilfredo Pareto)가 이탈리아 부의 80%가 상위 20%의 인구에게 집중되어 있다는 현상을 관찰하면서 유래되었다. 이를 공급업체가 공급 성과를 극대화하기 위해 적용한다면 공급을 희망하는 상품의 전체 수요기관 중 공급실적 비중이 상위 80%를 점유하는 기관에 집중해 공급전략을 수립할 경우 보다 효과적인 공급 기회를 확보할 수 있다는 점을 의미한다. 수요기관의 공급실적 상위 80%에 포함되지 않을 경우 해당 수요기관에서 회사가 공급을 희망하는 상품의 수요 중요도는 상대적으로 낮으므로 장기적으로 공급 기회를 확보하기 위한 목표 시장으로서 결정하는 것은 적정하지 않을 수 있다. 이 같은 분석 방법은 회사의 공공조달 공급우선 순위 결정에서도 활용 가능하다. 회사의 다양한 수요기관에 다양한 상품을 공급하는 경우 공공조달 실행과 관리 역량을 집중할 핵심 수요기관과 상품은 회사의 연간 건별 계약금액 기준 조달 실적의 80%를 차지하는 기간과 상품에 집중하는 것이 효과적이다.

이 같은 파레토분석을 통해 적합한 수요기관 선정 시 회사가 공급을 희망하는 상품을 대상으로 한 공급실적 금액 기준 상위 20%에 해당하는 수요기관을 우선 공급 추진 대상으로 선정하고, 입찰이나 수의계약 방법 등을 활용해 공급 기회를 확보하기 위해 노력을 집중할 수 있다. 반대로 다양한 공공조달 공급 상품을 보유하고 있어 회사의 공공조달 실행과 관리 역량을 초과하는 문제가 발생할 경우, 공급실적 기준 80%를 차지하는 상품의 공급에 집중하고 기타 상품의 공급은 비용 대비 가치 관점에서 정리하는 의사결정에도 활용할 수 있다.

분석 대상 수요기관의 구매실적을 특정 연도에 한정하지 않고 최근 3년 또는 5년을 기준으로 지출 분석을 수행하면 연도별 상시적으로 구매 우선순위에 있는 상품과 구매 규모를 식별할 수 있다. 이 같은 분석 방법을 공공부문 전체 수요기관을 대상으로 지출 분석을 확대할 경우 특정 연도 또는 중장기적으로 지속적인 수요 우선순위에 있는 상품을 식별할 수 있다. 공급업체로서 새로운 상품 공급전략을 수립하는 경우 누적 구매실적 상위 80%에 해당하는 상품의 공급을 우선적으로 검토할 수 있다. 동일한 방법으로 공급하려는 상품을 대상으로 유효 수요를 보유한 수요기관을 식별하는 데도 해당 상품의 구매실적이 누적 구매금액 기준 상위 80%를 점유하는 기관에서 상대적으로 안정적인 공급 기회를 확보할 개연성이 높다. 공급업체가 공급 가능한 상품을 대상으로 구매실적이 있는 모든 수요기관의 입찰에 참가하는 것이 낙찰 가능성을 높여 공급 기회를 확보할 수 있는 방법이 될 수 있다. 그러나 공급업체의 상품 건수와 금액 측면에서 상위 구매 규모를 지닌 수요기관에 상대적 공급 우선순위를 두고 산발적 수요를 보유한 수요기관 중 공급 실효성(거래비용이 적고 높은 수익성 보유)이 높은 수요기관의 입찰에 '선택과 집중'하는 공급전략 수립은 필수적이다. 이런 측면에서 파레토법칙을 다양하게 응용해 분석하고 의사결정에 적용할 수 있다.

다음의 [표 28]에서 파레토분석 사례를 살펴보면 상위 3개 품 명에 해당하는 상품이 전체 공급실적의 약 85%를 차지하고 있으므로 해당 수요기관은 3개 상품의 상대적 구매 우선순위가 높고, 수요를 관리하기 위한 역량을 강화하고 있는 것으로 볼 수 있다. 7개 상품의 전체 공급실적은 15% 수준으로 입찰관리와 계약관리에 투입되는 거래비용을 고려하면 상대적으로 관리 중요도가 높지 않은 것으로 판단할 수 있다. 이럴 경우 수요기관은 상위 수요를 차지하는 주요 상품을 대상으로 입찰관리와 계약관리에 역량을 집중하고 기타 상품은 아웃소싱 등을 통해 내부 관리 부담을 절감하는 구매전략을 수립할 수 있다.

표 28 파레토 분석 예시

순서	상품명	수량	금액(원)	누적합계	총지출비중
2	데이터베이스(DB) 개발 서비스	1	720,000,000	720,000,000	32.0%
5	울타리 공사		610,000,000	1,330,000,000	59.2%
1	SUV 승용차	4	580,000,000	1,910,000,000	85.0%
3	건물청소 서비스	1	230,000,000	2,140,000,000	95.2%
4	사무용 SW 라이선스 구매		70,000,000	2,210,000,000	98.3%
8	디젤 차량용 요소수		20,000,000	2,230,000,000	99.2%
7	사무용품 구매		15,000,000	2,245,000,000	99.9%
8	생수		3,000,000	2,248,000,000	100.0%
6	선풍기	2	300,000	2,248,300,000	100.0%
합계		–	2,248,300,000	–	–

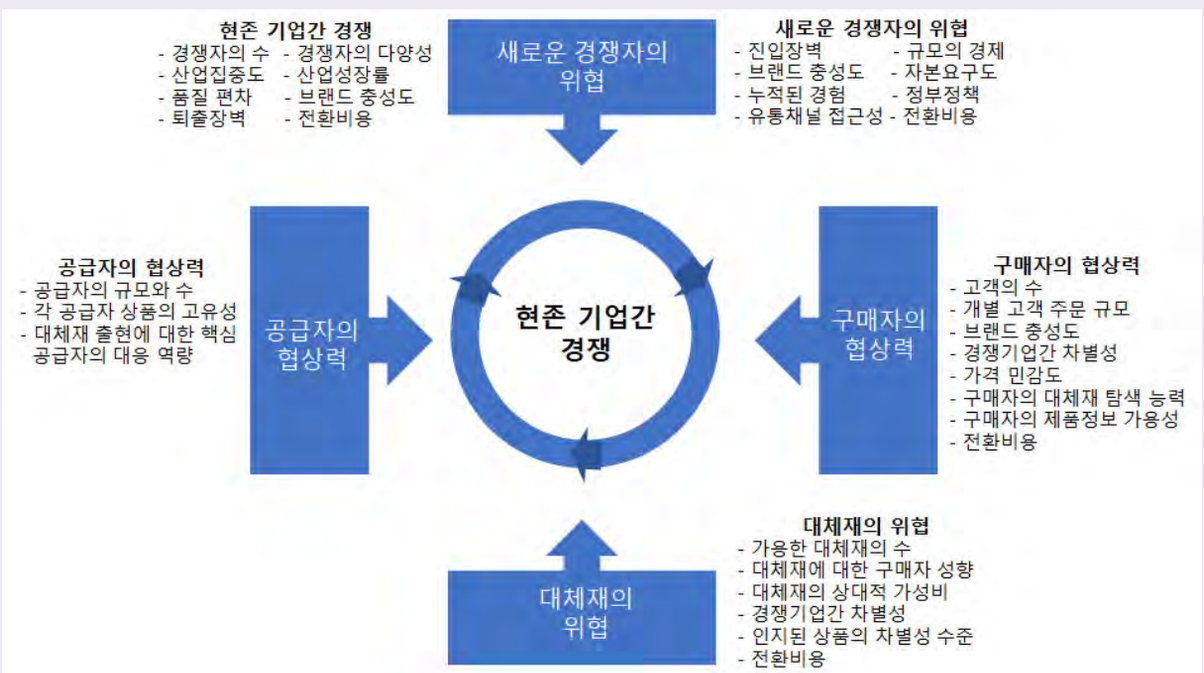
반대로 선풍기를 공급하는 공급업체 측면에서 앞서 기술한 지출구조를 지닌 수요기관이 있는 경우, 공급 기회는 있으나 연간 2개 정도를 구매하는 기관에서 자사의 제품을 공급하기 위한 입찰, 계약 관련 법령과 구매사양 등을 학습하고 준비하는 것은 비효율적일 수 있다. 이런 경우 특정 수요기관의 상위 누적 공급 건수와 금액 모두 누적 80% 이내 위치하는 경우에 동일한 공급 노력 대비 더 많은 구매 기회와 공급실적 확보가 가능할 것이다. 이처럼 파레토분석을 통해 공급업체는 수요기관과 공급 상품 수준에서 전체의 20% 내외에 해당하는 기관과 상품에서 80% 내외의 누적 공급실적을 보유한 경우로서 업체가 공급하는 또는 공급하려는 상품이 여기에 포함되는 경우 우선적인 공급을 결정할 수 있다. 반대로 공급을 목표로 하는 특정 수요기관의 지출 분석 결과 공급업체의 공급 희망 상품이 전체 거래 건수의 80% 내외에 해당하면서 구매금액 비중으로는 20% 내외에 해당할 경우 공급 실효성이 낮아 입찰참가 매력도가 낮은 수요기관으로 판단할 수 있다. 이처럼 파레토분석은 수요기관과 공급업체 양쪽 모두에서 지출 분석을 통해 구매와 공급의 우선순위를 식별해 선택과 집중을 위한 전반적인 구매 특성을 파악하고, 이를 기반으로 공급전략 수립을 지원하는 도구로 활용이 가능하다.

5.2. 포터의 5가지 경쟁세력모형 활용

포터의 5가지 경쟁세력모형(Porter's Five Forces Model)은 마이클 포터가 산업 환경에 영향을 미치는 5가지 요인(5 Forces)으로 신규 진입의 위협, 공급자의 협상력, 구매자의 협상력, 대체재, 기존 사업자를 제시하고 이들 5가지 요인의 특성과 기업의 내부 역량을 동시에 고려해 직면하는 위협과 기회에 어떻게

효과적으로 대응할 것인지를 결정하기 위해 분석하는 틀이다(Porter, 1979).

이 같은 측면에서 잠재적 공급업체로서 공공조달을 통해 공급하고자 하는 상품(물품, 서비스, 공사)과 관련한 공공조달 시장 이해도를 향상하고 공급전략을 수립하기 위한 분석모델로서 5가지 경쟁세력모형은 유용한 수단이다. 5가지 경쟁세력모델은 특정 산업 내 경쟁강도를 분석해 기업의 전략적 위치와 수익성을 파악하는 도구로 활용된다. 이 모델은 ①기존 기업 간 경쟁 ②신규 진입 위협 ③대체재 위협 ④공급자의 교섭력 ⑤구매자의 교섭력 등 5가지 경쟁 요인을 통해 산업의 매력도와 분석을 실행한 해당 업체의 경쟁 우위를 평가할 수 있다([그림 22] 참조).



자료: Porter(1979)

그림 22 5가지 경쟁세력 모형(Five Force Model)

공공조달 수요가 존재하는 대부분의 상품은 복수의 수요기관이 존재하고 다수의 잠재적 공급업체가 경쟁하는 과정에서 공급 기회를 확보할 수 있다. 따라서 잠재적 공급업체로서 회사가 공공조달을 통해 공급하고자 하는 특정 상품의 공급 가능성과 경쟁 가능성을 확인해 효과적인 공급전략을 수립할 필요가 있다. 예를 들어 공급을 희망하는 상품을 대상으로 기존 공공조달 시장에 참여하고 있는 공급업체의 경쟁강도가 높은 수준인 경우 차별화된 포지셔닝, 비용구조 혁신, 고객충성도 강화 같은 공급전략을 고려할 수 있으나 공공조달 시장의 특성상 비용구조혁신(원가절감 등 비용우위) 전략을 채택해야 한다. 분석을 통해 비용구조혁신 전략 채택 필요성이 있더라도 실제 기존의 해당 상품을

공급하고 있는 업체의 가격 대비 원가절감 등을 통해 가격 인하 여력이 있는지 판단한 후 입찰에 참가하는 방식이 권장된다. 해당 상품의 객관적인 경쟁구도가 변화하기 어렵고, 선택할 수 있는 대응전략이 제한된 상황에서 해당 전략(비용우위를 위해 원가절감을 통한 가격 인하)을 실행하기 어려운 경우 공급 기회를 확보하더라도 손실이 발생하거나 지속적인 공급 기회 확보가 어려울 수 있기 때문이다.

이 같은 포터의 5가지 경쟁세력모형 분석을 통해 잠재적 공급업체가 회사가 공급을 희망하는 상품과 관련한 수요기관, 경쟁업체, 대체재 등 조달시장의 형성과 운영에 영향력을 미치는 힘을 이해하고 평가함으로써 시장 진입(입찰참가) 여부를 판단하는 데 도움을 준다([표 29] 참조).

표 29 경제세력모형을 활용한 대응전략 수립

세력요인	내용	분석 중점	대응전략	예시
신규 진입자의 위협(Threat of New Entrants)	시장진입 장벽의 고저에 따라 기존 기업의 방어력 결정	진입 장벽이 충분히 높은가?	브랜드강화 유통 채널 고착화 기술특허 확보	특허, 네트워크효과, 브랜드 파워
기존 경쟁자 간 경쟁 강도(Industry Rivalry)	경쟁 기업 간 가격, 프로모션경쟁, 기술개발 등	시장점유율 경쟁이 치열한가?	차별화 포지셔닝, 비용 구조혁신, 고객충성도 강화	가격경쟁, 제품차별화 수준
대체재의 위협(Threat of Substitutes)	고객의 대체 선택지 존재 여부에 따른 전환 용이성	고객이 쉽게 다른 제품으로 전환 가능한가?	제품 다변화, 가치제안 강화, 전환비용 증가	일반택시 vs. 우버(Uber) OTT vs. 지상파방송
공급자의 교섭력(Bargaining Power of Suppliers)	원자재 · 기술제공자의 가격 · 품질 · 독점 영향력	공급업체 수는 제한적인가?	다수 공급처 확보, 내부 제조화, 협상력 강화	독점 원자재 칩셋 공급사
구매자의 교섭력(Bargaining Power of Buyers)	고객의 가격 압박, 정보력, 대량 구매 여부	고객이 대량 구매자이거나 가격협상력이 있는가?	제품 고급화, 가격외가치제공, 고객락인전략	대형 유통망 플랫폼 운영자

경쟁세력모형을 통해 수요기관은 필요한 상품과 공급업체와 관련한 경쟁 정도, 대체재 유무, 신규 공급자 출현 가능성, 공급업체의 협상력과 수요기관의 협상력을 종합적으로 분석해 적정한 조달관리전략을 수립할 수 있다. 반면에 공급업체 역시 회사가 공급하는 상품과 목표로 하는 공공조달 시장에서 경쟁강도, 경쟁업체의 출현, 수요기관의 협상력에 대한 객관적 분석과 판단에 따라 효과적인 공급관리 전략 수립에 활용할 수 있다.

이러한 수요공급 관리전략을 수립하기 위해 첫째, 업계의 경쟁강도는 수요기관이 확보하고자 하는 상품의 공급업체가 단수로 존재하는지, 복수로 존재하는지 등 경쟁업체 수 확인을 통해 파악이 가능하다. 둘째, 대체품의 존재 여부는 공급시장에서 수요기관이 일상적으로 조달하는 것보다 좀 더 나은 비용 대비 가치를 실현할 수 있는 대체 제품이 존재하는지 여부를 통해 확인할 수 있다. 셋째, 신규 진입자의 위협 정도는 새로운 공급업체가 수요기관에서 필요한 상품을 공급하기 위해 공공조달 시장에 참여하는데, 진입장벽이 낮은지 여부를 통해 파악할 수 있다. 수요기관이 새로운 공급업체를 공공조달 시장에 진입하도록 지원할 수 있다면 신규 진입자를 통한 경쟁강도가 강화되면서 수요기관에는 보다 많은 선택권이 부여되지만, 기존 공급업체에는 비용 부담이 증가할 수 있다. 넷째, 공급업체의 협상력은 경쟁강도 요인과 연계되어 있으며 하나 또는 소수의 공급업체만 존재하면 공급업체가 거래관계를 주도할 수 있으나 다수의 공급업체가 존재하는 경우 수요기관에 유리한 거래관계 형성이 가능하다. 다섯째, 구매자의 협상력은 수요기관이 공급업체보다 거래조건 등의 결정에서 보다 많은 선택을 할 수 있어 협상력이 큰 경우에 해당한다. 이는 경쟁의 정도, 계약금액 규모, 공급업체의 해당 수요기관 집중도 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다. 다만 협상력은 공급시장의 변화에 따라 시시각각 변화할 수 있다는 점에 유의해야 한다. 상품의 수요 호황기에는 공급업체가, 수요 불황기에는 수요기관이 협상에서 유리하므로 수요기관과 공급업체 모두 협상력의 변화 추세와 방향성을 지속적으로 모니터링하며 대응전략을 수립할 필요가 있다.

5.3. 공급업체 선호 매트릭스 분석

공급업체 선호 매트릭스(Supplier Preference Matrix)는 공급업체 인식 매트릭스라고도 하는 전략적 대응 방안을 수립하는 데 도움이 되는 도구이다. 공급업체 선호 매트릭스는 수요(구매)기관이 공급업체의 관점에서 수요(구매)기관의 가치와 중요성을 파악하도록 돕는 전략적 도구이다. 이를 통해 수요(구매) 기관은 공급업체와의 관계를 효과적으로 관리하고, 기관에 유리한 구매 전략을 수립할 수 있다. 예를들어 공급업체가 수요기관을 핵심 고객(Core Customer), 일반 고객(Attainable Customer), 비핵심 고객(Marginal Customer) 중 어떤 고객으로 판단하는지에 따라 기관에 유리한 방향으로 구매전략(입찰, 계약방법 등)을 달리 수립할 수 있다. 이 모델은 2×2 매트릭스를 이용해 수요기관의 매력도(평판, 사업 용이성, 성장 잠재력 등)를 공급업체의 상대적 가치(지출, 매출, 전략적 중요성 등) 대비로 표시하는 형태이다. 수요기관은 매트릭스의 4개 사분면에서 해당 기관의 위치를 평가함으로써 공급업체의 행동을 예측하고, 더욱 효과적으로 협상하며, 더욱 강력하고 유리한 관계를 구축하기 위한 전략을 개발할 목적으로 활용한다(CIPS, 2025). 이 같은 공급업체 선호 매트릭스는 수요기관을

대상으로 한 공급업체의 선호도를 파악할 수 있으므로 역으로 공급업체 역시 상품 공급을 희망하는 수요기관에 자사가 선호될지 여부를 파악하는 수단으로 활용할 수 있다(Steele & Court, 1996).

공급업체 선호 매트릭스를 공공조달에 적용하면, 공급업체가 해당 수요기관과 조달사업(입찰)을 어떻게 평가하는지를 수요기관이 파악하는데 도움을 줄 수 있다. 공급업체 선호 매트릭스는 기본적으로 ①계정의 수익 · 가치수준(해당 수요기관을 대상으로 한 공급업체의 계약금액 규모)과 ②계정의 매력도(공급업체가 수요기관 간 공급관계 구축과 유지에 관한 관심 정도)를 기준으로 4개 사분면으로 분류할 수 있다. 이 같은 수요기관과 공급업체 간 가치수준과 거래의 매력도에는 해당 상품을 공급하기 위한 조달사업 수행의 용이성과 계약조건에 따른 수요기관의 대금 지급 능력과 의지 등이 판단에 영향을 미치게 된다. 이처럼 공급업체 선호 매트릭스는 기본적으로 공급업체가 수요기관을 구매자로서 어떻게 평가하고 있는지를 파악할 수 있는 도구이다. 이를 기준으로 공급업체가 수요기관을 중요한 고객으로 대우하는지 여부를 판단할 수 있다([표 30] 참조).

표 30 공급자 선호분석 매트릭스 4개 유형별 특성

구분	내용	관계적 의의
핵심(Core) 계정: – 높은 구매가치(지출) – 높은 관계 매력도	– 구매업체로서 공급업체에 많은 비용을 지출하고 공급업체는 장기적인 관계 강화에 노력하는 사분면에 해당 – 상호간 매력적 관계로 정시에 대금 지불, 원활한 소통, 혁신의 촉진, 신뢰의 구축, 윤리 의식을 갖추고, 미래 지향적이며, 환경 친화적이고 지속가능성에 중점 – 공급업체 관점에서 구매업체와 장기적이고 전략적인 구매공급관계를 형성하고 관계유지 및 강화를 위해 노력함.	상호간 이상적인 관계
개발(Development): – 낮은 구매가치(지출) – 높은 관계 매력도,	– 구매업체로서 현재 공급업체에게 적은 비용을 지출하고 있으나 구매 잠재성이 큰 상품으로 향후 공급업체는 관계 발전을 모색할 수 있는 사분면에 해당 – 잠재적 지출 가능성이 많은 경우 현재 구매규모와 관계없이 공급업체가 구매 조직을 전략적으로 적합하다고 판단할 수 있음. – 이러한 상황에서 공급업체는 현재 공급 매력도가 낮은 상품이더라도 구매자와 관계를 발전시켜 매력도 강화를 위해 노력함.	상호간 새로운 성장기회 탐색
착취(Exploitable): – 높은 구매가치(지출) – 낮은 관계 매력도	– 구매업체로서 공급업체에게 현재 높은 지출금액을 지불하고 있지만 공급업체는 해당 업체와 장기적 거래관계에 대한 투자 가능성이 낮은 사분면에 해당 – 공급업체에게 구매업체는 비윤리적이거나, 제때 대금을 지불하지 않거나, 평판이 나쁘게 인식되고 있음. – 이러한 상황에서 공급업체는 이 기회를 포착하여 평균 이상의 가격을 책정하거나 품질을 저하시키려 할 수 있음	구매자의 일방적 손실예방

구분	내용	관계적 의의
방해(Nuisance) – 낮은 구매가치(지출) – 낮은 관계 매력도	– 구매업체로서 공급업체에게 적은 비용을 지출하고 있고 향후에도 개선 가능성이 낮을 경우 공급업체는 장기적 거래관계에 대한 투자 가능성이 낮은 사분면에 해당 – 구매업체는 이러한 유형의 공급업체를 일상적인 공급업체로 분류하고 거래 중요도 낮게 평가 – 이러한 관계는 공급업체는 물론 구매업체에게도 거래 관계가 가치 있다고 인식되지 않으며 상호간 독립적인 단순 거래관계 수준 유지	구매자와 수요자 상호간 관계 중요도 개선

자료: Oxford College of Procurement and Supply, 2025.

매트릭스를 활용한 분석 결과를 역으로 해석하거나 평가하면 공급업체가 특정 수요기관을 어떻게 평가하고 있는지를 파악할 수 있는 도구로도 활용할 수 있다. 예를 들어 특정 공급업체로부터 소액의 상품을 공급받으면서 계약상 지급기한을 넘기면서도 지연이자 보상 등의 노력도 없이 대금 지급을 지체할 경우, 공급업체는 그런 수요기관을 부정적으로 평가하게 된다. 따라서 공급업체가 상품을 공급하고 있는 다수의 수요기관이 존재하는 경우 공급업체에서 해당 수요기관을 어떻게 인식하고 있는지를 평가하면 구매자로서 향후 장기적 거래관계를 확보하기 위한 조직적 역량의 결집과 전략적 우선순위를 결정하는 데 참고할 수 있다.

이처럼 공급업체 선호 매트릭스는 공공조달 시장에서 공급자로서 조달기업(공급업체)과 구매자로서 수요(조달)기관 사이에 상호 수요공급처로서 경제적 매력도와 관계적 중요도를 평가해 조직적 공급역량과 구매재원의 활용 우선순위를 결정하는 전략적 의사결정을 지원하는 효과적인 도구로 활용할 수 있다([그림 23] 참조).



자료: Oxford College of Procurement and Supply, 2025.

그림 23 공급자 선호 매트릭스(Supplier Preference Matrix)

각 사분면에 해당하는 수요기관과 공급업체 간 관계를 해석하고, 공공조달 관점에서 의의를 살펴보면 다음과 같다([표 31] 참조).

표 31 공급자 선호 매트릭스 사분면별 관계 및 수요공급 특성

구분	관계구조	수요공급 특성	대응방안
핵심 (Core)	– 구매(수요)기관은 공급업체에게 가장 중요한 고객으로서 전략적 파트너십 관계 형성 희망	– 구매(수요)기관은 공급업체의 핵심 비즈니스에서 큰 비중을 차지하고, 양자에게 모두 높은 가치를 제공하는 상황 – 공급업체는 이 관계를 유지하고 성장시키기 위해 최우선 순위로 대응하며, 최고의 서비스, 자원, 혁신 기회를 제공하기 위해 노력함.	– 구매(수요)기관과 공급업체간 상호 의존도가 높으며, 양 당사자가 지속적인 가치 창출을 위해 협력을 강화
악용 (Exploitable)	– 구매(수요)기관의 구매 규모는 크지만, 공급업체 입장에서 매력도가 낮아 단기적 이윤 극대화 대상으로 간주	– 구매(수요)기관은 공급업체에 큰 수익을 가져다주지만, 불공정한 관행, 지연된 결제, 또는 낮은 협업 의지 등의 이유로 비전략적 판단 – 공급업체는 가격 인상, 서비스 수준 하락 등 이윤 극대화 전술을 사용(양자간 기회주의적 행동 가능성)	– 구매기관은 공급망 위험을 줄이기 위해 다른 공급업체를 찾거나, 관계 개선 노력을 통해 매력도 향상 필요
방해 (Nuisance)	– 구매(수요)기관의 구매 규모와 매력도가 모두 낮아 공급업체에게 최소한의 관심과 지원만 받는 관계	– 양자 모두에게 가치가 거의 없으며, 공급업체는 자원을 낭비한다고 여겨 관계 종료를 원할 수 있음 – 공급업체의 구매(수요)기관에 대한 서비스 지원이 거의 없고 가격 인상가능	– 구매(수요)기관은 이 항목에 대한 지출을 늘려 매력도를 높이거나, 거래를 중단하고 대안 탐색 필요함.
개발 (Develop–ment)	– 구매(수요)기관의 현재 구매 규모가 작지만, 성장 잠재력과 전략적 중요성이 높아 공급업체가 관계 발전을 위해 투자하고 육성 희망	– 공급업체는 미래 가치 창출을 기대하며 유연성, 지원 및 혁신 아이디어를 적극적으로 제공 – 구매(수요)기관은 이러한 공급업체 관심을 활용하여 장기적인 파트너십 구축	– 구매(수요)기관은 지출을 늘리거나 전략적 협업을 통해 공급 매력도를 높여 공급업체의 투자 유지 노력 유도

첫째, 핵심(Core) 사분면의 경우는 공급업체에게 경제적인 측면에서 높은 가치와 함께 향후 거래 관계를 유지 및 강화하고자 하는 높은 수준의 매력도가 존재하는 경우이다. 해당 사분면에 위치하는 공급업체는 구매(수요)기관을 우선적으로 우대하고 긴밀하게 협력해야 할 중요한 대상으로 인식한다.

이는 수요기관이 공급업체의 공급역량과 계약관계에서 요구사항이 높은 수준으로 충족되고 그 결과로 공급업체에게도 적정한 대가보장과 안정적 공급여건이 보장되기 때문이다. 따라서 구매(수요)기관도 공급업체와 상호 가치 창출과 공급업체 간 균형 잡힌 협력을 유지하면서 공급업체의 높은 고객 충성도를 확보할 수 있는 해당 위치를 유지하려고 노력한다. 공급업체를 해당 유형으로 분류한 구매(수요)기관은 단기적으로 확보한 공급 기회의 실효성이 높고 장기적으로 이 같은 효익이 지속될 것으로 예상되므로 해당 공급업체의 공급 우선순위를 상향 조정하고, 기능과 성능, 품질 향상을 위한 적정한 대가지급과 공정한 대우을 보장할 개연성이 높다. 공공조달 관점에서 수요기관은 기관의 조달요구에 대응 역량이 우수하고 공급한 물품, 용역 및 공사의 결과물이 우수한 공급업체를 장기적으로 활용할 의사가 강화되므로 이러한 관계 구축이 가능한 조건으로 공급역량을 강화하는 노력이 필요하다.

둘째, 악용(Exploitable) 사분면은 공급업체에게 경제적으로 높은 가치(공급금액)를 제공하나 향후 거래관계의 지속성과 강화 매력도는 낮아지는 경우에 해당한다. 이 사분면의 공급업체는 현재 상당한 수익을 얻고 있지만 향후 전략적 집중 또는 투자 측면에서 해당 구매(수요)기관을 대상으로 한 투자 우선순위는 낮게 평가한다. 수요기관은 구매자의 위치에서 과도한 구매력을 투사하는 자세를 피하고 공급업체가 핵심 제품을 공급하는 경우 전략적 우선순위를 유지하고 협력을 강화하기 위해 노력해야 한다. 공급업체를 이 유형으로 분류한 구매(수요)기관은 공급업체가 단기적으로 확보한 공급 기회의 실효성은 높지만 장기적으로 지속할지 여부와 안정성이 불투명하기 때문에 새로운 공급업체를 발굴하는 데 집중하면서 조달요구에 대응하는 수준이 낮아질 개연성이 높다. 공공조달 관점에서 수요기관이 공급업체에게 현재의 공급상 이점을 장기적으로 업체에게 보장하기 어려운 상황이 예상되므로 대안적 공급업체를 확보하거나 수요 불확실성(물량과 대가의 보장) 등을 해소하려는 노력이 필요하다.

셋째, 방해(Nuisance) 사분면은 공급업체에 경제적으로 낮은 가치(공급금액)를 제공하면서 향후 예상되는 관계의 지속성과 강화 매력도가 낮은 경우에 해당된다. 이 사분면에 위치하는 구매(수요)기관은 공급업체의 자원을 고갈시키고 실질적 혜택을 제공하지 않는 경우에 해당할 수 있다. 이 경우 공급업체는 구매(수요)기관에 대한 공급 및 관련 협조를 위한 노력을 줄이고 거래관계를 단계적으로 줄여 나가다 완전히 중단할 가능성이 크다. 이 사분면에 해당하는 구매(수요)기관은 공급업체에게 구매자로서 매력도를 향상하기 위해 수요을 늘리거나(구매금액 상향) 대체 공급업체를 탐색을 위한 노력에 중점을 두게 된다. 공급업체가 구매(수요)기관을 해당 유형으로 판단하는 경우 공급업체가 확보한 공급 기회의 실효성이 감소하고 향후 개선 가능성도 크지 않다고 판단하여 다른

매력적인 구매(수요)기관을 탐색하려고 노력할 수 있다. 따라서 수요기관이 특정한 조달대상물에 있어서 공급업체와 이러한 관계가 형성되고 해당 조달대상물이 기관의 운영 등에 있어 전략적 중요도가 높다면 공급업체에게 공급 매력도를 향상할 수 있는 대안(물가변동 요인을 반영한 적정대가 조정, 유연한 납품조건 등)을 제시할 필요성 있다.

넷째, 개발(Development) 사분면은 공급업체에게 경제적으로 낮은 가치(공급금액)를 제공하나 향후 거래 관계의 지속성과 강화 매력도가 높은 경우에 해당된다. 공급업체는 현재 구매(수요)기관에게 공급한 조달대상물의 물량, 가격 수준에 충분히 만족하지 못하더라도 향후 수요증가 등 성장 잠재력을 보고 장기적인 거래관계 구축에 투자할 가능성이 크다. 구매(수요)기관은 공급업체의 관심과 지원을 유지하기 위해 미래 가치와 기회를 논의하는 데 집중하며 공급물량을 확대하고 대가 수준을 향상시키기 위해 노력한다. 구매(수요)기관을 해당 유형으로 분류한 공급업체는 단기적으로는 확보한 공급 기회의 실효성은 낮으나 장기적으로 대규모 공급 기회를 확보할 수 있는 가능성이 높다고 평가하고 해당 구매(수요)기관의 수요 특성을 고려한 공급역량 강화를 위해 투자를 확대를 위해 노력할 수 있다. 공공조달 관점에서 현재 수요기관이 조달요구하는 물량과 가격 조건에 다소 불만족하더라도 향후 내실있는 공급규모 확대에 대한 가시성을 보여주면 공급업체가 현재의 객관적인 공급조건 이상으로 조달요구에 적극적으로 대응할 수 있음을 의미한다.

구매자로서 수요기관은 공급자인 공급업체를 관계적 매력도와 경제적 매력도의 조합을 통해 방해, 개발, 악용, 핵심 등 4개 유형의 상대적 선호도를 가진 공급자 그룹으로 식별할 수 있으므로 공급업체 역시 이 기준을 역으로 적용해 수요기관 선호도를 결정할 수 있다. 이를 바탕으로 향후 공급 역량을 집중해 관계를 강화할 수요기관과 단계적으로 공급규모를 축소하거나 투입하는 공급역량과 자원을 감축할 수요기관을 식별하여 각각의 경우에 적합한 관계강화 및 개선노력을 위한 계획을 수립할 수 있다. 공급업체 측면에서는 수요기관이 핵심(Core)적인 수요자인 경우 현재를 위한 역량 투입 강화, 개발(Development)적인 수요자 해당할 경우 미래를 위한 공급 자원과 투자를 강화함으로써 기존의 공급 기회와 실효성을 유지하면서 새로운 공급 기회를 확보하는 전략을 채택할 수 있다. 방해(Nuisance)적인 수요자로 해당 수요기관을 인식하는 경우, 현재의 공급 매력도도 낮고 미래에도 공급 실효성이 낮으므로 공급관계를 단절하거나 이런 상황을 개선하기 위해 협의를 시도할 수도 있다. 반면 수요기관 관점에서 공급업체를 악용(Exploitable)적인 공급자로 인식하는 경우에는 공급업체가 현재 공급이익 확보에만 중점을 두고 장기적으로 공급 불안정성을 야기할 수 있다고 판단할 가능성이 크므로 이러한 상황을 개선해 핵심(Core) 영역으로 전환할 수 있는 계획을 수립하거나 대안적 공급역량을 보유한 새로운 공급업체를 탐색하여 관계를 강화하는 전략을 선택할 수도 있다.

5.4. 조달(구매) 포트폴리오 분석도구 활용

조달(구매) 포트폴리오 분석도구(Kraljic Matrix)는 수요기관에서 필요한 상품의 상대적 구매가치(금액)와 공급의 안정성 두 축을 기준으로 수요-공급 특성을 분석해 그에 따른 조달관리전략 수립에 활용된다.

공급업체가 공공조달을 통해 공급을 희망하는 상품이 구매자인 수요기관의 공급안정성과 비용지출 우선순위를 종합적으로 고려했을 경우, 전략적 구매도의 중요도를 평가할 필요가 있다. 이는 잠재적 공급업체로서 수요기관에서 필요한 특정 상품의 전략적 구매 우선순위가 높다고 판단될 경우, 기확보된 안정적인 공급망을 유지하면 수요기관에서 지속적으로 구매하기 위해 지출규모를 유지할 것이므로 공급 희망 상품이 여기에 해당한다면 공급업체는 상대적으로 안정적인 공급 기회를 확보할 개연성이 높아지기 때문이다.

공급 상품의 전략적 구매 중요도를 평가하는 대표적 분석도구로 '조달(구매) 포트폴리오 모델'이 활용된다(Kraljic, 1983). 조달 포트폴리오 모델은 ①공급 위험(안정적 공급 가능성)과 ②상대적 비용지출(구매금액) 수준을 두 축으로 하여 4개 유형(사분면)으로 구분된다. 각 사분면은 ①일상적 제품(Routine Product, 저위험 · 저가치) ②레버리지 제품(Leverage Product, 저위험 · 고가치) ③병목제품(Bottleneck Product, 고위험 · 저가치) ④전략적 제품(Strategic Product, 고위험 · 고가치) 등 4개 유형으로 구성된다([그림 24] 참조).



자료: Kralijic(1983)

그림 24 구매 포트폴리오 모델

특정 수요기관의 공공조달을 통해 구매한 상품과 수량, 가격이 아래 [표 32]와 같을 경우 공급 위험과 지출비용 분석을 수행하면 각 상품의 공급안정성과 구매금액 수준에 따라 4개 사분면으로 분리할 수 있다.

대표적으로 디젤차량용 요소수의 경우 해외 공급망 안정성이 확보되지 않으면 안정적 공급 위험성이 매우 큰 제품으로 구매금액은 해당 수요기관 전체 구매금액에서 차지하는 비중은 1% 미만으로 지출 중요도는 낮아 대표적인 '병목' 제품에 해당한다. 이들 제품을 대상으로는 비용 측면에서 조달을 고려하기보다 안정적인 공급 측면에서 쟁점이 발생하지 않는 공급조건 등을 부과해서 조달을 실행, 관리하는 전략을 수립해야 한다.

표 32 조달대상물의 위험/비용분석

조달 상품명	수량	금액(원)	위험/비용분석	포트폴리오 4분면
데이터베이스(DB) 개발 서비스	1	720,000,000	고위험/고가치	전략적 제품
울타리 공사		610,000,000	저위험/고가치	레버리지 제품
SUV 승용차	4	580,000,000	저위험/고가치	레버리지 제품
건물청소 서비스	1	230,000,000	저위험/고가치	레버리지 제품
사무용 SW 라이센스 구매		70,000,000	저위험/저가치	일상적 제품
디젤차량용 요소수		20,000,000	고위험/저가치	병목 제품
사무용품 구매		15,000,000	저위험/저가치	일상적 제품
생수		3,000,000	저위험/저가치	일상적 제품
선풍기	2	300,000	저위험/저가치	일상적 제품
합계	–	2,248,300,000	–	–

상기 조달 포트폴리오 모델을 통한 위험 · 비용을 분석하게 되면 공급업체가 공급을 희망하는 상품이 수요기관에 구매와 관련한 전략적 우선순위와 어떤 가치(공급안정성 또는 비용 절감)를 제공해야 수요기관의 만족도를 높일 수 있는지 직관적으로 파악할 수 있다.

각 사분면에 해당하는 제품별 위험과 비용의 특성을 고려해 차별적인 공급전략과 구매전략을 수립할 수 있다. 우선 공급 안정성 측면에서 공급망이 불안정하면 수요기관은 필요한 시기에 해당 상품을 사용할 수 없게 되는 '공급위험'이 발생한다. 이 '공급위험'에 따라 수요기관에서 필요한 물량이

공급되지 못할 경우, 위험이 발생할 수 있다. 공급 측면에서 전략적 대응은 4개 유형으로 분류될 수 있다.

첫 번째 유형은 저위험 · 고영향 제품으로 공급의 안정성은 확보되어 있으나 공급이 부족한 경우에는 조직에 영향력이 매우 크게 미치는 레버리지 제품(Leverage Products)이다. 이 같은 제품의 경우는 대규모로 구매해 비용을 절감하는 방향으로 대응할 수 있다.

두 번째 유형은 공급 안정성을 확보하기 어려운 고위험 제품이면서 비용지출 측면에서 조직의 성과에 영향력 역시 매우 크게 미치는 전략적 제품(Strategic Products)이다. 이 같은 제품은 수요기관과 공급업체가 장기간의 안정적인 공급관계를 구축하는 파트너십을 형성할 필요가 있다.

세 번째 유형은 공급 안정성이 확보되어 있어 공급 부족 상황이 발생하더라도 비용지출 측면에서 조직성과에 비교적 작게 영향력이 미치는 일상적 제품(Routine Products)이다. 이 같은 제품은 수요기관이 직접적으로 조달하는 방식보다 외부로 아웃소싱함으로써 비용을 절감하거나 내부 자원의 효율적 운영 전략을 수립할 필요가 있다.

마지막 유형은 안정적 공급이 이루어지지 않는 공급망에 따라 위험성은 높으나 비용지출 측면에서 조직의 성과에 제한적인 영향력이 미치는 병목 제품(Bottleneck Products)이다. 이 같은 제품은 공급보장 확약을 받거나 비축 조건 등을 요구하는 대응전략을 수립할 필요가 있다([그림 25]).



자료: Kralijic(1983)

그림 25 조달(구매) 포트폴리오 모델

5.5. 공급관리 전략 수립

조달 포트폴리오 모델을 적용해 분석한 대상 제품 유형 중 레버리지, 병목, 전략적 사분면에 해당하는 3개 유형의 상품의 조달은 수요기관 측면에서 '중요한 구매' 대상으로 해당 상품을 공급하는 공급업체 역시 공급 중요도가 높은 상품으로서 이에 상응하는 공급관리 방안을 수립함으로써 공급 기회를 확대할 수 있다. 반면에 일상적[비핵심(Non-Critical)] 사분면에 해당하는 상품은 중요도가 상대적으로 매우 낮은 일상적 거래 물품으로, 수요자와 공급자 모두 관리 매력도가 낮은 영역이나 해당 사분면의 특성이 있는 상품을 공급하는 공급업체의 경우, 해당 상품의 특성을 명확하게 이해하고 공급 실효성을 강화할 수 있는 전략을 수립할 필요가 있다. 각 사분면의 특성을 간략하게 살펴보면 전략적 사분면과 병목 사분면은 공급업체를 대체하기 매우 어려운 분야로, 협상력이 상대적으로 공급업체에 있는 것으로 판단할 수 있다. 전략적 제품의 경우 공급업체가 독과점적 상황이 아니라 해도 특정 공급업체로부터 안정적인 공급망을 확보한 경우, 해당 상품이 조직에 미치는 영향력을 고려하면 이 사분면은 사실상 다른 공급업체를 검토하기 어려울 정도로 중요도가 높다. 병목 사분면의 경우는 독과점적 공급구조를 보이는 경우가 많아 특히 공급업체의 협상력이 큰 상품이며 공공조달 과정에서는 입찰담합 등의 문제를 유발할 개연성이 높다. 따라서 수요기관 측면에서는 공급의 안정성 확보 측면에서 위험성이 높고 관리적 부담이 매우 큰 사분면으로 판단할 수 있다. 레버리지 사분면과 일상적(비핵심) 사분면에 해당하는 상품은 다수의 공급업체가 존재해 필요한 경우 대체 공급 업체를 선택할 수 있는 개연성이 높다. 그러나 레버리지 사분면은 공급업체 교체에 따른 위험성이 상대적으로 낮은 반면에 해당 상품의 구매가 조직에 미치는 영향력이 매우 크기 때문에 공급업체를 변경할 경우 상대적으로 신중해야 한다. 반면에 일상적(비핵심) 사분면의 경우 공급업체 변경 시 예상되는 위험성이 상대적으로 낮고 해당 상품의 구매에 따라 조직에 미치는 영향력 역시 매우 작아 공급업체 대체가 매우 수월하다는 특성이 있다([그림 26] 참조).



자료: Kralijic(1983)

그림 26 공급관리전략 수립을 위한 조달 포트폴리오 모델 활용

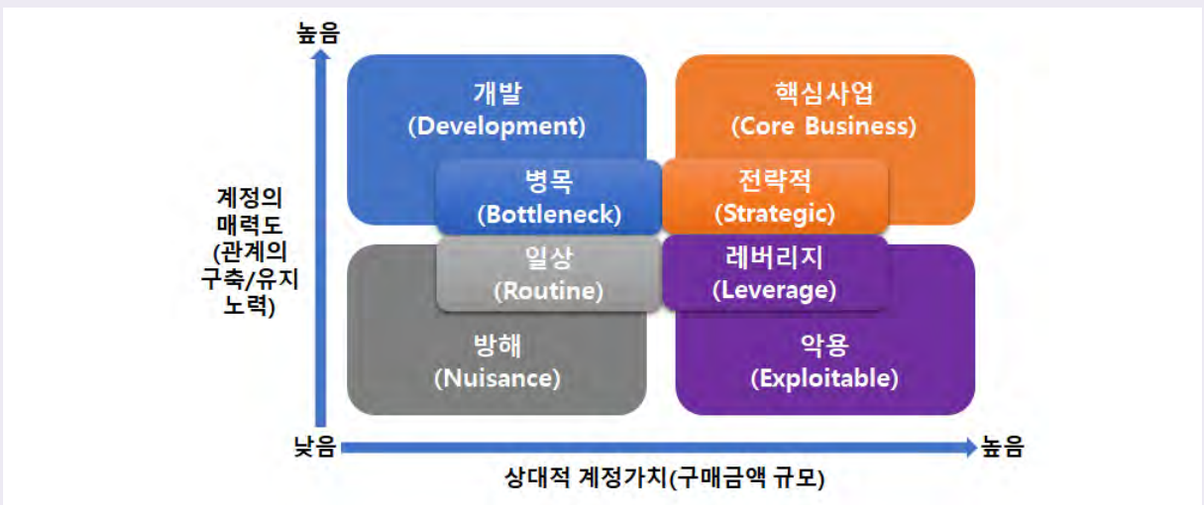
수요기관 측면에서 분석한 내용은 다음과 같다. 첫째, 일상적(비핵심) 품목의 경우에는 상대적 중요도가 낮은 상품으로, 필요한 수요 지점에 최대한 가까운 공급업체를 통해 공급받는 전략을 채택할 개연성이 높다. 실제 수요기관 또는 수요기관의 산하 기관에 가까운 현지 공급업체가 수요기관을 주요 공급처로 우대하는 전략이 거래비용을 절감하는 효과적인 방안이다. 일상적 수요가 있는 물품으로 주문–납품–지불의 과정이 신속하게 이루어질 수 있도록 공급주기별 관리에 집중한다. 따라서 이 일상적 상품에 해당하는 공급업체의 경우, 수요기관이 원하는 근접한 위치에서 신속하게, 최우선적으로, 낮은 비용으로 공급할 수 있는 공급 역량과 자원을 확보하는 전략이 효과적인 공급관리 방안이다. 일상적 제품으로 사전에 신속한 납품 요구가 가능한 단가계약이나 제3자단가계약, 다수공급자계약 등을 통해 검증된 계약 대상 상품을 수요기관에서 납품을 요구하는 경우가 많으므로 납품 요구 이후 단계에서 신속하게 대응할 필요가 있다.

한편 일상적(비핵심) 품목에 해당하는 상품은 공급자 선호 매트릭스 분석과 결합해 판단하면 공급업체는 수요기관에서 공급업체의 공급에 따른 적정한 효익을 제공하지 않는다고 판단할 개연성이 높다. 반대로 수요기관 역시 공급업체에서 수요기관에 공급역량을 집중하고 관계를 강화하기 위해 노력하지 않는다고 판단할 개연성이 높다. 따라서 수요기관은 항상 다른 매력이 있는 공급업체를 탐색할 개연성이 높으므로 해당 사분면에 속하는 상품의 공급업체는 수요기관의 공급업체 대체 위협을 고려한 공급관리 전략을 수립할 필요가 있다.

중장기적으로 공급업체가 수요기관과 관계를 강화해 '개발'할 개연성이 높은 분야이다. 따라서 현재 수요기관에 대체하기 어려운 공급업체의 위치에서 협상력을 과도하게 활용하지 않고 관계를

강화한다면 향후 전략적 품목 유형으로 발전할 수 있는 가능성도 있다.

둘째, 레버리지 품목(다소 중요)의 경우에는 상대적 중요도가 다소 높은 상품으로, 공급업체의 공급에 소요되는 총비용 절감을 유도함으로써 높은 수준의 공급서비스를 보장받는 것이 수요기관의 효과적인 조달관리전략이다. 해당 상품은 표준화되어 대체 상품이 많으므로 신규 공급업체를 탐색하기도 쉽다. 또한 대량으로 많은 비용을 지출해 구매하는 특성이 있으므로 유사한 구매 수요가 있는 수요기관과 협업해 규모의 경제를 확보해 구매비용을 절감하거나 수요 비수기에 구매함으로써 전체적인 거래비용을 절감하는 전략을 채택할 수 있다. 따라서 이 같은 레버리지 품목에 해당하는 공급업체의 경우 수요기관에 대량 구매에 따른 물량 할인 혜택을 제시하는 업체로, 표준화된 경쟁상품이나 대체 상품을 공급하는 업체로 전환하지 않도록 공급 제품의 기능 · 성능 · 품질 수준을 차별화하는 공급관리 전략을 채택하는 방안이 효과적이다. 한편 레버리지 품목에 해당하는 상품 역시 공급자 선호 매트릭스 분석과 결합해 판단하면 수요기관이 공급업체에 '악용'되어 손실을 보고 있다고 판단할 수 있으므로 수요기관과 공급업체가 거래에 따른 효익을 공유할 수 있는 관계로 발전시키는 공급관리 전략을 수립할 필요가 있다.



자료: Kralijic(1983)

그림 27 공급자 선호 매트릭스와 구매 포트폴리오 종합분석

셋째, 병목 품목은 상대적으로 중요도가 높은 상품에 해당하는 경우에는 대체 상품을 공급할 수 있는 공급업체를 발굴해 수요가 제기된 시점에 당초 공급업체로부터 공급받지 못하는 상황에서 공급 단절이 발생하지 않도록 하거나 여분의 안전 재고 물량을 비축하는 대책을 마련하는 방안이 효과적인

조달관리전략이다. 특정 공급업체에 공급 의존성이 커지면 위험하므로 복수의 안정적 공급이 가능한 공급업체와 기본협정(FA: Framework Agreement) 계약을 체결해 중장기적으로 안정적 거래관계를 구축하는 방안이 효과적인 전략이다. 따라서 병목 상품에 해당하는 공급업체의 경우 수요기관에 비용 절감보다 안정적이고 지속적인 공급을 보장하는 가치를 제공하는 대책이 공급 기회를 확보할 수 있는 효과적 공급관리 전략이다. 해당 속성의 제품 역시 일상적 제품에 해당하는 속성의 제품과 함께 다수공급자계약을 통해 동일하거나 유사한 제품을 공급하는 복수의 공급업체와 사전에 계약하는 다수공급자계약을 활용하는 경우가 많으므로 상품 설명서와 공급 조건 등에 재고를 안정적으로 확보하고 지속적으로 공급할 것을 보장하는 가치를 제안하는 전략이 효과적으로 공급 기회를 확대하는 방안이 될 수 있다.

한편 병목 품목에 해당하는 상품 역시 공급자 선호 매트릭스 분석과 결합해 판단하면 중장기적으로 공급업체가 수요기관과 관계를 강화해 '발전'할 개연성이 높은 분야이다. 따라서 현재 수요기관에 대체하기 어려운 공급업체의 위치에서 협상력을 과시하는 자세를 피하고 관계를 강화하는 공급관리 전략을 수립하고 실행한다면 향후 전략적 품목 유형으로 발전할 수 있는 개연성도 있다.

마지막으로 전략적 품목은 매우 중요한 상품으로, 이에 해당하면 대체 상품이 존재하지 않고 다른 공급업체를 발굴하는 것도 어려운 공급 위험성이 매우 큰 상품에 해당하므로 공급업체와 장기적이고 안정적인 관계를 구축할 수 있는 관계 관리에 집중하는 조달관리 전략을 수립할 필요가 있다. 또한 조달 요구 상품의 생산과 공급에 소요되는 복잡성을 감소시켜 공급 수월성을 높일 수 있도록 단순화하는 전략이 필요하다. 따라서 전략적 상품에 해당하는 공급업체의 경우 수요기관에 안정적 공급자로서 관계를 구축하려는 의지를 바탕으로 과도한 이익을 추구하는 기회주의적 거래가 아니라 공정한 거래관계에 기반해 장기적으로 공급 안정성을 확보할 수 있는 전략을 수립할 필요가 있다. 이 같은 상품의 특성과 관련해 수요기관은 공급업체에 안정적 공급과 거래가 이루어지고 있는지를 상시 확인할 수 있는 성과수준(수량, 납기, 품질 등)을 제시하고 관리하는 경우가 일반적이므로 이를 충실히 이행하고 수준을 향상하려고 노력하는 방안을 효과적인 공급관리 전략으로 삼아야 할 것이다.

한편 전략적 품목에 해당하는 상품 역시 공급자 선호 매트릭스 분석과 결합해 판단하면 현재와 미래에서 지속적인 상호 이익 창출과 관계 강화가 요구되는 핵심적인 수요공급 관계를 형성하고 있으므로 이를 지속적으로 강화하기 위한 공급관리 전략을 수립할 필요가 있다([그림 27] 참조).

요약(Summary)

공급업체는 공공조달의 공급자로서 대부분의 경우 유사한 물품, 서비스 및 공사를 공급하는 다른 업체들과 경쟁을 통해 조달대상물을 공급하게 된다. 따라서 공공조달 절차에 따라 입찰 및 계약절차를 준수하며 공급을 진행해야 하나 보다 성공적인 공공조달 참여를 위한 입찰이전 효과적 공급기회 확보를 위한 공급계획수립이 필요하다. 일반적으로 공공조달을 체계적으로 준비하고 참여하기 위한 공급계획 수립은 “수요정보 수집–공급환경분석–내부공급역량분석–적정성분석–공급계획수립”의 5단계로 구성된다. 일반적으로 공공조달 절차와 익숙하지 않거나 경험이 충분하지 않은 경우 잠재적 공급업체가 공공조달에 참여를 위한 정보를 인지하는 과정은 입찰공고를 통해서 확인하는 경우가 일반적이다. 그러나 잠재적 공급업체가 공급 가능한 물품, 서비스 및 공사에 대한 공급기회 탐색을 위해 입찰공고를 확인하는 것은 실제 공급기회 확보 가능성 측면에서 최적의 준비기간을 놓쳤다고 볼 수 있다. 잠재적 공급업체가 공급을 희망하는 조달대상물이 어떤 조달방법을 활용하여 계약을 체결하는 것인지를 확인해야 한다. 따라서 잠재적 공급업체는 공급을 희망하는 물품, 서비스 또는 공사와 관련하여 이전 입찰공고문, 수의계약 안내공고문, 다수공급자계약 공고문 등을 검색하여 어떤 조달방법으로 물품을 공급할 수 있는지 확인하는 것이 중요하다. 입찰공고 문서인 입찰공고문, 구매사양서, 기술규격, 과업내용서, 설계도, 시방서 등등에는 해당 입찰의 계목적물과 관련된 다양한 요구조건이 제시되어 있고 이에 상응한 대가로 사업예산, 기초금액, 예정금액 등 다양한 형태의 금액을 제시하고 있다. 따라서 입찰참가를 결정한 조달사업을 확인하면 배정된 사업예산, 기초금액(예정가격 산정 기준금액), 추정가격 또는 추정금액 다양한 가격 정보를 확인하고 요구하는 과업을 해당 사업금액으로 수행할 수 있는지에 대한 경제적 적정성 분석이 요구된다. 입찰공고 문서(입찰공고문, 구매사양, 과업내용서, 기술규격서, 설계서, 시방서, 계약조건, 입찰유의서 등)내용에 대한 기술적 적정성 분석은 입찰공고 문서에서 요구하는 구매사양, 기술적 요건에 입찰참가업체가 제시하는 기술규격이나 대안이 얼마나 적합한지를 평가하는 기술입찰평가(TBE: Technical Bids Evaluation)를 고려하여 사전에 기술적 요건 충족여부를 분석하는 과정이다. 입찰공고 문서에 대한 법적 적정성 분석은 입찰공고 요건, 공공조달 및 계약 법률, 그리고 투명성, 차별 금지, 평등한 대우와 같은 핵심적인 조달 원칙을 기반으로 공정한 거래를 위해 입찰공고 문서에서 요구하는 법적 요구사항과 관련하여 부적정한 요소가 있는지를 점검하는 것이다. 입찰공고의 법적 분석이 중요한 이유는 공공조달 및 계약관련 법령을 명시적으로 위배하지 않도록 세부적인 입찰공고 요건을 설정하면서 해당 법령의 목적과 취지와 달리 해석 및 적용될 수 있는 경우가 있으므로 이러한 법적 위험 유발 요인을 확인하여 사전규격공개 또는 입찰공고 중에 질의응답 및 의견개진을 통해 개선하는 것이 중요하기 때문이다.

요약(Summary)

입찰참가가 적정한 입찰대상에 대한 적정성 분석을 통해 구체적인 입찰의 참가여부를 결정하는 것과 별개로 공급업체의 공급 희망 상품에 대한 내부적 공급역량과 수요기관의 수요특성을 종합적으로 비교분석하여 효과적인 공급관리 전략을 수립하는 것은 매우 중요하다. 이러한 측면에서 활용할 수 있는 분석도구로는 파레토 분석, 5가지 경쟁세력모델, 공급자 선호 매트릭스 및 구매 포트폴리오 모델 등이 대표적이다. 파레토 분석은 수요기관과 공급업체 모두에게 중요한 소수(약 20^% 이내 포함)의 수요기관과 상품에 공급역량과 수요관리 우선순위가 있음을 확인하고 공급업체의 상품이 이러한 중요한 소수로서 다수의 공급실적에 포함되는 경우에 우선적 공급을 결정할 수 있다. 5가지 경쟁세력 모형을 활용하여 공급업체의 공급 희망 상품과 관련하여 경쟁업체와의 관계, 수요기관과의 협상력 측면에서 상대적 경쟁우위를 분석하여 적정한 공급 대응 전략을 수립할 수 있다. 공급사 선호 매트릭스는 수요기관이 공급업체가 해당 수요기관을 어떻게 대우하는 지를 개발, 방해, 악용 및 핵심의 4개 유형으로 구분하고 공급업체와의 관계 정립에 참고하는 모델이다. 이를 활용하여 공급업체가 공급을 희망하는 상품의 특성과 수요기관의 특성에 따라 어떠한 유형의 공급업체가 될 수 있는지를 판단하여 적정한 공급관리 전략을 수립할 수 있다. 구매 포트폴리오 모델은 특정 품목의 공급 위험도(공급망의 불안정성)와 조직에 미치는 영향(구매금액 규모)을 종합적으로 분석하여 전략적, 병목, 비핵심/일상적, 레버리지의 4개 유형의 품목 군을 분류하고 각각의 특성에 부합하는 상품에 대한 공급관리 전략을 수립하는데 필요한 시사점을 제시한다. 마지막으로 이러한 모델을 통합하여 수요기관과 공급업체의 관계를 공급자 선호도 매트릭스 분석하고 이를 공급 상품의 특성과 수요기관의 수요 특성의 관계를 구매 포트폴리오 분석과 통합 비교한 공급업체의 공급관리 전략 수립 모델을 제시하고 있다.

참고문헌(Reference)

1. 국내문헌

한국조달연구원. (2024). “공공조달관리사 국가기술자격 종목개발연구.” 한국산업인력공단.
한국조달연구원. (2021). “국내 · 외 공공조달 동향과 변화관리 전략 연구.” 조달청.

2. 국외문헌

Porter, M. E. (1979). “How Competitive Forces Shape Strategy.”Harvard Business Review. 57(2). pp. 137 – 145.
Kraljic, P. (1983). “Purchasing must become supply management.”Harvard Business Review. 61(5), pp. 109 – 117.
Oxford College of Procurement and Supply. (2025). “The Supplier Preferencing Matrix.”Oxford College of Procurement and Supply.
Steele, P.T. and Court, B. (1996). “Profitable Purchasing Strategies: A Manager’s Guide for Improving Organisational Competitiveness Through the Skills of Purchasing.” London: McGraw–Hill.

제4장

조달요구 응답 및 제안

제1절 조달요구 응답 절차

제2절 사전규격공개 분석

제3절 입찰공고문 분석

제4절 입찰 및 제안요청 설명회

제5절 투찰과 개찰

제4장 공공조달 계획수립

학습목표(Learning Objectives)

이 장을 학습한 후 다음의 내용을 이해하고 설명할 수 있습니다.

- 조달단계별 요구사항에 대한 응답방법을 이해하고 설명
- 사전규격공개 절차 및 응답방법을 이해하고 설명
- 입찰공고문의 분석방법을 이해하고 설명
- 입찰 및 제안요청 방법을 이해하고 설명
- 입찰서 제출 및 개찰방법을 이해하고 설명

키워드(Keywords)

조달 응답문서(Public Procurement Response Document), 사전규격공개(Pre-Disclosed Specification), 입찰공고문 분석(Solicitation Document Analysis), 정보제공요청서(RFI), 입찰참가이향서(EOI: Expression of Interest) 견적요청서(RFQ: Request for Quotation), 입찰초청서(ITB: Invitation to Bids), 제안요청서(RFP: Request for Proposal)

제1절
조달요구 응답 절차

1.1. 조달요구 대처 절차

공공조달 수행 단계 중 수요(조달)기관이 입찰공고를 통한 구체적인 조달 실행 절차를 이행하는 과정에서 공급업체에 정보 요청, 입찰참가 요청, 제안 요청, 견적 요청 등 조달 준비와 실행을 위해 필요한 정보와 자료를 다양하게 요구하는 절차를 진행한다. 이 절차는 수요기관의 조달계획 수립 과정 중 시장조사 단계에서 조달요구와 관련한 구체적인 구매사양 등을 결정하기 위해 공급업체로부터 정보를 수집하고 분석하는 공개적인 절차와 연계되어 있다.

공공조달에서 입찰 전후 단계에서 수요(발주)기관으로부터 잠재적 공급업체(또는 예비 입찰참가업체)에 요청되는 조달 절차 응대 요구는 크게 입찰 준비 단계에서 정보제공요청서(RFI: Request for Information), 입찰참가의향서(EOI: Expression of Interest)가 있으며 입찰 공고 단계에서는 견적요청서(RFQ: Request for Quotation), 입찰초청서(ITB: Invitation to Bid), 제안요청서(RFP: Request for Proposal)가 대표적이다. 이 같은 조달 절차 응대 요청에 따라 입찰 이전 단계에서는 정보제공서(RFI의 응답문서), 입찰참가의향서(EOI의 응답문서)를 제출하고 입찰 공고 단계에서는 견적서(RFQ의 응답문서), 입찰서(ITB의 응답문서), 제안서(RFP 응답문서)를 제출함으로써 각 절차에 응대할 수 있다.

조달 절차 응대 요청의 내용을 각각 간략하게 살펴보면 정보제공요청서(RFI)는 입찰공고 이전에 구매사양, 기술규격, 과업내용, 공사범위 등을 결정하기 위한 정보, 입찰참가 예상 잠재적 공급업체와 관련 산업의 동향을 파악할 목적으로 수요기관이 공급기업에 정보를 요청하는 절차이다. 따라서 이 절차는 입찰공고 이전에 시행되며 수요기관의 조달계획 단계와 관련해 주로 '시장조사' 단계에서 이루어진다.

입찰참가의향서(EOI) 역시 입찰공고 이전 특정한 공공조달 사업을 시행하기 위한 입찰에 참가할 잠재적 공급업체의 수와 정보 등을 확인할 목적으로 사전 입찰 참여 의향을 확인하는 절차이다. 대부분의 경우 입찰참가의향서 제출 여부와 관계없이 실제 입찰에 참여할 수 있도록 허용하나 특정한 조달 목적을 달성하기 위해서는 입찰참가의향서 제출 업체에 한정해 입찰참가를 허용하는 경우도 있다.

입찰공고 중 견적요청서(RFQ)는 견적서(Quotation)를 작성하고 견적가격을 산출해 제출함으로써 입찰 절차에 응대하는 방식으로 형식적인 측면에서 가장 단순하다. 가장 단순한 형태로는 입찰공고에서 요구하는 조달대상물(물품, 서비스, 공사)의 수량에 단위 가격을 곱해 산출한 금액을 견적가격으로 산정하고, 이를 견적서로 작성해 직접 제출하거나 전자조달시스템을 활용해 견적가격을 입력하고, 견적서를 첨부(또는 전자조달시스템 제공 기능으로 직접 작성)하는 방식으로 진행된다. 일반적으로 해당 입찰공고에서 요구하는 조달대상물의 특성보다는 입찰금액 규모에 따라 상대적으로 소액(금액기준은 국가별로 다양)인 경우에 활용된다.

입찰공고 중 입찰초청서(ITB)는 입찰서(Bid)를 작성해 입찰초청서에서 요구하는 최소한의 기술적 요구조건 등을 충족하는 경우, 기술적 우월성과 관계없이 제출 가격이 가장 낮은 업체를 낙찰자로 선정하는 방법이다. 해당 조달사업의 금액이 비교적 크면서 요구하는 조달대상물이 표준화되어 기술과 품질의 규격이나 수준이 명확하게 식별되어 업체 간 기술적 역량 충족 여부를 명확하게 인식할 수 있는 경우에 주로 활용된다. 국내의 경우 2단계경쟁입찰에서 1단계 기술규격 조건을 충족하면 2단계에서 최저가로 낙찰자를 선정하는 방법과 적격심사에서 요구하는 적격수행 역량 수준을 충족하면 정해진 가격 상한선(낙찰하한율) 이상이면서 가장 낮은 가격을 제출한 업체가 선정되는 방식과 유사한 것으로 볼 수 있다. 일반적으로 표준화된 조달대상물에 적용하면서 가장 높은 수준으로 정형화된 절차이다.

마지막으로 입찰공고 중 제안요청서(RFP)는 제안서를 작성해 가격과 함께 제출하고 제안요청서에서 사전 공개한 평가기준에 따라 제안서평가와 가격평가를 수행해 가장 높은 점수를 획득한 업체가 낙찰자로 선정되거나 우선협상대상자로 선정되는 방식으로 진행된다. 일반적으로 물품, 서비스 조달에서 높은 수준의 기술적, 이론적, 실무적 전문성이 요구되는 경우에 활용되며, 단순히 양적 수준이 아니라 질적으로 세부적인 내용을 자세히 기술하고 적정성을 평가할 필요가 있을 때 활용되는 높은 수준의 정형화된 절차이다. 입찰공고 응대 절차 중 낙찰자를 결정하는 경우, 최저가격을 제출한 업체가 선정되지 않고 전문성 수준과 수행 역량이 우수한 업체를 선정하는 방법이다([표 33] 참조).

표 33 공공조달 단계별 세부수행 과업

구분	정보제공요청서 (RFI: Request For Information)	입찰참가의향서 (EOI: Expression Of Interest)	사전규격공개 (Pre-Disclosed Specification)	견적요청서 (RFQ: Request For Quotation)	입찰초청서 (ITB: Invitation To Bids)	제안요청서 (RFP: Request For Proposal)
단계	입찰준비	입찰준비	입찰이전	입찰 · 낙찰단계	입찰 · 낙찰단계	입찰 · 낙찰단계

구분	정보제공요청서 (RFI: Request For Information)	입찰참가의향서 (EOI: Expression Of Interest)	사전규격공개 (Pre-Disclosed Specification)	견적요청서 (RFQ: Request For Quotation)	입찰초청서 (ITB: Invitation To Bids)	제안요청서 (RFP: Request For Proposal)
주요 내용	입찰공고문 작성을 위한 정보요청	해당 입찰에 참가할 업체를 파악하여 경쟁 가능성과 입찰에 진행에 필요한 정보 파악	입찰조건으로 요구될 구매사양, 기술규격 및 기타 평가기준 등의 적법성, 공정성, 신뢰성 등에 대한 의견 제시	조달대상물의 표준화 및 상용화 수준이 높아 가격중심의 낙찰업체 선정	조달대상물의 최소한의 기술, 품질, 성능 등 이행능력이 검증된 상황에서 가격중심의 업체 선정	조달대상물의 전문성, 복잡성 등이 높아 기술제안서와 가격제안서를 제출받아 과업수행 방법을 명확히 구체화하고 평가 및 협상 후 업체 선정
공급계획 수립 연계성	'시장조사' 단계에서 구매사양, 기술규격, 과업내용 및 업계 동향 정보 파악 등의 목적으로 실행	'시장조사' 단계에서 예정하는 입찰조건에 참가가능한 업체 수 및 공급역량 파악 목적	'시장조사' 단계에서 입찰공고에 포함될 구매사양 등에 대한 사전검증 절차	'입찰 · 낙찰'단계에서 입찰규모가 소액인 경우 응찰 요청방법	'입찰 · 낙찰'단계에서 기준 기술/수행능력 이상 업체 중 최저가격 응찰 요청방법	'입찰 · 낙찰'단계에서 기준 전문성, 복잡성 높은 조달대상물에 대한 제안서 평가 후 기술/수행역량 최고점수 업체와 협상하는 요청방법

입찰공고 이전 공급업체에 요청하는 대표적인 절차로 정보제공요청서(RFI)가 있다. RFI는 수요기관의 조달요구와 관련한 물품이나 서비스, 공사의 구매사양, 기능, 성능, 품질 등 기술적, 기능적 요구사항이나 관련 산업과 기업의 동향 정보 등을 공개적인 형태로 정보를 수집하는 방법이다.

가. 정보제공요청서

수요기관의 정보제공요청서(RFI: Request for Information)에 따른 요청공고에 응답 절차를 시작하기 전에 RFI의 명확한 정의와 목적을 이해하고 준비할 필요가 있다. RFI는 잠재적 공급업체의 역량과 제품, 서비스 관련 정보를 수집하기 위해 수요기관의 조달 관련 조직에서 발행하는 공식 문서이다. 일반적으로 시장동향 파악, 잠재적 공급업체로부터 공급 가능한 물품이나 서비스, 공사 파악, 제안요청서(RFP) 또는 견적요청서(RFQ) 작성에 도움이 구매 사용 관련 정보를 수집하는 데 목적이 있다.

수요기관 측면에서 RFI를 실행하는 목적을 고려하면 잠재적 공급업체가 제공하는 정보가 충분히

채택되거나 반영되는 것이 잠재적 공급업체가 RFI에 응답하는 주요 이유이므로, 이를 고려해서 RFI 대상 공급기업이 쉽게 정보를 파악하고 반영 적정성을 판단할 수 있도록 RFI를 구성할 필요가 있다. RFI의 주요 목적은 입찰에 참가한 업체를 평가하는 데 있으므로 조달계획 단계와 시장조사 단계에서 이후 진행될 입찰 등 후속 단계 진행에 필요한 정보를 충분하게 수집한다는 점을 우선적으로 고려해야 한다.

이 같은 측면에서 RFI에 따른 요청에 응대하기 위해서는 다음의 단계에 따라 진행하는 전략이 효과적이다.

(1) RFI 내용 이해와 핵심 정보 요구 파악

RFI 공고 시 문서를 면밀하게 검토해 요구사항과 목적, 해당 조달요구와 관련해 특별히 요청하는 질문과 정보를 정확하게 파악해야 한다. 또한 RFI 응답문서가 유효하게 접수될 수 있도록 제출 마감일, 양식, 제출지침, 요청 정보 범위를 명확하게 확인할 필요가 있다. RFI 제출 마감일은 정확한 정보의 제공과 작성하는 공급업체의 정보를 효과적으로 전달할 답변을 작성하는 시간을 확보하는 데 필수적인 확인 사항이다. 양식과 제출 지침은 수요기관이 정보를 수집하기 위한 목적으로 유연하게 요청할 수 있으나 실격을 방지하기 위해서는 작성기준과 템플릿 등을 활용해 작성해야 한다. 제공된 RFI 템플릿을 활용하는 공급업체는 작성 문서의 형식과 내용이 표준화되어 RFI 참여 공급업체 간 정보 제공 내용의 비교 평가가 용이해 우선적으로 고려될 개연성이 높아진다. RFI에서 요청하는 정보의 범위를 명확하게 파악해 RFI 공고 기관이 원하는 정보를 제공해야 하며, 단순히 회사의 홍보자료나 참고자료를 다수 포함해 지나치게 많은 분량으로 작성하면 강조해야 할 정보가 불명확해질 수 있다.

(2) 잠재적 공급업체의 답변팀 구성

RFI의 복잡성에 따라 답변 작성에 참여할 공급업체 조직 내부의 임시 조직을 구성할 필요가 있을 수 있다. 이 팀에는 RFI에서 요구하는 산업별 · 주제별 전문가, 제공되는 정보와 연계된 공급업체의 물품, 서비스나 공사의 가치를 전달하는 영업마케팅 담당자, 공공조달 관련 법 · 규정 전문가, 전반적인 답변과 문서 작성 과정을 관리하는 프로젝트 관리자 등이 포함될 수 있다.

(3) RFI 답변서의 효과적 구성 방법

일반적인 RFI 응답문서는 요약, 회사 정보, 물품, 서비스나 공사, 기술 역량, 품질보증, 추천인 정보 등의 주제로 분류해 작성한다.

첫째, 요약문을 작성하고 RFI 응답문서에 포함되는 핵심 정보와 내용을 간결하게 정리해 요청기관이 신속하고 수월하게 내용을 파악할 수 있도록 작성한다. 회사의 일반 정보, 차별적 공급 전략, 관련 조달과 공급 경험을 요약해 제시하고, RFI 응답 업체의 제안이 RFI에 명시된 정보 요구에 어떻게 기여하는지를 정확하게 전달해야 한다. 이를 통해 RFI 요청 기관이 공급업체의 해당 정보 요구와 관련한 조달대상물을 보유하고 있는 역량을 종합적으로 파악하고, 내용별로 검토할 수 있도록 조직적으로 작성할 필요가 있다. 또한 RFI가 전반적인 입찰 절차에 어떻게 반영되는지를 이해해야 한다. RFI는 견적요청(RFQ)과 제안요청(RFP) 같은 보다 구체적인 문서로 넘어가기 전에 정보를 수집하고 잠재적 공급업체를 식별할 목적으로 사용된다.

둘째, 회사 정보에 RFI 응답 업체의 조직과 연혁, 사명, 핵심 가치를 포함해야 한다. 조직 구조, 핵심 인력, 전문성을 강조하고, 공급 측면에서 신뢰성과 역량을 제시할 수 있는 관련 분야 공급 실적, 제3자 인증, 수상 실적, 동종 업계의 평판 등을 객관적 자료(언론보도 등)와 함께 제공하면 효과를 볼 수 있다. 또한 회사의 매출액, 영업이익 등 재정적 안정성과 위치, 공급 가능 지역 정보도 함께 제공해 RFI에서 요구하는 정보와 관련된 조달대상물(물품, 서비스, 공사)의 공급 역량과 요구조건 충족 수준을 명확하게 제시해야 한다.

셋째, 공급상품(물품, 서비스, 공사) 정보는 RFI 응답 업체가 공급 가능한 물품이나 서비스, 공사와 관련한 상세 설명을 제시하고, 공급 가능한 대안을 다양하게 보유하고 있다 해도 RFI에서 요구하는 정보와 관련한 조달요구 상품에 직접적으로 관련성이 있는 정보를 제공해야 효과를 볼 수 있다. 이를 통해 공급 가능한 응답 업체의 상품이 RFI에 명시된 특정한 구매 요구사항 등을 어떻게 충족할 수 있는지를 RFI 요청기관이 식별할 수 있도록 작성해야 한다. 구체적으로는 상품이 보유하고 있는 주요 기능, 성능, 품질 정보와 사용상 이점, 기술사양을 강조해 제시할 필요가 있다. 또한 학계에서 관련 연구를 통한 논문이나 사례연구 등에 언급된 경우, 그런 연구 결과물에서 제시된 RFI 요구사항과 관련 있는 측정 결괏값의 기여도와 사용자 후기 같은 피드백 자료도 함께 제공하면 효과적이다. RFI에서 요구하는 정보와 관련한 조달대상물의 경쟁 수준이 높은 경우, 응답 업체와 경쟁업체 간 비교우위를 요청기관에 명확하게 인식시킬 수 있는 정보도 제시할 필요가 있다. 마지막으로 공급업체는 RFI에서 제시된 요구사항 충족과 관련해 즉시 선택 가능한 대안 또는 완전히 혁신적 방법으로 충족할 수 있는

아이디어가 있는 경우, 이를 강조해 제시하면 효과적인 RFI 응답문서가 된다.

넷째, 기술역량은 RFI 응답 업체의 기술적 역량을 보여주는 정보로, 상품의 기술규격, 공급사양 등이며 기능, 성능, 품질 기타 우월적 특성 관련 정보를 제공하는 것이다. 공급업체가 특허나 실용신안 등 법적, 사업적으로 인정받은 우수한 기술, 지식재산권으로 보호받는 고급 방법론과 기타 경쟁업체 등이 보유하지 못한 차별적 전문성 등과 관련한 정보 등을 제시한다. 이와 같은 비교우위를 확보한 상품 공급 역량을 바탕으로 과거 공급 사례(구체적인 성과와 증빙자료 제시)를 제시하는 것도 효과적인 방법이다. 전문적이고 복잡한 내용인 경우에는 RFI 요청기관에서 직관적으로 인식하고 이해할 수 있도록 다이어그램이나 차트, 기타 시각자료를 함께 제공하는 방법이 효과적이다. 공급업체의 기술역량은 RFI를 요청한 수요기관에서 RFI를 통해 획득하고자 하는 기술요건 정보의 충족 여부를 판단하고 응답 업체의 역량 수준을 평가할 수 있는 핵심적 기준 정보이므로 이를 고려한 응답문서 작성이 필요하다.

다섯째, RFI 응답문서에서 품질보증은 응답 업체의 공급 가능한 상품의 품질관리 절차와 ISO9001 품질경영 인증 같은 국제적 품질표준 획득 정보 등을 제공해 앞서 제시한 정보가 안정적이고 지속가능한 수준에서 품질을 확보할 수 있다는 점을 명확하게 인식시킬 수 있는 정보이다. 정기적 검사, 테스트 방법과 관련한 법규의 준수 절차 등 내부 품질보증 체계 관련 정보를 제공할 필요가 있다. RFI에서 요청한 정보와 관련해 이전 공공조달 과정에서 상품 공급 시 확보한 품질보증 사례, 경쟁업체 대비 품질의 우월성과 품질 대상 같은 수상 실적 등을 함께 제시하는 것이 효과적인 방법이다.

여섯째, RFI 응답 업체의 상품을 공급받아 온 고객이 작성한 해당 상품의 기능과 성능, 품질, 전문성, 기타 종합적 만족도를 입증할 수 있는 추천서 또는 대외적 신인도나 평판을 보유한 추천인과 관련된 정보를 RFI 응답문서에 포함시키는 방법이 효과적이다. 추천문의 내용이나 추천인의 추천 여부 확인에서 불확실성을 해소하기 위해 가능한 한 연락처 정보(해당 추천인 사전 동의 절차 필수)를 함께 제공하는 방법도 효과적이다. 공공조달을 통해 공급한 RFI 응답 업체의 상품을 다른 수요기관에서 추천하게 되면 응답 업체에서 제시하는 정보의 신뢰성을 강화하는 동시에 조달요구를 효과적으로 충족할 수 있는 능력을 객관적으로 인식시킬 수 있는 방법이다.

일곱째, 기타 RFI 응답문서에 포함할 수 있는 기타 정보로는 RFI 요청에 해당하는 상품과 관련한 업계에서 인정하는 회원 자격, 국내외 명망 있는 기관과 제휴 정보 등 다른 응답 주제에서 다루지 않는 정보를 포함해 작성할 수 있다. 다른 응답 주제에서 제공하거나 설명한 정보라 해도 RFI 요청기관이 향후 입찰 과정에서 잠재적 공급업체를 선택해야 하는 상황에서 우선적으로 고려하는 데 기여할 수

있는 모든 정보와 혜택 등을 제시하는 데 중점을 두면 효과를 볼 수 있다.

(4) RFI 응답문서 초안 작성

RFI 응답문서 작성 시 구성에 따른 주제별로 제시되어야 할 정보를 고려해 사실에 기반한 내용을 가능한 한 많이 발굴해 명확하고 간결하게 초안을 작성한다. 초안은 검토와 리뷰 과정을 효과적으로 진행하기 위해 각 구성 주제에 중점을 두고 작성한다. 주제별로 살펴보면 첫째, 요약 부문은 경쟁업체와 차별화되는 핵심 정보를 강조하고, 간결하고 설득력 있는 내용으로 작성되어야 한다. 둘째, 회사 일반 정보는 RFI 정보와 연계한 조달요구 상품과 관련해 회사가 보유한 다양한 측면의 정보를 통합적으로 간결하게 제시해야 한다. 셋째, 공급 가능한 상품의 정보는 기술적 규격이나 사양 등을 쉽게 이해할 수 있도록 시각 자료를 활용해 간결하게 설명해야 한다. 넷째, 기술 역량은 세부적인 구매사양과 기능, 성능, 품질 수준을 증빙할 수 있는 객관적 자료를 포함해야 한다. 다섯째, 해당 산업계에서 통용되는 제3자 인증 정보를 포함해 품질보증 또는 품질경영과 관련한 절차와 이행 상황 관련 정보를 제시해야 한다. 여섯째, 추천서와 추천인의 경우 RFI에서 요청하는 정보와 상품과 관련성이 가장 크면서도 사회적 명망과 평판이 높은 대상의 정보를 제시해야 한다. 또한 RFI 요청기관을 포함해 잠재적 수요기관에서 응답 업체가 제시한 정보의 신뢰성과 공급 역량을 검증하려고 시도하는 경우, 객관적으로 긍정적 피드백이 가능한 대상자를 추천해야 한다.

(5) 검토와 편집

작성된 RFI 응답문서는 작성 형식과 내용의 명확성, 완전성, 작성 요구 준수 사항을 검토해 보완하는 절차를 진행해야 한다. 편집은 문서의 전반적 완성도 판단에 직접적으로 영향을 미치기 때문에 문서에 제시된 내용 중 오류와 내용 중복 등을 제거해 형식적 완성도를 향상해야 한다. RFI 응답문서를 효과적으로 검토, 편집하기 위해서는 용어 표현과 작성 형식의 일관성, 내용의 명확성, 제공 정보의 정확성에 중점을 두고 진행해야 한다. 이 같은 RFI 응답문서 작성 과정과 양식을 표준화해 활용, 관리하면RFI별 응답문서 작성 시 소요되는 시간을 단축하고 오류를 최소화할 수 있다.

(6) 요청기관에서 요구하는 정보에 맞춤화된 응답문서 작성

RFI 요청기관의 특정한 정보 요구사항에 적합하게 응답하기 위해 해당 분야의 배경 정보와 업계에서 통용되는 전문 용어를 사용해 수요자 맞춤형(Customization)으로 제공할 필요가 있다. 기본 정보는 명확하고 간결하게 작성해 RFI 요청기관의 목표와 해당 조달사업과 어떻게 연계될 수 있는지를 강조해야 한다. 특히 수요기관의 목표와 해당 조달사업을 충분히 이해하고, 이를 바탕으로 맞춤형 정보를 응답문서에 포함함으로써 수요자에게 시간과 노력을 투자한 과정을 직관적으로 인식시켜 경쟁사와 차별화할 수 있다.

(7) 최종 검토와 제출

RFI 요청문서에 제시된 모든 요구사항의 충족 여부 등을 종합적으로 검토해 응답문서를 완성해 제출한다. 종합적인 검토 요소로는 RFI의 질문과 요구사항에 따른 답변 여부, 형식과 지침의 충족 여부, 제출 방법과 기한 준수 여부 등이다.

(8) 후속 조치

RFI 제출 후 후속 조치는 실제 입찰공고로 연계될 수 있으므로 정보 요청 수요기관과 소통을 유지하고, 제출 결과를 확인한 후 추가 정보 요청이 있는 경우 신속하게 제공하는 노력을 통해 해당 수요기관에 조달대상물 공급업체로서 최선을 다한다는 의지를 보여줄 필요가 있다.

결론적으로 효과적인 RFI 응답 방법은 정보 요청의 목적을 이해하고, 우수한 대응팀을 구성(또는 담당자 지정)해 주제별로 명확성과 정확성이 확보된 정보를 제공함으로써 수요기관에 응답 업체의 역량에 확신을 갖도록 함으로써 수요기관에 미래의 유망한 잠재적 공급업체로 인식시키는 방향으로 진행하는 것이다.

나. 제안요청서(RFP: Request for Proposal)

제안요청서에(RFP) 따른 응답 결과물인 제안서 작성은 다음과 같은 단계와 절차로 진행된다. 첫 번째는 제안요청서를 면밀하게 검토하는 단계이다. 이를 통해 ①단순히 수요기관이 원하는 일차적 요구를 충족하는 데 그치지 않고 궁극적으로 달성하고자 하는 목표가 무엇인지를 명확하게 이해한다.

이를 위해 ②제안요청서상 핵심적인 요구사항을 파악하고, 요구하는 최종 결과물의 내용과 유형, 평가기준에 따른 세부 평가 방법을 이해한다. ③제안서 작성 방법(구성 목차, 필수 작성 내용, 용지 규격, 폰트, 분량, 제출 형태 등)과 마감일을 확인한다. ④이 같은 전체 과정을 오류나 누락 없이 효과적으로 관리하기 위해 체크리스트와 요약 목록표를 만들어 체계적으로 점검하고 확인한다.

두 번째는 제안서 검토 결과를 바탕으로 제안요청서를 통해 참가 요청을 받은 해당 입찰에 응답할지, 참가 여부를 결정하는 단계이다. 먼저 제안요청서에 응답 여부를 고려하고 있는 업체가 보유하고 있는 상품(물품이나 서비스, 공사)과 공급 역량을 종합적으로 고려해 해당 제안요청서에 응답하는 방향이 유의미한지를 판단해야 한다. 이 같은 판단에 필요한 자체 점검을 위한 확인 사항은 다음과 같다. ①제안요청서의 모든 필수 요구사항을 충족할 수 있는가? ②제안요청서 핵심 과업 내용과 관련한 경험이나 강점을 보유하고 있는가? ③보유한 내부 자원과 역량을 고려할 경우 요구하는 일정과 기대를 충족할 수 있는가? ④제안서 제출을 통해 해당 조달대상물을 공급하겠다는 판단이 회사의 경영상 목표와 비전을 달성하는 데 기여하는가? 제안요청서에 응답 여부를 결정하기 위해 점검사항을 검토한 후 참여 여부를 판단하는 과정이 중요한 것은 제안요청서를 활용한 입찰에는 다른 요청 방법에 비해 제안서를 작성하기 위해 필요한 인력, 비용, 시간 등 많은 조직적 자원이 투입되므로 조직의 경영관리 목표 달성에 영향을 미치기 때문이다.

세 번째는 제안서를 효과적으로 작성하기 위한 제안서 작성 계획을 수립하는 단계이다. 이를 위한 구체적인 절차는 다음과 같다. ①해당 제안서 작성과 관련한 팀과 담당자를 구성하고 담당자별 역할(콘텐츠, 가격, 디자인, 검토 등)을 할당한다. ②입찰공고와 제안요청서에서 명시한 제출 마감일에 앞서 회사 자체 마감일을 설정한다. ③제안서에 제시한 제안 내용, 투입 인력, 실적 관련 증명서, 이력서, 기타 증빙서류는 소요 시간을 고려해 조기에 확보를 시작한다.

네 번째는 명확하고 목표가 분명한 제안서를 실제 작성하는 단계이다. 완성도 높은 제안서를 작성하기 위해서는 전체적으로 유기적 연계성을 확보한 구조로 구성해야 한다. 대부분은 수요기관이 제안요청서에 평가와 선정의 수월성을 확보하기 위해 반복적 경험을 통해 확립해 온 제안서 작성 목차, 양식(템플릿) 등을 제시하므로 이를 충실하게 반영하면 효과를 볼 수 있다. 대부분의 수요기관에서 공통적으로 채택하고 있는 제안서의 구성 항목은 요약, 제안업체 소개, 방법론 · 기술적 접근법, 경험과 실적, 수행팀(인력)과 투입 자원, 가격을 산정하기 위한 분석과 근거, 추가 제안 내용(ESG 측면의 기여 등) 등이다.

다섯 번째는 작성된 제안서 초안 검토 후 편집하고 최종 수정을 통해 확정 후 제출하는 단계이다.

작성된 제안서를 중점적으로 검토해야 하는 사항은 다음과 같다. ①제안요청서의 요구사항을 중심으로 체크리스트를 작성하고 이를 활용해 내용의 오류나 누락, 서류의 누락이 없는지를 확인한다. ②해당 입찰에서 요구하는 조달대상물과 관련한 전문성과 제안서로서 형식적 요구조건이 명확하게 반영되었는지를 확인한다. ③제출해야 할 시스템의 제출 절차와 방법에 따라 마감일 이전에 제출하고 접수가 성공적으로 되었는지를 확인한다.

제안서 작성 단계와 절차를 수행하는 과정에서는 작성 실수와 내용 오류가 빈번하게 발생할 수 있다. 해당 산업 분야에서 뛰어난 역량을 보유하고 공공조달을 통한 제안요청서에 따른 응답 경험이 풍부한 공급업체도 제안서에서 오류가 발견되어 저조한 평가 결과를 얻거나 공급 기회 확보에 실패할 수 있다. 따라서 효과적인 제안서 작성 방법과 절차를 준수하는 것도 중요하지만, 그와 함께 의도치 않게 발생할 수 있는 실수나 오류가 무엇인지를 미리 파악하고 이를 예방해야 한다.

제안요청서에 응답하기 위해 제안서를 작성하는 경우, 잠재적 공급업체가 저지르는 실수는 ①제안 내용의 재활용 ②평가기준 간과 ③증빙자료 부실과 누락 ④불완전한 제안서 작성과 제출 지연 ⑤과도한 제안 내용 제시 등 5가지 요소로 볼 수 있다. 이들 요소를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

첫 번째는 일반적인 제안 내용을 재활용하는 경우에는 높은 평가 결과를 기대하기 어려울 수 있다. 수요기관은 공급업체의 제안서가 기활용된 시점을 확인할 수 있고, 내용이 모호하고 주제에서 벗어났거나 관련성이 낮아 전반적으로 설득력이 없다는 인상을 심어주게 된다. 이 같은 제안서 작성에서 나타나는 실수를 예방하기 위해서는 ①해당 제안요청서를 통해 수요기관이 요구하는 특정 목표와 기대하는 요구사항에 적합한 용어를 사용해 직접적 연관성이 있는 내용으로 제안서를 작성한다. ②해당 제안요청서와 관련한 산업 분야, 유사한 규모의 조달사업을 예시로 제시하는 것도 효과적인 방법이다. ③제안요청서의 구조와 용어를 그대로 활용하는 것이 효과적인 방법이다.

두 번째는 제안서 작성과 관련한 공급업체의 대표적인 실수 유형으로 제안요청서에 명시된 평가기준을 간과하는 것이다. 제안요청서에 제시된 평가기준 중 평가 분야, 항목의 중요도에 따른 배점 비중, 평점 구간의 차등성이 달리 설정되어 있으므로 핵심적이고 영향력이 큰 평가 분야에 집중하지 않을 경우에는 매우 낮게 평가될 수 있다. 이 같은 문제점을 예방하기 위해서는 ①평가기준 중 점수 가중치에 따라 평가 분야와 관련한 내용을 집중해 작성한다. ②평가 분야와 평가 항목을 제안서 내용을 구성하는 목차에 반영하고, 필요한 경우 부제목을 추가하면 평가위원이 직관적으로 접근해 평가 차원에서 평가자료를 이해할 수 있을 것이다. ③제안서와 가격 평가의 반영 비중을 고려하되 가격에 주안점을 두고 제안서를 작성하지 않도록 유의해야 한다.

세 번째 제안서 작성과 관련한 공급업체의 실수 유형은 제안한 내용, 특히 정량적 역량이나 성과를 증명할 수 있는 객관적 자료(실적증명, 신용평가등급 등)가 없거나 누락한 경우로, 이 경우에는 평가위원으로부터 해당 제안 내용을 제대로 평가받기 어려울 수 있다. 대표적인 사례로 제안요청서의 공급대상물과 관련해 '우리 회사는 공급대상물과 관련한 다양한 공급 경험과 전문적 역량을 갖춘 인력을 보유하고 있다'는 주관적 주장을 하면서도 공급 경험과 관련 증빙자료, 보유 인력 수, 전문성 확인을 위한 전공과 학위 정보, 기타 유사 수행 실적을 제시하지 않는 경우가 이에 해당한다. 이 같은 문제점을 예방하기 위해서는 다음과 같은 방법이 필요하다. ①측정 가능한 결과가 있는 사례를 제시한다. ②가능한 경우 공신력과 평판을 갖춘 수요기관의 이용 경험 피드백(사용 후기 등), 평가 결괏값 등을 증빙자료와 함께 제시한다. ③해당 조달대상물과 관련한 공공부문과 민간부문의 제3자 인증이나 산업계 자체의 인증 획득 사실을 제시한다.

네 번째는 내용이 불완전하게 마무리되지 않은 제안서를 제출하는 경우와 제출이 지연되는 경우로, 이는 대표적인 실수 유형 중 하나이다. 제안서의 내용이나 증빙서류가 누락되면 접수되더라도 이후 과정에 포함되지 않고 실격 처리될 수 있으며, 제안서 제출 지연시 접수 자체를 할 수 없고 접수된다 하더라도 실격 처리된다. 이런 실수를 예방하기 위해서는 다음과 같은 방법이 필요하다. ①제안요청서에서 요구하는 작성 목차, 방법, 증빙서류와 주요 작성 내용, 제출 일정을 제안준비팀 또는 담당자가 주기적으로 확인한다. ②제안서 준비 전반을 최종 검토하는 담당자를 지정해 일정 등 전체 진행 과정을 관리하도록 한다. ③전자조달시스템을 활용해 제출하는 경우 제출시간에 임박한 경우, 시스템이나 네트워크 오류 등으로 제출에 실패하거나 지연될 수 있으므로 마감일 또는 마감시간 이전에 충분한 시간 여유를 두고 제안서를 제출하도록 한다.

다섯 번째 제안서 작성과 관련한 실수는 과도한 제안 내용을 제시하려다 발생하는 것이다. 제안요청서에 요구하는 제안 요구사항의 내부적 이행 역량, 제안 예산의 명확한 분석 없이 과도한 비용을 유발하는 방식의 제안처럼 명확한 이행계획과 실행자원 등 종합적 역량을 고려하지도 않고 지나치게 부풀린 약속은 평가위원들에게 부정적 이미지만 유발하고 결과적으로 평가에서 불이익을 받을 개연성이 높아진다. 이 같은 문제점을 예방하기 위해서는 다음과 같은 방법이 필요하다. ①제시하는 제안 내용과 수행 방법의 현실적 이행 가능성을 증빙하는 자료 또는 사례를 제시한다. ②제안 내용에 포함된 사항과 포함되지 않는 내용을 명확하게 구분해 기록한다.

다. 견적요청서

공공조달과 관련한 입찰에서 견적요청서(RFQ: Request for Quotation)에 응답하는 과정은 가장 빈번하고 기본적인 절차로 볼 수 있다. 수요기관은 잠재적 공급업체에 요구하는 조달대상물을 대상으로 가격 기반의 경쟁을 통해 공급받기 위한 목적으로 견적요청서를 활용한다. 기본적으로 입찰을 통해 진행하기 때문에 다수의 잠재적 공급업체 간 경쟁을 전제로 입찰공고를 통해 구체적인 응답 방법을 제시하고 있다. 해당 입찰에 참가를 희망하는 잠재적 공급업체는 견적서 작성 기준, 방법, 절차를 숙지하고 기한 내 제출해야 한다.

이를 위해서는 수요기관의 견적요청서에 응답하는 절차를 진행 전에 견적요청서의 의미와 목적, 연계된 업무 절차를 명확하게 이해할 필요가 있다. 견적요청서는 수요기관에서 제기한 조달수요 관련 기술적, 경제적, 법적 구매 요구사항을 제시한 후 잠재적 공급업체에 가격과 지급 조건을 제시하도록 요청하는 문서이다. 일반적으로 소규모(소액의 입찰 등) 조달사업에 사용되며 제안요청서(RFP) 보다는 요구 절차와 회신 방법이 다양하다. 조달대상물의 특성 측면에서는 일반적으로 표준화되거나 반복적인 구매 수요가 있는 제품, 서비스를 조달하는 데 사용된다. 공공조달에서 견적요청서에 응답하는 것은 잠재적 공급업체가 회사가 보유하고 있는 물품이나 서비스, 공사의 공급 역량을 알려 새롭게 확보할 수 있는 공급 기회가 될 수 있다.

전자조달시스템 등을 통해 견적요청서를 확인하거나 직접 요청 받아 응답(입찰참가)하기로 결정한 경우에는 견적요청서를 면밀하게 검토해야 한다. 견적요청서에서 요구하는 수요기관의 구매사양, 기술규격, 설계도, 납품조건, 대금지불조건, 기타 수행조건을 면밀하게 검토해 요구사항을 명확하게 파악하고, 이를 충족할 수 있는 수준에서 적정한 견적가격을 산정해야 한다. 견적요청서의 요구조건 이행에 필요한 합리적인 비용을 기반으로 한 가격 산정이 아니라 단순히 해당 입찰에서 공급 기회를 확보하기 위해 수주 목적의 비합리적 저가 투찰을 하는 경우 정상적인 계약 이행이 어려울 수도 있기 때문이다.

견적요청서에 응답하기 위한 견적서 준비 업무 수행은 ①견적요청서 검토와 이해 ②수요기관의 주요 요구사항 이해 ③가격산정 전략 수립 단계로 진행된다.

공공조달 프로세스에서 수요기관은 확정된 조달수요를 충족하기 위한 조달사업 추진을 결정하면 입찰 또는 수의계약의 방법 중 한 가지를 선택한 후 견적요청서, 입찰초청서, 제안요청서 중 한 가지의 구체적 참가요청 방법을 제시한다. 특정 조달사업을 계획하고 입찰을 진행하기에 앞서 잠재적 공급업체로부터 해당 조달대상물의 공급과 관련한 정보를 수집해야 하는 경우에는 입찰공고 이전

정보제공요청서(RFI)를 활용해 견적요청서에서 제시해야 세부적인 구매사양과 기타 조달요구조건을 설정하는 데 참고할 수 있다.

견적요청서는 수요기관의 수요 충족에 필요한 물품이나 서비스, 공사와 관련한 잠재적 공급업체의 가격정보만 제출하도록 요구하는 경우가 일반적이기 때문에 전문성과 복잡성 높은 조달대상물에 활용되는 제안요청서 대비 문서의 내용은 간략하고 형식은 비교적 단순하다. 따라서 견적요청서에서는 해당 조달사업의 목적 달성에 필요한 기술적, 경제적, 종합적 수행능력 등 다양한 역량 중 다른 조건이 동일하거나 유사한 수준이라면 가장 경쟁력 있는 가격으로 공급이 가능한 업체를 선택하는 데 중점을 두고 있다는 점을 이해해야 한다.

견적요청서 응답 결과물인 견적서에는 다음과 같은 구성요소를 포함하나 보다 단순한 형태로 가격 관련 가격 산정 내용만 제출토록 요구하는 경우도 있다. 이는 견적요청서 방법이 제안요청서 방법보다 내용적, 형식적 측면에서 보다 유연한 방식과 절차로 운영되기 때문이다.

그러나 일반적인 견적요청서는 다음과 같은 구성요소를 포함하고 있으므로 각 구성요소를 고려해 견적서를 작성해야 효과를 볼 수 있다. 첫째, 회사 개요 부분으로, 견적서를 회신하는 업체의 해당 조달대상물과 관련한 전문성과 공급 경험 등을 중심으로 강점을 제시할 수 있다. 둘째, 과업 범위는 견적요청서에서 요구하는 조달대상물의 공급조건과 관련한 수량과 기타 구매사양을 포함해 견적서를 제출하는 업체가 이행해야 할 요구사항을 명확하게 정리해 제시한다. 셋째, 가격 정보는 견적요청서의 과업 범위에 해당하는 조달대상물과 이행 조건을 종합적으로 고려한 공급가격과 연계한 할인, 추가 비용 등을 포함한 가격 산정 내용을 제시해야 한다. 넷째, 납품 일정, 배송 방법, 기타 특정 요구 사항을 포함해 배송 요구 사항을 명확하게 정리해 제시한다. 다섯째, 지불조건, 보증, 책임을 포함해 해당 조달사업에 적용되는 모든 공급 조건을 정리한 이용약관을 제시해야 한다. 일반적으로 공공조달에서는 수요기관이 견적요청서와 함께 제시하는 수요자의 약관에 따르므로 별도의 제시 필요성이 없을 수도 있으나 내용에 포함해 명확하게 제시하는 방법이 분쟁 등 문제점을 예방할 수 있다. 여섯째, 배송 요구사항 설정으로 견적서를 작성하는 업체의 배송 실행 역량과 조건뿐만 아니라 수요기관의 요구와 기대치에 부합하는 내용으로 작성되어야 한다. 대표적으로 배송 일정은 가장 기본적으로 충족되어야 할 수요기관의 배송 요구사항이므로 현실성과 이행 가능성을 면밀하게 검토해 요구기한을 충족할 수 있도록 계획해 제시해야 한다. 배송 요구사항의 설정은 조달대상물을 공급하는 업체의 계획과 함께 수요기관의 배송 물품 접수, 검사, 검수 절차와 연계되므로 사전에 당사자 간 합의하는 절차를 포함할 필요도 있다. 또한 배송 중 발생할 수 있는 지연 등의 문제점 발생 시 이를 해결하기 위한 계획도 제시할 필요가 있다.

구체적인 견적 절차 진행 과정에서 주요하게 고려해야 할 구성요소로 제출 요구사항 이해, 평가 절차의 선정기준 등 세 가지에 중점을 두고 진행해야 한다.

첫째, 제출 요건을 명확하게 파악하고 견적서를 제출해야 한다. 견적요청서에 제시된 제출 요구사항을 면밀하게 검토, 분석할 필요가 있다. 이를 통해 해당 업체의 견적서가 수요기관에서 요구하는 모든 기준을 충족하고 평가 대상에 포함될 수 있도록 해야 한다. 대표적인 제출 요구사항은 제출 마감일, 견적의 형식과 구조, 필수 서류(재무제표, 증명서 등), 견적서 제출 업체의 연락처 등이다.

둘째, 평가 절차를 명확하게 이해하고 견적서를 작성해야 한다. 견적서가 접수되면 평가 절차가 진행되며 일반적으로 견적요청서에 명시된 요구사항을 충족하는지 여부를 판단하기 위해 제출된 모든 견적서를 검토하는 절차가 포함된다. 견적의 비교, 검토 기준은 제출 요구사항 준수 여부, 가격경쟁력, 품질과 적합성, 공급업체 경험과 평판 등이다.

셋째, 평점과 선택기준을 명확하게 이해하고 견적서를 작성해야 한다. 전자조달시스템을 활용하는 경우에는 견적서의 평가와 선정기준이 시스템을 통해 자동으로 처리된다. 그러므로 견적서 제출 전에 이 같은 시스템을 통해 실행되는 평가와 선정기준을 이해하고 견적서를 작성해야 한다. 일반적으로 평가 결과 가장 높은 점수를 받은 공급업체가 낙찰되나 점수 평점 대상이 주로 가격인 경우가 대부분이므로 가장 낮은 가격(가격평가점수 최고점)의 견적서를 제출한 업체가 낙찰자로 선정된다. 그러나 그 외 품질이나 적합성, 납기, 공급업체 경험, 신인도 등 다른 선정기준을 견적요청서에 제시한 경우에는 달리 적용될 수도 있다.

라. 효과적인 제안서 작성 방법

제안요청서(RFP)는 복잡성과 전문성이 높은 용역(서비스) 등에서 주로 활용되는 낙찰자 선정 방법이다. 따라서 해당 절차에서는 엄격한 마감 기한, 복잡한 요구 사항, 제안서 작성에 필요한 정보 중 여러 가지 부분에서 유동적인 경우가 많다. 따라서 이들 정보의 복잡성, 불확실성 내용을 명확하게 정리해 제안서에 반영하고 작성한 후 제출하는 방법이 낙찰자로 선정되기 위한 매우 중요한 요건이다. 제안요청서(RFP)에 대응한 제안서의 작성은 수요기관에 제안서를 제출한 공급업체가 왜 선택되어야 하는지를 증명하는 가장 효과적인 문서이다. 공급업체가 제시하는 대안을 통해 어떻게 문제를 해결하고, 요구사항을 충족하며, 궁극적으로 가치를 제공할 수 있는지 보여주기 때문이다. 이런 측면에서 효과적인 제안서 작성 방법은 크게 8가지 단계로 구분해 살펴볼 수 있다. 각각의 단계는 ①제안요청서의 포괄적 검토 ②핵심 시사점을 확보하기 위한 연구 ③전략적 실행 계획 설계 ④역할과

책임 할당 ⑤보유 콘텐츠의 효과적 활용과 변환 ⑥수요기관의 제안요청에 부합하는 맞춤형 제안 ⑦제안서 검토, 재검토로 완성도 향상 ⑧제출 전 최종 검토 수행으로 구성된다. 각 단계를 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 제안요청서의 포괄적 검토는 제안서 작성 전에 제안요청서를 숙독하는 것이다. 이를 통해 고객의 범위와 목표, 특정 요구 사항을 명확하게 이해할 수 있다. 이를 위해서는 ①고객이 해결하고자 하는 주요 목표와 문제점 ②제안서의 특정 기준과 형식 요구 사항 ③모든 마감일 ④제출 지침 또는 규정 준수 지침을 준수해 작성해야 한다.

둘째, 제안서를 작성하려면 통찰력과 시사점을 확보하기 위해 자체 연구, 조사를 수행하고 제안요청서를 검토한 뒤 이해 수준을 향상해야 한다. 이를 위한 연구는 두 가지 주요 범주로 구분된다. 외부 연구는 고객의 산업, 비즈니스, 경쟁사를 조사한다. 이렇게 하면 응답을 맞춤화하고 제품과 가장 관련성이 높은 측면을 강조하는 데 도움이 된다. 경쟁 환경을 이해하면 솔루션을 최상의 옵션으로 포지셔닝할 수 있다. 내부 조사는 회사의 제품, 이전 제안요청서 응답, 성공 사례를 검토해 제안을 뒷받침하는 전문적인 시사점과 통찰력, 관련 데이터를 제공할 수 있는 주요 주제별 전문가를 조사한다.

셋째, 전략적 작성 계획 설계는 1, 2단계를 통해 제안서 작성에 필요한 정보가 확보되면 명확한 제안서 작성 계획을 수립해야 한다. 이를 통해 대응 프로세스를 안내하고 제안서 작성팀이 순조롭게 제안서를 작성할 수 있다. 제안서 작성 계획의 핵심 요소는 ①응답에서 집중해야 할 핵심 주제와 차별화 요소 식별 ②팀 구성원에게 제안서의 섹션을 적절하게 할당 ③작업별 명확한 마감일과 체크포인트 설정 ④체계적인 실행계획을 수립해 모든 참여자의 의사를 일치시켜 제출 기한을 준수할 수 있다.

넷째, 제안서 작성에 참여한 인력의 역할과 책임의 명확한 할당은 성공적인 제안서 작성을 위해 가장 중요한 과정이다. ①공급업체의 관리자가 고객별 요구사항을 처리하고 가치 제안을 강조하거나 ②관련 산업별, 연구 분야별 전문가를 통한 기술 세부 정보, 사례 연구 결과, 관련 통계 확보 ③제안서 초안 작성 후 개선, 편집 작업을 반복적으로 수행해 완성도를 향상한다. 특히 ④제안서 작성팀 회의를 열어 모든 구성원의 역할과 기대치를 명확하게 설명하고 확인하면 적극적인 참여를 유도할 수 있다.

다섯째, 제안서 작성에 필요한 자료를 처음부터 새롭게 작성하지 않고 제안요청서의 과업요구 내용을 고려해 기본적으로 보유하고 있는 자료를 변형해 활용하는 것도 효과적인 방법이다. 공급업체가 콘텐츠 라이브러리를 보유하고 있거나 과거 유사 제안요청서에 응답해 제안서를 제출한 경우, 해당 자료를 재사용해 내용을 효과적으로 작성할 수 있을 뿐만 아니라 시간도 단축할 수 있다. 이를 위해 ①해당 입찰 제안요청서의 특정 요구사항에 맞게 콘텐츠를 고객화하기 위해 수정 ②통계, 성공 사례,

제품 세부 정보를 업데이트해 최신 제품 반영 ③어조와 표현 스타일이 특정 클라이언트의 요구사항과 일치하는지 여부를 확인한다. 이를 통해 수요기관의 요구에 부합하는 제안서를 작성, 제출할 수 있고, 시간도 절약할 수 있다.

여섯째, 활용 가능한 기존 자료를 활용하더라도 수요기관이 제시한 주요한 제안요청 내용은 새로운 시각에서 새로운 대안과 방법론을 제시할 필요가 있다. 이 같은 응답을 수행하기 위해서는 ①수요기관의 질문이나 요구사항을 직접 해결 ②공급업체의 자체 연구 결과를 활용해 수요기관의 현재 문제점과 개선 목표를 이해하고 증명 ③공급업체의 제안서가 이들 요구사항을 충족할 수 있다는 점을 보여주는 핵심적이고 새로운 시각의 대안을 제시해야 한다.

일곱째, 제안서 작성 후 반복적인 퇴고 작업이 필요하다. 제안서 초안을 준비하고 나면 내용을 다듬고 보완해야 한다. 여기에는 명확성과 톤, 일관성을 기하기 위한 편집이 포함된다. 이를 위해서는 ①제안서의 내용 전개가 목차의 장절 간 논리적 연계성을 고려한 흐름을 유지하도록 작성 ②가독성을 향상하기 위한 구성과 편집 확인 ③사용 언어가 명확하고 직접적인 표현인지 여부와 전문 용어 사용의 적절성에 유의해야 한다.

여덟째, 제안서 초안의 반복적 퇴고 작업 이후 마지막으로 제출 전 최종 검토를 수행한다. 제안요청서에 따른 입찰참가 요청에 적합하게 응답하는 방법은 전체 제안서를 교정하고 검토하는 것이다. 이 단계는 사소해 보일 수 있지만 간과된 오류를 피할 수 있는 중요한 과정이다. 이를 위해 규정 준수, 일관성, 명확성, 설득력을 갖춘 제안서를 작성할 필요가 있다. 규정 준수는 모든 질문에 답변하고 제안요청서(RFP) 지침을 준수했는지 확인하는 과정이다. 일관성은 문서에서 데이터, 그림, 용어가 일관되게 사용되었는지 확인하는 것이다. 명확성은 가독성 높은 제안서로 작성되었는지, 간결한 문장과 쉬운 단어를 사용했는지, 과도한 전문 용어를 사용했는지 여부를 확인하는 것이다. 설득력은 제안서가 제안요청에 대응한 설득력과 사실에 기반해 작성해야 한다. 이 같은 최종 검토를 통해 제안서를 제출하기 전에 불일치나 오류를 발견함으로써 제안서의 전문성과 유려성을 확인하는 데 도움이 된다.

이들 8단계를 종합적으로 요약하면 성공적인 제안서 작성의 핵심은 고객을 이해하고, 응답을 맞춤화하며, 팀 구성원이 원활하게 협력할 수 있도록 하는 것이다. 올바른 접근 방식을 사용하면 경쟁에서 눈에 띄는 성공적 제안서를 작성하는 데 기여할 수 있다.

제2절
사전규격공개 분석

수요기관이 조직 내부에서 제기된 수요를 검토해 조달사업을 통해 공급받는 것으로 결정하면 입찰절차를 진행하게 된다. 이를 위해 조달계획 단계를 거쳐 시장조사 단계에서 입찰공고를 통해 제시한 구매사양, 기술규격, 과업내용, 설계서 등 기술적 요구와 가격, 배송(납품)조건, 검사, 지급 등 조달 절차적 요건 그리고 분쟁처리, 제재부과 같은 법적 요건을 설정하게 된다. 또한 해당 조달사업의 목적과 기대하는 성과, 조달대상물의 특성을 고려한 적정한 입찰참가 요청 방법과 연계된 낙찰자 선정기준도 수립한다. 이 과정은 조직 내부의 조달과 계약 전문 관련 자문, 업계간담회, 타 수요기관의 계약 사례와 필요한 경우 정보제공요청서(RFI)를 활용해 입찰공고에 필요한 제반 정보를 수집하게 된다. 이 과정을 통해 확정된 구매사양, 과업 내용, 설계서, 평가기준 등을 수립하고, 확정된 문서를 대상으로 입찰공고 직전 다시 한번 제시된 구매사양 등 적정성의 잠재적 입찰참가업체와 이해관계자에게 수정, 보완, 추가 등의 조정 의견을 확인해 입찰공고의 완성도와 진행 과정에서 발생되는 문제점에 따라 일정이 지연되는 상황을 예방하는 절차를 마련하고 있다.

국내 조달제도에서는 이를 사전규격공개(Pre-Disclosed Specification) 제도라고 하며 입찰참가를 희망하는 잠재적 공급업체에 응답할 것을 요청하는 조달 절차이다. 일정 기준을 충족하는 대부분의 물품, 용역(서비스)의 입찰에서 의무적으로 입찰공고 전에 구매규격서(구매사양, 기술규격, 제안요청서, 설계서, 평가기준 등을 포함)를 미리 공개 열람하도록 하고 의견을 받아 적합한 경우 그 의견을 반영해 규격서 등을 수정해 입찰공고를 진행토록 하는 제도이다. 이와 관련해 입찰 방법 외에 수의계약을 통해 집행하는 경우에도 실행할 수 있으며, 조달 절차의 투명성, 공정성, 신뢰성을 강화할 수 있으므로 대부분의 수요기관에서는 공공계약법령에서 규정하는 의무 적용 대상이 아닌 경우에도 적용하는 경우가 많다.

이 사전규격공개는 구매규격에 관한 사전 의견 제시 기회를 부여하고, 필요한 경우 그 결과를 반영해 입찰을 집행함으로써 입찰참가업체 간 공정하고 균등한 참여 기회를 보장하고 경쟁을 유도할 수 있는 제도이다.

원칙적으로 사전규격공개 대상은 국가계약법 적용 입찰의 경우는 (계약예규)정부 입찰 · 계약집행기준 제77조 및 지방계약법 제9조의2에 따라 물품이나 용역(서비스) 계약에서는 법적 의무사항이나 공사의 경우는 선택적으로 시행할 수 있다. 일반적으로 접수일로부터 5일간 나라장터를 통해 구매규격을 사전에 공개하는 방식을 원칙으로 하나 긴급한 경우에는 기간을 3일로 단축할 수도 있다. 다만, 조달청의 경우 내자구매 업무처리규정(조달청 훈령) 제7조제2항에 따라 소프트웨어사업은 총사업 규모(추정가격+부가가치세)가 5억 원 이상인 경우이면 10일간 공개해야 한다.

그러나 지방계약법 제9조의2, 동법 시행령 제32조의2에 따라 1.긴급한 수요로 구매하는 물품 또는 용역 2.구매를 비밀로 하여야 하는 물품 또는 용역, 3. 추정가격이 5천만원 미만인 물품 또는 용역, 4.해당 연도에 1회 이상 구매규격 사전공개를 실시한 물품 또는 용역과 수의계약 대상(국가계약법 시행령 제26조, 지방계약법 시행령 제25조)인 경우에는 시행하지 않을 수도 있다. 다만, 조달청의 경우는 수의계약에 대해 내자구매업무처리규정(조달청 훈령) 제9조에 따라 사건규격공개 대상에 포함하고 있으며 다수의 수요기관에서도 공공조달 실행 절차의 투명성과 공정성 제고를 위해 사전공개 대상에 포함하고 있다.

구매규격을 사전 공개한 결과 의견이 접수된 경우 계약담당자는 해당 조달사업의 목적과 취지를 저해하지 않는 한 적극적으로 의견을 수렴하기 위해 노력해야 하며, 그 결과를 구매규격에 반영해 확정해야 한다.

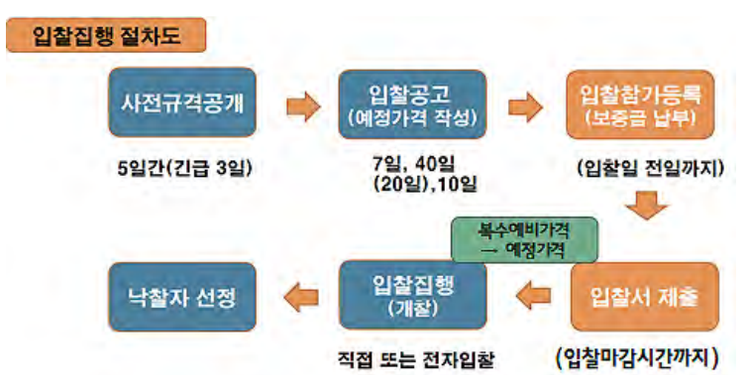
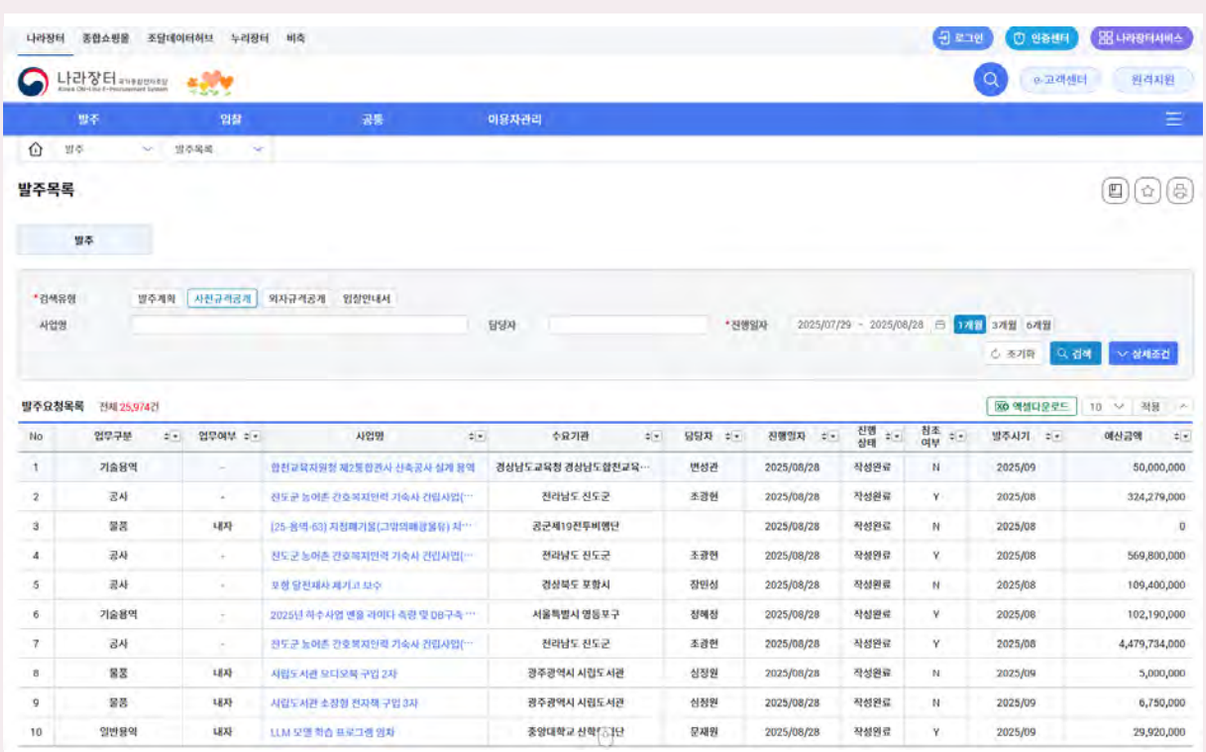


그림 28 용역(서비스) 입찰집행 업무흐름도

위의 용역(서비스) 입찰집행 업무 절차도를 참고하면 입찰공고 이전 사전규격공개가 5일(긴급 3일, 소프트웨어사업 10일) 이상 기간을 두고 진행하며 입찰공고 단계로 전환되는 것을 확인할 수 있다([그림 28] 참조). 그에 따라 잠재적 공급업체로서 조달기업은 공급을 희망하는 상품(물품, 서비스,

공사)의 입찰공고 검색을 통해 공급 기회를 탐색하는 경우에는 사전규격공개를 우선 확인할 필요가 있다. 이는 사전규격공개를 통해 문제를 유발하거나 이미 내포하고 있는 구매규격을 바로잡는 효과와 함께 제안요청서 등 입찰 준비에 많은 시간이 소요되는 경우 조기에 입찰 기회를 식별하고 준비할 수 있는 시간적 여유를 확보할 수 있다는 부가적 효과도 있다. 일반적으로 규격공개 후 특별한 의견이 없는 한 1~2일 내외 정식 입찰공고가 게시되어 진행된다. 그러나 다수의 조정 의견이 제출된 경우에는 해당 내용을 검토해 입찰공고문 등을 수정해 입찰공고를 해야 하므로 최대 2주일 이내의 기간이 추가로 소요될 수 있어 해당 기간 공급업체는 제안서, 견적서 작성 등에 필요한 준비기간을 추가로 확보할 수 있다는 장점이 있다. 대부분의 사전규격공개는 나라장터를 통해서 시행되고 있고 자체 전자조달시스템을 보유한 공기업 등 수요기관에서는 개별 전자조달시스템의 사전규격공개 메뉴를 통해 이루어지고 있다. 조달청 나라장터를 통해 검색하는 경우에는 메인 화면에서 '발주–발주목록–사전규격공개'를 선택하면 확인할 수 있다([그림 29] 참조).



No	업무구분	업무여부	사업명	수요기관	담당자	진행일자	진행상태	참조여부	발주시기	예산금액
1	기술용역	-	합천교육지원청 제2통합관사 산축공사 설계 용역	경상남도교육청 경상남도합천교육…	변성관	2025/08/28	작성완료	N	2025/09	50,000,000
2	공사	-	진도군 노여존 간호복지인력 기숙사 건립사업(…	전라남도 진도군	조경현	2025/08/28	작성완료	Y	2025/08	324,279,000
3	물품	내자	[25-용역-63] 지정폐기물(고압의해량물유) 처…	공군제19전투비행단		2025/08/28	작성완료	N	2025/08	0
4	공사	-	진도군 노여존 간호복지인력 기숙사 건립사업(…	전라남도 진도군	조경현	2025/08/28	작성완료	Y	2025/08	569,800,000
5	공사	-	포항 당전제사 체기고 보수	경상북도 포항시	장민성	2025/08/28	작성완료	N	2025/08	109,400,000
6	기술용역	-	2025년 하수사업 변율 라이다 측량 및 DB구축 …	서울특별시 영등포구	정혜정	2025/08/28	작성완료	Y	2025/08	102,190,000
7	공사	-	진도군 노여존 간호복지인력 기숙사 건립사업(…	전라남도 진도군	조경현	2025/08/28	작성완료	Y	2025/08	4,479,734,000
8	물품	내자	시립도서관 모디오북 구입 2차	광주광역시 시립도서관	심정원	2025/08/28	작성완료	N	2025/09	5,000,000
9	물품	내자	시립도서관 소장형 전자책 구입 3차	광주광역시 시립도서관	심정원	2025/08/28	작성완료	N	2025/09	6,750,000
10	일반용역	내자	LLM 모델 학습 프로그램 임차	중앙대학교 산학협력단	문재원	2025/08/28	작성완료	Y	2025/09	29,920,000

그림 29 나라장터 사전규격 공개화면

작성된 구매규격서(제안요청서 등)의 적정성 관련 의견을 요청하는 사전규격공개는 나라장터를 기준으로 메인화면에서 '발주'–'발주목록'–'사전규격공개' 메뉴를 통해 확인할 수 있다. 사전규격공개 메뉴를 선택하면 사업명, 담당자를 검색어로 특정 기간을 지정해 기본 정보 검색이 가능하다. 그와

동시에 상세조건을 추가해 수요기관, 공고기관, 조달대상물(업무구분), 사전규격등록번호로 검색할 수 있다([그림 30] 참조). 사전규격공개 화면의 업무 구분을 통해 확인할 수 있는 것처럼 의무적 시행 대상이 아니라 공사 등에도 적용할 수 있고 실제 다양한 예산금액 구간의 공사 구매 정보가 등록되어 있다. 일반적으로 공사의 경우는 구체적인 구매규격서(설계도, 시방서 등)가 등록되어 있지는 않고 해당 사업명으로 입찰이 진행된다는 점을 사전에 공개한다. 이를 통해 사전규격공개로 수요기관의 응답요청이 구매규격의 공개적인 검증이라는 일차적인 목적과 입찰을 예정하고 있는 조달사업의 정보를 사전에 공개해 투명하고 공정하게 입찰 절차를 진행하는 2차적 목적이 있다는 점을 나타낸다.

사전규격공개 메뉴에서 관심 있는 수요기관의 조달대상물 관련 사업명을 선택하면 구매규격서를 포함한 보다 상세한 정보를 확인할 수 있다. 아래 [그림 30]에서는 일반 용역(서비스)에 해당하는 '경기도 이주민 포털 구축 용역(서비스)' 사업 관련 2건의 의견이 제시되어 각 수요기관의 담당자의 답변이 이루어졌다. 이처럼 관심 있는 조달사업의 구매규격서를 검토한 후 구매규격, 기술사양, 과업내용, 설계도, 평가기준, 기타 수행조건 등에서 법적, 기술적, 경제적 측면에서 문제점 또는 우려가 있는 경우 의견을 시스템에 직접 등록하거나 필요한 자료를 업로드해 제시할 수 있다. 수요기관은 이와 같이 공개된 구매규격서에 따른 잠재적 공급업체로서 조달기업 등이 의견을 제시하면 내용을 검토한 결과를 회신하고 적극적으로 반영하기 위해 노력해야 한다.

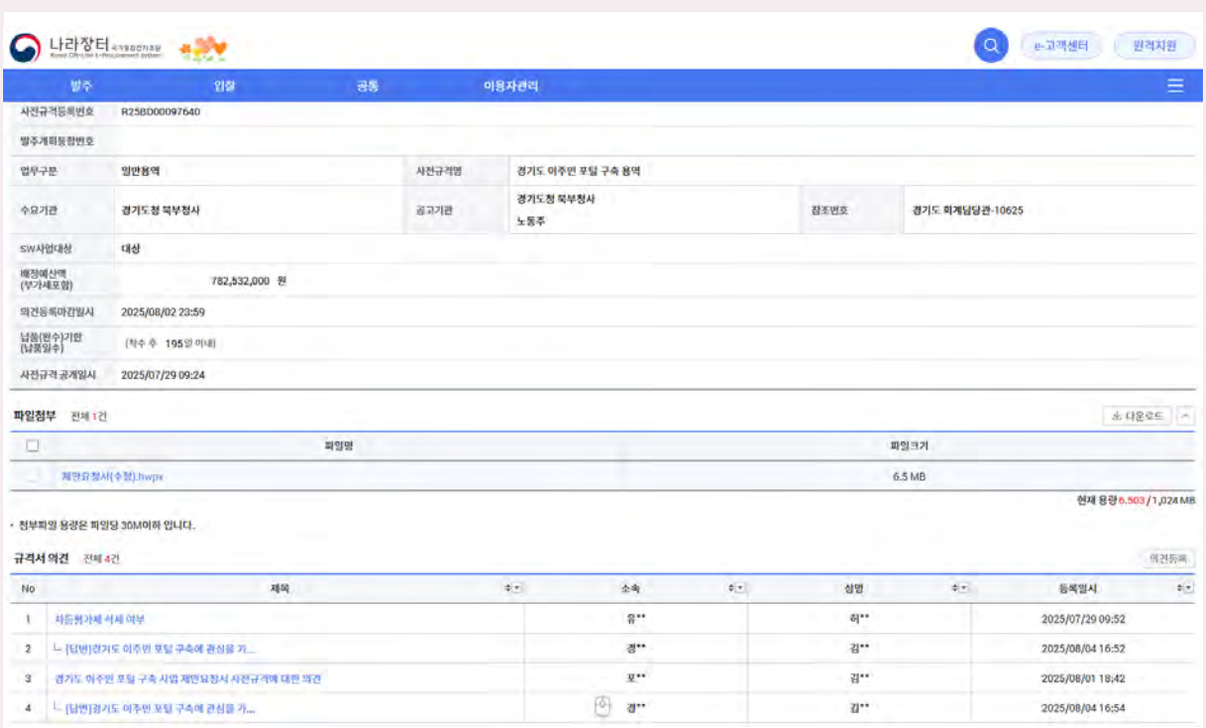


그림 30 사전규격공개 정보 세부내용



그림 31 사전규격공개 등록의견 세부내용 화면

위의 [그림 31]의 사전규격공개 세부 내용 화면의 하단을 보면 규격서 의견에 2건의 의견이 등록되어 있는 부분을 확인할 수 있다. 그중 '등록번호 3'의 사전규격 관련 의견을 선택해 확인해 보면 소프트웨어 구축 사업으로 다른 기능의 경우 직접 개발을 명시하고 있으나 특정한 기능은 사실상 특정 업체의 상용 솔루션을 구매토록 하므로 개선을 요구한다는 의견을 제시했다([그림 30] 참조).

이에 '등록번호 4'를 통해 해당 수요기관의 담당자가 별도의 답변서를 첨부해 제시된 의견에 회신을 달았다([그림 32] 참조).

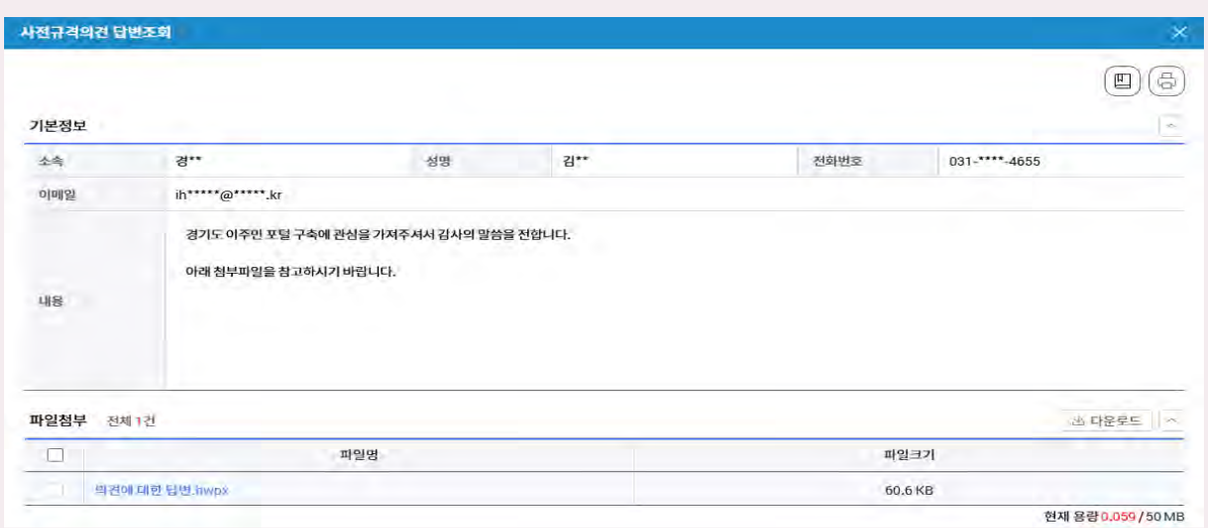


그림 32 사전규격의견에 대한 답변정보

별도의 파일을 첨부한 상세 답변의 내용을 살펴보면 의견 등록자가 제기한 해당 기능은 개발과 상용 솔루션 구매 모두 가능하며, 상용 솔루션의 기능적 요구조건을 제시해 다수 업체의 제품 중에서 선택해 사용할 수 있다는 점을 안내하고 있다([그림 33] 참조).

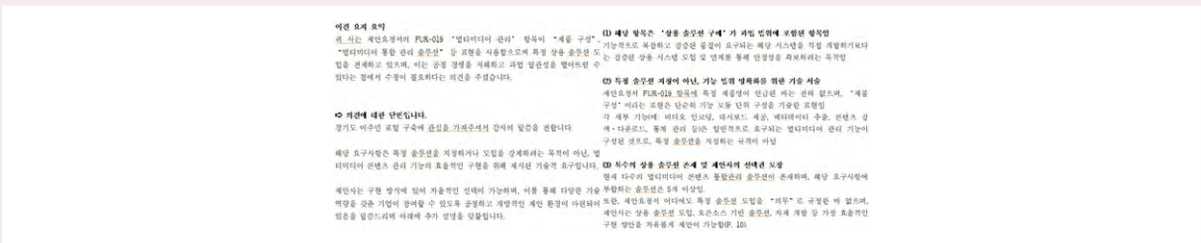


그림 33 사전규격공개 답변의 첨부자료 세부내용

앞선 사례와 같이 구매규격을 사전에 공개하는 가장 주된 사유 중 한 가지인 특정 업체나 제품만 충족할 수 있는 규격을 제시해 경쟁을 제한함으로써 다수 업체의 입찰참가를 제약하고 수의계약 등을 유발할 수 있는 우려 의견을 제시하며 이의를 제기하자 수요기관은 그런 과업 내용의 기술이나 의도가 아니라는 점을 상세하게 설명하고 있다. 이처럼 입찰 이전 사전규격공개는 단순히 형식적인 절차가 아니라 수요기관이 내부적인 조사 과정 등을 통해 수립한 구매규격을 합리적이고 적법한 요건을 갖춘 규격서를 기반으로 입찰을 원활하게 집행하기 위해 잠재적 공급업체에 추가 정보의 제공과 의견 제시를 요청하는 절차이므로 적극적으로 활용하고 응대할 필요가 있다.

제3절
입찰공고문 분석

사전규격공개 단계를 거쳐 확정된 구매규격서 등을 포함해 입찰공고가 진행되면 입찰공고문과 관련 문서를 통해 입찰참가에 필요한 정보를 분석해 입찰참가 여부와 적정성을 판단하는 과정이 필요하다. 이는 입찰공고문에서 요구하는 자격요건에 충족하지 않거나 기술적, 경제적, 법적 요구조건을 충족하지 않는 상황에서 허위 정보로 입찰에 참여해 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하고 계약이행되는 과정에서 허위 사실이 확인될 경우, 계약의 해제, 해지와 그에 따른 후속조치로 손해배상과 부정당업자 제재 조치가 부과될 수 있기 때문이다. 또한 경제적인 측면에서 해당 입찰공고의 참여 적정성을 면밀하게 분석하지 않고 입찰참가 후 낙찰되어 계약 체결 이후 계약 이행 과정에서 계약이행에 필요한 자금 부족 또는 이행 완료 후 손실이 발생해 회사가 재정적 어려움에 직면하는 문제점이 발생할 수도 있다. 따라서 관심 있는 조달대상물의 입찰 방법에 따라 가격을 산정하고 투찰하기에 앞서 입찰공고문에 필수적으로 포함된 주요 내용을 면밀하게 검토한 후 참가 적정성을 판단하되 문제점이 발견되면 이의를 제기하기 위한 질의응답을 통해 정정될 수 있도록 추진하는 활동이 필요하다([그림 34] 참조).

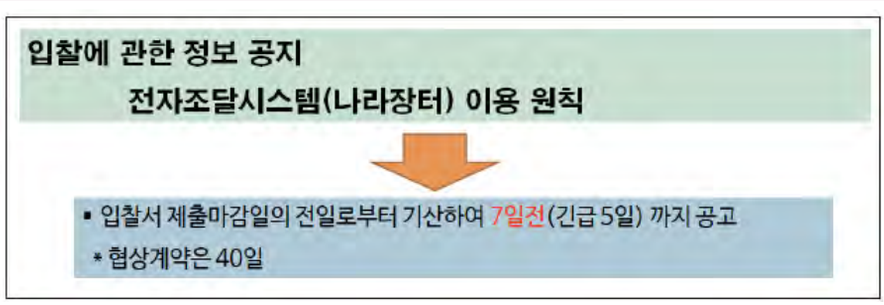


그림 34 입찰공고 기준

입찰공고에 포함될 내용은 「국가계약법 시행령」 제36조, 「지방계약법 시행령」 제36조에 각각 명시되어 있다. 「국가계약법 시행령」 제36조 기준 입찰공고 명시 사항은 총 21개 항목으로 ①입찰에 부치는 사항, ②입찰 또는 개찰의 장소와 일시, ③공사입찰의 경우에는 현장설명의 장소 · 일시

및 참가자격에 관한 사항 ③-1 제43조에 따른 협상에 의한 계약체결의 경우로서 제안요청서에 대한 설명을 실시하는 경우에는 그 장소 및 일시에 관한 사항, ④입찰참가자의 자격에 관한 사항, ④-1. 입찰참가등록 및 입찰관련서류에 관한 사항, ⑤입찰보증금과 국고귀속에 관한 사항, ⑥낙찰자결정방법(제42조제1항 또는 제4항에 따라 낙찰자를 결정하는 경우에는 낙찰자결정에 필요한 서류의 제출일 및 낙찰자통보예정일을 포함한다), ⑦계약의 착수일 및 완료일, ⑧계약하고자 하는 조건을 공시하는 장소, ⑨제39조제4항의 규정에 의한 입찰무효에 관한 사항, ⑩입찰에 관한 서류의 열람 · 교부장소 및 교부비용, ⑪추가정보를 입수할 수 있는 기관의 주소 등, ⑫제39조제1항에 따라 전자조달시스템 또는 각 중앙관서의 장이 지정 · 고시한 정보처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하게 하는 경우에는 그 절차 및 방법, ⑫-2. 제39조제2항에 따라 입찰서를 우편으로 제출하게 하는 경우에는 그 취지와 입찰서를 송부할 주소, ⑬제72조의 규정에 의한 공동계약을 허용하는 경우에는 공동계약이 가능하다는 뜻(제72조제3항 및 제4항의 규정에 의한 공동계약인 경우에는 공동수급체구성원의 자격제한사항을 포함한다)과 공동계약의 이행방식, ⑭제19조의 규정에 의한 부대입찰의 경우에는 그 취지, ⑮제78조의 규정에 의한 입찰의 경우에는 대안입찰 또는 일괄입찰등에 관한 사항, ⑮-2 입찰관련 비리 또는 불공정행위의 신고에 관한 사항, ⑯제9조제1항제2호에 따른 예정가격 결정과 관련하여 계약의 목적이 되는 물품 · 공사 · 용역등을 구성하는 재료비 · 노무비 · 경비의 책정기준, 일반관리비율 및 이윤율 등 기획재정부장관이 정하는 기준 및 비율, ⑰기타 입찰에 관하여 필요한 사항 등이다.

① 입찰에 부치는 사항은 해당 입찰과 관련한 가장 기본적인 조달대상물 또는 계약목적물 유형인 물품이나 용역(서비스), 공사 중 해당하는 대상물과 그에 상응하는 가격을 명시한다. 보다 구체적으로는 요구하는 규격과 수량을 제시하고 복잡하거나 제조, 설치, 시공해야 하는 경우 상세규격서, 설치내역서, 설계도, 시방서 등이 함께 첨부된다. 또한 해당 입찰을 통해 확보해야 하는 조달대상물의 공급시한, 즉 납기일을 명시해야 한다. 마지막으로 입찰을 통해 공급되는 계약목적물의 납품 장소와 납품 방법 등을 제시해야 한다. 해당 입찰의 계약금액 확정 방법이 총액이 아니라 사후원가검토조건부계약 또는 개산계약 등으로 명시된 경우에는 계약 이행 이후 원가 검토 등을 통한 사후정산으로 계약금액이 확정되기 때문에 이를 고려해 입찰참가에 따른 손익 분석 또는 지출계획을 수립해 이행 가능성이 충분한 경우 입찰에 참가해야 한다.

② 입찰, 개찰 장소와 일시를 공개해야 한다. 이는 투명하고 공개적인 절차를 통해 공정한 경쟁을 유도하고 개찰 결과를 확인해 이후 낙찰자를 선정하기 위한 절차 등에 대비할 수 있도록 하기 위해서이다.

③ 입찰에 참가하는 방법으로 제안요청서(RFP)를 통해 집행하는 '협상에 의한 계약'으로 낙찰자를

선정하는 경우는 제안요청 내용을 정확하게 설명해 충실한 제안서가 접수될 수 있도록 제안 설명회를 진행하는 경우에는 해당 일시와 장소를 명시해야 한다.

④ 입찰공고문에는 해당 입찰 조달대상물의 입찰참가자격 요건을 상세히 명시해야 한다. 특별한 자격요건을 규정하지 않는 경우 일반경쟁입찰 외 제한경쟁입찰이나 지명경쟁입찰의 경우에는 기술, 경험, 자격 등 수행 능력 등을 고려한 입찰참가자격 제한요건이 추가되므로 이를 확인해 정당한 입찰참가자격 보유 여부를 확인해야 한다. 조달대상물과 관련해 물품의 경우는 기본적으로 공급과 제조입찰로 구분되는데, 제조입찰자로 참가자격을 제한하는 입찰인 경우에는 해당 물품을 공급할 수 있는 업체라 해도 입찰참가자격 등록 시 해당 물품의 제조업체로 등록하지 않은 경우 입찰에 참가할 수 없다. 중소기업자 간 경쟁제품에 해당하는 경우에는 중기업, 소기업, 소상공인 확인서를 발급받고 해당 물품에 해당하는 중소기업자 간 경쟁제품 직접생산확인증명서를 보유한 업체만 입찰에 참가할 수 있다. 용역(서비스)이나 공사의 경우는 해당 용역(서비스)과 공사 수행에 필요한 자격, 면허, 신고, 인허가 요건 등을 충족하면 해당 업종코드로 입찰참가자격을 등록하게 되어 있고, 용역(서비스)이나 공사에서 요구하는 업종에 해당하는 업종코드로 등록된 업체만 입찰에 참가할 수 있다. 그 외 물품이나 용역(서비스), 공사 모두 동일한 물품 등의 공급 실적으로 제한, 특수한 기술 · 공법 등 기술 보유 여부로 제한, 공사의 경우는 시공능력평가액으로 제한, 입찰업체 본점 소재지 기준 지역 제한, 특정한 설비 보유 여부로 제한, 유자격자명부 등록 여부로 제한, 특정 물품 납품 여부로 제한, 중소기업자로 제한, 소기업이나 소상공인으로 제한, 벤처기업이나 창업기업 등으로 제한 등 다양한 제한 사유가 존재한다. 제한경쟁 사유별 적용기준과 범위가 달리 설정되어 있으므로 이를 확인해 입찰참가자격 해당 여부 판단 또는 사전 준비가 필요하다.

⑤ 입찰참가등록과 입찰 시 제출 서류는 해당 입찰의 조달대상물과 관련한 물품이나 용역(서비스), 공사의 세부 품명(10자리 세부품명번호)에 해당하는 입찰참가자격 등록, 용역(서비스)이나 공사에 해당하는 업종코드로 등록했는지 여부와 관련 서류 제출 사항을 확인해야 한다.

⑥ 입찰보증금의 확인 또는 면제 여부를 확인해 지급 대상인 경우 입찰보증서(입찰보증증권)를 제출하거나 면제 대상인 경우 이행지급각서를 제출해야 한다.

⑦ 낙찰자 결정 방법에 관한 사항으로 물품이나 용역(서비스), 공사별 다양한 낙찰자 선정 방법과 세부 적용기준을 명확하게 확인해 통과 점수, 획득 가능 점수 등을 자체 평가해 낙찰 가능성과 입찰 참가 여부를 결정하는 데 참고할 수 있다. 물품의 경우 낙찰자 선정 방법으로는 물품 적격심사낙찰제, 협상에 의한 계약, 경쟁적 대화에 따른 계약, 종합낙찰제(품질 등에 따른 낙찰제), 희망수량경쟁입찰,

2단계경쟁입찰, 유사물품복수경쟁 등이 있다. 용역(서비스)의 경우는 용역(서비스)적격심사낙찰, 협상에 의한 계약, 경쟁적 대화에 따른 계약, 종합심사(평가)낙찰제(기술용역(서비스) 적용) 등이 있다. 공사의 경우는 공사 적격심사낙찰제, 종합심사(평가)낙찰제, 일괄입찰 · 대안입찰 · 기술제안입찰, 설계공모 등이 있다.

⑧ 입찰 마감 후 낙찰자가 선정되어 계약이 체결되면 계약 착수일과 완료일을 명시해야 한다. 착수일자의 경우 별도의 명시가 없는 경우 계약 체결일이 되며, 특정 일자를 계약 완료일로 명시하거나 계약일 또는 착수일로부터 일정 기간을 부여하는 방식을 활용한다. 계약 체결 후 착수에 앞서 사전 준비 또는 수요(발주)기관과 협의가 필요한 경우, 계약 체결일부터 계약 이행에 착수할 수 없으므로 이 경우에는 별도의 착수일자를 설정하거나 계약일로부터 산정한 기한이 부여된다. 계약 완료일이 특정 날짜로 지정되지 않고 계약일로부터 또는 착수일로부터 며칠간으로 설정된 경우에는 계약기간 산정기준일자를 명확히 정해 계약 완료일을 초과하거나 이행 지체가 발생하지 않도록 해야 한다.

⑨ 계약하고자 하는 조건을 공시하는 장소란 해당 입찰공고문이 게시되는 장소를 가리키는 것으로 공공(국가 또는 지방)계약법령을 적용받는 국가기관, 지방자치단체, 공공기관 등은 지정정보처리장치인 나라장터를 활용해 게시한다(나라장터 외 지정정보처리장치도 있으므로 해당하는 경우 확인 필요). 다만 그 외 수요(발주)기관의 홈페이지, 일간지, 관보 등에 게재할 수 있으므로 이 같은 정보가 있는 경우 함께 기록한다.

⑩ 입찰이 무효가 되는 요건에 관한 사항을 게시해야 한다. 「국가계약법 시행규칙」제44조, 「지방계약법 시행령」제39조 및 동 시행규칙 제42조에서 규정하는 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰, 부정당업자 제재기간 내의 대표자를 통합 입찰, 입찰보증금 납부일시까지 소정 입찰보증금 미납부한 입찰, 입찰서가 입찰마감시간까지 지정한 장소에 도착하지 않은 입찰, 동일 사항에 동일인(1인이 수개의 법인의 대표자인 경우)이 2통 이상 제출한 입찰 등 입찰이 무효화될 수 있는 사항을 기록해야 한다. 입찰에 참가하는 업체는 각 사유에 해당하지는 않는지 사전에 확인하고 그런 행위를 입찰과 계약 이행 전체 과정에서 준수해야 한다. 입찰무효에 관한 사항을 위반해 입찰이 무효화 되거나 계약을 체결하지 못하는 경우에는 부정당업자 제재(경미한 경우 과징금) 등의 부과 대상이 되고, 이 경우에는 최대 2년간 입찰참가자격을 제한받을 수 있으므로 유의해야 한다.

⑪ 입찰에 관한 서류의 열람 · 교부 장소와 교부 비용에 관한 사항을 명시해야 한다. 공공계약법령이 적용되는 대부분의 입찰은 지정정보처리장치를 활용해 집행되므로 별도의 입찰서류나 관련 서류의 열람과 교부는 전자조달시스템상 입찰공고를 통해 가능하므로 특별한 장소나 비용은 소요되지 않는다.

다만 열람서류 중 일반 공개가 어렵거나 비밀 유지가 중요한 경우로서 제한적 열람이 필요한 경우에는 별도의 열람일자, 방법, 절차 등을 규정할 수 있으므로 확인이 필요하다.

⑫ 해당 입찰과 관련해 추가 정보를 입수할 수 있는 기관이 있는 경우 주소를 명시해야 한다. 일반적으로 수요(발주)기관의 사업부서(조달대상물의 실제 필요 · 활용 부서) 또는 계약부서(입찰, 계약, 대금 지급 등 담당 부서)의 담당자 정보를 공개한다.

⑬ 지정정보처리장치인 나라장터를 활용해 전자입찰 공고를 시행하더라도 입찰서, 제안서 제출 등은 수요(발주)기관이 지정하는 장소와 일시까지 직접 제출하거나 우편으로 제출토록 하는 경우에는 제출장소, 주소, 연락처 및 방법 등을 명시해야 한다.

⑭ 지정정보처리장치인 나라장터를 이용해 입찰서를 제출하도록 하는 경우 필요한 제출 방법, 서류 등을 명시해야 한다.

⑮ 공동계약을 허용해 복수의 업체가 공동수급체를 구성해 입찰에 참가하는 경우 해당 계약을 이행하기 위한 공동계약 이행 방법을 명시해야 한다. 공동계약 이행 방법은 공동 이행, 분담 이행, 공동+분담 등 3가지 유형으로 구분된다. 각 방법에 따라 적용 계약법령(국가 또는 지방)에 따라 공동수급체 구성원 수, 구성원별 최소 지분 등이 상이하므로 이를 확인해 준비해야 한다. 또한 공동계약을 허용하는 경우 입찰마감일, 즉 투찰일 이전 '공동수급협정서'를 사전에 제출토록 하고 있으므로 이를 확인해 투찰일과 관계없이 먼저 제출하는 것이 중요하다. 일반적으로 입찰마감 전일 18시까지를 공동수급협정서 제출마감일로 설정하고 있다. 공동계약 이행을 허용하는 입찰로서 입찰참가업체가 실제로 공동계약을 염두에 두고 구성원으로 참여를 희망하는 업체와 협의를 완료했더라도 '공동수급협정서'를 제출하지 않으면 공동계약 방식으로 입찰에 참여할 수 없다. 이 경우 입찰에 단독으로 참여하고 낙찰자로 선정된 후 계약을 체결하고 이행하는 과정에서 사적으로 입찰 이전 공동수급체 구성 협의를 완료한 업체와 공동계약 이행 방식으로 계약 이행은 불가능하므로 유의해야 한다.

⑯ 기타 입찰에 관해 필요한 추가 정보 등이 있는 경우 관련 정보를 제시할 수 있다.

앞서 기술한 16개 항목의 입찰공고 항목은 입찰대상물, 입찰 가격 결정 유형, 경쟁 방법, 입찰 참가 방법, 낙찰자 선정 방법 등에 따라 모두 명시되거나 제외되는 내용이 있을 수 있다. 그러나 입찰공고에는 입찰에 참가하는 업체에 기술적, 경제적, 법적인 측면에서 결정적 영향을 미치는 내용을 모두 포함하고 있으므로 해당 내용과 근거 법령, 규정, 기준, 지침 등을 확인해 요구조건에 위배되지 않도록 확인하고 사전에 준비할 필요가 있다. 특히 입찰공고의 주요 항목을 위반한 경우는 실수 여부와

관계없이 입찰무효, 계약 체결 불가 등의 사유로 제재 조치가 부과될 수 있으므로 이점에 특히 유의해 점검해야 한다.

이 같은 측면에서 잠재적 공급업체로서 관심 있는 입찰공고를 검색하면 해당 입찰에 참가 여부의 적정성을 판단하기 위한 과정으로 입찰공고문의 분석은 필수이다([표 34] 참조). 해당 업체에서 공급이 가능한 조달대상물이라 해도 수요기관의 구매사양, 조달요구 조건은 다양할 수 있으므로 현재 생산 또는 공급하고 있는 상품(물품이나 서비스, 공사)으로 대응 가능한지를 확인해야 한다. 또한 해당 입찰에 적법한 참가자격을 보유하고 있는지도 확인해야 한다. 예를 들어 중소기업자 간 경쟁제품으로 지정된 상품을 수요기관에서 입찰공고하는 경우 잠재적 공급업체가 해당 상품을 생산, 공급하고 있다고 해서 바로 입찰에 참가할 수는 없다. 중소기업자 간 경쟁제품은 해당 제품의 직접생산확인기준을 충족하는 직접생산확인증명서를 보유하고 있어야 실제 해당 제품 생산 여부와 관계없이 공급자격을 확보할 수 있다. 또한 수요기관의 특정 물품이 사용되는 환경적 특수성에 따라 일반적으로 해당 제품에 요구되는 기술규격이나 디자인과 달리 별도로 제시하는 설계도에 따라 제조해 납품해야 하는 경우에는 해당 물품의 '제조'업체로 입찰참가자격을 등록해야 참가가 가능하다. 따라서 일반적으로 잠재적 공급업체가 보유하고 있는 입찰참가 역량과 자원이 해당 공고에 부합하는지 또는 대응 가능한지를 면밀하게 분석하고 입찰에 참가해야 한다. 해당 입찰에서 낙찰자 선정 가능성을 키우고 이후 계약 체결과 계약 이행 과정에서 발생할 수 있는 문제점을 선제적으로 예방하고 완화함으로써 성공적 공공조달 성과를 거둘 수 있기 때문이다.

표 34 입찰공고문 분석방법(물품 제조/설치 입찰공고 예시)

입찰공고 내용	분석 중점
OO시 공고 제2025-2467호 **물품 구매 입찰공고**	– 3대 조달대상물별 입찰공고 구분 확인 – 물품의 경우 렌탈, 리스를 통한 용역(서비스) 구매도 존재
1. 입찰에 부치는 사항	– 입찰 대상물, 금액, 기간, 장소 등 일반 정보
가. 건 명 : OO시 버스정보시스템(BIS) 초정밀 운전자단말기(OBE) 제작 설치	– 사업명을 통해 일반적 구매대상 품명 확인 – 일차적으로 물품구매입찰이므로 물품구매로 볼 수 있으나 용역(서비스) 또는 공사에 해당될 수 있는 설치가 복합되어 있는 특성이 있음. – 물품의 제조와 연계하여 설치 또는 공사 필요한 경우 대부분 설치 용역(서비스) 또는 공사에 필요한 면허/자격/인허가 요건을 충족하고 소관부처 및 법령에 따른 용역(서비스)업자 및 공사업자 사업자 등록이 되어 있어야 하는 경우가 일반적임(분리발주하는 경우는 예외).

입찰공고 내용	분석 중점
나. 기초금액 : 금129,680,000원(금일억이천구백육십팔만원), 부가가치세 포함 ※ 본 기초금액은 부가가치세가 포함된 금액으로 모든 입찰자는 입찰금액을 반드시 부가가치세를 포함하여 투찰해야 하며, 낙찰자가 면세사업자인 경우 낙찰금액에서 부가가치세 상당액을 차감한 금액으로 계약을 체결합니다.	– 사업금액에 부가가치세 포함 여부를 확인하여 해당 물품의 수량 대비 예산 적정성 확인
다. 구입내역 : 별첨 "내역서 및 과업지시서" 참조	– 상세 구매사양과 연계된 설치 과업내용 확인 – 제시된 예산 범위 내에서 가능한지 여부 분석
라. 납품기간 : 계약일로부터 120일 이내	– 회사의 생산 및 설치 역량 대비 '구입내역'에서 제시한 제작 및 설치조건 고려시 일정 준수 여부 확인
마. 납품장소 : 수요기관 지정장소 ※ 규격 등에 관한 문의: OO시청 대중교통과(☎ 050-400-2004)	– 수요(발주)기관에 정확한 납품장소 확인 – 납품장소에 따라 배송수단 및 배송비용 편차크게 발생 가능 – 접근성이나 납품이 곤란한 환경적/물리적 조건 확인 필요
2. 입찰 방법 – 일반(총액)입찰, 제한경쟁, 전자입찰, 계약이행능력심사 대상입니다.	– 해당 입찰은 총액이 확정된 건으로 기재된 구매금액(기초금액)으로 제조와 설치비용에 대한 대가 확정됨. – 추후 제조 및 설치 비용이 추가되더라도 업체부담 – '제한경쟁'입찰로 입찰참가자격을 '제한'하는 기준이 제시되어 있으므로 해당 여부 확인 – '계약이행능력'심사 대상은 중소기업자강경쟁제품에 적용됨. – 적용되는 계약이행능력심사기준 확인(금액규모에 따른 기준 상이함)
3. 입찰서 제출 및 개찰 가. 제출기간 : 2025. 9. 2.(화) 10:00 ~ 2025. 9. 9.(화) 10:00	– 입찰공고 이후 입찰서 제출기한의 시작일부터 제출 가능 – 입찰서 제출 마감일을 확인하여 충분한 여유를 두고 입찰 진행(마감일/마감시간 시스템오류, 접속불량 등 대비)
나. 개찰일시 : 2025. 9. 9.(화) 11:00	– 제출한 입찰서의 투찰가격을 확인하여 계약이행능력심사 대상 1순위자를 결정 – 나라장터 해당 입찰공고 선택 시 화면하단에서 개찰결과 확인 가능
다. 개찰장소 : OO시청 회계과 입찰집행관 PC ※ 전산장애 발생시 개찰시간이 다소 늦어지거나 연기될 수 있습니다. ※ 투찰 전 반드시 공고문 및 붙임 서류(과업지시서 등)를 숙지하시고 입찰에 참여하시기 바라며, 이를 확인하지 아니하여 발생하는 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.	– 전자조달시스템을 통한 입찰 집행이므로 수요기관 입찰집행관이 PC로 나라장터 접속하여 공개키 기반의 암호화/복호화 과정을 투찰가격을 확인하는 개찰 진행(나라장터를 통한 개찰 진행)

입찰공고 내용	분석 중점
4. 입찰 참가자격 가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 참가자격을 갖춘 업체로서, 입찰 공고일 전일부터【신규사업자(법인인 경우 법인 등기일, 개인사업자인 경우 사업자등록일을 기준으로 한다)인 경우 입찰참가일 이후를 포함한다】 입찰참가일까지 법인등기부상 본점 소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가 · 인가 · 면허 · 등록 · 신고 등 관련 서류에 기재된 사업장의 소재지)가 OO북도에 있어야 하며, 입찰서 제출 마감일(계약이행능력심사 대상자는 계약이행능력심사서류 제출일, 낙찰자는 계약 체결일)까지 해당 입찰 참가자격을 계속 유지하여야 합니다.	– 적용되는 계약법령이 지방계약법, 시행령 및 시행규칙임을 확인 – '제한경쟁' 사유중 입찰 참가업체의 본점 소재지가 '경상북도'에 위치해야 하는 '지역제한입찰'에 해당됨. *지방계약법의 위임행정규칙인 '지방자치단체 입찰계약 집행기준 '을 참조하여 상세 내용 확인
나. 정보통신공사업법 제14조에 의한 정보통신공사업(업종코드 0036) 및 소프트웨어산업진흥법 제58조에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업, 업종코드 1468)를 필한 업체여야 합니다.	– 해당 입찰 구매물품이 제조 및 설치 대상으로 설치와 관련하여 정보통신공사업과 소프트웨어사업자 자격을 갖출 것을 요구하고 있음. – 조달청 입찰참가자격등록 시 공사(0036 및 용역(서비스)(1468)로 등록 해야함.
다. 국가종합전자조달시스템 입찰참가등록규정에 의하여 나라장터(G2B)에 버스및차량정보안내장치(세부품명번호 10자리 4321151403)를 제조물품으로 입찰참가 등록된 업체여야 합니다.	– 해당 입찰 구매물품의 일반 명칭이 아닌 계약대상물을 식별하는 세부품명번호 기준 일치하는 물품으로 제조업체로 등록해야함. – 입찰참가자격등록 후 경쟁입찰참가자격등록증에 기재된 정보 확인 또는 나라장터 로그인 후 업체정보에서 확인
라. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제10조에 의한 직접생산확인증명서[버스및차량정보안내장치(세부품명번호 10자리 4321151403)]를 소지한 업체여야 합니다.	– 판로지원법 제9조 등에 따른 '중소기업자간경쟁제품'으로 해당 제품에 대한 '직접생산확인증명서'를 보유해야 함.
마. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 "중 · 소기업 또는 소상공인 확인서"를 발급받은 업체여야 합니다. ※ 상기 라 및 마호의 경우 입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 하며, 중소기업공공구매 종합정보망(http://www.smpp.go.kr)에 확인이 안 될 경우 입찰참가자격이 없습니다.	– 본 입찰의 구매금액은 '고시금액'미만으로 판로지원법 제2조에 따른 중소기업자우선조달 대상으로 중기업, 소기업 또는 소상공인서 확인서를 통한 자격확인 필요

입찰공고 내용	분석 중점
바. 본 건은 발주기관(OO시청)과 제조사(공급사) 간의 '물품공급 및 기술지원 협약'이 체결된 사업으로, 낙찰자는 물품공급 · 기술지원 확약서를 계약체결시 반드시 제출하여야 합니다. 미제출시 계약대상에서 제외됩니다. ※ 입찰 참가 업체는 투찰 전에 협약 금액과 내용을 충분히 확인 · 숙지하여야 함.	– 입찰 대상 구매물품에 적용되는 기술적 특성 등으로 완제품, 부품 및 기술 등과 관련하여 입찰에 참가하지 않은 특정 제조사가 해당 물품을 제조하여 공급해야하는 경우 발주기관이 사전 해당 특정 제조사와 '물품공급 및 기술지'협약을 체결한후 낙찰업체가 선정되면 해당 낙찰업체와 특정 제조사간 '물품공급 · 기술지원 확약서'를 체결하여 제출해야만 계약을 체결할 수 있음. – 공급협약 내용과 협약 금액이 반드시 공고서에 표기되어야 함. – 수요기관과 특정 제조사가 기술협약 내용과 금액 확인이 중요하며 특히 협약금액을 고려하여 투찰금액을 결정해야 함. – 기초금액 기준 실제 입찰참가업체의 투찰율과 관계없이 협약금액이 결정되므로 제작/설치 등에 소요되는 비용분석 후 협약금액 수준에 따른 손익계산 후 투찰금액 설정해야 손실 예방 가능
사. 조달청 전자입찰 참가자격 등록업체여야 합니다. 조달청 입찰참가자격 미등록업체는 조달청의 국가종합전자조달시스템(G2B)이용약관(입찰자용)에 동의하여 지정 공인인증기관의 인증서를 받은 후 입찰집행일 전일까지 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)의 이용자 등록을 하여야 합니다.	– 수요기관이 지방자치단체이나 기본적인 입찰참가자격은 국가종합전자조달시스템(조달청 나라장터)에 입찰참가자격이 등록되어야만 가능함 함(수요기관 유형과 관계없이 전자입찰로 진행되는 경우 동일함). – 유효한 입찰참가자격 등록일은 입찰집행일(개찰일) 전일까지이므로 해당일까지 입찰참가자격등록 또는 유효성 확인 필요
아. 미자격이면서 입찰에 참가한 자, 입찰 또는 계약에 관한 서류를 위조 · 변조하거나 부정하게 행사한 자, 고의로 무효의 입찰을 한 자로 판단될 경우 관계규정에 따라 부정당업자로 제재될 수 있습니다.	
자. 본 사업은 공동도급 및 하도급 불허합니다.	– 명목상 상기 입찰참가자격기준을 모두 충족하더라도 낙찰이후 실제 구매대상 물품의 제조 및 설치를 사적계약 또는 임의적으로 다른 제조 또는 설치업체에게 위탁하거나 대행하도록 하는 것은 위법한 행위로 제재대상임을 인지해야 함. – 하도급과 달리 입찰단계에서 공동수급체를 구성하여 입찰참가 할 수 없으므로 실질적으로 입찰참가자격 요건에서 요구하는 제작 및 설치에 필요한 실질적 생산역량과 설치능력 보유 필요함.
5. 입찰보증금 납부 및 귀속 가. 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제37조의 규정에 의하며 보증금의 납부는 입찰보증금 납부확약 내용이 포함되어 있는 조달청 전자입찰서의 납부이행각서로 갈음합니다.	– 입찰보증금 또는 보증서(보증증권)이 원칙이나 면제 대상에 해당하는 경우 납부이행각서로 대체 가능하므로 해당 입찰에서 이를 허용함 – 발급비용이 수반되는 보증서 제출 불필요
나. 입찰보증금에 대한 귀속사유가 발생한 경우에는 입찰보증금 납부확약 내용에 따라 지체 없이 입찰보증금을 우리시에 현금으로 납부 하여야 합니다.	– 다만, 계약을 체결하지 않은 경우에는 납부이행각서에 따라 입찰보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납부해야하므로제 유의해야 함.

입찰공고 내용	분석 중점
6. 예정가격 및 낙찰자 결정방법 가. 예정가격은 기초금액을 기준으로 ±3%범위 내에서 복수예비가격 15개를 작성, 입찰에 참여하는 각 업체가 추첨(2개씩 선택)한 번호 중 가장 많이 선택된 4개의 복수예비가격을 산술평균한 금액으로 결정 됩니다.(단, 동일한 빈도로 추첨된 예비가격 번호가 2개 이상 또는 4개 미만인 경우에는 국가종합전자조달시스템(G2B)전자입찰특별유의서에 명시된 결정방법에 따라 결정됨)	– 지정정보처리장치인 국가종합전자조달시스템인 나라장터를 통해 입찰 집행시 기초금액 기준 가격평가 기준금액인 '예정가격'을 결정하는 방법 설명 – 지방계약법 적용 입찰에서 예정가격은 기초금액 기준 ±3% 범위 내에서 결정되나 국가계약법 적용 입찰에서는 ±2% 범위내에서 결정된다는 점을 유의해야함. – 투찰가격 결정시 일차적으로 기초금액 기준 해당 예정가격 산정 범위를 초과 또는 미달하여 투찰하면 예정가격 초과 또는 낙찰하한율(심사기준별 상이하므로 확인) 미달로 낙찰자 선정에서 제외될 수도 있으므로 유의하여야 함. – 물품과 공사가 혼합된 계약의 경우로 해당 공사업면허를 입찰참가자격으로 요구한 경우 예정가격 중 공사에 해당하는 부분은 사후정산 조건 등에 따라 계약이행 후 대가 지급시 변동될 수 있음에 유의해야 함.
나. 낙찰자 결정은「중소벤처기업부 고시 제2025-36호, 중소기업자간 경쟁제품 중 물품에 대한 계약이행능력심사 세부기준」에 따라 예정가격 이하 입찰자 중 낙찰하한율(87.995%)이상 최저가격 제출자 순으로 계약이행능력심사 항목 및 배점한도(별표 3, 추정가격이 고시금액 미만인 중소기업자간 경쟁물품)를 적용하여 종합평점이 88점 이상인 자를 최종낙찰자로 결정합니다.	– 지방계약법이 적용되는 지방자치단체의 입찰이나 구매대상이 중소기업자간경쟁제품이므로 국가기관인 중소벤처기업부가 고시한 '계약이행능력심사 세부기준에 따라 낙찰자 선정을 위한 평가를 진행함. – 투찰가격 결정시 해당 입찰의 기초금액 기준 적용되는 심사 세부기준의 낙찰하한율은 87.995%로 해당 금액 이하로 투찰하면 낙찰하한율 미달로 심사대상에서 제외됨. – 기초금액과 복수예비가격 산정범위 ±3%를 고려하여 예측한 예정가격에서 상기 낙찰하한율을 곱한 금액 이상으로 투찰해야 함. – 심사 세부기준의 평가항목과 배점한도를 확인하고 평점기준에 따른 점수를 이행능력점수(신인도 점수 포함)를 계산하고 이를 기준으로 투찰가격을 결정해야 함(낙찰하한율 이상으로 가격평가산식을 적용하여 88점 이상 되는 점수의 가격으로 투찰 필요)
다. 계약이행능력심사대상자로 통보 받은 자는 통보서를 접수한 날로부터 7일 이내에 계약이행능력심사 서류를 제출하여야 하며, 계약이행능력점수를 통과한 낙찰예정자는 낙찰통지를 받은 후 10일 이내에 계약을 체결하여야 합니다. ※ 미제출 시 낙찰자 또는 계약상대자에서 제외될 수 있고 관련 규정에 따른 제재 등이 있을 수 있음.	– 입찰마감 후 개찰 후 1순위 계약이행능력심사대상자(낙찰하한율 이상 최저가격 투찰자)로 선정되면 7일이내 계약이행능력심사 서류를 제출해야 하므로 입찰마감일 이전 여유를 두고 사전에 실적증명서, 확인서, 인증서 등의 증빙서류 준비해두어야 서류미제출 등으로 불이익 예방 가능함. *지방계약법 적용 입찰에서 심사서류 미제출은 부정당업자 제재 처분 부과 사유에 해당됨(국가계약법 적용 입찰은 미해당) – 낙찰통지 후 10일 이내 계약 미체결 시 부정당업자 제재 처분 부과될 수 있으므로 유의해야 하며 입찰보증금 면제(이행각서 대체)받았더라도 입찰보증금도 현금으로 납부해야 함.

입찰공고 내용	분석 중점
라. 동일 가격의 최저가 입찰자가 2인 이상인 경우에는 계약능력이행심사 결과 종합평점이 88점 이상인 자 중에서 최고점수인 자를 낙찰자로 결정하되, 평점 점수도 동일한 경우에는 나라장터의 '동가입찰 낙찰자 자동추첨프로그램'으로 결정합니다.	– 계약이행능력심사에서 동점자 처리는 추첨으로 결정하도록 규정되어 있으므로 지정정보처리장치(나라장터)를 이용한 경우 '동가입찰 낙찰자 자동추첨프로그램'을 수요기관이 선택한 경우 이를 활용해 자동으로 추첨됨.
마. 개찰 후 낙찰하한선 미달 등의 사유로 낙찰예정자가 없을 경우 개찰일 당일 재입찰을 진행할 예정이니, 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)에서 개찰결과를 확인 후 공고된 일정에 따라 재입찰 하시기 바랍니다.(별도 통보 없음)	– 개찰 결과 예정가격 초과, 낙찰하한율 미달로 심사가 이루어지 않는 경우 재공고 없이 해당 공고를 유지하고 당일 재입찰을 실시하므로 개찰일시 이후 나라장터에서 개찰결과 확인 후 바로 재입찰 여부 결정해야 함. – 유찰된 경우로서 재입찰 방식이 아닌 재공고 방식으로 다시 입찰공고를 한 경우에는 해당 입찰공고 일정에 따라 진행되나 재입찰은 개찰일 당일 다시 입찰이 진행되므로 유의해서 확인해야 함.
7. 입찰의 무효 가. 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』 제39조, 동법 시행규칙 제42조 및 『지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준』의 입찰유의서 규정에 의합니다. 나. 같은 법 시행규칙 제42조 및 '지방자치단체 입찰 및 계약집행기준'의 입찰유의서에 정한 입찰무효 해당 여부 확인을 위하여 등록정보 확인을 위한 서류(법인등기부등본, 입찰대리인임을 확인할 수 있는 서류, 관련되는 면허 등을 증명하는 서류 등) 제출을 요청받은 경우, 낙찰대상자는 관계서류를 제출하여야 합니다.	– 입찰참가자격 미충족, 입찰보증금 미납부, 입찰마감일 초과 입찰서 제출, 동일인이 복수 업체의 대표자로 중복입찰, 중요 입찰참가자격 정보(상호/법인명, 대표자명) 미변경 등 입찰무효 사유 확인하여 사전 점검 필요
8. 입찰참가자 유의사항 가. 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰공고조건, 국가종합전자조달시스템전자입찰특별유의서, 물품구매입찰유의서, 물품구매계약일반조건 및 특수조건, 구매시방서 및 기타 입찰에 필요한 모든 내용을 숙지하여야 하며 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있습니다.	– 지정정보처리장치를 이용한 전자입찰 방식으로 진행되므로 입찰공고와 관련 전자입찰특별유의서의 내용을 확인하여 무효입찰이 되지 않도록 해야함. – 구매대상물인 물품과 관련한 입찰유의서, 물품구매계약일반조건, 특수조건, 구매시방서 등 입찰공고에 첨부된 규정과 문서의 내용 확인해야 함. – 해당 입찰 및 계약관련 문서의 기재내용에 따라 입찰 및 계약업무가 진행됨을 당사자인 업체에게 공지했으므로 이후 이를 위반하여 투찰, 서류제출 및 기타 관련 절차를 이행한 경우 부정당업자 제재 처분 부과 등 불이익 받을 수 있음에 유의해야 함.

입찰공고 내용	분석 중점
나. **청렴계약 이행각서 제출** : 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 청렴계약이행을 위한 청렴계약입찰특별유의서 및 청렴계약특수조건을 자세히 알고 입찰에 참가해야 하며, 본 입찰에 참여하는 자는 청렴계약 이행각서를 제출한 것으로 간주합니다.	– 지방계약법 제6조2에 따른 청렴서약의 구체적 내용을 담은 청렴계약입찰특별유의서 및 특수조건을 숙지하고 이행각서 제출해야 함. – 단순 각서 제출이 아닌 청렴계약 위반조건(금품/향응/알선/청탁/담합/기타 불공정 행위 등)을 숙지하고 이를 위반하지 않도록 해야 함. – 입찰업체의 실제 내용 인지여부와 관계없이 입찰에 참가하는, 즉 투찰함으로써 청렴계약 이행각서 제출에 갈음하게 되므로 별도로 세부적인 내용을 확인하는 것이 중요함. *관행, 관례 등으로 특별한 문제의식 없이 하던 행위가 청렴계약에 위반요건에 해당될 수 있으므로 면밀한 검토를 통해 예방 필요
9. 기타 참고사항 가. 낙찰자로 선정된 자는 계약체결시 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제52조의 규정에 의한 계약이행보증 및 제71조에 의한 하자보수보증을 하여야 합니다.	– 지정정보처리장치를 활용한 전자계약을 체결하므로 과정에서 계약이행보증서(계약이행보증증권)와 하자보수보증서(하자이행보증증권)를 제출해야 계약이 체결됨. – 계약이행보증금이 면제되어 지급각서를 체결한 경우 보증서 발급기관으로부터 이행보증증권 발급 가능여부가 확인되지 않으므로 사전에 재무상태, 신용도 등을 고려하여 발급 가능여부를 확인하여야 함. – 계약이행보증증권 등의 미제출로 계약을 체결하지 못할 경우 부정당업자 제재 부과 사유에 해당되므로 유의하여야 함.
나. 대금 청구시 공급가액의 2.5%에 해당하는 OO북도 지역개발공채를 소화(매입) 하여야 합니다.	– 각 지방자치단체의 수도, 철도, 자동차 운송, 지방유로도로, 하수도, 주택, 토지개발 등의 사업 투자재원 확보를 위해 지방공기업 제19조제3항제3호에 따라 지방지차단체 등과 계약하는 계약상대자인 공급업체는 지방채(지역개발채권, 공채)를 구매해야 함.
다. 입찰결과는 조달청 나라장터 (http://www.g2b.go.kr/)의 개찰결과화면에서 모든 내용을 확인할 수 있습니다.	– 당해 입찰의 개찰이후 낙찰자 선정까지 해당 입찰공고 화면을 선택하여 화면 최하단에서 개찰 및 낙찰결과를 확인할 수 있음.
라. 개찰결과 기초금액 및 기타 본 공고와 상이한 내용으로 개찰이 진행되었을 경우, 개찰결과를 무효로 하고 재공고 입찰을 실시합니다.	

입찰공고 내용	분석 중점
마. 본 공고서의 해석에 있어 분쟁의 소지가 있을 시에는 관계 법령 및 발주청의 해석을 우선합니다.	– 입찰공고에 첨부되거나 참조된 물품구매계약일반조건 및 특수조건에서 규정하고 있는 입찰 및 계약조건 등의 해석에 있어 이견이 있는 경우 관련 법령에 따르나 합의되지 않는 경우 발주(수요)기관의 해석이 우선되므로 이를 존중해야 함. – 그러나 관계법령에 따른 근거가 부족하거나 발주기관의 해석에 문제가 있는 경우 분쟁조정을 신청하거나 중재 절차를 활용할 수 있음. – 조정 및 중재 절차로 해결되지 않을 경우 법적 분쟁절차를 진행하게되므로 가급적 분쟁발생 이전 해당입찰에 적용된 법령과 규정 등에 대한 면밀한 검토로 발주기관과 합의를 통해 원만히 해결하는 것이 효과적임.
10. 보충정보 제공처 가. 전자입찰 이용안내 : 조달청 전자조달 콜센터 (☎ 1588-0800)	– 상기 입찰 및 계약관련 정보이외 지정정보처리장치인 나라장터 등의 이용과 관련한 일반적 문의는 조달청 콜센터 활용하여 질의응답 가능함.
나. 물품관련 세부사항 문의처 : OO시청 대중교통과(☎ 000-000-0000)	– 수요(발주)기관은 입찰 및 계약과 관련하여 사업부서(구매대상 물품, 용역(서비스) 및 공사를 실제 사용하거나 업무수행에 활용하는 부서)와 계약부서로 구분되어 있음. – 구매사양 등 구매물품에 대한 상세 정보는 사업부서에서 확인 가능하므로 해당 입찰에서는 대중교통과의 담당자에게 연락해서 신속하고 정확한 질의응답이 가능함.
다. 입찰공고 및 계약에 관한 사항 : OO시 회계과(☎ 000-000-0000)	– 반면, 입찰 및 계약과 관련한 법령, 규정, 기준 및 절차에 관한 사항은 계약부서에서 담당하므로 본 입찰에서는 회계과의 담당자에게 연락하는 것이 효과적인 질의응답이 가능함. – 계약부서 또는 사업부서 구분없이 문의할수 있으나 정확한 부서의 담당자에게 연락해야 시간지연 및 시행착오 없이 신속한 소통이 가능하므로 구분하여 요청하는 것이 효과적임.
라. 본 입찰과 관련하여 부패행위, 비리행위 및 불공정행위 등 이의사항이 있는 경우 회계과(000-000-0000), 감사담당관실(000-000-0000) 및 홈페이지(www.OOmi.go.kr→전자민원)를 통하여 의견을 제시할 수 있습니다. 아울러 공익신고자보호법에 따라 공익신고자에 대해서는 비밀이 보장됨을 알려드립니다.	– 입찰 및 계약 관련 절차 이행 과정에서 부패행위나 불공정한 행위가 발견된 경우에는 발주기관의 '감사담당관실' 등에 공익신고할 수 있음. – 입찰 관련 문제점 발견 시 공식적 이의제기 및 신고방법과 절차가 마련되어 있으므로 이에 따라 처리해야함. – 비공식적이거나 사적관계를 통해 해결을 시도하는 과정에서 부패행위, 비리행위의 당사자가 될 수 있음에 유의하여야 함.
마. 입찰결과에 대한 정보는 나라장터시스템의 "개찰결과" 및 우리시 홈페이지(www.OOmi.go.kr → 공개개방 → OO시계약정보공개시스템)에 게재 됩니다.	– 입찰마감 이후 개찰 및 낙찰 결과 등은 지정정보처리장치인 나라장터에서 확인하는 방법과 함께 해당 수요기관 홈페이지의 계약정보공개시스템 등에서 확인할 수 있음. – 해당 입찰의 낙찰, 탈락여부와 관계없이 추후 해당 수요기관에서 회사가 공급할 수 있는 조달대상물(물품, 서비스 및 공사)의 수요량 및 금액과 공급업체 정보 등을 확인할 수 있으므로 입찰전략 수립에 도움이 되는 기능과 시스템이 적극 활용 필요

제4절
입찰과 제안요청 설명회

입찰설명회(Pre Bid Conference)는 입찰 공고 후 해당 입찰에서 요구하는 제안요청 등과 관련해 사전에 특별히 대면해 설명하고 안내해야 할 중요한 내용이 있거나 공사 등의 경우에 공사가 진행될 현장에서 상세하게 설명하기 위한 목적으로 시행된다. 국내에서는 입찰설명회 또는 현장설명회라는 용어가 사용되며, 주로 공사입찰에서 활용된다.

특별히 지식, 기술 중심의 용역(서비스)입찰에서 제안요청의 방법으로 진행되는 경우에는 사전제안회의라는 명칭으로 활용되기도 한다. 입찰공고문을 작성하면서 이를 사전에 시행할지 여부를 결정해 포함하며 입찰에 참가할 모든 잠재적 공급업체가 인지할 수 있도록 날짜와 시간, 장소를 명시해야 한다.

입찰설명회의 진행 목적은 입찰참가를 희망하는 잠재적 공급업체에 입찰공고문에 기재된 구매사양, 제안요청내용, 설계도, 시방서 등과 관련한 세부 사항을 설명해 해당 입찰에서 요구하는 사항을 정확히 이해하고 입찰에 참가토록 하는 데 있다. 입찰참가를 예정하는 잠재적 공급업체는 입찰공고문에 입찰설명회가 실제 입찰을 설명하는 행사로서 의무적으로 참여해야 하는 것으로 명시된 경우에는 반드시 참여해야 입찰참가가 가능하다. 그러나 입찰설명회 참석이 의무가 아니며 참석하지 않더라도 입찰참가할 수 있도록 허용되는 경우에는 선택적으로 결정할 수 있으나 낙찰 가능성을 높이기 위해서는 반드시 참가해 수요기관에서 요구하는 정확한 입찰 관련 요구사항을 파악하고 제안요청 등을 준비하면 효과를 볼 수 있다. 이 같은 목적으로 진행되는 입찰설명회의 특성상 입찰마감일에 임박해서 진행하면 실익이 없으므로 대부분 입찰공고 후 7일 내외에 진행하게 된다. 입찰공고 후 7일 내외의 시간을 경과하고 진행하는 이유는 입찰참가를 희망하는 잠재적 공급업체가 입찰공고문, 구매사양, 과업내용, 설계서 등의 내용을 읽고 이해한 뒤 필요한 의견을 정리할 수 있는 최소한의 시간이 필요하기 때문이다. 그와 동시에 일반적으로 입찰마감일을 기준으로 최소 2주 전에 입찰설명회가 진행된다. 이는 입찰설명회를 통해 확보한 정보를 바탕으로 제안서 등을 준비하기 위해서는 충분한 준비시간이 보장되어야 하기 때문이다.

해당 입찰에 참가하려는 잠재적 공급업체는 대부분의 경우 입찰설명회 참가여부와 관계없이 입찰참가가 가능하더라도 해당 입찰공고에서 요구하는 구매사양, 과업 내용, 설계도, 시방서, 기타 요구조건을 명확하게 이해하지 못한 경우에는 필수적으로 입찰설명회에 참석해서 필요한 정보를 확인하고 준비해야 한다. 이는 입찰공고에서 요구하는 제안요청 등을 효과적으로 준비하기 위한 단순한 목적 외에도 부적절한 제안으로 추후 기술적, 경제적, 법적 책임을 부담해야 하는 상황이 발생할 수도 있기 때문이다. 또한 입찰설명회에는 입찰참가 의지가 강한 다수의 경쟁업체의 정보와 경쟁 수준을 파악할 수 있기 때문에 이를 고려한 입찰참가 여부를 결정하는 기회로도 활용할 수 있다.

이 같은 측면에서 입찰설명회는 입찰공고문의 기술적 요구사항과 구체적 조달요구 등을 명확하게 전달하기 위한 목적으로 진행되므로 잠재적 공급업체(예비 입찰업체)는 기술적 측면과 기타 조달요구사항 관련 의견을 제시하고 해당 입찰과 관련한 문제점이 있는 경우, 개선 의견을 제시해 입찰공고문의 내용을 수정할 수 있는 기회를 확보할 수도 있다.

따라서 단순한 물품구매 입찰이나 복잡하고 난도가 낮은 용역(서비스)이나 공사 등의 입찰에서는 대부분 입찰설명회를 시행하지 않는다. 이처럼 입찰설명회는 수요기관이 요구하는 조달대상물별(물품, 서비스, 공사), 조달요구의 기술적 · 경제적 · 법적 전문성과 난이도별, 공급 방법에서 시공, 설치 현장의 중요도별로 시행 여부가 달라지므로 잠재적 공급업체는 공공조달을 통해 공급하고자 하는 상품의 이 같은 특성을 고려해 사전에 필요한 정보를 확인하고 요구하는 방법 등을 학습하고 준비할 필요가 있다.

입찰설명회는 수요기관이 주관해 입찰공고문에 명시한 일시와 장소에서 진행된다. 수요기관의 조달 담당자와 담당 부서는 입찰공고를 통해 공개된 일반적 공고 내용, 구매사양, 과업 내용, 설계서와 공사의 범위 등 설명에 필요한 자료를 준비하고 설명 주제와 진행 절차 계획을 수립한다.

입찰설명회는 일반적으로 '개회사, 참석자 소개(수요기관) → 요구사항의 조달 절차 측면의 발표(수요기관) → 조달 절차 측면 질의응답(수요기관 · 참여업체) → 요구사항의 기술적 측면 발표 → 기술적 측면 질의응답(수요기관 · 참가업체) → 종합적 안내사항 전달, 마무리(종료)' 순서로 진행된다.

마지막으로 입찰설명회를 통해 제기된 질문과 답변은 문서화해 정리되어야 하며, 이를 참석한 잠재적 공급업체와 공유하고 그중 필수적이고 중요한 내용은 입찰공고문 등에 반영해 중요한 사안이 누락되거나 오류로 발생할 수 있는 문제점을 예방하는 목적으로 활용할 필요가 있다.

제5절
투찰과 개찰

조달 방법별로 요구하는 응대 절차에 따라 입찰이 완료되면 개찰 절차가 진행된다. 이와 관련해 조달 절차별 응대 행위를 표현하는 주요 용어를 살펴보면 다음과 같다.

①입찰(入札)은 입찰공고에 따라 다수의 업체 등이 경쟁을 통해 계약상대자가 되고자 희망하는 사람이 조건을 제시하고 참여하는 행위 자체를 의미한다. 입찰의 한자 뜻을 살펴보면 '쪽지나 서류를 제출하는 행위'를 의미하므로 입찰업체에서 입찰서를 제출한다는 실무적 정의에도 부합한다. ②응찰(應札)은 입찰에 응하는 행위를 뜻하며 입찰참가를 달리 표현한 용어로서 넓은 의미에서 입찰에 참가해 가격을 제출하는 행위 전반을 포괄하는 개념이다. ③투찰(透察)은 응찰의 구체적 행위로서 입찰에 참가하고자 하는 업체 등이 입찰공고에서 요구하는 조건에 따라 입찰가격을 제출하는 행위를 가리킨다. ④개찰(開札)은 입찰이 종료된 후 투찰에 따라 제출된 입찰서를 입찰참가업체가 참석(전자조달시스템에서 시스템 기능으로 비대면 진행)한 가운데 개봉해 투찰가격을 확인하고 비교하는 절차를 가리킨다. ⑤낙찰(落札)은 입찰을 통해 투찰한 입찰참가업체 중 가장 유리한 가격(조건)을 제시한 업체를 계약 체결 대상 업체로 선정하는 행위를 가리킨다. ⑥유찰(流札)은 입찰이 완료되고 개찰했으나 낙찰자를 결정할 수 없어 입찰이 무효화되는 상태를 가리킨다([표 35] 참조).

표 35 입찰 및 후속 절차 관련 개념

구분	내용	후속 절차 및 요청
입찰 (入札)	다수의 경쟁하는 업체 등(개인 포함)들에서 가장 유리한 조건을 제시한 업체를 선정하는 과정을 의미함.	입찰 이후 개찰절차 진행
응찰 (應札)	입찰에서 정한 조건에 따라 가격을 제출하는 행위 전반을 포괄하는 의미로 입찰에 응한다는 의미임.	입찰에 대한 일반적 호응행위로 이후 개찰절차 진행
투찰 (透察)	응찰의 구체적 행위로서 입찰에서 요구하는 조건에 따라 가격을 제출하는 특정한 행위를 말함	입찰에 대한 구체적 호응행위로 이후 개찰절차 진행
개찰 (開札)	입찰이 완료된 후 투찰된 가격을 공개적인 방법으로 공개하고 비교하는 행위	가격평가기준에 따라 낙찰 또는 유찰 결정
낙찰 (落札)	개찰결과 가장 유리한 가격(최저가 등)으로 투찰한 업체를 낙찰자로 선정	낙찰업체에게 계약체결 요청(RFQ 요청 경우), 기술 · 수행능력심사(ITB 요청 경우) 또는 제안서 평가 및 협상(RFP 요청 경우) 후 수주기관의 계약요청

구분	내용	후속 절차 및 요청
유찰(流札)	개찰결과 입찰공고에서 요구하는 가격조건에 적합한 투찰업체가 없거나 투찰 자체가 없는 경우에 입찰이 무효화된 결과	입찰이 무효화 된 경우 재입찰 또는 새로운 입찰 진행

입찰공고에서 요구하는 구체적 참가 요청 방법인 견적요청, 입찰초청, 제안요청에 따라 견적서, 입찰서, 제안서가 작성되면 각 요청 방법에 따라 사전 공개된 가격산정 기준과 가격평가 방법을 고려해 산출된 가격과 함께 제출하는 투찰을 진행함으로써 입찰참가 절차가 완결된다. 입찰공고 이후 잠재적 공급업체는 투찰까지 완료함으로써 수요기관의 주도적인 조달 절차 응대 요청에 따른 전반적인 응찰행위를 마무리하게 된다. 그러나 투찰 이후에도 발주기관이 투찰 결과인 가격을 개봉하는 개찰을 진행해 낙찰, 유찰 여부를 결정하면 이후 계약 체결 이전까지 추가 조달응대 요청이 진행될 수 있다.

개찰 이후 견적서 제출 방법의 경우는 최저가격으로 투찰한 업체가 낙찰자로 선정되므로 발주기관은 계약 체결을 요청하게 된다. 그러나 입찰서 제출 방법의 경우에 가격입찰서를 우선 제출하는 방식인 경우에는 최저가격 또는 제한적인 최저가격(투찰 가능한 최저가격 수준 설정) 이상에서 가장 낮은 가격을 제출한 업체부터 기술적 역량 또는 수행 역량을 평가하는 심사서류(제출 방식은 투찰 전후로 다양함)를 확인해 요건을 충족하는 업체가 낙찰자로 선정되고 이후 계약 체결을 요청하게 된다. 마지막으로 제안서 제출 방법인 경우에는 가격 개찰 전 제출된 제안서를 평가해 제안서 제출 업체의 제안서 평가점수를 확정하고, 이후 개찰을 통해 투찰된 가격에 따른 가격평가점수(제안요청서에 가격평가산식 공개)를 산정한 후 제안서와 가격평가점수를 합산해 최고 점수를 받은 업체를 낙찰자로 선정하거나 우선협상대상자로 선정하여 협상을 진행 후 계약 체결을 요청한다. 제안서를 제출해 입찰에 참가한 경우에는 제안서와 가격평가의 비중이 일반적으로 7:3~9:1 수준으로 제안서 평가 결과에 따라 낙찰자 선정이 결정되므로 효과적인 제안서 작성이 매우 중요하다. 또한 평가 결과 최고 득점자가 되더라도 전문성과 복잡성이 높은 조달대상물에 적용되는 특성상 제안서에서도 명확하게 확인되지 않거나 제안요청서상 요구사항과 관련한 이견이나 조정 필요성 등을 고려해 협상을 진행한다. 이 경우 일반적으로 최고 득점자는 우선협상대상자가 되며 과업 내용 등과 관련한 기술적 협상, 경제적 측면에서 가격협상이 상호 연계되어 진행된다.

개찰 결과 낙찰자를 선정할 수 없어 입찰이 무효화되는 유찰의 경우는 입찰조건에 요구한 적합한 투찰가격이 없거나 투찰업체 자체가 없어 입찰이 성립되지 못하는 경우에 발생한다. 유찰이 발생하는 수요기관은 동일한 입찰조건으로 재입찰을 시행하거나 입찰조건, 과업 내용, 예산 등을 재검토해 수정된 입찰조건(또는 기존 입찰조건 유지)으로 새로운 입찰을 진행할 수 있다.

요약(Summary)

공공조달 수행 단계중 수요(조달)기관이 입찰공고를 통한 구체적인 조달실행 절차를 이행하는 과정에서 공급업체에게 정보요청, 입찰참가요청, 제안요청 및 견적요청 등 조달 준비 및 실행을 위해 필요한 다양한 정보와 자료를 요구하는 절차를 진행한다. 이러한 절차는 수요기관의 조달계획 수립과정 중 시장조사 단계에서 조달요구와 관련한 구체적인 구매사양 등을 결정하기 위해 공급업체로부터 정보를 수집하고 분석하는 공개적인 절차와 연계되어 있다. 공공조달에서 입찰 전후 단계에서 수요(발주)기관으로부터 잠재적 공급업체(또는 예비 입찰참가업체)에게 요청되는 조달절차 응대 요구는 크게 입찰 준비 단계에서 정보제공요청서(RFI), 입찰참가의향서(EOI)가 있으며 입찰 공고 단계에서는 견적요청서(RFQ), 입찰초청서(ITB) 및 제안요청서(RFP)가 대표적이다. 이러한 조달절차 응대 요청에 따라 입찰 이전 단계에서는 정보제공서(RFI 응답문서), 입찰참가의향서(EOI 응답문서)를 제출하고 입찰 공고 단계에서는 견적서(RFQ 응답문서), 입찰서(ITB 응답문서), 제안서(RFP 응답문서)를 제출함으로써 각각의 절차에 참가할 수 있다. 각각의 조달절차 응대 요청의 내용을 간략히 살펴보면 정보제공요청서(RFI)는 입찰공고 이전에 구매사양, 기술규격, 과업내용, 공사범위 등의 결정하기 위한 정보, 잠재적 공급업체로서 입찰참가 예상 기업과 관련 산업의 동향 파악 등을 위한 목적으로 수요기관이 조달기업에게 정보를 요청하는 절차이다. 따라서 입찰공고 이전에 요청되며 수요기관의 조달계획 단계와 관련하여 주로 '시장조사' 단계에서 이루어진다. 수요기관이 조직 내부에서 제기된 수요를 검토하여 조달사업을 통해 공급받는 것으로 결정하면 입찰절차를 진행하게 된다. 이 과정에서 시장조사 등을 통해 확정된 구매사양 등 자료를 활용한 입찰공고 직전 다시 한번 제시된 구매사양 등의 적정성에 대해 잠재적 입찰참가업체와 이해관계자에게 수정, 보완, 추가 등의 조정 의견을 확인하여 입찰공고의 완성도와 진행과정에서 관련 문제점으로 인한 일정 지연을 예방하는 절차로 '사전규격공개'제도를 운영하고 있다. 사전규격공개 단계를 거쳐 확정된 구매규격서 등을 포함하여 입찰공고가 진행되면 입찰공고문 및 관련 문서를 통해 입찰참가에 필요한 정보를 분석하여 입찰참가 여부와 적정성을 판단하는 과정이 필요하다. 이는 입찰공고문에서 요구하는 자격요건이 되지 않거나 기술적, 경제적, 법적 요구조건을 충족하지 않는 상황에서 허위의 정보로 입찰에 참여하여 낙찰자로 선정되고 계약을 체결 및 계약이행 과정에서 해당 사실이 확인될 경우 계약의 해제 및 해지와 그에 따른 후속조치로 손해배상과 부정당업자 제재 조치가 부과될 수 있기 때문이다. 입찰설명회(Pre Bid Conference)는 입찰 공고 후 해당 입찰에서 요구하는 제안요청 등과 관련하여 사전에 특별히 대면하여 설명을 하거나 안내해야할 중요한 내용이 있거나 공사 등의 경우에 공사가 진행될 현장에서 상세한 설명을 진행하기 위한 목적으로 시행된다. 국내에서는 입찰설명회 또는 현장설명회라는 용어가 사용되면 주로 공사입찰에서 활용된다. 특별히 지식, 기술 중심의 용역(서비스)입찰에서 제안요청의

요약(Summary)

방법으로 진행되는 경우에는 사전제안회의 라는 명칭으로 활용되기도 한다. 입찰공고에서 요구하는 구체적 참가 요청방법인 견적요청, 입찰초청 및 제안요청에 따라 견적서, 입찰서, 제안서가 작성되면 각각의 방법에서 사전 공개된 가격산정기준과 가격평가 방법을 고려하여 산출된 가격과 함께 제출하는 투찰을 진행함으로써 입찰참가 절차가 완결된다. 입찰공고 이후 잠재적 공급업체는 투찰까지 완료함으로써 수요기관의 주도적인 조달절차 응대 요청에 대한 전반적인 절차를 대응하는 응찰행위를 마무리하게 된다. 그러나 투찰 이후에도 발주기관이 투찰 결과인 가격을 개봉하는 개찰을 진행하여 낙찰, 유찰 여부를 결정하면 이후 계약 체결 이전까지 추가적인 조달응대 요청이 진행될 수 있다.

참고문헌(Reference)

1. 국내문헌

한국조달연구원. (2024). “공공조달관리사 국가기술자격 종목개발연구.” 한국산업인력공단.

한국조달연구원. (2021). “국내 · 외 공공조달 동향과 변화관리 전략 연구.” 조달청.

2. 국외문헌

Porter, M. E. (1979). “How Competitive Forces Shape Strategy.”Harvard Business Review. 57(2). pp. 137 – 145.

Kraljic, P. (1983). “Purchasing must become supply management.”Harvard Business Review. 61(5), pp. 109 – 117.

Oxford College of Procurement and Supply. (2025). “The Supplier Preferencing Matrix.”Oxford College of Procurement and Supply.

Steele, P.T. and Court, B. (1996). “Profitable Purchasing Strategies: A Manager’s Guide for Improving Organisational Competitiveness Through the Skills of Purchasing.” London: McGraw–Hill.

제5장

입찰·제안평가 및 계약체결

제1절 입찰 · 제안평가 절차

제2절 평가위원회 구성 및 이해 충돌 방지

제3절 계약의 협상

제4절 낙찰자 결정 방법

제5절 입찰 결과 분석 및 이의제기

제6절 계약 체결

제5장 입찰·제안평가 및 계약체결

학습목표(Learning Objectives)

이 장을 학습한 후 다음의 내용을 이해하고 설명할 수 있습니다.

- 제안서 평가 절차에 대한 이해
- 평가위원회 구성과 이해충돌 회피 중요성 이해
- 협상절차와 방법에 대한 이해 및 설명
- 입찰결과 분석 및 이의제기 절차 이해
- 계약체결 절차에 대한 이해 및 설명
- 입찰결과에 대한 이의제기 절차 이해 및 설명

키워드(Keywords)

제안서 평가(Proposal Evaluation), 제안서 평가위원회(Proposal Evaluation Board), Technical Negotiation(기술협상), 가격협상(Price Negotiation), 제안서 평가결과 분석(Proposal Evaluation Results Review), 계약체결(Signing a Contract), 이의제기(Bid Protest)

제1절
입찰 · 제안평가 절차

공공조달 입찰참가 요청 방법 중 제안요청서(RFP)에 따른 조달응답 방법은 제안서를 작성해 제출하는 것이다. 상대적으로 표준화 수준이 높고 절차적으로 간소화된 견적요청서(RFQ)에 따른 견적서 제출이나 입찰초청서(ITB)에 따른 입찰서 제출과 달리 제안요청서에 대응한 제안서 작성과 제출은 조달대상물 유형, 제안 요청 내용의 복잡성과 전문성, 입찰금액 규모 등에 따라 진행 절차의 다양성과 협상 등 추가 절차의 특이성이 높아 보다 깊은 이해를 바탕으로 참가를 준비할 필요가 있다.

제안요청서에 따른 제안서를 작성해 제출하는 대표적인 낙찰 방법은 '협상에 의한 계약'으로 국내외적으로 동일 또는 유사한 절차로 운영되는 제도이다. 국내를 기준으로 진행 절차를 살펴보면 '①제안요청서 작성 → ②입찰공고 → ③제안요청서 사전설명회(필요시) → ④기초금액 공개(예정가격작성 시/이상 수요기관) → ⑤기술(규격)가격 제안서 제출(공급업체) → ⑥기술(규격)가격 제안서 접수 → ⑦기술(규격)제안서 평가 → ⑧가격제안서 평가(이상 수요기관) → ⑨협상대상자 선정 → ⑩협상 완료, 계약 체결(이상 수요기관과 공급업체)' 등 10단계 절차로 진행된다([그림 35] 참조).

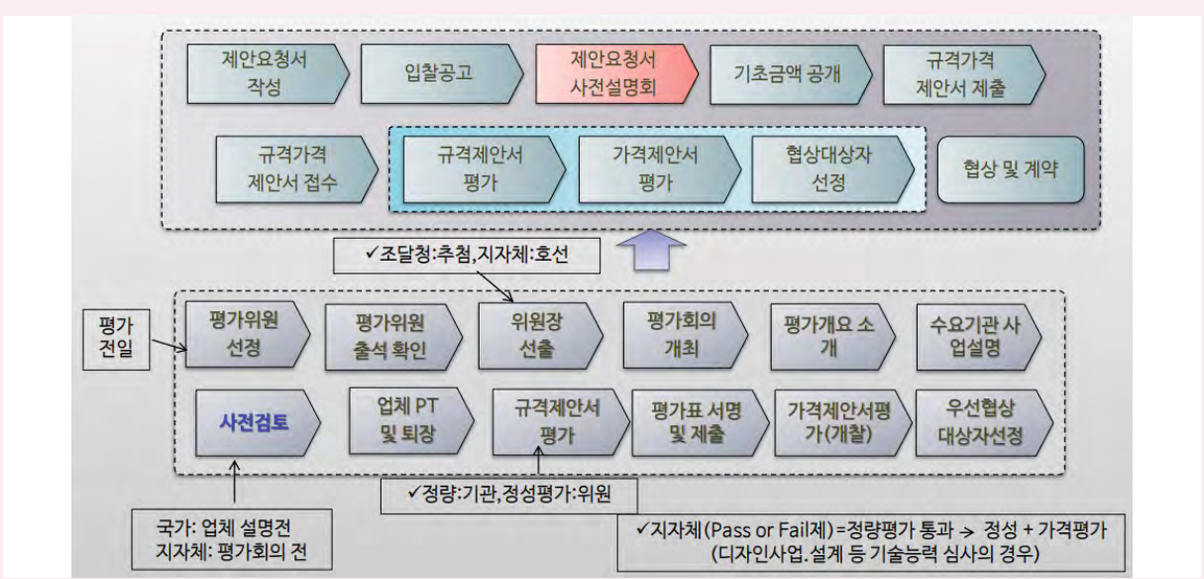


그림 35 제안서 평가절차(협상에 의한 계약, 2단계경쟁입찰 등 준용)

그중 조달대상물 유형과 세부 과업 내용 등에 따라 견적서와 입찰서 대비 수행 절차의 복잡성과 다양성이 큰 절차는 '⑦기술(규격)제안서 평가(수요기관) → ⑧가격제안서 평가(수요기관) → ⑨협상대상자 선정(수요기관과 공급업체)' 등 3개 평가와 협상 절차이며 이와 관련한 세부적인 진행 절차와 내용의 이해 수준에 따라 공급업체의 제안요청서 기반 입찰참가의 성공적 참가 여부가 결정된다고 볼 수 있다.

위 3개 제안서 평가와 협상 절차를 세부적으로 살펴보면, '①평가위원 선정(평가 전일) → ②평가위원 출석 확인 → ③위원장 선출(추첨, 호선) → ④평가회의 개최 → ⑤평가개요 소개 → ⑥수요기관의 사업설명 → ⑦평가위원 사전 검토(사업 규모별 검토시간 차등) → ⑧공급업체 제안 발표 → ⑨제안서 평가(정량: 수요기관, 정성: 평가위원) → ⑩평가보고서(결과표), 서명 → ⑪가격제안서 평가(개찰) → ⑫우선협상대상자 선정' 등 12개 절차로 구성되어 있다([그림 1] 참조).

그중 공급업체가 직접적 참여할 필요가 있는 절차는 '⑧공급업체 제안 발표'와 '⑫우선협상대상자 선정' 단계에서 협상대상자로 선정될 경우 수요기관의 담당자와 협상을 진행해야 한다. 공급업체의 제안 발표는 입찰공고에서 게시한 협상에 의한 계약 체결 기준 제안서 평가기준에 따라 작성된 제안서 또는 제안서의 주요 내용을 요약한 제안 발표자료로 진행된다. 제안을 성공적으로 발표하기 위해서는 제안서 평가기준을 명확하게 이해하고 제안서를 작성할 필요가 있다. 국가계약법령 적용 대상 기관을 기준으로 협상에 의한 계약 체결 기준의 제안서평가기준은 기획재정부 「계약예규」인 '협상에 의한 계약 체결 기준'을 원용하거나 조정을 허용하는 범위 내에서 평가항목과 배점한도를 조정한 별도의 기준을 제정(기획재정부장관과 협의 필요)해 운용할 수 있다. 낙찰자를 선정하기 위한 평가 방법은 크게 기술중시형, 기술가격균형형, 가격중시형으로 분류할 수 있으며, 기술 분야와 가격 분야의 평가 가중치 70(기술):30(가격)을 기준으로 유형별 최대 20점 범위내에서 가감 조정 반영할 수 있다([그림36] 참조). 한편 지방계약법 적용 입찰공고 관련 행정안전부 예규 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 "제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준"에서는 기술분야와 가격평가분야 80:20를 기준으로 최대 10점 범위내에서 조정 가능하다.

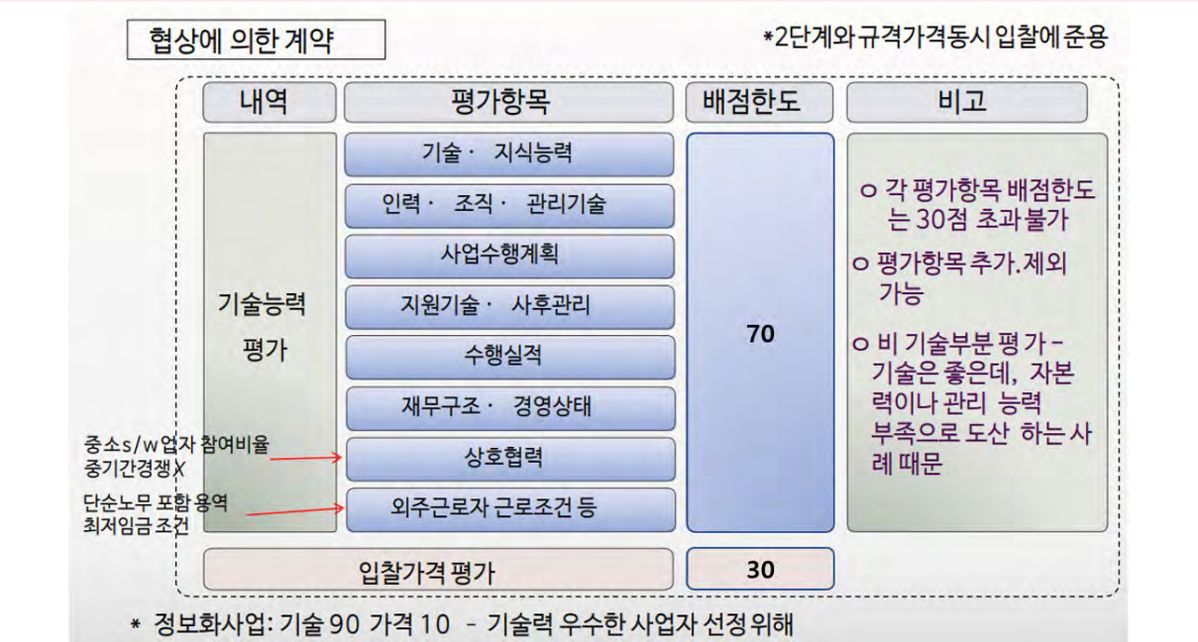


그림 36 제안서 평가항목 및 배점한도(국가계약법령 기준)

표 36 계약유형별 배점한도(기획재정부 계약예규 '협상에의한계약체결기준')

구분	전문성 · 기술성 정도	배점범위(기술 · 가격)
기술강조형	고도의 전문성 · 기술성을 요하는 경우	기술평가점수 최대 90점
기술 · 가격 균형형	일정수준 이상의 전문성 · 기술성이 필요한 경우	(80:20~60:40)
가격중시형	전문성 · 기술성이 상대적으로 중요하지 않은 경우	가격평가점수 최대 50점

그와 동시에 기술능력 평가항목과 배점한도 역시 조정할 수 있으나 특정한 평가항목의 배점이 30점을 초과해 설정할 수 없다. 이 같은 가중치 조정은 해당 입찰의 기술적 전문성, 수행의 복잡성, 입찰금액 규모 등에 따라 평가 분야의 상대적 중요도가 달라질 수 있다는 점과 특정한 평가항목에 따른 평가 왜곡 현상을 예방하기 위한 관리 방안으로 볼 수 있다. 기술능력 분야의 평가항목으로는 기술 · 지식능력, 인력 · 조직 · 관리기술, 사업수행계획, 수행 실적, 경영상태 등 13개 항목이며 각 입찰에서 해당 조달대상물(계약목적물)의 특성을 고려해 반영하는 평가항목과 배점에서 차이가 발생한다. 따라서 평가기준에는 해당 입찰의 계약목적물과 관련해 수요기관에서 판단하는 핵심 성과요인을 파악할 수 있고, 동일한 조건일 때에는 해당 평가항목에서 좋은 평점을 받을 경우, 전체 제안서 평가에서도 높은 점수를 획득할 개연성이 크다. 따라서 제안서의 작성과 제안서 평가 시에는 평가항목의 배점이 높고 평점 구간별 점수 차가 크게 설정된 평가항목에 집중해 준비하고 발표하면

효과를 볼 수 있다([그림 36] 참조).

특히 협상에 의한 계약 방법을 주로 활용하는 'SW사업(정보화용역(서비스))'의 경우에는 '상호협력' 평가항목에서 중소 SW사업자의 참여 비율을 평가하고 '외주근로자 근로조건 등'에서는 최저임금 준수 같은 세부평가요소를 채택해 정부의 관련 정책지원 간 연계성도 보유하고 있다. 따라서 공급업체에서는 단순히 기술능력, 가격 같은 조달의 기본적 요구조건의 가치 제공과 관련 법령 준수에 못지않게 정부 정책의 효과적 지원 수단으로 공공조달의 정책적 역할을 고려한 평가항목의 제안과 평가에도 대비해야 한다([그림 37] 참조). 또한 기술능력 평가항목 중 사업관리 항목 등이 존재하는 경우, 우수한 기술력을 보유하고 있다 해도 일정 관리 등 사업관리가 제대로 이루어지지 않을 수 있어 낙찰자로 선정된 해당 계약을 제대로 이행할 수 없다는 문제점이 발생하므로 이를 예방하기 위해서이다. 기획재정부 「(계약예규)협상에 의한 계약체결기준」에서는 별도의 정성 및 정량평가 기준의 제시는 없지만, 행정안전부「 (예규) 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준」에서는 기술능력 평가를 정량적 평가분야(20점)와 정성적 평가분야(60점)를 구분해서 평가하거나, 1차 정량적 평가 통과자(Pass or Fail)를 대상으로 2차 정성적 평가(80점)를 실시하도록 규정하고 있다.

조달청은 수요기관에 따라 기획재정부 예규와 행정안전부 예규에 따른 분야별 배점한도를 기준으로 평가하며, 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」에서 사업별 정성평가와 정량평가 항목에 대한 기준을 제시하면서 정량평가에 대한 총 배점한도는 20점을 초과할 수 없도록 하고 있다.

[협상에 의한 계약 기준 별표1]

* 2단계와 규격가격동시 입찰에 준용

구 분			평가항목 (예시)	배점한도	비고
계				100	
기술능력평가	정량적 평가분야 (계량화)		▪수행경험(실적) ▪경영상태 ▪기술인력 보유상태 ▪신인도 ▪용역근로자보호지침 ▪그밖에 필요한 사항	20	▪ 계약담당자(또는 사업담당자)가 평가 ▪ 평가항목별 배점한도는 전체 배점의 30%를 초과할 수 없다.
	정성적 평가분야	용역 · 물품	▪기술·지식능력 ▪사업수행계획 ▪지원기술 · 사후관리 ▪상호협력 관계 ▪그밖에 필요한 사항	60	▪ 평가위원이 평가
가격평가	입찰가격 평가분야			20	※ 평점산식

분야별 배점한도를 10점의 범위 내에서 가감 조정가능

그림 37 제안서 평가항목 및 배점한도(예시)

구 분	평가분야		평가항목(예시)	배점
1차 평가	정량적 평가		▪ 수행경험(실적) ▪ 기술인력 보유상태 또는 핵심인력 ▪ 경영상태 ▪ 신인도 ▪ 용역근로자보호지침 ▪ 그밖에 필요한 사항	Pass or Fail
2차 평가	정성적 평가	용 역	▪ 기술·지식능력 ▪ 사업수행계획 ▪ 지원기술·사후관리 ▪ 상호협력 관계 ▪ 그밖에 필요한 사항	80
	입찰가격 평가			20
	계			100

그림 38 제안서 평가항목 및 배점한도(지방계약법령 기준)

제2절
평가위원회 구성과 이해 충돌 방지

제안서를 공정하게 평가하기 위해 제안서 평가기준은 입찰공고에서 적용하는 특정기관(조달청 또는 수요기관 자체)의 세부 기준을 명시하거나 해당 입찰의 계약목적물의 특성을 고려해 수립한 평가기준을 활용한다. 입찰공고 후 법령이나 계약예규 등에 위배되지 않는 경우 제안서 평가기준은 변경할 수 없으므로 제안서를 작성, 제출, 평가 과정에서 입찰에 참가한 공급업체 간 동일한 조건에서 평가를 준비할 수 있게 된다. 그러나 이 같은 사전 평가기준 공개에 따라 공정하게 제안서를 작성하고 발표하는 조건이 갖추어진다 해도 평가를 진행하는 과정에서 공정성이 확보되지 않으면 평가 과정과 결과에서 신뢰성이나 타당성이 확보되기 어렵다.



	추정가격	평가위원 수	정족수	위원장
기재부 기준	1억 원 미만	5인 이상	-	외부위원 중 호선 (외부위원 과반지지)
	1억 원 이상	7인 이상		
	외부 위원	과반수		
행안부 기준	금액 구분 없음	7 ~ 10 인 (내용에 따라 조정)	-	호선
조달청 기준	1억 원 미만	8 명	2/3 이상	추첨
	1억 ~ 50억 미만	8명 이상		
	50억 원 이상	9명 이상		

그림 39 기술제안서 정성평가를 위한 평가위원 선정 및 구성 기준

따라서 국내외적으로 공공조달과 계약에서 제안서 평가는 일반적으로 해당 입찰의 계약목적물 관련 전문 지식과 경험을 보유한 내외부 전문가로 구성된 제안서평가위원회를 구성해 평가를 진행한다. 이 같은 평가위원회의 구성과 관련해서는 수요기관의 평가 여건을 고려해 다양하게 구성될 수 있으나

해당 입찰대상물 또는 제안 요청 내용의 전문성, 복잡성, 입찰 규모(금액) 등에 따라 비례해 평가위원 수가 늘어나는 형태로 구성된다. 국내의 경우 기획재정부 내부규정인 「협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 규정」에서는 추정가격 규모에 따라 1억 원 미만인 경우 최소 5명 이상, 1억 원 이상인 경우 7명 이상으로 평가위원회를 구성할 것을 규정하고 있다. 그와 동시에 이 같은 평가위원 수 기준에 따라 선정된 평가위원 중 과반수는 외부 전문가로 선정하고, 위원장 역시 외부 평가위원 중에서 선정토록 해 수요기관 내부의 이해관계 반영 가능성을 명시적으로 낮추어 평가의 공정성과 신뢰성을 강화하는 데 중점을 두고 있다. 지방계약법 적용 대상 수요기관의 협상에 의한 계약 체결 기준에 따른 예규를 제시하는 행정안전부의 경우는 금액 규모와 관계없이 다양한 계약환경과 여건에 있는 지방자치단체의 특성을 고려해 7~10명으로만 구성하도록 규정하고 있다. 조달청의 경우는 금액기준을 세분화해 1억 원 미만 8명, 1억~50억 원 미만은 8명 이상, 50억 원 이상은 9명 이상으로 최소 인원수를 확대하고 개별 입찰의 평가 요구사항을 고려해 기준 인원수를 확대해 구성할 수 있도록 허용하고 있다([그림 39]) 참조).

평가위원 선정의 투명성과 공정성 확보를 위해 조달청의 경우 평가부서에서 평가일부터 기산하여 3일(토요일, 공휴일 제외) 이내에 조달청평가위원시스템(이하 시스템)으로 평가위원 선정을 요청하면 평가 전일 조달청 자체 평가위원 DB, 수요기관이 추천하는 평가위원 풀에서 평가위원을 무작위로 선정한다. 선정된 평가위원 명단은 제안서 평가 30분 전에 시스템에서 확인이 가능하다. 이런 절차를 진행하는 것은 평가위원이 조기에 선정되면 관련된 평가 대상 제안서 제출 업체와 접촉 가능성, 평가정보 유출 등의 문제점을 예방하기 위함이다([그림 40] 참조). 한편, 평가위원은 제한된 사전검토 시간내에 다수의 제안서를 검토해야 하므로 평가항목별 배점 규모, 평가등급별 평점 수준 등을 고려해 핵심 평가항목 중심으로 제안서를 이해하기 쉽고 직관적으로 이해할 수 있도록 표와 그림 자료 등을 활용해 작성할 필요가 있다.



그림 40 평가위원회 (평가위원) 선정 방법

제안서 평가위원 선정과 관련해 조달청의 경우 무작위 선정하는 과정에서 해당 입찰의 제안서 평가 일시에 맞춰 참여 가능한 평가위원 수가 미달하면 평가 일정을 연기하고 위원을 재선정한다. 또한 선정된 평가위원에게 서면으로 평가 대상 업체와 이해 상충 여부 등 제척사유에 해당하는 경우 평가를 포기하도록 하고 있다([그림 41] 참조).

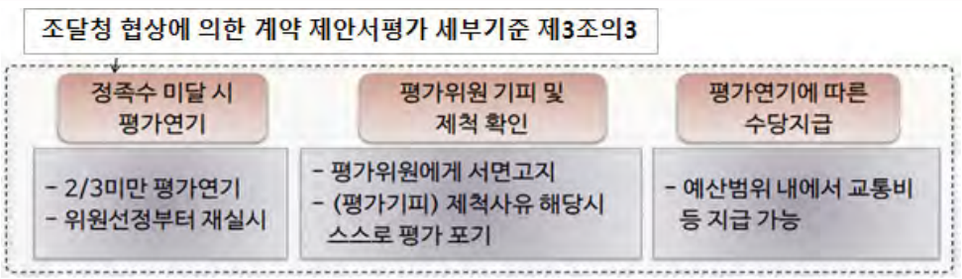


그림 41 평가위원 미달 및 제척 사유

대표적인 제척사유로는 ①평가 대상 사업과 관련 용역(서비스), 자문, 연구 등을 수행한 경우 ②평가 대상 사업의 시행으로 이해 당사자가 되는 경우 ③최근 3년 이내 평가 대상 업체에 재직 경력이 있는 경우 ④기타 공정한 심사를 수행할 수 없다고 판단될 경우 등이 있는데, 위원 중 제척사유가 있으면 위원장에게 알리고 스스로 포기하도록 안내한다.

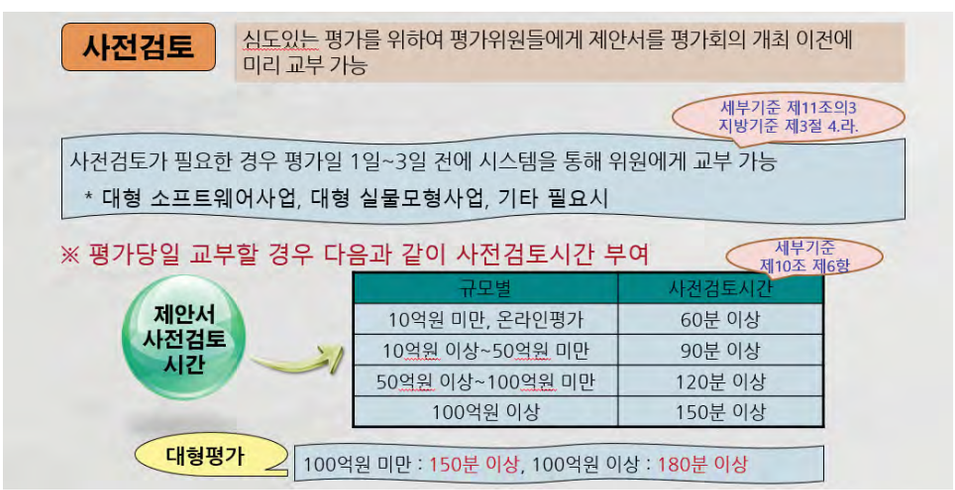


그림 42 제안서 사전검토 기준(평가위원)

평가위원과 입찰공고에서 공개한 기준에 따라 구성되어 평가회의가 개최되면 내실 있게 평가하기 위해 입찰 규모별로 60분에서 150분까지 차등화한 검토시간을 부여하고 있다. 대형 사업에 해당하는

100억 원 이상 규모의 입찰에서 제안서를 평가하는 경우에는 180분 이상 사전 검토시간을 부여하고 있다([그림 42] 참조).

또한 각 세부평가항목을 대상으로 하는 정성적 평가는 평가기준을 참조해 평가위원의 경험과 전문성에 기반한 재량적 판단에 따른 평가가 이루어지나 평가 대상 업체 수에 따라 특정 업체에 과도하게 편중된 평가가 이루어지지 않도록 관리하는 기준도 운용되고 있다. 평가 대상 업체 수가 소수인 경우에 평가 부문별 배점한도 대비 과도하게 높은 평점이 이루어지면 평가 결과가 왜곡되었을 개연성이 높기 때문에 이를 방지하기 위해 도입한 공정성 확보 방안이다. 반면에 평가업체 수가 상대적으로 많은 경우, 모든 업체를 평가점수 기준으로 한 상대평가가 어려울 수 있기 때문에 2단계로 구분해 1단계에서 평가 대상 제안업체를 상, 중, 하 수준으로 구분해 평가하는 방법도 활용하고 있다([그림 43] 참조).

입찰자 수	평 가 방 법
3개사 이하	평가위원은 시스템을 통해 입찰자별, 평가항목별 해당등급 부여 평가위원이 제출한 평가부문별 평가점수가 해당 평가부문별 평균점수보다 배점한도의 10%를 초과 또는 미달하는 경우 평가점수 조정의무
4개사 이상	2단계 평가 실시 -1단계 : 입찰자별 등급(상,중,하)결정 -2단계: 해당 등급별 배점한도 내에서 평가위원별 평가점수 부여 *배점비율 상(배점의 94%이상), 중(배점의 94%미만~88%이상),하(배점의 88%미만)

그림 43 입찰자 수별 평가점수 산정방법(조달청 기준)

공급업체가 제출한 제안서를 온라인 평가 등으로 진행하는 경우에는 일반적으로 서면평가를 진행하고 질의응답을 진행하는 형태로 평가된다. 그러나 직접 대면으로 평가하는 경우는 제안서 발표 후 질의응답을 시행하고 그 결과를 종합한 뒤 진행된다. 입찰공고에서 제안서 평가와 관련해 제안발표를 하는 경우에는 발표 장소와 일시 등 발표 요건을 명시하게 된다.

제안서 발표 절차와 관련해서는 기획재정부 「협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 규정」에 따른 사례를 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 제안서 제출로부터 제안서 관련 설명을 듣거나 질의 답변이 가능하다. 둘째, 제안 설명회 일자, 장소, 준비사항 등을 사전에 공지해야 한다. 셋째, 제안서 발표 순서는 제안서 접수 순서(경우에 따라 추첨도 가능)로 하나 참여업체는 다른 업체의 제안서 설명을 청취할 수 없다. 넷째, 제안서의 발표는 제안서에 명시된 사업책임자 또는 입찰참가업체 대표가 발표하는 것을 원칙으로 하며, 5명 이내의 보조자가 배석해 평가위원의 질의에 응답하게 할 수 있다.

다섯째, 제안 설명회 개최를 제안요청서 등에서 사전 공지했음에도 불구하고 설명회에 참석하지 않은 입찰참가업체의 경우에는 위원회에 보고하고 제출된 제안서만으로 평가를 시행하되 평가 시 감점 처리할 수 있다([그림 44] 참조).

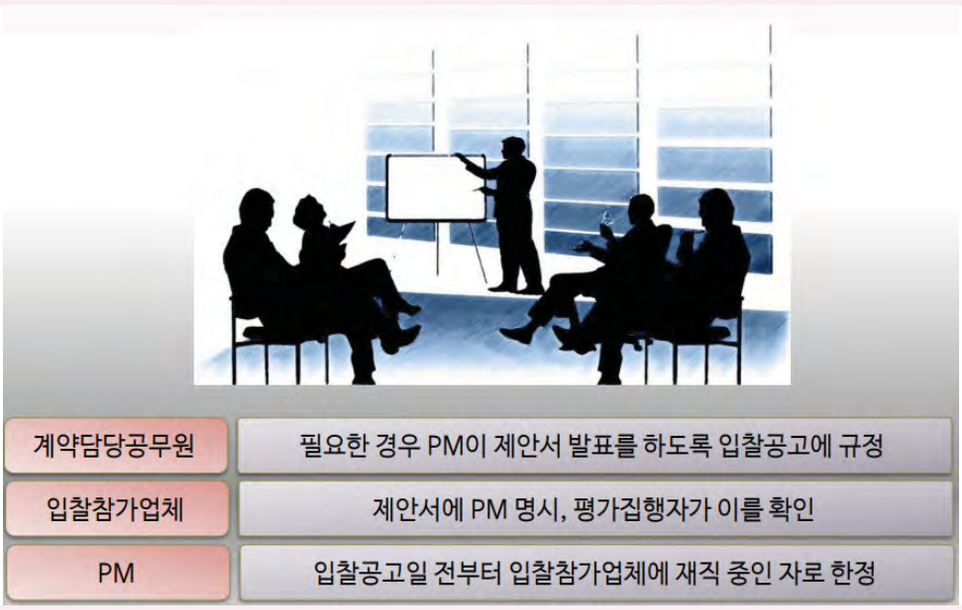


그림 44 제안서 발표(입찰업체)

조달청의 경우 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」에 따라 정성평가 평점 방식은 다양하게 설정할 수 있으나 대부분의 경우 5개 등급으로 구분해 해당 평가항목의 배점한도 기준 일정 비율을 곱해 평점하는 방식을 채택하고 있다([그림 45] 참조). 수요기관별 협상에 의한 계약 제안서 평가기준과 개별 입찰에서 세부적인 평가 방법은 다양하게 조정해 적용될 수 있다.

등 급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡
점수	배점의 100%	배점의 90%	배점의 80%	배점의 70%	배점의 60%

그림 45 제안서 정성평가 평점방식 사례

조달청의 경우 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」에 따라 평가위원별 제안서 평가가 완료되면 평가점수를 취합해 최고 점수와 최저 점수를 제외한 나머지 평가위원의 평가점수를 평균해 해당 제안서의 평가점수로 산정한다. 최고 점수와 최저 점수가 2개 이상인 경우 1개만 제외하고 소수점

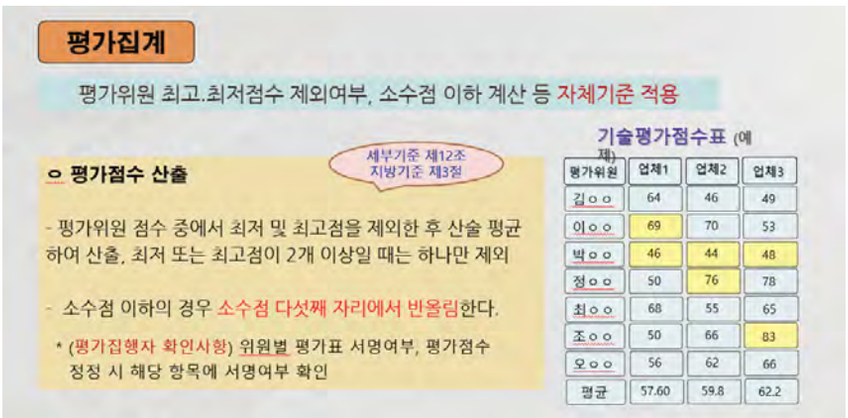


그림 46 평가위원별 기술평가점수 집계방법

이하 평가점수로 계상되는 경우에는 소수점 이하 다섯째 자리에서 반올림해 점수를 산정한다([그림 46] 참조). 제안서를 제출한 모든 업체의 제안서 평가가 완료되면 가격제안서에 해당하는 투찰가격을 평가한다. 기획재정부 「(계약예규)협상에 의한 계약체결기준」의 경우 기술제안서 평가 결과 배점의 85% 이상(80점 배점인 경우 68점 이상)이면서 가격평가 점수를 합산해 고득점 순으로 협상 대상 순위를 결정한다([그림 47] 참조). 이 경우 최고 득점 업체를 우선협상대상자로 정한다. 평가점수가 동점인 경우에는 기술능력평가 분야에서 고득점을 획득한 업체, 기술능력 평가항목 중 배점이 큰 평가항목의 고득점 업체 순으로 우선순위를 부여한다. 조달청의 경우 기술능력평가 세부평가항목 중 배점이 가장 큰 항목의 점수도 동일한 경우 그 다음 배점이 큰 세부평가항목 순서대로 높은 점수를 얻은 순서로 우선순위를 부여한다. 지방계약법을 적용하는 입찰의 경우 행정안전부 예규 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」"제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준"에서 협상순서는 합산점수의 고득점순에 따라 결정하되 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨으로 정한다.

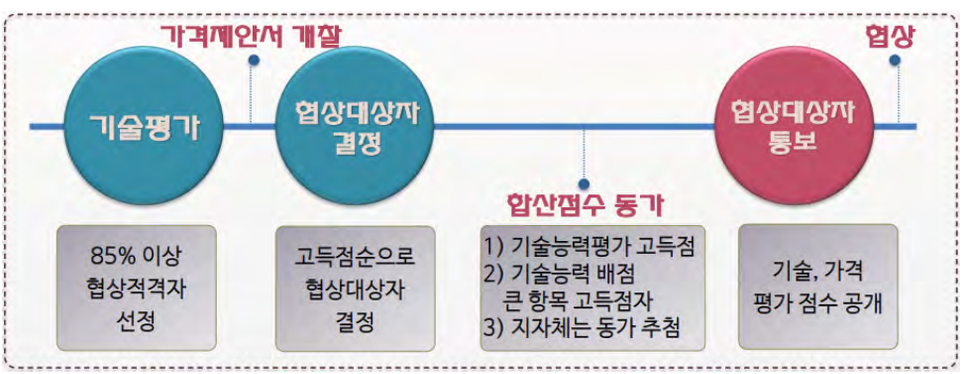


그림 47 제안서 및 가격 종합평가 및 우선협상대상자 선정

기술제안서 평가가 완료되면 가격제안서 평가를 진행한다. 가격제안서 평가는 가격을 개봉하는 개찰의 형식이지만 견적서나 (가격)입찰서를 제출하는 경우처럼 투찰가의 고저에 따라 평가순위가 결정되는 것이 아니라 평가산식에 따라 점수화되어 평가된다. 가격평가 산식은 투찰가격이 예정가격(예정가격 미산정 시 사업예산) 80/100 이상인 경우에는 입찰가격 배점한도에 평가 대상 업체의 해당 입찰가격으로 기술제안서 평가기준을 충족한 업체의 최저입찰가격을 나누어 곱한 값을 점수로 산정한다. 예를 들어 사업예산 100원, 가격평가 분야 배점 20점이라고 가정하면, 평가 대상 업체의 투찰가격은 90원, 해당 입찰 기술제안서 통과 최저 투찰가격은 80원인 경우 가격평가점수는 17.778점(20점×80원÷90원)이다. 만일 최저가격이 70/100 미만인 경우에는 70/100을 투찰가격으로 평가한다. 이는 협상에 의한 계약 목적과 취지상 과도한 저가 투찰에 따른 기술적 전문성과 복잡성이 높은 계약목적물의 안정적 계약 이행을 보장하기 위한 방안으로 볼 수 있다. 이 같은 측면에서 기술적 전문성의 요구 수준이 더욱 높다고 판단하는 SW사업 등에서는 최저가격 평점을 부여하는 투찰가격이 70/1000| 아닌 80/100으로 상대적 중요도와 난이도에 따라 가격평가 기준을 상향 조정해 운용하고 있다([그림 48] 참조).

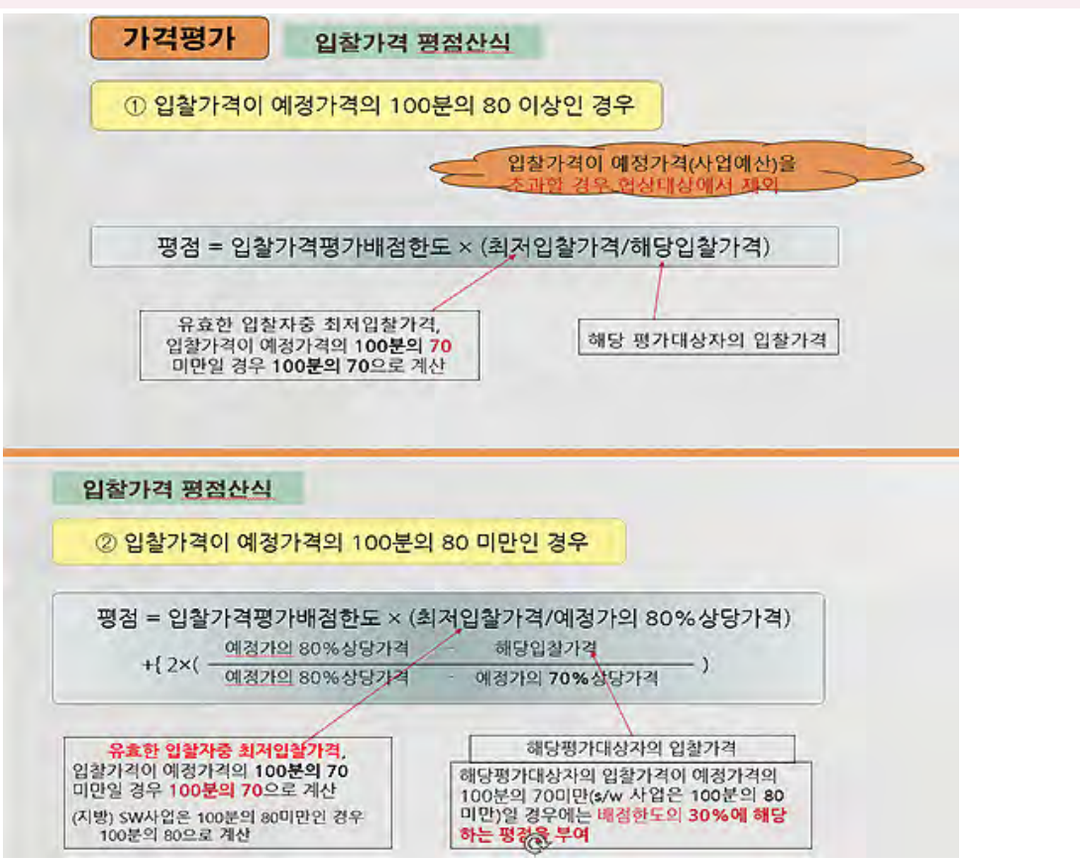


그림 48 가격제안서 평가 방법

기술제안서와 가격제안서 평가가 완료되면 기술제안서 평가 결과가 배점한도의 85% 이상인 업체로서 합산평점 고득점 순으로 협상순위를 부여하고, 1순위 업체를 우선협상대상자로 선정하고 협상을 진행한다. 지방계약법령을 적용하는 지방자치단체 등의 협상에 의한 계약 제안서 평가기준에서는 기술제안서의 최소 평점기준을 적용하지 않고 합산(기술+가격)점수가 70점 이상인 업체를 대상으로 고득점 순에 따라 협상순위를 정하고 최고 득점자를 우선협상대상자로 선정한다([그림 49] 참조).

구 분	협상적격자	우선협상 대상자
기재부	기술평가 85%이상	가격평점 합산 후 고득점 순
행안부	기술.가격점수 합산 70점 이상	고득점 순

그림 49 협상적격자 및 우선협상대상자 선정기준

이처럼 국가계약법령과 지방계약법령을 적용하는 수요기관별로 행정규칙 수준이 협상에 의한 계약에서 평가기준, 평가 방법, 동점자 처리, 협상대상자, 협상순위를 결정하는 데 구체적인 요건이 모두 다르다는 점에 유의해야 한다. 지방계약법령을 적용받는 수요기관의 협상에 의한 계약에 익숙한 공급업체가 협상적격자 결정 시 기술 분야 평가 결과, 배점한도의 85% 요건을 충족하지 못하고 기존과 유사한 수준의 제안서를 제출할 경우 협상부적격자로 선정될 위험성이 있다([그림 50] 참조).



그림 50 협상적격자 및 우선협상대상자 선정기준

협상순위가 결정되면 우선협상대상자인 1순위 평가업체부터 수요기관과 협상을 진행한다. 협상이 성립하면 해당 업체를 낙찰자로 선정하고 계약을 체결한다. 그러나 1순위 우선협상대상자와 협상이

성립하지 않을 경우에는 고득점 2순위 업체가 우선협상대상자가 되면서 수요기관과 협상을 진행한다. 협상이 성립하면 당초 협상 2순위 업체가 낙찰자로 선정되고 이후 계약을 체결한다. 만일 2순위 협상대상자와도 협상이 결렬되면 3순위 이후로 동일한 과정을 반복하나 후순위 협상자가 존재하지 않을 경우에는 유찰되므로 재입찰 또는 재공고 입찰을 진행해야 한다([그림 15] 참조). 협상에 의한 계약 방법으로 집행한 입찰에서 최초 입찰이 유찰되고 이후 재공고 입찰을 진행했음에도 단일 업체만 입찰에 참가한 경우에는 수의계약을 체결할 수 있다. 그러나 협상에 의한 계약에서는 반드시 단일 입찰참가 업체의 제안서를 평가해 기술제안서 평가기준 요건인 배점한도의 85% 이상(국가계약법령 적용 기준) 충족 여부를 확인하는 적합성평가를 통과한 경우에만 수의계약을 체결할 수 있다는 점에 유의해야 한다.

제3절
계약의 협상

가. 공공조달에서 협상

공공조달의 실행, 관리 과정은 강력한 법적 체계 위에 절차의 안정적 이행이 중요하나 거의 모든 업무 수행 단계에서 '협상' 같은 긴밀한 의사소통이 이루어지고 있다. 공공부문과 민간부문 모두에서 협상은 수요기관과 공급업체 모두에 '비용 대비 가치'를 확보하는 데 매우 중요하다. 수요기관 조달 담당자는 공공조달과 계약 관련 법률, 공공 조달 절차, 규칙, 규정에 따라 책임감과 성실성을 보여주면서 상업적이고 비용 효율적인 성과를 거두어야 한다(Chartered Institute of Purchasing & Supply, 2018). 협상은 전체 공공조달 단계에 걸쳐 사용되는 종합적인 조달 실행, 관리 기법이다. 협상의 목표는 가능한 한 계약당사자 간 공동의 이익을 추구하되 이해 상충이 발생하는 경우에는 당사자 모두에게 공정하고 객관적인 기준과 절차를 적용하게 된다(Chartered Institute of Purchasing & Supply, 2018).

일반적으로 공공조달에서 구체적이고 정형화된 절차로서 협상은 낙찰자 선정 방법과 연계되어 실행된다. 대표적으로 2단계 입찰, 대화형 제안요청서(RFP), 연속 협상형 제안요청서(RFP), 경쟁 협상, 단일조달(수의계약) 낙찰 방법에서 주로 활용된다.

나. 협상의 정의

협상이란 '합의에 도달하는 방법'으로 정의되며 '서로 다르고 잠재적으로 상충되는 이해관계의 당사자들이 합의에 도달하는 과정이 복잡하기 때문에' 협상은 필수적인 과정이다(Chartered Institute of Purchasing & Supply, 2012). 공공조달 상황에서 협상은 수요기관과 공급업체 간 논의를 통해 계약 조건 합의에 도달하는 과정이다. 협상은 각각 관점과 목표를 가진 둘 이상의 당사자가 공동의 관심사를 놓고 상호 만족스러운 합의 또는 해결을 모색하는 교섭 과정이다.

협상에는 서신, 이메일, 팩스, 통화, 직접 대화(공식적 회의) 등 모든 형태의 의사소통이 포함된다. 협상은 제안된 계약의 모든 측면에서 이루어질 수 있으며 기술, 프로그램, 품질, 경제적 조건, 계약적

요구사항 등을 포함한다. 단순히 가격 논의에만 국한하지 않는다.

협상의 목적은 당사자가 서로 다른 견해를 지닌 지점에서 합의에 도달할 수 있는 지점으로 이동하는 것이다. 이처럼 합의는 당사자 간의 관계를 강화하거나, 경우에 따라 기반을 마련하는 데 도움이 되어야 한다. 공급업체와 효과적인 관계를 유지하고 발전시키는 것은 공공, 국제적인 범정부적 우선순위를 달성하는 데 매우 중요하다. 양질의 협상은 효과적인 공급업체 관계를 조성할 뿐만 아니라 양측의 자산을 최대한 활용해 한쪽 당사자만으로는 결코 생각해 내지 못하는 새로운 해결책을 도출할 수도 있다.

다. 협상의 효과

협상은 단순히 계약과 관련한 계약당사자 간 중요 사항을 합의함으로써 첫째, 협상 상대자인 잠재적 공급업체가 수요기관의 요구사항을 좀 더 잘 이해하도록 지원할 수 있다. 이런 측면에서 ①소송 가능성 방지 ②계약 이행 방식의 통제력 강화 ③위험성 저감 ④계약상 이점 개선(품질, 성능, 납기 향상) ⑤계약 진행 중 발생할 수 있는 문제나 어려움을 극복하는 데 기여할 수 있다.

둘째, 공급업체의 제품, 역량, 용량, 프로세스 관련 지식을 습득할 수 있는 계기가 될 수 있다. 이를 통해 ①비용 대비 가치 달성 ②건전하고 지속적인 관계 구축 ③불필요한 비용 제거 ④공급업체 간 이해관계 강화 등의 효과를 기대할 수 있다. 공공조달 협상을 진행하는 몇 가지 일반적인 이유는 다음과 같다([표 37] 참조).

표 37 공공계약의 협상 이유

단계	내용	비고
계약 체결 전	■ 당사자 간 문제 명확히 하기 ■ 당사자 간의 관계 구축 및 이해 심화 ■ 현재 제공 서비스 개선(조건, 서비스 수준 등) ■ 특이하거나 복잡한 상황이 존재하고 당사자들이 이를 검토해야 하는 경우 ■ 조달 과정에 상당한 위험이 수반되는 경우, 당사자들은 위험 노출을 줄이거나 이전하는 방안을 모색해야 함	–
계약 이행 중	■ 공급업체의 성과에 대한 우려가 있는 경우, 소송보다는 협상을 통해 문제를 해결하는 것이 바람직함 ■ 계약 변경이 고려되는 경우, 변경 조건에 대한 협상이 필요함 ■ 특이하거나 복잡한 상황이 발생하여 당사자들이 이를 검토해야 하는 경우	–

라. 협상 시기

협상을 진행하는 적정한 시점은 효과성 측면에서 ①개선된 결과가 가능성이 높은 경우 ②제시된 가격이 '직접계약' 상황에서 공정하고 합리적이라고 간주되지 않는 경우 ③양 당사자에게 상당한 위험이 있으므로 명확한 설명이 필요한 경우 ④협상이 비용 효율적일 경우에 시행한다. 그러나 입찰을 통해 복수의 업체로부터 제안서를 접수해 평가하는 경우에는 평가기준에 따라 우선협상대상자가 결정되기 전에 평가 대상 입찰참가 공급업체와 별도의 협상을 진행하면 안 된다.

마. 협상과 단순 논의, 문의 구분

협상과 달리 논의는 다음과 같은 경우에 발생할 수 있으며 협상과 가장 큰 차이점은 논의에서는 제안이 없다는 점이다. 예를 들어 입찰참가업체가 수요기관에 요구사항 파악 과정, 사양 작성 또는 개선 과정, 시장 조사 과정, 입찰 과정 중 명확화 또는 해석을 목적으로 수행하는 것은 협상이 아닌 단순 논의에 해당한다. 이 같은 사항이 협상이 아닌 이유는 당사자 간 공식적인 협상 절차가 게시되지 않았기 때문이다. 결론적으로 수요기관과 공급업체가 입찰 이전 논의하거나 문의하는 행위는 협상이 아니라는 점이다. 조달계획 수립 또는 시장조사 단계에서 정보제공요청서(RFI)와 업계간담회를 시행하면 잠재적 공급업체와 정보의 교환과 대화가 이루어질 수 있으나 이는 협상이 아니라 잠재적 계약당사자가 자신의 요구사항의 이해도를 높일 수 있는 대화 기회로 보는 것이 적절하다. 최종적으로 선호하는 공급업체를 선정하기 전에 제안 내용을 명확하게 확인해야 하는 경우가 있다. 이러한 과정을 통해 잠재적 공급업체 중 누가 가장 좋은 제안을 했는지를 판단하기 위한 필수적인 정보를 확보할 수 있다. 이를 위해 제안내용에 대한 상세한 설명과 질의응답을 공급업체에게 요구할 수 있다. 그러나 이러한 요구가 협상대상자가 아님에도 공식적인 협상으로 오해되지 않도록 유의(공급업체에 유도 질문 등)해야 한다(Chartered Institute of Purchasing & Supply, 2018).

바. 협상 단계

공공조달 단계 중 한 가지 단계에서 발생할 수 있는 협상에는 제안 후 협상과 계약 후 협상 등 2개 유형으로 구분된다. 각각 살펴보면 첫째, 제안 후 협상은 하나 이상의 잠재적 공급업체와 독립적으로 논의해 내용을 명확히 하고 합의점에 도달하는 과정을 포함한다. 이는 제안을 받은 후에만 진행되며, 그 결과가 계약이다. 아래 [표 38]은 계약 체결 전에 공급업체와 협상할 수 있는 사항을 보여준다.

표 38 협상의 내용

주제	예시
기술적 측면	■ 보증, 애프터서비스, 수명 주기 지원, 사소한 품질 문제
특별 계약조건	■ 보증, 보증, 보험 종류, 지급 일정
경영정보	■ 보고서 빈도 및 내용, 합의된 이정표에 대한 수락 기준
기간	■ 계약 기간, 주요 이정표, 납품일, 대응 시간
성과 인센티브	■ 납품 및 품질 인센티브
인사	■ 주요 팀원 및 담당자, 하도급 계약

계약 요구사항(사양, TOR 등)은 변경되면 안 되는데, 만약 변경된다면 입찰 절차가 취소되고 새로운 입찰 절차가 시작되어야 할 수도 있다.

공급업체의 상품, 서비스 가격이나 기타 조건을 경쟁업체와 논의하는 것은 비윤리적이다. 협상 진행과 관련해 공급업체를 접촉한 경우, 양자 모두 추후 접촉 과정과 결과를 기록하고 공개해야 할 수도 있다.

둘째, 계약 후 협상은 한쪽 당사자의 계약 불이행으로 논의와 해결이 필요한 경우, 진행하는 계약협상이다. 이 협상은 계약 변경 전 또는 계약 운영 중 문제가 발생할 때마다 진행될 수 있다(Chartered Institute of Purchasing & Supply, 2018). 성공적인 협상은 장기간의 비용 소모 규모가 큰 중재나 소송 등에서는 다음과 같은 문제가 발생할 수 있다.

협상의 주제는 계약성과, 계약조건, 계약조건 미준수, 비용구조 변경, 과업 범위 변경, 계약 위반 등이다. 단, 계약 위반 등에 따른 계약 해지 또는 위반 관련 협상은 복잡하므로 협상 전에 법률 전문가에게 자문하는 것이 효과적인 협상 진행 방법이다.

협상 단계는 우선협상대상자 선정 후, 계약 체결 전, 계약 변경 전, 계약 이행 중 문제 발생 시 진행될 수 있다.

사. 협상 유형

협상에는 두 가지 유형이 있다. 첫째, 신속한 협상이다. 신속한 협상의 주요 고려 사항은 짧은 시간 내에 최상의 결과를 얻어내는 것이다. 이 같은 유형의 협상은 경쟁이 매우 치열하며, 예를 들어 새 차나 세탁기 같은 주요 품목의 가정 구매가 있다. 따라서 공공조달 환경에서 조달 담당자가 수행하는 주요 협상에 해당하는 유형은 아니다. 둘째, 신중한 협상이다. 기업이나 정부의 성공에는 일반적으로

지속적인 사업관계가 필요하다. 따라서 신중한 협상은 합의에 도달하기 위해서는 협력과 관계 구축이 필요하다. 신중한 협상의 핵심 성공 요인은 협상 당사자 간의 상호 신뢰와 존중을 구축하는 것이다. 이는 지속적인 사업 열망으로 이어지기 때문인데, 이를 위해서는 많은 시간과 노력이 필요하다.

아. 협상 원칙

협상은 ①조달 기관의 요구 충족 ②추구했던 비용 대비 가치 이점 달성을 보장하는 데 유용한 도구이다. 진정한 독점 공급업체가 있거나 최적 수준보다 낮은 제안이 단 하나라도 접수된 경우, 협상은 필요한 거래를 확보하는 유일한 방법일 수 있다. 필연적으로 요구사항 중 세부 사항이 불완전한 경우, 모든 평가가 완료된 후 최종 후보로 선정된 제안자 간 협상이 가장 유용하다. 이런 협상은 단계적 선정 과정의 일부가 될 수 있다. 또한 품질 기반 선정의 경우, 최고 품질의 납품을 제공하는 것으로 선정된 제안자와 가격을 협상한다. 협상은 공급업체 · 계약업체의 성과를 모니터링하고 관리하는 데 중요한 성과지표와 관련 데이터 수집을 합의하는 데 필수적이다. 협상은 선정된 업체 간 계약 조건을 개선하기 위해 사용될 수 있지만, 실질적으로 변경하지는 않는다. 이 모든 경우에 협상이 필요할 개연성이 높다는 것은 합리적으로 예측 가능하며, 협상 계획은 조달전략에 명시되어야 한다([표 39] 참조).

표 39 협상원칙과 시사점 비교

협상원칙	협상진행 시사점
협상은 최초 입찰 및 평가에서 설정된 범위를 벗어나는 수정된 제안서를 늦게 제출할 기회가 아님.	■ 협상 과정에서 제안을 처음 권유하고 평가하는 기준이 실질적으로 변경되는 경우, 최종 후보로 선정되지 않은 다른 제안자들은 수정된 기준에 따라 제안할 기회를 가져야 한다고 주장할 수 있음. ■ 또한 협상을 통해 요건이 변경된 것이 매우 중요하여 수정된 요건에 대해 새로운 권유 절차를 개설해야 한다고 주장할 수도 있음.
협상은 조달 목표 달성을 위한 전략으로 사전에 신중하게 활용	■ 충분히 고려된 근거 없이 협상이 이루어지고 공급업체가 협상이 당연하게 진행될 것으로 예상하는 경우, 이러한 상황에 대한 위험을 감당하기 위해 프리미엄 가격을 제시하는 방식으로 제안이 구성될 가능성 높음. ■ 입찰 가격이 프리미엄으로 책정될 경우, 조달업체는 프리미엄이 무엇을 의미하는지 알 수 없기 때문에 비용 대비 가치 이점을 얻는 데 있어 위험을 감수해야 한다. 이는 단순히 제안자가 협상에서 회피하고자 하는 '부담'을 의미할 수도 있고, 제안자가 요구 사항의 본질에 대한 불확실성을 감당하기 위해 부담하는 실질적인 위험 프리미엄일 수도 있으며, 전문 지식이나 경험이 부족한 요구 사항의 이행에 따른 위험을 감당하기 위한 것일 수도 있음. ■ 위험 프리미엄은 조달기관과의 거래에서 발생하는 알려진 비용 또는 어려움에 대한 '보험' 일 수도 있음. ■ 또는 제안자가 사업을 확보하기 위해 이미 수행했거나 수행할 것으로 예상되는 부정 거래비용 충당이 위험 프리미엄에 포함될 수 있음.

협상원칙	협상진행 시사점
조달 결과와 관련된 이해관계자들과 협의하여 그들에게 중요한 것이 무엇인지 명확히 파악 협상에서 집중해야 할 측면과 반드시 준수해야 할 "핵심 가치"를 파악	■ 주요 이해관계자와의 협의는 이해관계자가 중요하게 생각하는 요구사항 측면과 이해관계자가 불만족스러워할 수 있는 납품 방식의 특징을 파악해야 함. ■ 이러한 협의는 조달 전략 수립을 위한 분석의 일환으로 진행되며, 제안서를 평가하고 최종 후보 업체와의 협상을 계획한 후에도 진행될 수 있음.
조달 전략의 기반이 되는 분석이 철저하게 이루어질 때 협상의 필요성을 예상하고 계획	■ 충분한 근거와 계획 없이 협상을 당연하게 여기는 것은 바람직하지 않고 비윤리적인 관행임. ■ 조달 전략의 기반이 되는 분석이 철저하다면, 협상이 필요할 것으로 예상되는 제안의 측면을 합리적으로 예측할 수 있음. ■ 예를 들어, 사양이 불완전하거나 복잡한 경우, 최종 후보로 선정된 제안자들이 요구사항의 본질에 대해 갖는 불확실성이 협상의 초점이 될 수 있음. ■ 동일하게 수요기관이 비용이 많이 들고 거래하기 어렵다는 평판이 있는 경우, 제안자에게 조달 기관과의 거래 비용을 절감할 수 있는 방안을 제시하는 것 또한 협상의 초점이 될 수 있음. ■ 제안자가 요구사항의 특정 측면을 처리하는 데 있어 경험이나 전문성이 부족하여 발생할 수 있는 위험 때문에 제안서에 프리미엄이 포함된 것처럼 보이는 경우, 제안 평가 전에 명확한 설명을 구하거나 공급업체 역량의 맥락에서 요구사항을 구성하는 방식을 통해 이를 완전히 방지할 수 있음.. ■ 제안자가 부정한 지불을 했거나 할 가능성이 있다는 의심이 드는 경우, 평가에 앞서 해당 제안에 대한 해명을 하는 과정에서 설명할 수 없는 가격 프리미엄을 발견할 수도 있음.
협상에 들어가기 전에, 협상의 초점이 될 가능성이 높은 각 요소의 계약 조건, 가격/비용 및 납품에 대한 영향 파악이 중요	■ 협상은 다양한 사안을 다룰 수 있으며, 각 사안에는 기술 지원 측면을 포함하여 가격, 비용 및 납품 관련 영향이 뒤따를 수 있음. ■ 예를 들어, 보증, 수명 주기 지원, 유지보수 계약, 보증금, 지불 조건, 할인, 지불 일정, 출장비, 해지 위약금 등의 재무적 측면, 채권 및 재정 보증을 포함한 위험 관리, 보험, 계약 유형, 서비스 기준, 지체상금 조항, 정보 접근, 보고, 문서화, 진행 회의 참석 등의 경영 정보, 시설 및 정보 제공, 조달 기관 직원 접근, 완료, 납품, 마일스톤 달성, 계약 기간 등의 기간, 성과 인센티브 및 포장 및 운송, 특정 인력 활용, 하도급 계약 등을 포함한 기타 사항 등이 있음. ■ 협상 대상이 될 수 있는 사안들은 각각 조달기관이 추구하는 비용 대비 가치 이점과 제안업체의 사업 수익성에 영향을 미칠 수 있음. ■ 한 측면에서 양보를 할 때, 조달 기관은 상대방에게서도 양보를 구해야 하며, 주는 것과 받는 것의 실제 금전적 가치를 염두에 두어야 함.
– 협상에서 가장 좋은 결과는 양측 모두에게 이익 – 상호 이익되는 결과는 신중한 계획, 통찰력 및 기술 필요	■ 수요기관의 목표 달성을 위해 제안서를 개선하는 협상의 목적은 조달 기관과 제안자 모두에게 가치 있는 결과를 제공하는 협상에 도달하는 것임. ■ 이러한 결과를 통해 얻는 신뢰는 계약 이행을 향상시킬 가능성이 높음. ■ 승패가 갈리는 경우, 패배한 당사자는 계약 변경을 통해 손실을 만회하려는 등 후속 거래에 부정적인 태도를 나타낼수 있음.
협상의 초점은 신중하게 고려되며, 각 요소의 시작점은 수요기관이 원하는 결과	■ 협상을 시작할 때 높은 목표를 설정하는 것이 협상 초반에 너무 많은 것을 양보하는 낮은 목표를 설정하는 것보다 유리함.

협상원칙	협상진행 시사점
협상을 계획할 때, 협상이 실패하거나 교착 상태에 빠질 경우를 대비하여 협상된 합의에 대한 최선의 대안을 파악.	■ 협상을 시작하기 전에, 조달 기관이 추구하는 이점을 협상에서 얻지 못했을 경우보다 더 나은 결과를 가져올 수 있는 대안을 조사하고 파악하는 것이 중요함. ■ 그러한 대안을 확보하면 조달 기관의 입지가 더욱 강화되는데, 불리하거나 교착 상태에 빠진 상황에서 벗어날 수 있기 때문임.
협상을 계획, 실행 및 문서화하기 위한 전담 팀 배정	■ 팀을 활용하면 수요기관이 협상 과정 전반에 걸쳐 모든 전문 지식과 통찰력을 활용할 수 있음. ■ 이는 또한 협상 상황을 입찰자와의 비밀 거래의 근거로 삼을 가능성을 차단하는 강력한 내부 통제 수단이기도 함.

자. 협상에 의한 계약에서 협상 절차

협상에 의한 계약은 기술품질 수준을 평가하는 기술제안서와 경제성 수준을 평가하는 가격제안서의 평가 비중을 달리하고 평가항목별로 가중치를 달리해 종합적인 계약 이행 능력의 적정성을 심사하는 방법으로서 대표성을 지닌 제도이다. 그러나 협상에 의한 계약은 제도 명칭을 통해 알 수 있듯이 가장 특징적인 요소는 평가 결과 최고 득점자에게 우선협상대상자로서 지위가 부여될 뿐이므로 협상이 성립되지 않으면 낙찰자로 선정될 수 없다. 따라서 최종 낙찰자로 선정되기 위해서는 협상 절차를 성공적으로 진행해야 한다. 공공(국가+지방)계약법령에 따른 「협상에 의한 계약 체결 기준」에서 협상은 기술(규격)협상과 가격협상 등 2개 부문에서 이루어진다([그림 51] 참조).



그림 51 협상의 유형

국가계약법령에 따른 기획재정부 「계약예규」의 '협상에 의한 계약 체결기준' 제11조는 기술(규격) 협상에 관한 사항을, 제12조는 가격에 관한 협상 관련 내용과 범위를 제시하고 있다([표 40] 참조). 일반적으로 과업 내용을 중심으로 수요기관의 제안요청서상 요구가 우선협상대상자의 제안서에서 충분히 수용하고 있는지 여부, 모호하거나 불명확한 경우에는 상호 공통된 해석을 명기하거나 부연 설명, 제안요청서상 명시되지 않았으나 당연히 연계 수행되어야 할 과업 내용 수행 동의 여부 등 기술제안서상 주요 평가항목과 관련된 사항을 협상하게 된다. 따라서 이 같은 협상을 기술협상이라고 통칭한다. 반면에 가격협상은 기술협상을 통해 과업이 추가되거나 새로운 방법론과 기술의 적용을 요구해 비용이 증가한 경우 또는 당초 과업이 제외되는 경우 투찰가격을 기준으로 사업예산(예정가격) 범위 내에서 투찰금액을 증감하는 절차이다.

표 40 협상의 내용과 범위와 관련한 규정

구분	(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준 [기획재정부계약예규 제721호, 2024. 9. 13., 일부개정]
내용	제11조(협상의 내용과 범위) 계약담당공무원은 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하며 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다. 다만, 계약담당공무원은 협상대상자에게 당해 사업과 무관한 요구사항을 추가하는 행위, 기술이전 요구 등 불공정한 요구를 하여서는 아니 된다. 〈단서신설 2015.1.1.〉 제12조(가격의 협상) ① 협상대상자와의 가격협상시 기준가격은 해당 사업예산(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격)이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 한다. ② 계약담당공무원은 협상대상자가 제안한 내용을 가감하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 해당 사업예산(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 범위 내에서 조정할 수 있다. 다만, 제안한 내용의 가감조정이 없는 경우에는 가격협상시 협상대상자가 제안한 가격을 증감 조정할 수 없다. ③ 제1항 및 제2항에 의한 가격협상을 위하여 예정가격을 작성하는 경우에는 제6조에 의한 제안서제출전까지 시행령 제9조에 따라 작성하여야 하며, 입찰에 참가한 자의 제안가격 등을 기준으로 작성하여서는 아니된다. 제13조(협상기간) ① 계약담당공무원은 협상기간과 대상 등을 협상대상자에게 통보하여야 하며, 협상기간은 협상대상자에게 통보된 날로부터 15일 이내로 한다. 다만, 해당 사업의 규모, 특수성, 난이도 등에 따라 협상대상자와의 협의에 의하여 5일의 범위 내에서 조정할 수 있다. 〈개정 · 단서신설 2012.1.1.〉 ② 제1항에서 정한 기간 내에 협상이 이루어지지 않을 경우에는 10일의 범위 내에서 연장 할 수 있다. 제14조(협상결과의 통보) 계약담당공무원은 협상이 성립되면 그 결과를 해당 협상대상자 및 다른 협상적격자에게 서면으로 통보하여야 한다.

다음과 같이 용역계약 일반조건 제4조에 따라 기술협상과 가격협상에서 「국가계약법」 제5조제3항에

따른 부당특약에 해당할 수 있는 요구는 할 수 없다([표 41] 참조).

표 41 협상의 내용과 범위와 관련한 규정

구분	(계약예규) 용역계약일반조건 [기획재정부계약예규 제758호, 2024. 12. 24., 일부개정]
내용	제4조(계약문서) ① 계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다. 다만, 이 경우 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시에 적용할 기준으로서 계약문서로서의 효력을 갖는다 ② 계약담당공무원은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 "법률"이라 한다.), 시행령, 시행규칙, 특례규정, 관계법령 및 이 조건에 정한 계약일반 사항외에 해당 계약의 적정한 이행을 위하여 필요한 경우 용역계약특수조건을 정하여 계약을 체결할 수 있다. ③ 제2항에 의하여 정한 용역계약특수조건에 법률, 시행령, 시행규칙, 특례규정, 관계법령 및 이 조건에 의한 계약상대자의 계약상 이익을 제한하는 특수조건의 해당내용은 효력이 인정되지 아니한다. ④ 이 조건에서 정하는 바에 의하여 계약당사자간에 행한 통지문서등은 계약문서로서의 효력을 가진다.

최종적으로 협상이 성립되면 낙찰자로 선정되어 계약을 체결할 수 있다. 협상이 성립되고 10일 이내 계약을 체결하도록 해 협상 결과를 반영한 계약 이행을 준비하는 기간을 부여하고 있으며, 불확실한 상황에서 계약 체결이 지연되지 않도록 하고 있다([그림 52] 참조).



그림 52 협상 종료 및 계약체결

제4절
낙찰자 결정 방법

현행 국내 공공조달에서 운영되는 낙찰제도에는 ①제한적 최저가낙찰제(독립된 순수 최저가 제도가 아닌 다른 낙찰제도에서 간접적 적용) ②적격심사(계약 이행능력 심사, 「국가계약법 시행령」 제42조, 「지방계약법 시행령」 제42조) ③2단계 경쟁 · 규격가격동시입찰(「국가계약법 시행령」 제18조, 「지방계약법 시행령」 제18조) ④협상에 의한 계약(「국가계약법 시행령」 제17조와 제46조, 「지방계약법 시행령」 제17조와 제47조) ⑤경쟁적 대화에 의한 계약(「국가계약법 시행령」 제17조와 제46조, 「지방계약법 시행령」 제17조와 제47조) ⑥희망 수량 경쟁 입찰(「국가계약법 시행령」 제17조와 제46조, 「지방계약법 시행령」 제17조와 제47조) ⑦품질 등에 의한 낙찰 · 종합낙찰제(「국가계약법 시행령」 제44조, 「지방계약법 시행령」 제45조) ⑧유사물품 복수경쟁제도 ⑨종합심사(종합평가)낙찰제 ⑩일괄 · 대안 · 기술제안(기술설계 · 실시설계) 입찰 방법이 있다.

낙찰제도를 각각 살펴보면 현행 국가계약법령과 지방계약법령이 적용되는 입찰에서 별도의 낙찰자 선정 방법으로서 순수한 최저가낙찰제는 적용되지 않고 있다([그림 52] 참조). 실제 적용은 소액수의계약 또는 일반수의계약서 견적서를 제출받아 낙찰자를 선정하는 경우, 조달대상물의 특성과 규모에 따라 낙찰하한율 차등적(88%~90%), 공사의 경우 기존 87.745% → 25년 8월말 현재 89.745%)으로 적용하는 제한적 최저가 형태가 적용되고 있다([그림 54] 참조). 다만 2단계경쟁 입찰방법으로 규격가격분리입찰과 규격가격동시입찰의 경우에는 1단계 기술적격성을 확보한 업체 간 2단계에서 평가하는 가격평가는 해당 단계만 고려할 경우, 순수한 최저가 방식으로 볼 수 있다. 그러나 전체적으로 기술적격성을 확보한 업체 간 가격경쟁이 이루어지므로 실제로는 순수한 가격경쟁이 아니라 기술적격성을 기반으로 한 최저가 경쟁으로 볼 수 있다([그림 53] 참조).

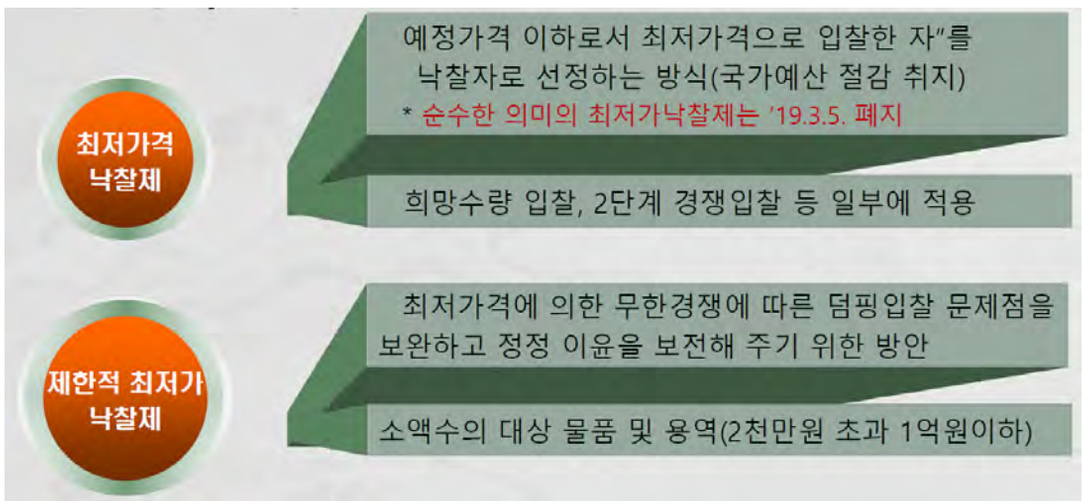


그림 53 (제한적)최저가 낙찰제 개요

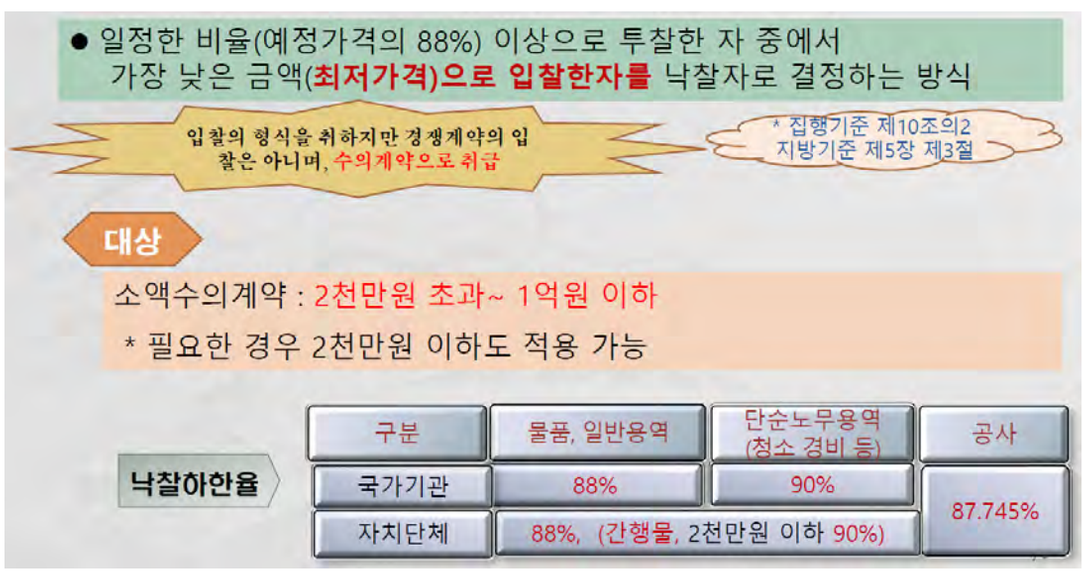


그림 54 제한적 최저가 적용을 위하 낙찰하한율 적용

적격심사와 계약이행능력심사는 입찰가격이 적정하고 일정 수준 이상의 평점을 받은 적격업체를 낙찰자로 결정하는 방식이다. 예정가격 이하로서 최저가격 입찰자 순으로 계약 이행 능력, 납품실적, 경영상태, 입찰가격, 일자리 창출 실적 등을 심사해 낙찰자를 결정한다. 공공계약에서 가장 많이 활용되는 기본적 낙찰자 결정 방식 중 하나이다([그림 55] 참조).

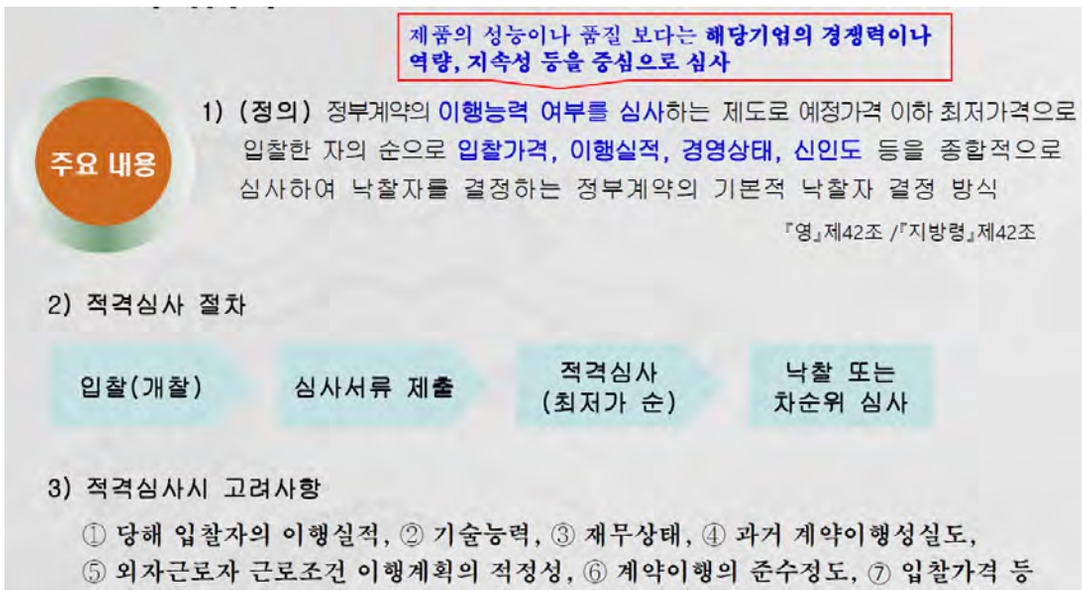


그림 55 적격심사 낙찰제 개요

기획재정부 의 「계약예규」의 '적격심사기준'에서 공사와 관련해 적격심사기준 심사항목과 배점한도가 제시되어 있고, 물품이나 용역(서비스)과 관련한 적격심사의 항목과 배점한도는 각 중앙관서의 장이 기획재정부 장관과 협의를 거쳐 운용할 수 있도록 규정하고 있다([그림 56] 참조).



그림 56 조달청 물품구매적격심사 세부기준

2단계경쟁입찰과 규격가격 동시입찰은 1단계 기술적격성 평가와 2단계 가격평가를 시행하는 경우, 단계별 입찰서와 투찰가격을 제출하는 방법에서 차이점이 존재한다. 2단계경쟁입찰은 물품의 제조 · 구매 또는 용역(서비스)계약에서 미리 적절한 규격 등의 작성이 곤란하거나 기타 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 먼저 규격 또는 기술입찰을 시행한 후 가격입찰을 시행한다.

청소 · 경비 등 단순한 노무에 의한 용역(서비스)은 2단계 경쟁입찰 방법 적용이 불가능하다

(「국가계약법 시행령」 제18조와 「동법 시행규칙」 제23조의3에 따른 단순노무에 의한 용역(서비스)인 청소, 검침, 단순경비와 관리, 행사보조 등 인력지원과 기타 이와 유사 용역(서비스)에는 적용 제외).

입찰공고 → 규격입찰서 제출 → 규격평가 → 규격적격자 가격입찰 → 낙찰(최저가)

규격적격자가 2명 이상인 경우 가격입찰을 시행하며, 규격적격자가 1명인 경우 재공고입찰을 시행해야 한다. 규격과 가격 동시 입찰은 물품의 제조 · 구매 또는 용역(서비스)계약에서 미리 적절한 규격 등의 작성이 곤란하거나 기타 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에 활용된다. 규격 또는 기술입찰과 가격입찰을 동시에 시행할 수 있으며, 이 경우 규격입찰 또는 기술입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한해 가격입찰을 개찰한다.

입찰공고 → 규격입찰서 및 가격입찰서 제출 → 규격평가 → 규격적격자 가격개찰 → 낙찰(최저가)

규격가격 동시입찰에서 2단계 가격평가에서 규격적격자가 1명인 경우에도 투찰가격을 개찰해 예정가격 이내이면 낙찰자로 선정할 수 있다. 2단계경쟁입찰과 규격가격 동시입찰 결과 동일 가격으로 입찰한 경우에는 규격기술이 우위인 자를 낙찰자로 결정하며, 규격(기술)평가도 동일한 경우에는 추첨으로 결정한다([그림 57] 참조).



그림 57 2단계경쟁입찰 및 규격가격동시입찰 개요

협상에 의한 계약은 다수의 공급자로부터 제안서를 접수해 평가 후 협상적격자를 선정한 후 협상 절차를 통해 국가에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결하는 방법이다([그림 58] 참조).

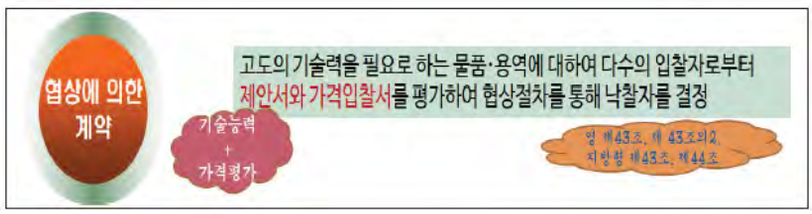


그림 58 협상에 의한 계약 개념

협상에 의한 계약 적용 대상은 계약 이행의 전문성, 기술성, 긴급성, 공공시설물의 안정성, 기타 국가안보 목적 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우에 적용한다. 구체적으로는 지식 기반 사업에 우선 적용되며 엔지니어링사업, 고난도 · 고기술의 건설기술용역(서비스), 정보통신, 디자인, 문화산업, 콘텐츠산업, 학술 등에 주로 활용된다.

지방계약법령이 적용되는 지방자치단체의 경우는 청소, 경비 등 단순한 노무에 따른 용역(서비스) 입찰에서는 적용할 수 없도록 규정하고 있다. 협상에 의한 계약 절차는 다음의 [그림 59]과 같이 진행된다.



그림 59 협상에 의한 계약 업무 절차도

협상순위는 기술능력 평가점수가 배점한도의 85%를 충족하고 가격평가점수를 합산해 고득점자 순으로 결정되나 지방자치단체의 경우는 합산점수 70점 이상으로서 고득점자 순으로 결정된다. 제안서의 평가항목 은 국가계약법과 지방계약법 적용 심사기준에 따라 일부 상이하나 기획재정부 계약예규의 경우 기술능력평가 70점과 입찰 가격평가 30점을 기준으로 최대 ±20점 범위내에서

가감 조정할 수 있다([그림 60] 참조). 다만, 지방계약법 적용 입찰의 경우 행정안전부 예규에 따라 기술능력평가 80점과 입찰 가격평가 20점을 기준으로 최대 ±10점 범위 내에서 가감 조정할 수 있다.

< 제안서 평가항목 및 배점한도 >

(국가)

구분	평가항목	배점한도	비고
계		100	
기술능력 평가	· 기술 · 지식능력 · 인력 · 조직 · 관리기술 · 사업수행계획 · 지원기술 · 사후관리 · 수행실적 · 재무구조 · 경영상태 · 상호협력 · 외주근로자 근로조건 · 원가절감의 적정성 등	70	· 각 평가항목의 배점한도는 30점을 초과하지 못함
입찰가격 평가		30	

※ 분야별 배점한도를 20점의 범위 내에서 가 · 감 조정할 수 있으며, 평가항목을 추가하거나 제외할 수 있다.

(지방)

구분			평가항목(예시)	배점한도	비고
계				100	
기술능력평가	정량적 평가분야 (계량화)		• 수행경험(실적) • 경영상태 • 기술인력 보유상태 또는 핵심인력 • 신인도 • 용역근로자보호지침 • 그밖에 필요한 사항	20	• 계약담당자(또는 사업담당자)가 평가 • 평가항목별 배점한도는 전체배점의 30%까지 가능
	정성적 평가분야	용역 · 물품	• 기술·지식능력 • 사업수행계획 • 지원기술 · 사후관리 • 상호협력 관계 • 그밖에 필요한 사항	60	• 평가위원이 평가
가격평가	입찰가격 평가분야			20	

그림 60 협상에 의한 계약 기술제안서 평가기준

경쟁적 대화에 의한 계약은 기본제안서를 접수해 계약목적물의 세부 내용 등에 관한 경쟁적 · 기술적 대화를 통해 계약목적물의 세부 내용과 계약 이행 방안 등을 조정, 확정 후 최종제안서를 제출받고 이를 평가해 계약대상자 선정한다([그림 61] 참조).

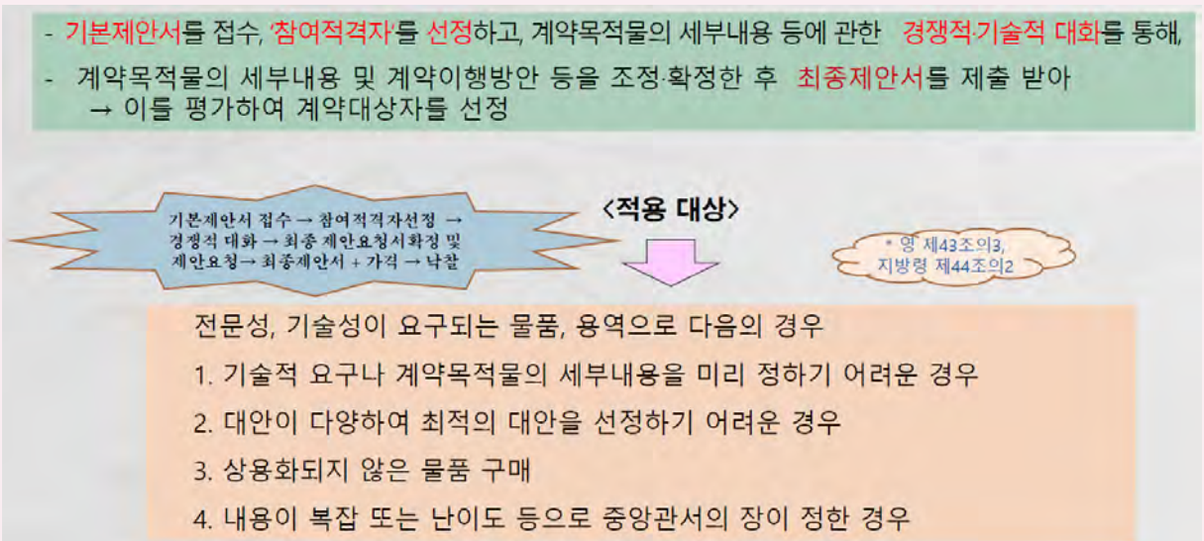


그림 61 경쟁적 대화에 의한 계약 개요

적용 대상 사업은 첫째, 기술적 요구사항이나 최종 계약목적물의 세부 내용을 미리 정하기 어려운 경우에 적용한다. 둘째, 물품 · 용역(서비스) 등의 대안이 다양해 최적의 대안을 선정하기 어려운 경우에 적용한다. 셋째, 상용화 이전 단계의 물품을 구매하는 경우에 적용한다. 넷째, 계약목적물의 내용이 복잡하거나 난도가 높은 경우 등에 활용할 수 있다.

평가 방법은 제안요청서에 설명된 세부적인 계약 체결 기준과 제안서 평가 등은 협상에 의한 계약 체결 절차를 준용하고 있다. 제안서의 평가항목과 배점한도는 다음의 [그림 62]과 같다.

구 분	평가항목	배점한도	비 고
계		100	
기술능력 평가	·기술·지식능력 ·사업수행계획 ·지원기술·사후관리 등	90	·각 평가항목의 배점한도는 50점을 초과하지 못함 ·지원기술·사후관리는 10점을 초과하지 못함
입찰가격 평가		10	※ 평점산식: 아래

* 기획재정부 계약예규 경쟁적대화에 의한 계약체결기준

그림 62 기획재정부 계약예규 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준

낙찰자 결정은 최종 제안서 제출자 중에서 제안서 평가 결과 기술능력평가와 입찰가격 평가를 합산한 점수가 가장 높은 자를 낙찰자로 선정한다. 입찰금액이 총사업예산을 예정가격으로 작성한

경우에는 예정가격을 초과하는 경우에는 예산 범위 안으로 가격을 조정하기 위해 그 입찰자와 협의하며, 협의가 성립되지 못할 때는 차순위 자를 낙찰자로 결정한다.

경쟁적 대화에 의한 계약의 적용 대상은 전문성, 기술성이 요구되는 물품, 용역(서비스)으로 다음의 경우에 적용한다. 첫째, 기술적 요구나 계약목적물의 세부 내용을 미리 정하기 어려운 경우에 활용된다. 둘째, 입찰 대상 계약목적물의 대안이 다양해 최적의 대안을 선정하기 어려운 경우에 적용한다. 셋째, 상용화되지 않은 물품을 구매하는 경우에 적용한다. 넷째, 내용이 복잡하거나 난이도에 따라 중앙관서의 장이 정한 경우에 적용한다.

희망수량경쟁 입찰은 다량의 수요물품을 제조 또는 구매할 경우, 그 수요량의 범위 내에서 입찰자가 공급할 희망 수량과 그 단가를 입찰하게 해 예정가격을 초과하지 않는 단가의 입찰자 중 최저가격으로 입찰한 입찰자로부터 순차적으로 수요물량에 도달할 때까지의 입찰자를 낙찰자로 결정해 구매하는 방식이다. 적용 대상은 1명의 능력이나 생산시설로는 공급이 불가능하거나 곤란한 것으로 인정되는 다량의 동일 물품을 제조하게 하거나 구매할 경우에 주로 활용된다. 또한 다수의 공급자와 분할 계약하는 것이 가격, 품질, 기타 조건에서 국가에 유리하다고 인정되는 다량의 동일 물품을 제조 · 구매 또는 매각할 경우 등에 적용한다([그림 63] 참조)).

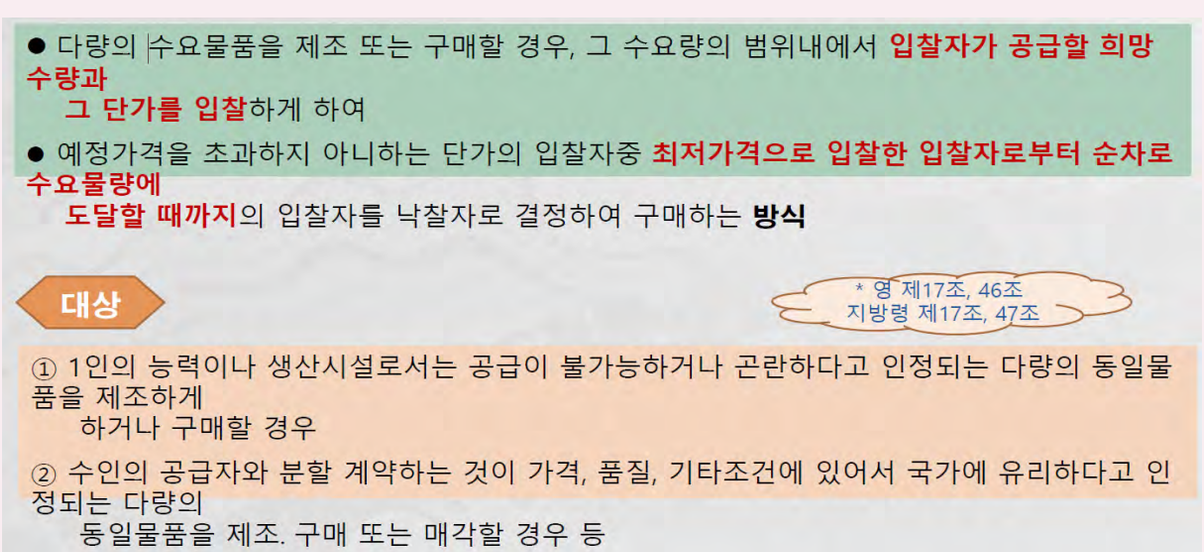


그림 63 희망수량경쟁입찰 개요

상대적으로 자주 활용되는 낙찰자 결정 방법은 아니나 그 외 유사물품 복수입찰(「국가계약법 시행령」 제25조, 「지방계약법 시행령」 제24조) 방법이 존재한다. 품질 성능 또는 효율 등에 차이가 있는 유사한 종류의 물품 중에서 품질 성능 또는 효율 등이 일정 수준 이상인 물품을 지정해 구매하고자 하는

경우에 활용된다. 낙찰자 선정은 물품별로 작성된 예정가격에 대한 입찰금액 비율이 가장 낮은 자를 낙찰자로 결정한다([그림 64] 참조).

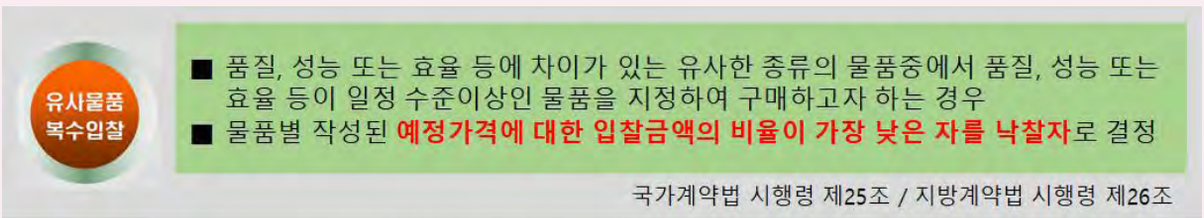


그림 64 유사물품 복수입찰 개요

품질 등에 의한 낙찰제(「국가계약법 시행령」 제44조, 「지방계약법 시행령」 제45조)로 종합낙찰제라고도 한다. 입찰가격 외 품질 등을 종합적으로 참작해 예정가격 이하로서 가장 경제성이 있는 가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정하는 방법이다([그림 65] 참조).

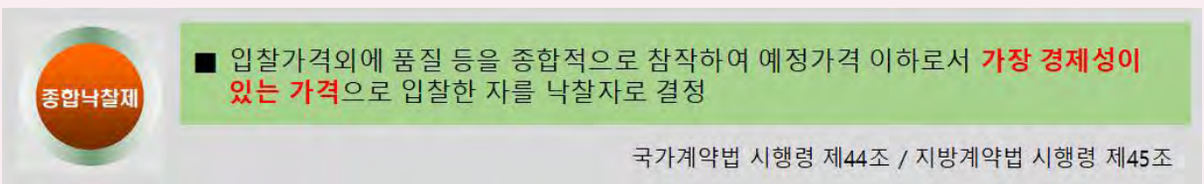


그림 65 종합낙찰제 개요

상기 적격심사기준(물품, 용역(서비스)) 2단계경쟁입찰 · 규격가격 동시입찰, 협상에 의한 계약 등의 낙찰자 선정 방법은 물품이나 용역(서비스) 분야에서 주로 활용되는 것으로, 공사입찰에서 활용되는 낙찰자 선정 방법은 일부 차이점이 있다. 공사의 경우 일반공사는 적격심사기준(국가: 추정가격 100억 원 미만, 지방: 300억 원 미만)과 종합심사제(종합평가제)는 추정가격 300억 원(국가: 100억 원 이상 300억 원 미만 공사는 '간이형 종합심사제' 적용) 이상 공사의 낙찰자 선정에 적용된다([그림 66] 참조).

구분	국가계약법	지방계약법
적격심사	추정가격 100억 미만	추정가격 300억 미만
간이종심제	추정가격 100억 이상 ~ 300억 미만	-
종합심사제(종합평가제)	추정가격 300억 이상	

그림 66 공사 적격심사기준 적용 기준

대형공사의 입찰은 '일괄입찰'과 '대안입찰'로 세분화되고 기술제안입찰은 '기술설계기술제안'과 '실시설계기술제안'입찰로 구분해 적용한다. 따라서 대형공사입찰과 기술제안입찰은 4개 유형의 세부 입찰방법이 존재하며, 공통적인 낙찰자 선정 방법으로 설계적합최저가, 입찰가격조정, 설계점수조정, 가중치기준 방식이 적용된다. 대형공사의 일괄입찰방식에는 '확정가격최상설계' 낙찰 방법이 적용된다([그림 67] 참조).

구분	대형공사입찰		기술제안입찰	
	일괄입찰	대안입찰	기술설계기술제안	실시설계기술제안
설계적합최저가방식	√	√	√	√
입찰가격조정방식	√	√	√	√
설계점수조정방식	√	√	√	√
가중치기준방식	√	√	√	√
확정가격최상설계방식	√			

그림 67 대형공사 및 기술제안입찰에서 낙찰자 선정방법 적용기준

대형공사 및 기술제안입찰에 적용되는 5개 낙찰자 선정방법 중 '설계적합 최저가'방식은 2단계경쟁입찰과 같이 적합한 설계능력을 보유했음에도 과도한 최저가 경쟁률을 유발할 수 있어 실제 입찰 시 적용되는 사례가 많지 않다. 일반적으로 '입찰가격 조정,''가중치 기준' 및 '설계점수 조정'의 3가지가 주로 활용되는 낙찰자 선정 방법이다. 마지막으로 가격을 확정한 상황에서 최고 수준의 설계능력을 보유한 업체를 선정하는 '확정가격최상설계방식'은 기술역량과 품질수준이 가장 높은 업체를 선정하는 방식이나 고가 낙찰 가능성 등에 따른 감사부담 등으로 활용도는 낮다([그림 68] 참조).



그림 68 기술형 입찰 낙찰자 결정방법 특성 비교

제5절
입찰 결과 분석과 이의 제기

공급업체 관점에서 입찰에 참가한 후 가장 접수하기 싫어하는 문서가 '탈락통지서(Letter of Regret)'이다. 해당 입찰의 참가 방법으로 견적요청, 입찰요청 및 제안요청 등과 관계없이 제출한 견적서, 입찰서 또는 제안서의 평가 결과 낙찰자로 선정되지 않았음을 공식적으로 확인하는 것이기 때문이다. 수요기관 관점에서 탈락통지서는 낙찰자 선정 통보 대비 의의가 크지 않으나 공급업체에는 낙찰자 선정 통보에 못지않게 중요한 문서이다. 일반적으로 탈락통지서에는 낙찰 기업명, 낙찰금액, 낙찰된 이유 등이 간략하게 기록되어 있고 탈락 통보를 받은 업체의 투찰가격과 낙찰업체의 낙찰가격을 비교하면 선정과 탈락의 이유를 대략 추정할 수 있다. 특히 제안서 평가를 통해 낙찰자를 선정하는 경우에는 평가점수를 공개하는 경우가 있고, 이 경우에는 평가항목별 배점한도 대비 해당 업체의 평점, 복수의 평가위원별 평점 분포 등을 비교하면 다음 입찰에서는 어떤 부문에 중점을 두고 제안서 등을 보완해야 할지, 그 교훈과 시사점을 확보할 수 있다. 입찰 결과 분석과 관련해 탈락통지서 외 수요기관이 대규모 입찰이나 해당 수요기관에 중요한 조달사업인 경우에는 디브리핑(Debriefing)을 통해 해당 입찰의 전체 과정 리뷰와 낙찰업체의 선정 사유를 중심으로 탈락업체의 탈락 사유 등을 설명하고, 질의응답을 통해 추후 입찰 준비에 참고할 수 있는 정보를 확보할 수 있다. 무엇보다 이 같은 과정을 통해 평가 과정이 투명하게 공개되어 결과에 접근함으로써 결과 수용성도 향상할 수 있다. 디브리핑보다 공식적인 입찰이의신청(Bid Protest)도 존재한다. 공공조달 절차 전반, 제안서 평가, 계약 낙찰 과정과 관련해 입찰 참여자(Bidder)나 제안자가 공식적으로 이의를 제기하는 제도로 법적 구제를 받기 위한 공식적인 수단이다. 해당 단계에서 문제가 해결되지 않을 경우, 법적 분쟁으로 이어질 수 있다. 입찰 이의 제기 절차는 입찰 진행 과정에서 개별 국가에서 법원을 통해 분쟁 해결을 즉각 진행하기 어려운 국제기구 등에서 유사한 절차로 입찰이의신청(Bid Protest) 절차를 활용하고 있다. 국내의 디브리핑 제도는 국방조달 분야에서 활용되고 있으나 일반 물품이나 서비스, 공사 분야에서는 공식적인 제도로 운용되지 않는다. 입찰이의제기는 국가계약법령과 지방계약법령에 따른 분쟁조정 절차가 유사한 제도로 볼 수 있으나 법적으로 규정되어 있지는 않다.

디브리핑(Debriefing)은 입찰 과정(제안서 심사 등)에서 불공정한 대우를 받거나, 낙찰 결과 탈락해서

왜 탈락했는지 이유를 알고 싶을 경우, 수요기관에 신청하는 제도이나 수요기관에서 일정한 입찰 규모 이상을 대상으로 먼저 시행하는 경우도 있다. 국내에서는 국방조달 분야에서 2019년부터 규정화해 운영하고 있다. 그러나 국내에서 전자조달시스템을 활용해 진행하는 견적서, 입찰서, 제안서 제출 입찰에서 모든 평가 결과가 완전 공개되고 있다. 따라서 대부분의 입찰에서 공급업체는 선정 업체의 제안서 평가점수나 투찰가격을 통해 탈락 이유를 파악할 수 있어 상대적으로 활용도가 높지 않은 상황이다. 상대적으로 제안서 평가 결과 공개 수준이 낮거나 조달 담당자와 직접적인 접촉이 엄격히 제한되는 유엔 등 국제기구에서 상대적으로 활용도가 높은 절차로 볼 수 있다.

입찰이의신청(Bid Protest)은 디브리핑보다 공식적이고 제도화된 제도로, 입찰 결과 전반을 대상으로 이의를 제기하는 절차이다. 개별 국가와 달리 법원을 통한 법적 분쟁 진행 체계를 직접적으로 보유하지 않은 국제기구 등에서 입찰 과정에서 경험한 불공정한 조달행위에 따라 정식으로 이의를 제기하는 절차로 볼 수 있다. 구체적인 용어는 국제기구마다 차이가 있으나 내용적 절차는 동일하다. 유엔 관련 국제기구는 Bid Protest로, WTO 정부조달협정(GPA)에서는 Domestic Review Procedures로, 유엔국제상거래법위원회 모델법(UNCITRAL Model Law)에서는 Challenge Proceedings로, EU에서는 Remedies로 분류하고 있다. 입찰이의신청이 접수되면 조달 담당 부서와 담당자만 아니라 감사부서, 법률부서 등 관련 부서가 이의 심사에 참가하므로 공공조달과 계약법령상 명백한 위반이나 불공정 행위가 확인될 경우, 신중하게 이의를 신청할 필요가 있다.

유엔의 경우는 디브리핑 제도의 시범 적용을 거쳐 2016년도부터 규정화했다. 원칙적으로 제안요청서(RFP)와 입찰초청서(ITB) 방식의 입찰에서만 허용되며, 낙찰금액이 20만 달러 이상인 경우에만 신청할 수 있다. 탈락통지서(Letter of Regret)를 받은 지 10일 이내에 서면을 통해 정식으로 제기해야 한다. 실제 진행 방식은 국제기구 사무실에서 만나 토론할 수 있으며, 업체가 원하는 경우 원격으로 화상 혹은 전화 미팅으로 진행할 수도 있다. 디브리핑(Debriefing)으로 만족할 만한 결과를 얻지 못하면 입찰이의신청(Bid Protest)을 할 수 있는데, 디브리핑 이후 10일 이내에 제기해야 한다. 디브리핑은 구매 담당 직원이 수행하는 데 비해 입찰이의신청은 낙찰자선정위원회(Award Review Board)에서 심사한다. 세계은행(World Bank)의 경우는 복잡한 입찰(Highly Complex Award)인 경우에만 제한적으로 디브리핑을 허용하고 있다. 유엔과 차이점은 디브리핑이 입찰이의신청의 전제 조건이 아니므로 입찰이의신청을 자유롭게 먼저 제기할 수도 있다.

제6절
계약 체결

입찰 절차를 통해 낙찰자로 선정되어 계약을 체결한 공급업체는 계약상대자의 지위가 된다. 계약 체결은 계약서의 작성을 통해 이루어지며, 국내 공공조달과 계약에서는 계약서(「국가계약법」 제11조, 「지방계약법」 제14조)에 포함되어야 하는 핵심 정보로 ①계약의 목적 ②계약금액 ③이행 기간 ④계약보증금 ⑤위험부담 ⑥지체상금 ⑦그 밖에 필요한 사항 등으로 내용을 구성토록 하고 있다.

계약 체결 절차에 따라 낙찰자 선정을 통보한 공급업체에 계약서 초안을 송부하고, 해당 공급업체에 계약 체결 수락을 통지한 뒤 해당 업체가 계약보증금과 인지세를 납부하면 계약서에 날인(또는 서명)함으로써 계약이 성립된다([그림 69] 참조).

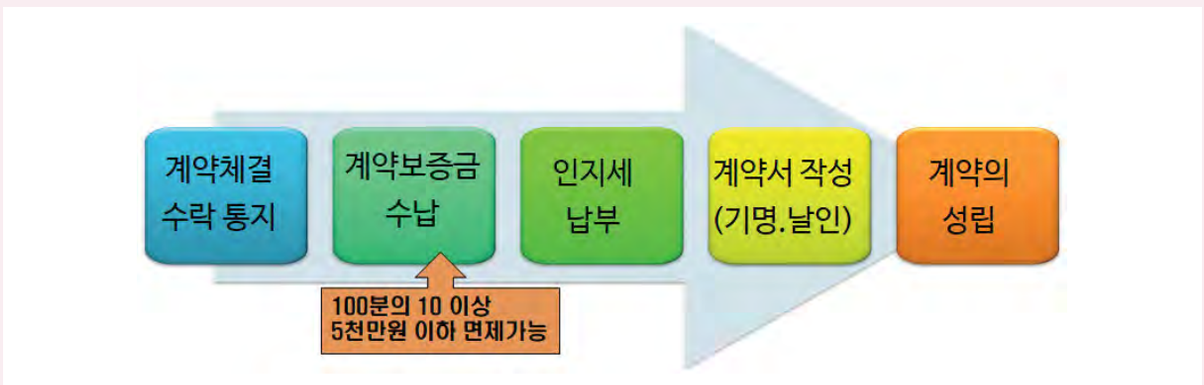


그림 69 공사 적격심사기준 적용 기준

계약을 공정하게 관리하기 위해서 계약서 작성은 필수적이나 공공계약법령에서 허용하는 경우에는 생략이 가능하다. 계약서 작성 예외 사유는 첫째, 계약금액이 3,000만 원(지방 5,000만 원) 이하인 계약을 체결하는 경우이다. 둘째, 경매에 부치는 경우이다. 셋째, 물품을 매각할 때 매수인이 즉시 대금을 납부하고 그 물품을 인수하는 경우이다. 넷째, 각 국가기관이나 지방자치단체 간 상호 계약을 체결하는 경우이다. 다섯째, 전기 · 가스 · 수도의 공급계약 등 성질상 계약서의 작성이 불필요한 경우이다(「국가계약법 시행령」 제49조, 「지방계약법 시행령」 제50조).

계약서 작성을 통해 계약상대자가 되면 계약자의 초기 자금 부담을 덜어주어 계약을 원활하게 이행하도록 지원하기 위한 목적으로 계약금액의 일정 비율을 선제적으로 지급하는 선금지급제도를 활용할 수 있다.

선금 지급은 물품 제조나 용역(서비스), 공사의 경우 금액에 상관없이 지급이 가능하나 입찰참가 자격제한을 받고, 그 제한기간 중인 경우는 적용 대상이 아니다. 선금의 지급은 국가계약법 적용 입찰의 경우 (계약예규)정부 입찰 · 계약집행기준 제34조에 따라 계약금액의 100분의 70을 초과하지 않는 범위내에서 지급한다. 다만 원자재 급등, 신기술을 사용하는 물품이나 용역(서비스) 계약, 「저탄소 녹색성장 기본법」 따른 녹색기술 · 녹색사업에 대한 적합성 인증 또는 녹색전문기업 의 경우 등에는 계약금액의 100분의 10 범위 내에서 추가 지급이 가능하다. 공급업체(계약상대자)의 선급지급 요청과 관련하여 아래의 경우는 14일 이내 의무 지급해야 한다. 지방계약법 적용 시 행정안전부 예규 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제1장제2절에 따라 계약금액의 100분의 70을 초과하지 않는 범위내에서 지급하나 지방자치단체의 장이 원활한 계약진행을 위해 필요한 경우에는 계약금액을 초과하지 않는 금액을 지급할 수 있도록 규정하고 있어 계약금액의 100%도 신청 가능 할수도 있다. 단, 100분의 70을 초과하는 선금 지급시 요청 공급업체(계약상대자)의 재무건전성 확인을 위해 최근 1개월 내 신용평가, 주거래은행 금융거래 확인서, 채권압류 없음을 확인하는 각서를 수요기관의 요청에 따라 제출해야 한다.

〈선금 요청시 14일내 의무지급 대상: 국가계약법 적용〉

1. 공사
가. 계약금액이 100억원이상인 경우: 100분의 30
나. 계약금액이 20억원이상 100억원 미만인 경우: 100분의 40
다. 계약금액이 20억원 미만인 경우 : 100분의 50

2. 물품의 제조 및 용역
가. 계약금액이 10억원이상인 경우: 100분의 30
나. 계약금액이 3억원이상 10억원 미만인 경우: 100분의 40
다. 계약금액이 3억원 미만인 경우 : 100분의 50

3. 수해복구공사
가. 계약금액이 20억원미만인 경우: 100분의 70
나. 계약금액이 20억원이상인 경우: 100분의 50

* 지방계약법 적용 시 행정안전부 예규 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제1장제2절에 따라 물품, 용역 및 공사 등에 관계없이 100분의 30을 의무지급(계약금액의 100분의 70% 이내 지급 가능)

계약 체결 후 물가변동으로 계약금액 조정(「국가계약법 시행령」 제64조 「동법 시행규칙」 제74조, 「지방계약법 시행령」 제73조, 「동법(지방계약법)」 시행규칙 제 72조) 사유에 해당하면 변경계약을 체결할 수 있다.

계약 체결 후 일정 기간 경과된 시점에서 계약 체결이 예측하지 못한 사유로 계약금액을 구성하는 각종 품목, 비목의 가격이 급격하게 상승하거나 하락된 경우 계약금액을 증감함으로써 계약당사자가 일방의 예기치 못한 부담을 경감시켜 주는 제도이다. 물가변동에 따른 조정 방법은 크게 ①품목조정률에 따른 계약금액 조정 ②지수조정률에 따른 계약금액 조정이 있다.

물가변동에 따른 계약금액 조정은 「국가계약법 시행령」 제64조 및 「지방계약법 시행령」 제64조에 따라 ①국고의 부담 또는 지방자치단의 재정지출의 원인이 되는 계약을 체결(장기계속공사 및 장기물품제조등의 경우에는 제1차계약의 체결)한 날부터 90일이상 경과하고 동시에 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 때에는 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 입찰일을 기준으로 품목조정율 또는 지수조정율이 100분의 3 이상 증감된 때에는 계약금액(장기계속공사 및 장기물품제조등의 경우에는 제1차계약체결시 부기한 총공사 및 총제조등의 금액)을 조정한다. 이 경우 조정기준일(조정사유가 발생한 날)부터 90일 이내에는 이를 다시 조정하지 못한다.

대가 지급(「국가계약법 시행령」 제58조와 제59조, 「지방계약법 시행령」 제67조와 제68조)은 검사 · 검수가 완료된 후 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 5일 이내에 지급해야 하며, 검사는 계약목적물이 관련 법령에 적합하고 구매규격, 시방서 내용에 맞게 제조, 설치되었는지 여부를 검사공무원이 확인하는 절차이다.

천재 · 지변 등 불가항력의 사유가 있을 때는 해당 사유가 소멸된 날로부터 3일 이내에 지급해야 하고 대가 지급 지연 시 이자상당액을 가산해 지급해야 한다. 계약상대자에게 지급해야 할 납품대가는 계약금액에서 기성 또는 기납 부분 중 지급액, 선금잔액, 지체상금, 징수대상액 등의 금액을 공제 후 지급이 가능하다.

지체상금(「국가계약법 시행령」 제74조, 「동법 시행규칙」 제75조, 「지방계약법 시행령」 제69조, 「동법 시행규칙」 제75조)은(「지방계약법」 적용은 지연배상금) 계약상대자가 계약상 의무를 지체한 경우, 해당 지체 상당의 손해배상 성격으로 일정액을 현금으로 납부하게 하는 제도이다.

징수 대상은 계약서에서 정한 납품기한 내에 물품을 납품하지 않을 경우이며 국가계약법 시행규칙 제75조에 따라 ①공사 1,000분의 0.5,(지방계약법 시행규칙 제75조의 경우 0.8) ②물품의 제조 · 구매(물품과 용역 일괄 입찰 경우 포함) 1,000분의 0.75(지방계약법 시행규칙 제75조의 경우

0.8), 단, 계약이후 설계 · 제조 일괄 수행, 그 설계에 대한 발주기관 장의 승 필요 물품의 제조 · 구매 1,000분의 0.5 ③물품의 수리가공대여용역(SW사업 물품과 용역 일괄 입찰 포함) 1,000분의 1.25(지방계약법 시행규칙 제75조의 경우 1.3), ④ 군용 음식료품 제조 · 구매 1,000분의 1.5, ⑤ 운송 · 보관 및 양곡가공 1,000분의 2.50이다. 최대 지체상금이 과도하게 부과되는 문제 예방을 위해 「국가계약법 시행령」 제74조 및 「지방계약법 시행령」 제90조에 따라 계약금액의 100분의 30 이하로 부과하는 상한선을 규정하고 있다. 다만 천재지변 등 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인한 지체는 면제가 가능하다.

계약의 해제, 해지(「국가계약법 시행령」 제75조, 「계약예규」 일반조건 제26조, 「지방계약법」 제30조의2, 「동법 시행령」 제91조, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준)는 당초부터 그 계약이 없었던 것으로 하는 조치인 계약의 해제와 일단 유효하게 성립된 계약을 당사자 일방의 의사표시에 따라 계약의 효력을 일정 시점부터 소멸시키는 조치인 계약의 해지로 구분할 수 있다

계약의 해제, 해지 대상은 「국가계약법 시행령」 제75조에 따라 첫째, 계약보증금을 국고에 귀속시키는 경우, 계약상의 의무를 이행하지 않았을 경우, 둘째, 지체상금이 계약보증금 상당액에 달하고 계약수행 가능성이 없다는 점이 명백하다고 인정되는 경우 등에 적용할 수 있다. 「지방계약법 시행령」 제30조의2에 따른 경우로는 계약보증금 또는 계약보증금 해당 금액을 해당 지방자치단체에서 세입 초치, 지연배상금이 100분의 10이상으로 계약상대자 귀책으로 계약이행 가능성이 명백히 없는 경우, 부당한 낙찰, 청렴서약서 내용 위반, 정당한 이유없는 계약상대자 이행 촉구 불응, 부도/파산/등록 · 인허가 취소 등 계약이행 곤란 경우, 기타 계약의 해제 또는 해지 사유발생의 경우이다. 다만, 계약 이행 가능성이 있고, 계약을 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우는 추가보증금 징수 후 유지가 가능하다.

부정당업자 제재(「국가계약법」 제27조 및 동법 시행령 제76조, 「지방계약법」 제31조 및 동법 시행령 제92조) 처분은 정부와 입찰 및 계약을 체결하는 과정이나 계약 이행 과정에서 입찰의 공정한 집행 또는 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있거나 기타 입찰에 참가시키기에 부적합하다고 인정되는 자를 대상으로 일정 기간 입찰참가자격을 제한하는 행정처분이다. 다만, 입찰참가를 제한하려는 경우 행정절차법에 따라 청문회, 의견진술 기회 부여해야 한다. 「국가계약법 시행령」 제76조에 따른 부정당업자 제재 대상은 다음과 같은 11가지 사유를 적용하고 있다.

〈국가계약법 시행령 제76조의 제재 사유〉

① 입찰 또는 계약에 관한 서류[제39조에 따라 전자조달시스템을 통해 입찰서를 제출하는 경우 「전자서명법」제2조제6호에 따른 인증서(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것으로 한정한다)를 포함한다]를 위조 · 변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 허위서류를 제출한 자

② 고의로 무효의 입찰을 한 자. 다만, 입찰서상 금액과 산출내역서상 금액이 일치하지 않은 입찰 등 기획재정부령으로 정하는 입찰무효사유에 해당하는 입찰의 경우는 제외

③ 입찰참가를 방해하거나 낙찰자의 계약체결 또는 그 이행을 방해한 자

④ 정당한 이유 없이 계약을 체결 또는 이행하지 아니하거나 입찰공고와 계약서에 명시된 계약의 주요조건을 위반한 자

⑤ 조사설계용역계약 또는 원가계산용역계약에 있어서 고의 또는 중대한 과실로 조사설계금액이나 원가계산금액을 적정하게 산정하지 아니한 자

⑥ 「건설기술 진흥법」 제47조에 따른 타당성 조사 용역의 계약에서 고의 또는 중대한 과실로 수요예측 등 타당성 조사를 부실하게 수행하여 발주기관에 손해를 끼친 자

⑦ 감독 또는 검사에 있어서 그 직무의 수행을 방해한 자

⑧ 시공 단계의 건설사업관리 용역계약 시 「건설기술 진흥법 시행령」 제60조 및 계약서 등에 따른 건설사업관리기술인 교체 사유 및 절차에 따르지 아니하고 건설사업관리기술인을 교체한 자

⑨ 계약을 이행하면서 안전대책을 소홀히 하여 공중에게 위해를 가한 자

⑩ 「전자정부법」 제2조제13호에 따른 정보시스템의 구축 및 유지 · 보수 계약의 이행과정에서 누출될 경우 국가에 피해가 발생할 것으로 판단하여 사전에 누출금지정보로 지정하고 계약서에 명시한 정보를 무단으로 누출한 자

⑪ 「전자정부법」 제2조제10호에 따른 정보통신망 또는 같은 조 제13호에 따른 정보시스템의 구축 및 유지 · 보수 등 해당 계약의 이행과정에서 정보시스템등에 허가 없이 접속하거나 무단으로 정보를 수집할 수 있는 비(非)인가 프로그램을 설치하거나 그러한 행위에 악용될 수 있는 정보시스템등의 약점을 고의로 생성 또는 방치한 자

「지방계약법 시행령」 제92조에 따른 부정당업자 제재 사유는 아래와 같다.

〈지방계약법 시행령 제92조의 제재 사유〉

① 입찰(지정정보처리장치 통한 견적서 제출 경우 포함) 또는 계약에 관한 서류를 위조 · 변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 거짓 서류를 제출한 자

② 고의로 무효의 입찰을 한 자

③ 입찰 참가를 방해하거나 낙찰자의 계약체결 또는 그 이행을 방해한 자

④ 정당한 이유 없이 제42조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 계약이행능력의 심사에 필요한 서류의 전부 또는 일부를 제출하지 않거나 서류 제출 후 낙찰자 결정 전에 심사를 포기한 자

⑤ 입찰에 참가한 자가 낙찰자 결정 과정에서 정당한 이유 없이 평가에 필요한 서류의 전부 또는 일부를 제출하지 않거나 서류 제출 후 낙찰자 결정 전에 평가를 포기한 자

⑥ 일괄입찰의 낙찰자를 결정하는 경우에 실시설계적격자로 선정된 후 정당한 이유 없이 기한 내에 실시설계서를 제출하지 않은 자

⑦ 당한 이유 없이 낙찰된 후 계약을 체결하지 않은 자 또는 계약을 체결한 이후 계약이행(을 하지 않거나 계약서에 정한 조건을 위반하여 이행한 자

⑧ 조사설계 용역계약 또는 원가계산 용역계약에서 고의 또는 중대한 과실로 조사설계금액이나 원가계산금액을 적정하게 산정하지 않은 자

⑨ 타당성 조사의 용역 계약에서 고의 또는 중대한 과실로 수요 예측 등 타당성 조사를 부실하게 수행하여 발주기관에 손해를 끼친 자

⑩ 감독 또는 검사 시 그 직무의 수행을 방해한 자

⑪ 시공 단계의 건설사업관리 용역계약에서 「건설기술 진흥법 시행령」 제60조 및 계약서 등에 따른 건설사업관리기술인 교체 사유 및 절차를 따르지 않고 건설사업관리기술인을 교체한 자

⑫ 계약의 이행 과정에서 안전대책을 소홀히 하여 공중(公衆)에게 위해(危害)를 끼친 자 또는 사업장에서 「산업안전보건법」에 따른 안전 · 보건조치를 소홀히 하여 근로자 등에게 사망 등 중대한 위해를 끼친 자

⑬ 「전자정부법」 제2조제13호에 따른 정보시스템의 구축 및 유지 · 보수 계약의 이행과정에서 각 지방자치단체의 장 또는 계약담당자가 사전에 누출금지정보로 지정하고 계약서에 명시한 정보를 무단으로 누출한 자

부정당업자제재에 따른 입찰참가자격 제한기간은 최대 2년 이내의 범위내에서 적용하며 제재를 부과하는 중앙관서의 장은 다른 중앙관서의 장에게 그 제한사실을 통보하고 이를 통보받은 중앙관서의 장은 해당 부정당업자의 입찰참가자격을 제한해야 한다. 「국가계약법」제27조에 따른 부정당업자 제재가 필요하나 경미하거나 부득이한 위반행위는 입찰참가자격 제한 대신 「국가계약법」 제27조의2, 「지방계약법」 제31조의2에 따라 과징금 부과로 갈음할 수 있다. 경미하거나 부득이한 사유로는 위반행위를 예견할수 없음이 명백한 경제여건 변화화 기인하는 등 부정당업자의 책임이 경미한 경우, 입찰참가자격 제한으로 유효한 경쟁입찰이 명백히 성립되지 않는 경우 등이다.

요약(Summary)

공공조달 입찰참가 요청방법 중 제안요청서(RFP)에 따른 조달응답 방법은 제안서를 작성하여 제출하는 것이다. 상대적으로 표준화 수준이 높고 절차적으로 간소화된 견적요청서(RFQ)에 대한 견적서 제출과 입찰초청서(ITB)에 대한 입찰서 제출과 달리 제안요청서에 대응한 제안서 작성과 제출은 조달대상물 유형, 제안요청 내용의 복잡성과 전문성 및 입찰금액 규모 등에 따라 진행 절차의 다양성과 협상 등 추가 절차의 특유성이 높아 보다 깊은 이해를 바탕으로 참가준비를 하는 것이 필요하다. 이중 공급업체가 직접적 참여가 필요한 입찰참가 요청방법은 제안요청서(RFP)이며 해당 요청방법 수행절차 중 '8.공급업체 제안발표'와 '12.우선협상대상자 선정'단계에서 협상대상자로 선정될 경우 수요기관의 담당자와 협상을 진행해야 한다. 관련하여 공급업체의 제안발표는 입찰공고에서 게시한 협상에 의한 계약체결 기준 제안서 평가기준에 따라 작성된 제안서 또는 제안서의 주요 내용을 요약한 제안발표자료로 진행된다. 성공적인 제안발표를 위해서는 제안서 평가기준을 명확히 이해하고 제안서를 작성하는 것이 중요하다. 이러한 측면에서 협상에 의한 계약은 대표적인 기술 · 품질평가에 기반한 공급업체를 선정하는 대표적 평가방법이다. 따라서 기술분야와 가격분야의 평가 가중치 비중은 8(기술):2(가격)를 기준으로 10점씩 증감 조정하여 7:3에서 9:1 범위 내에서 조정하여 반영할 수 있다. 공정한 제안서 평가를 위해 제안서 평가기준은 입찰공고에서 적용하는 특정기관(조달청 또는 수요기관 자체) 세부기준을 명시하거나 해당 입찰의 계약목적물의 특성을 고려하여 수립한 평가기준을 활용한다. 공공조달 실행 및 관리과정은 강력한 법적 체계 위에 절차의 안정적 이행이 중요하나 거의 모든 업무수행 단계에서 '협상'과 같은 긴밀한 의사소통이 이루어지고 있다. 공공 및 민간 부문 모두에서 협상은 수요기관과 공급업체 모두에게 '비용대비가치'를 확보하는데 있어서 매우 중요하다. 협상은 전체 공공조달 단계에 걸쳐 사용되는 종합적인 조달실행 및 관리 기법이다. 협상의 목표는 가능한 한 계약당사자간 공동의 이익을 추구하고, 이해상충이 발생하는 경우에는 당사자 모두에게 공정하고 객관적인 기준과 절차를 도출하는 것이다(Chartered Institute of Purchasing & Supply, 2018). 현행 국내 공공조달에서 운영되는 낙찰제도는 1.제한적 최저가낙찰제(독립된 순수 최저가제도가 아닌 다른 낙찰제도에서 간접적 적용), 2.적격심사(계약이행능력 심사), 3.2단계 경쟁 · 규격가격동시입찰, 4.협상에 의한 계약, 5.경쟁적 대화에 의한 계약, 6.희망 수량 경쟁 입찰, 7.품질 등에 의한 낙찰/종합낙찰제, 8.유사물품 복수경쟁제도가 물품 및 용역(서비스)관련 대표적 낙찰방법이다. 공사와 관련해서는 적격심사, 일괄/대안/기술제안입찰, 종합심사(평가)낙찰제, 설계공모가 대표적 낙찰방법이다. 공급업체 입장에서 입찰에 참가한 후에 가장 접수하기 싫은 문서가 "Letter of Regret(탈락통지서)" 이다. 해당 입찰의 참가방법과 관계없이 제출한 견적서, 입찰서 및 제안서가 평가결과 낙찰자로 선정될 수준이 아니었다는 의미이다. 입찰결과 분석과 관련하여 탈락통지서 이외 수요기관이 대규모 입찰이나 해당

요약(Summary)

수요기관에 중요한 조달사업인 경우에는 디브리핑(Debriefing)을 통해 해당 입찰의 전 과정에 대한 리뷰와 낙찰업체의 선정사유를 중심으로 탈락업체의 탈락 사유 등을 설명하고 질의응답을 통해 추후 입찰 준비에 참고할 수 있는 정보를 확보할 수 있다. 디브리핑 보다 공식적인 입찰이의제기(Bid protest)도 존재한다. 공공조달 절차 전반, 제안서 평가, 또는 계약 낙찰 과정에 대해 입찰 참여자(Bidder)나 제안자가 공식적으로 제기하는 이의 제도로 법적 구제를 받기 위한 공식적인 수단이다. 해당 단계에서 문제가 해결되지 않을 경우 법적 분쟁으로 이어진다. 입찰이의제기 절차는 입찰진행 과정에서 개별 국가에서 법원을 통해 분쟁 해결을 즉각 진행하기 어려운 국제기구 등에서 유사한 절차로 입찰이의신청(bid protest) 절차를 활용하고 있다. 국내에서는 디브리핑 제도는 국방조달 분야에서 활용되고 있으나 일반 물품, 서비스 및 공사분야에서는 공식적인 제도는 운용되지는 않고 있다. 입찰이의신청은 국가계약법령과 지방계약법령에 따른 분쟁조정 절차가 유사한 제도로 볼 수 있으나 동일한 절차가 법적으로 규정되어 있지는 않다. 입찰절차를 통해 낙찰자로 선정되고 계약을 체결하면 공급업체의 계약상대자의 지위가 된다. 계약의 체결은 계약서의 작성을 통해 이루어지며 국내 공공조달 및 계약에서는 계약서(국가계약법 제11조 / 지방계약법 제14조) 포함되어야 핵심정보로 1.계약의 목적, 2.계약금액, 3.이행 기간, 4.계약보증금, 5.위험부담, 6.지체상금, 7.그 밖에 필요한 사항 등으로 내용을 구성토록 하고 있다.

참고문헌(Reference)

1. 국내문헌

공공조달역량개발원. (2025). “(이론에서 실무까지 알기 쉽게 풀이한) 대한민국 조달제도 기본서.” 공공조달역량개발원.

조달청. (2025). “(우리기업이 진출할 수 있는 조달분야는?) 공공조달 길잡이 핸드북.” 조달청.

2. 국외문헌

Christine Harland, Jan Telgen and Guy Callender. (2013). “Maturity framework of stages of public procurement development.” International Research of Public Procurement.

제6장

공공조달 리스크 관리

제1절 리스크 관리 개요

제2절 공공조달 리스크 관리

제3절 공공조달 단계별 리스크 관리 방안

제6장 공공조달 리스크 관리

학습목표(Learning Objectives)

이 장을 학습한 후 다음의 내용을 이해하고 설명할 수 있습니다.

- 리스크 관리의 주요 개념을 이해하고 설명
- 공공조달에서 리스크 관리의 중요성을 설명
- 공공조달 리스크 관리 절차를 이해하고 설명
- 공공조달 단계별 발생 가능한 위험을 이해하고 설명
- 공공조달 단계별 위험으로 인한 결과 영향을 이해하고 설명
- 공공조달 단계별 위험의 결과 영향을 감소 및 완화 방안을 이해하고 설명

키워드(Keywords)

리스크 관리(Risk Managmement), 공공조달 위험(Public Procurement Risk), 위험성 평가(Risk Assessment), 리스크 식별(Risk Identification), 리스크 분석(Risk Analysis), 리스크 평가(Risk Evaluation), 리스크 처리(Risk Treatment)

제1절
리스크 관리 개요

공공조달을 수행하는 수요기관과 공급업체는 공공조달 목표를 달성하는 데 불확실성을 초래하는 다양한 내외부 요인에 노출되어 있다. 이 같은 요인이 공공조달 실행, 관리 과정에서 불확실성을 확대하고, 목표 달성에 영향을 미치는 현상을 '공공조달 리스크'라고 정의할 수 있다. 공공조달은 강력한 법적 프레임워크에 기반해 경제 · 산업 전반의 다양한 기업과 물품, 서비스, 공사의 상호작용 속에서 수행되므로 다양한 유형의 리스크가 발생할 수 있다. 이 같은 리스크를 완전히 배제한 채 공공조달을 실행, 관리한다는 것은 사실상 불가능하다. 이 같은 측면에서 공공조달 수요기관과 공급업체는 리스크가 공공조달 체계에 상존하는 관리 요소이자 업무 환경의 일부분으로 인식하고 관리할 필요가 있다.

유엔 기구들은 여러 파트너와 협력하며, 인도주의와 개발 환경이라는 도전적인 맥락과 광범위한 지리적 범위에서 임무를 수행한다. 이처럼 복잡하고 법적으로 강력한 프레임워크에 기반한 조달 환경에서는 본질적인 위험이 내포될 수밖에 없다. 따라서 리스크를 선제적으로 인식하고 관리가 가능한 수준으로 줄이거나 완화하는 방안이 무엇보다 중요하다. 공공조달에 참여하는 수요기관과 공급업체는 리스크 인식, 리스크 정보, 리스크 관리를 명확하게 이해하고 표준적이고 체계적인 관리 계획을 수립하고 실행해야 한다.

최근 몇 년 동안 위험 관리에 관심이 증가함에 따라 위험 관리의 원칙과 지침을 제공하는 국제표준인 ISO 31000:2018이 주목받고 있다. ISO 31000은 조직의 리스크 관리와 관련한 대표적인 국제표준으로, 리스크 관리의 원칙, 프레임워크, 프로세스의 운영 기준과 지침을 제공한다. 이를 통해 조직은 리스크 식별, 분석, 평가, 처리, 모니터링, 의사소통을 체계적으로 진행할 수 있도록 지원받는다.

ISO 31000에서는 리스크를 '기대하는 결과(목표)에 관한 불확실성의 영향'으로 정의하고 있다. 또한 조직이 리스크 관리 절차를 조직의 전반적인 거버넌스, 전략과 계획, 경영, 보고 절차, 정책, 가치와 문화에 통합하도록 하는 프레임워크를 개발해 구현하고, 이를 지속적으로 개선할 것을 강조한다. 리스크 관리는 조직의 특정 기능, 프로젝트, 활동뿐만 아니라 조직의 다양한 부문과 수준에서 적용되며,

궁극적으로 조직 전체에 영향을 미칠 수 있다. 일반적으로 ISO 31000에서는 ①가치 창출과 보호 ②모든 조직 프로세스의 필수적인 부분 ③의사결정의 일부 ④불확실성의 명시적 해결 ⑤체계적이며 시의적절한 수행 ⑥최상의 가용 정보에 기반한 수행 ⑦투명성과 포괄성 확보 ⑧역동적이고 반복적이며 변화 대응적 수행 ⑨조직의 지속적인 개선 촉진을 주요 리스크 관리 원칙으로 제시하고 있다.

이 같은 리스크 관리 원칙에 따라 수행되는 관리 프로세스는 의사소통과 컨설팅, 리스크 관리 범위 · 조직 상황 · 기준, 리스크 평가(식별, 분석, 평가), 리스크 처리, 모니터링과 검토(리뷰), 기록과 보고의 6개 모듈로 구성된다([그림 70] 참조).



그림 70 ISO31000의 리스크 관리 절차

1.1. 리스크 관리를 위한 의사소통과 컨설팅

리스크 관리 절차의 첫 번째 단계는 소통과 협의 활동이다. 이는 이해관계자(내부 및 외부)가 리스크 관리 절차 전반에서 공통적으로 수행해야 하는 핵심 활동으로, 모든 단계에서 수행되어야 한다. 대표적으로 위험과 그 대처 방법을 인지하고 이해를 공유하며, 적절한 의사결정을 위한 피드백과 정보를 확보해야 한다. 이 같은 활동에는 다양한 전문 지식과 관점, 시나리오를 반영해 리스크 관리 절차를 다른 활동에 적용하는 것도 포함된다.

1.2. 리스크 관리 범위 · 조직 상황 · 기준

리스크 관리 프로세스는 달성하고자 하는 목표를 명확하게 정의하고, 성공에 영향을 미칠 수 있는 내외부 요인을 파악하는 데서 시작된다. 이 단계를 '범위와 맥락, 기준'이라고 하며, 리스크 식별 전에 필수적으로 수행되어야 하는 절차이다. ISO 31000 리스크 관리 프로세스에 따라 적절한 위험 기준을 개발할 필요가 있으며, 상황을 설정할 때 위험 기준을 정의하고 리스크 평가에 적용해야 한다. 리스크 기준은 조직이 감수할 수 있는 리스크의 수준과 감수할 수 없는 리스크의 수준을 구분하는 기준점이 된다. 리스크 기준을 설정하기 위해서는 ①불확실성의 특성과 유형 ②결과와 발생 가능성을 정의하고 측정하는 방법 ③시간 관련 요인 ④위험 수준 ⑤조직의 역량 ⑥여러 리스크의 조합과 우선순위 관리 등을 고려해야 한다.

가. 적용 범위 설정

조직은 리스크 관리 활동의 범위를 정의해야 한다. 리스크 관리 프로세스는 조직의 다양한 수준의 경영활동(전략, 운영, 프로그램, 프로젝트 또는 기타 활동 등)에 적용될 수 있으므로 관련 범위와 조직 전체, 하부 조직의 목표 간 연계를 명확하게 설정하는 방안이 중요하다.

접근 방식을 계획할 경우, 고려해야 할 사항은 ①목표 설정 ②업무 수행 과정에서 단계별로 취해야 할 조치와 그에 따른 기대 결과 ③시간, 위치, 포함되어야 할 특정 요소와 배제해야 할 요소 ④적절한 위험성 평가 도구와 기법 ⑤필요한 자원, 역할과 책임, 기록 관리 ⑥기타 다른 프로젝트, 프로세스, 활동 간 관계 등이다.

나. 조직 내외부 상황의 이해

조직의 내외부 상황은 조직이 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위해 수행하는 일련의 경영활동이 이루어지는 환경을 의미한다. 리스크 관리 프로세스는 조직이 운영되는 내외부 환경을 이해하는 데서 시작되며, 세부 비즈니스 활동이 실행되는 특정 환경까지 고려해야 한다. 이처럼 상황 이해가 중요한 이유는 첫째, 리스크 관리는 조직의 목표와 이를 달성하고자 하는 활동의 맥락에서 이루어진다는 점이다. 둘째, 조직적 요인이 리스크의 실질적 원인이 될 수 있다는 점이다. 마지막으로 리스크 관리 프로세스의 목적과 범위는 조직 전체의 목표와 상호 관련성이 클 수 있기 때문이다. 따라서 리스크 관리의 중요성을 감안하면 리스크 관리 절차의 실행과 관련한 조직의 내외부 상황을 명확하게 파악할 필요가 있다.

다. 리스크 기준 설정

조직이 관리 목표를 달성하기 위해서는 허용 가능한 위험 수준과 유형을 지정해야 한다. 또한 리스크의 중요성을 평가하고 의사결정 과정을 지원할 수 있도록 적절한 기준을 마련해야 한다. 리스크 기준은 리스크 관리 프레임워크와 일관성을 유지해야 하며, 세부 활동의 특정한 목적과 범위에 맞게 조정되어야 한다. 그와 함께 조직의 가치, 목표, 자원을 반영하고, 리스크 관리 방침과 설명과도 일관되어야 하며, 이때 기준은 조직의 의무와 이해관계자의 관점을 고려해 설정되어야 한다. 일반적으로 위험성 평가 절차를 시작할 때 위험 기준을 설정해야 하지만, 환경 변화나 관리 필요성이 발생할 경우 지속적으로 검토하고 수정해야 한다.

리스크 기준을 설정하는 경우에는 ①성과와 목표(유무형 모두에 영향을 미칠 수 있는 불확실성의 성격과 유형) ②심각성(긍정적, 부정적)과 가능성을 정의하고 측정하는 방법 ③시간 관련 요인 ④측정 방법과 도구 사용의 일관성 ⑤위험 수준을 결정하는 방법 ⑥여러 가지 리스크의 조합과 우선순위 고려 방법 ⑦조직의 역량 등을 고려해야 한다.

1.3. 리스크 평가

조직이 관리해야 할 리스크의 범위와 내외부 상황을 종합적으로 고려해 리스크 관리 기준을 수립한 후에는 이를 기반으로 실제 리스크를 평가하는 단계를 거쳐야 한다. 리스크 평가는 이해관계자의 지식과 견해를 바탕으로 체계적 · 반복적 · 협력적으로 수행되어야 한다. 리스크 평가 단계는 위험 식별, 위험 분석, 위험 평가 등 3개 절차로 진행된다.

위험 식별은 불확실성, 위협, 시나리오를 파악하고 모든 위험을 목록화하는 과정이다. 위험 분석은 위험의 결과와 발생 가능성을 이해하고, 위험의 우선순위를 도출하는 과정이다. 위험 평가는 리스크 발생 상황 설정 시 개발된 위험 판단기준을 적용해 각 위험의 우선순위를 정의하는 활동이다. 리스크 평가에 활용할 수 있는 방법으로는 확률과 결과 행렬, 델파이 기법, 의사 결정 트리 모델, FMEA(Failure Mode and Effects Analysis: 고장 모드와 영향 분석) 등이 있다.

가. 리스크 요인 식별

위험 요인을 식별하는 목적은 조직의 목표 달성을 돕거나 방해할 수 있는 위험을 파악해 인식하고,

이를 이해관계자에게 설명하기 위해서이다. 이를 설명하려면 관련성 높은 최신 정보를 적절하게 수집해야 한다. 조직은 하나 이상의 목표에 영향을 미칠 수 있는 불확실성을 식별하기 위해 다양한 기법을 활용할 수 있다. 그 과정에서 ①유무형 위험 요소 ②원인과 사건 ③위협과 기회 ④약점과 강점 ⑤내외부 상황의 변화 ⑥새로운 위험 징후 ⑦자산과 자원의 특성과 가치 ⑧결과와 목표에 미치는 영향 ⑨지식의 한계와 정보의 신뢰성 ⑩시간 관련 요인 ⑪관련자의 편견, 가정, 신념 등의 요인과 이들 요인 간의 관계를 종합적으로 고려해야 한다.

조직은 해당 위험 요인을 통제할 수 있는지 여부와 상관없이 모든 잠재적인 위험을 식별해야 한다. 이 같은 위험 요인은 다양한 유무형의 결과를 초래할 수 있으며, 하나 이상의 결과 유형이 있을 수 있다는 점을 고려해야 한다.

나. 위험성 분석

위험성 분석의 목적은 위험 수준을 포함해 위험의 특성을 이해하는 것이다. 위험성 분석에서는 불확실성, 위험 원인, 심각성, 가능성, 사건 · 사고, 시나리오, 안전조치와 그 효과 등을 종합적으로 고려해야 한다. 사건 · 사고는 여러 가지 원인과 결과를 초래할 수 있으며, 다양한 목표에 영향을 미칠 수 있다. 위험성 분석은 분석의 목적, 정보의 가용성과 신뢰성, 사용 가능한 자원에 따라 다양한 수준으로 나타날 수 있으며, 복잡성의 정도가 달라질 수 있다. 분석 기술은 상황과 의도된 용도에 따라 정성적, 정량적 또는 이들을 조합한 방법일 수 있다. 위험성 분석은 ①사건의 심각성과 가능성 ②사건의 성격과 규모 ③복잡성과 연결성 ④시간 관련 요인과 변동성 ⑤기존 통제의 효과 ⑥민감도와 신뢰 수준 등의 요소를 고려해야 한다.

이 같은 분석을 통해 위험성 평가, 위험 처리 여부와 방법, 가장 적절한 위험성 저감 조치와 안전대책 수립 관련 정보를 제공한다. 분석 결과는 의사결정이 이루어지는 맥락의 통찰력을 제공하며, 대안으로는 다양한 유형과 위험 수준이 포함된다.

다. 위험성 평가

위험성 평가의 목적은 리스크 관리와 관련한 주요 의사결정을 지원하는 것이다. 위험성 평가에는 위험성 분석 결과를 기존의 위험 판단기준과 비교해 추가 조치가 필요한 분야를 식별하는 단계를 포함한다. 이를 통해 ①추가 조치 불필요 ②위험성 저감 조치와 대안 고려 ③위험을 좀 더 이해하기

위한 추가 분석 ④기존 대책 유지 ⑤목표 재검토 같은 결정을 할 수 있다.

의사결정 과정에서는 더 넓은 맥락과 내외부 이해관계자가 인식하는 심각성의 수준을 함께 고려해야 한다. 또한 위험성 평가의 결과를 기록해 전달하고, 조직의 해당 책임자가 이를 검증해야 한다.

1.4. 리스크 처리(감소 방안 시행)

리스크 평가 단계를 거치면, 리스크 처리 단계로 이어진다. 이 단계에서는 리스크를 해결하기 위한 대안을 선택하고 실행하는 활동을 수행한다. 리스크를 처리하기 위한 대안을 선택할 때는 잠재적 이점과 대안 실행에 소요되는 인력, 비용, 시간 등을 비교 · 분석하는 과정이 포함된다. 리스크 감소, 완화 조치의 목적은 위험성을 저감하기 위한 다양한 방안을 선택하고 실행하는 것이다. 이를 위해서는 ①위험성 저감 대책 공식화, 대안 검토 ②위험 처리 계획과 실행 ③해당 조치의 효과성 평가 ④잔여 위험의 수용 가능 여부 결정 ⑤허용되지 않는 경우 추가 조치 같은 절차를 반복적으로 수행하는 방안이 필요하다. 이 같은 측면에서 리스크를 최소화하기 위한 대안은 회피, 공유, 이전, 수용, 감소 중 하나 이상을 선택해 실행할 수 있다.

첫째, 리스크 회피(Risk Avoidance) 방안으로, 리스크 발생 가능성이 있는 활동 자체를 하지 않음으로써 리스크를 제거하는 방법이다. 예를 들면 특정 사업 분야에 진출하지 않거나 특정 기술을 사용하지 않는 경우 리스크 회피에 해당한다. 둘째, 리스크 감소(Risk Reduction/Mitigation) 방안으로, 리스크 발생 가능성 또는 발생 시 피해를 줄이는 방법이다. 예를 들면 안전 장비를 사용하거나, 백업 시스템을 구축하거나, 예방 조치를 취하는 것이 여기에 해당한다. 셋째, 리스크 이전(Risk Transfer) 방안으로, 리스크 발생 시의 손실 부담을 다른 주체에 이전하는 방법이다. 보험 가입, 계약 등을 통해 리스크를 이전할 수 있다. 넷째, 리스크 수용(Risk Acceptance) 방안으로, 리스크 발생 가능성을 인지하고, 발생 시 피해를 감수하는 방법이다. 모든 리스크를 제거하거나 줄이기가 불가능할 경우, 리스크 감소 비용이 너무 클 경우 사용될 수 있다.

리스크 처리 결정은 정보에 기반해야 하며, 위험성 감소 대책을 수립하는 경우, 단순히 경제성뿐만 아니라 광범위한 요소를 고려해야 한다. 조직의 모든 의무, 자발적인 약속, 이해관계자의 견해를 고려해야 하고, 위험성 감소 대책의 선택은 조직의 목표, 위험 기준, 사용 가능한 자원 등에 따라 이루어져야 한다.

1.5. 모니터링과 검토

모니터링은 실제 성과를 지속적으로 확인하고, 이를 예상하거나 요구 성과와 비교하는 것을 의미한다. 검토는 환경, 업계 관행이나 조직 관행의 변화를 파악하기 위해 현재 상황을 주기적으로 또는 즉각적으로 점검하는 활동을 의미한다. 모니터링과 검토는 설정된 목표를 달성하기 위한 리스크 관리 프레임워크와 절차의 적합성, 타당성, 효과성을 판단하기 위해 수행되는 활동이다. 따라서 모니터링과 검토의 목적은 리스크 관리 절차를 설계 · 구현하고, 결과의 품질과 효과를 보장하며, 개선하는 것이다. 위험관리 프로세스와 그 결과의 지속적인 모니터링과 주기적 검토는 리스크 관리 절차의 계획된 부분으로서 이를 수행하기 위해 책임과 권한을 명확하게 규정해야 한다. 모니터링과 검토는 프로세스의 모든 단계에서 이루어져야 하며, 여기에는 계획 수립, 정보 수집과 분석, 결과 기록과 피드백 제공이 포함되어야 한다. 또한 조직의 성과 관리, 측정, 보고 활동 전반에 통합되어야 한다.

1.6. 기록과 보고

리스크 관리 절차와 그 결과는 문서화되어야 하며, 관리 절차에 따라 보고되어야 한다. 이 단계에서는 사고, 이차 사고, 규정 미준수, 시스템 가용성 등 기록해야 할 내용을 결정해야 한다. 기록된 정보는 리스크 관리 활동의 효과성을 높이고, 의사결정에 필요한 정보를 제공한다.

최고경영진과 조직의 이해관계자에게 리스크를 보고할 때 리스크 관리 기준 내에 있는지, 신뢰할 수 있는 리스크 처리 계획이 있는지, 그 정보를 함께 제공해야 한다. 또한 새롭게 발생하는 위험 관련 정보를 제공할 수 있으며, 검토자의 관찰 결과를 바탕으로 시스템을 개선하기 위한 권고안을 제시하는 데 활용될 수 있다.

리스크 관리 절차로서 기록과 보고 단계의 수행 목적은 다음과 같다. ①조직 전반에 걸친 리스크 관리 활동과 결과를 통한 의사소통 ②의사결정을 위한 정보 제공 ③리스크 관리 활동 개선 ④리스크 관리 활동 책임자를 포함해 이해관계자 간 상호작용 지원으로 볼 수 있다.

문서화된 정보의 생성, 보유, 처리에 관한 결정은 정보의 민감성과 조직의 내외부 상황을 충분히 고려해야 한다. 보고는 조직 거버넌스의 필수적인 부분이며, 이해관계자 간 의사소통 품질을 높이고 책임을 다하기 위해 최고경영진과 감독 기관의 적극적인 지원이 필요하다. 리스크 관리와 관련한 내용을 보고하기 위해 고려해야 할 요소는 ①다양한 이해관계자와 그들의 특정 정보 요구사항 ②보고 비용, 빈도, 적시성 ③보고 방법 ④조직 목표와 의사결정 관련 정보 등이다.

제2절
공공조달 리스크 관리

2.1. 공공조달 위험

공공조달과 관련된 대표적인 리스크는 불확실성에 따른 손실 발생으로 정의할 수 있다. 조달 절차(프로세스)는 단계마다 특정 위험과 그에 따른 결과를 내포하고 있으며, 이 같은 위험을 관리하는 것은 조달 담당자의 핵심 업무 중 하나이다.

이에 따라 리스크 관리 계획을 수립하고 사전 관리 절차를 적정하게 이행한다면 심각한 영향을 미치는 리스크의 발생을 예방하거나 완화할 수 있다. 리스크 관리 조치 중 일부는 모든 활동에 적용되는 공공조달 프로세스의 품질을 기반으로 하는 반면에 일부는 특정 조달 범주에 내재한 위험을 줄이거나 완화하는 데 목표를 둔다. 조달 절차에서 직면하는 주요 위험 범주를 이해하면, 위험 평가와 해당 위험의 감소 · 완화 조치를 개발, 실행하는 데 도움이 된다. 공공조달과 관련한 주요 위험 영향이 미치는 영역은 ①총비용 증가 ②납품 일정 지연 ③제공되는 상품과 서비스 품질 저하 등 3개 부문이 대표적이다. 이와 연계해 발생하는 2차 위험 영향이 미치는 부문은 ①조직 성과 저하 ②조달 담당자의 전문적 지위 불신 ③정치적 영향력으로 발생하는 조직 평판 저하 문제 등이다.

리스크 관리와 관련한 국제표준인 ISO 31000에서 강조하고 있는 바와 같이 리스크 관리는 조직의 모든 관행과 업무 절차에 통합되어 실행되는 것이 중요하다. 리스크 관리 정책은 성과의 실효성과 효율성을 개선하기 위한 의사결정에 활용되므로 논리적이고 체계적인 절차로 구성되어야 한다. 공공조달 과정에서 관리되어야 할 위험의 종류와 수준은 조달계획 수립 단계에서 고려되어야 한다. 조달을 실행하기 위한 요구사항 정의, 사양 개발, 시장조사 등의 과정에서 조달 담당자와 관련 직원은 위험 식별, 분석, 평가, 처리 계획을 수립해야 한다. 또, 리스크 관리 책임은 해당 조달사업 또는 공급 업무 담당자에게 할당되어야 하며, 이를 통해 관리 담당자가 자신의 책임을 인식하고 이행할 수 있도록 해야 한다. 대부분의 경우, 조기에 위험성이 발견되면 구매사양과 계약조건 관련 문서의 내용을 개정하거나 잠재적 공급업체로부터 질문, 개선요구 등의 절차를 통해 문제를 해결할 수 있다. 입찰공고 이전 또는 진행 초기에 관련된 문제점을 개선할 수 있으며, 이를 통해 위험성이 제거된 상태에서

안정적인 조달 절차를 시행할 수 있다.

2.2. 공공조달 리스크 관리 절차(프로세스)

ISO 31000에 따르면, 리스크 관리는 '위험과 관련해 조직을 지휘하고 통제하기 위한 조정된 활동'을 의미하며, 리스크 발생 가능성 또는 그 결과와 영향을 줄임으로써 위험성이 미치는 영향을 완화하는 데 목표를 둔다.

위험 발생 가능성과 결과는 사전 계획, 모니터링, 기타 적절한 조치를 통해 완화할 수 있다. 일반적인 경우든, 특정 경우든 조달 담당자는 해당 조달사업 기간에 발생할 가능성이 있는 모든 위험 요소를 파악하고 분석한 후 각 위험성에 가장 적합한 관리 대응책을 결정해야 한다. 리스크 관리 절차는 ①조직 내외부의 조달사업 관련 상황 설정 ②위험 식별 ③위험 분석 ④위험 평가와 우선순위 설정 ⑤위험 모니터링, 검토 같은 단계로 구성되며, 단계마다 절차에 따라 수행해야 한다.

가. 조직 내외부의 조달사업 관련 상황 설정

조직은 리스크를 효과적으로 관리하기 위해 먼저 운영 환경을 설정해야 한다. 이는 조직의 목표와 목적, 가치, 정책, 전략을 명확하게 이해하고, 이해관계자의 요구를 파악하며, 조직의 리스크에 영향을 미칠 수 있는 내외부 맥락을 분석하는 것을 의미한다.

조직 외부 상황은 조직이 운영되는 외부 환경을 의미하며, 문화적, 사회적, 정치적, 법적, 규제적, 경제적, 환경적 요인 등을 포함한다. 조직 내부 상황에는 조달 관련 거버넌스, 조직 구조, 역할과 책임, 정책, 목표와 전략, 정보 시스템, 위험 감수 성향과 위험 문화 등이 포함된다. 조직은 이 같은 조치를 취한 후 위험 관리의 중요성을 평가하기 위한 기준을 개발해야 한다. 이러한 기준을 통해 조직은 다양한 리스크의 우선순위에 따라 허용 가능 여부를 결정할 수 있다. 이 단계에서는 잠재적 리스크의 발생 가능성과 결과, 수준 결정 방법, 완화 조치 시행 시점 등을 정의할 필요가 있다.

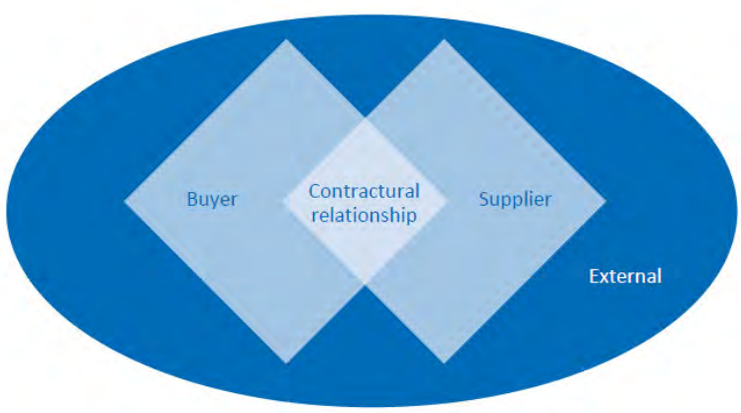
나. 위험 식별

조달 리스크 관리에서 위험 식별 단계는 다양한 위험의 원천과 잠재적 영향을 식별해야 한다. 이를 통해 조직의 목표 달성 능력과 역량에 영향을 미칠 수 있는 사건을 기반으로 전체 위험을 파악하는

시스템을 개발해야 한다. 그에 따라 조직은 통제 가능한 위험과 통제 불가능한 위험을 식별하고, 각 위험이 조직에 미칠 수 있는 결과와 영향 정도를 판단해야 한다. 조달과 관련해 위험 기록, 표준적 체크리스트, 과학적 엔지니어링 방법 등 다양한 접근 방법이 존재한다. 위험 기록은 보안관리, 시간관리, 품질관리, 범위관리, 커뮤니케이션 관리 같은 주요 관리 영역을 분류하고 영역별로 관련된 위험을 식별한다. 위험 기록을 통해 각 관리 영역에서 발생할 수 있는 잠재적 위험 요소를 목록화할 수 있다. 보안관리의 경우, 조달사업과 관련한 인적 · 물적 보안사고와 안전사고, 조달 실행 · 관리 관련 인력, 시설, 장비에 발생할 수 있는 피해를 포함한다.

다. 위험의 원천

위험을 효과적으로 관리하기 위해 수요기관과 공급업체는 직면한 위험을 파악, 분석, 평가하고, 위험 처리 방안을 계획해야 하며, 위험 처리 책임을 협상, 분담해야 한다. 수요기관과 공급업체는 이 같은 활동에 부여된 책임을 이해하고 수용해야 하며, 이를 통해 전반적인 비용과 불확실성을 줄이고, 조달 프로세스와 결과 관리 체계를 개선할 수 있다. 또한 이 같은 과정은 수요기관과 공급업체, 관련 이해관계자 간의 관계 구축과 유지에도 긍정적인 영향을 미친다. 성공적인 조달을 방해하는 위험은 구매자(수요기관)의 과도한 요구, 공급자(공급업체)의 기회주의적 행동 및 양자간의 계약이행 및 관리과정이나 외부의 경제상황, 정부정책 및 제도의 변화와 같은 공공조달 운영환경 변화와 상호작용 과정에서 다양한 형태로 발생할 수 있다([그림 71] 참조).



출처: UN, 2020

그림 71 공공조달 위험 발생의 원천

수요기관이 통제할 수 있는 위험 요소는 ①요구사항의 정확한 파악과 적절한 계획 수립 ②포괄적인

요구사항 수집과 사양 개발 ③조달 담당자의 역량과 경험 ④예산 검토와 자원 가용성 ⑤조달 절차의 효율성과 효과성 저하 등이다.

잠재적 공급업체가 통제할 수 있는 위험 요소는 ①공급 물품, 서비스, 공사의 정확한 수량과 품질 관리 ②재무 건전성과 사업 가능성 ③직원의 경험과 전문성, 역량 ④장비 · 시설의 용량과 가용성 저하 등이다.

계약관계 관리 과정에서 발생하는 위험 요소는 ①계약 형태 ②계약 조건(일반 · 특별 계약 조건)의 적합성 ③납품 요건 ④지불 조건 ⑤손해 배상 책임, 납품 지연, 불이행 등이다.

수요기관과 잠재적 공급업체가 내부적으로 통제할 수 있는 위험 요소와 달리 통제할 수 없는 외부적 위험 요소로는 ①시장 기반 또는 산업 전반의 위험 회피 ②정치적 안정성 ③건설 계약 또는 운송 관련 날씨 ④금리와 인플레이션, 환율 변동 ⑤안전과 보안 등이 있다.

구매 조직의 통제하에 있는 위험 요소에는 일반적으로 프로젝트의 복잡성도 포함된다. 매우 복잡한 프로젝트는 조건을 완전히 파악하지 못하거나 정치적 또는 기타 이유로 요구사항이 변경될 수 있기 때문에 요구사항을 명시하는 데 객관적인 어려움이 초래될 수 있다. 조달 담당자가 조기에 조달사업팀에 참여하고 요구사항을 정기적으로 검토함으로써 위험을 줄일 수 있다. 대규모 토목 공사 같은 경우에는 관련된 특정 불확실성을 고려한 적절한 계약 조건이 필요할 수 있다.

조달사업팀이 해당 조달사업을 수립된 조달 계획에 따라 제대로 수행하지 못할 경우, 이는 더욱 부정적인 결과를 초래할 뿐만 아니라 조달사업팀 구성원 간 마찰을 유발할 수 있다. 조달 담당자가 각 활동의 계획 단계에 조기 참여해 조달 요구사항이 적절히 통합되도록 하면 가장 효과적으로 위험성을 완화할 수 있다.

잠재적 공급업체가 통제하는 위험 요소는 일반적으로 회사와 직원의 자격, 생산 능력, 재무 건전성과 역량, 공급 · 관리 능력과 관련성이 있다. 수요기관과 잠재적 공급업체 간 계약 관계의 다양한 측면은 조달 활동의 성공뿐만 아니라 프로젝트 자체에 위험성을 초래할 수도 있다. 계약관계의 위험 요소에는 가격 수준, 지불 일정, 계약 조건의 명확성, 보험의 적정성, 품질 요건, 지식재산권이 포함된다. 또한 사기, 부패, 비전문적인 행위는 조달 과정의 어느 단계에서든 발생할 수 있으며, 부적절한 물품, 서비스 또는 공사 공급으로 조직과 재정에 손실 위험이 발생하고, 조직 이미지에 심각한 손상을 초래할 수 있다. 특히 계약 단계에서는 사기와 부패 위험성을 해결해야 한다. 이 같은 위험성을 감소, 완화하기 위한 위험처리 조치사항으로는 ①투명한 절차 운영 ②경쟁성을 제고하는 조달 방법 활용 ③조달사업팀 내외 기능과 역할 분리 ④명확한 규칙과 절차 수립 ⑤공공조달 표준 문서 활용 ⑥직원 전문 교육 시행

⑦효과적인 통제 시스템 구축 ⑧책임성 강화 등이다.

경쟁과 투명성, 기능 분리는 조직이 사기 또는 부패 행위를 감지하는 데 도움이 되므로 위험 완화의 기반이 된다. 수요기관의 최고경영진이 직원들에게 비윤리적인 행위는 용납되지 않는다는 점을 명확하게 전달해야 한다는 교육과 시스템, 권한, 통제를 제공하면 직원들이 조달 기능을 올바르게 수행하는 데 도움이 된다. 외부 요인에는 정치적 문제(정부 결정, 입법 변화 등), 경제적 문제(환율, 원자재 가격, 인플레이션율, 금리 변동) 등이 포함될 수 있다.

안보와 관련해서는 자연재해뿐만 아니라 사회에 부정적인 영향을 미치는 사회적 환경적 문제가 있다. 보다 빈번하게 발생하는 외부 요인으로는 활동과 예산 승인에 활용되는 수요기관의 의사결정 절차가 복잡하고 장시간이 소요된다는 점이다. 정치적 · 예산적 요인은 일반적으로 조달 담당자의 통제 범위를 벗어나지만, 공급 지연 위험을 줄이기 위해 충분한 리드타임을 두고 조달 절차를 적절하게 시행해야 한다. 또한 최종 승인 이전에 입찰공고를 시행할 경우, 잠재적 공급업체에 주의사항을 명확하게 안내하고, 승인을 받기 전까지 구속력 있는 약속으로 이어지지 않도록 해야 한다. 조달 절차에 참여하는 모든 사람은 스스로를 '위험 관리자'로 인식해야 하고, 조달 활동을 계획하고 수행하는 모든 단계에서 발생할 수 있는 잠재적 위험을 인지하고 선제적으로 식별, 처리하려고 노력해야 한다.

라. 위험성 분석

위험 분석 단계에서는 위험 관리 방법을 결정하기 위해 발생 가능성과 결과 · 영향이라는 두 가지 관점에서 위험을 분석한다. 이는 어떤 위험에 특별히 주의가 필요한지, 위험성을 해결하기 위해 어떤 완화 조치가 필요한지 파악하는 데 도움이 된다. 공공조달 절차의 각 단계에는 고유한 위험성이 존재하므로 조달계획 수립 시 각 단계에서 발생 가능한 위험을 분석할 필요가 있다. 일반적으로 조달 관련 위험성을 분석할 때 ①"위험이 발생할 가능성은 얼마나 되는가?" ②"위험의 결과 · 영향은 무엇인가?" ③"위험 수준은 어느 정도인가?" 등 3가지 질문에서 출발한다. 위험 발생 가능성(확률)은 특정 기간의 빈도(발생 횟수) 또는 일정 기간(1년, 2년 또는 3년) 내에 위험이 발생할 확률로 표현할 수 있다. 예를 들어 향후 3년 이내에 발생할 사건의 가능성을 측정하는 경우, 다음의 표와 같이 표현할 수 있다([표 42] 참조).

표 42 위험 발생 가능성/확률 판단 기준

수준	설명	예시
A	아주 높음 (Very Likely)	향후 3년 이내에 발생할 가능성이 매우 높음
B	높음 (Likely)	향후 3년 이내에 발생할 가능성이 높음
C	낮음 (Possible)	향후 3년 이내에 발생할 가능성이 있음
D	매우 낮음 (Unlikely)	향후 3년 이내에 발생할 가능성이 낮음

위험 발생 시 그에 따른 결과나 영향을 측정할 필요가 있으며, 결과는 발생 가능성과 영향력을 고려해 경미, 보통, 중요, 심각 등 4개 단계로 구분할 수 있다. 다음의 표에는 결과를 측정하는 방법의 예시를 나타낸다([표 43] 참조).

표 43 위험 발생에 따른 결과/영향 판단기준

수준	설명	예시
1	경미 (Minor)	보안 문제 발생 가능성 낮음, 재정적 손실 중간
2	보통 (Moderate)	보안 문제 발생 가능성, 외부 지원 필요, 재정적 손실 높음
3	중요 (Major)	직원 및 프로젝트 자산 보안 문제, 프로젝트 지속 위험, 중요한 재정적 손실
4	심각 (Severe)	사망, 프로젝트 중단, 막대한 재정적 손실

위험성이 미치는 영향도는 원치 않는 사건의 발생 가능성과 발생 시 나타나는 결과를 기준으로 측정할 수 있다. 위험 관리 계획 수립 시 발생 가능성이 높은 저수준 사건 피해와 발생 가능성이 낮은 고수준 피해 모두 위험성이 미치는 영향도가 동일할 수 있다. 하지만 두 상황은 서로 다른 방식으로 관리된다. 예를 들어 발생 가능성이 높은 저수준 사건은 개선된 절차와 전문적인 실무를 통해 발생 빈도를 줄일 수 있는 반면에 발생 가능성이 낮은 고수준 사건의 피해는 보험 가입(또는 자가보험 가입)을 통해 유사한 위험 유형에 대응할 수 있다. 위험 수준의 의사결정에 가장 자주 사용되는 접근법은 정성적 접근 방식이며, 이는 조달 담당자의 경험과 판단력, 직관을 활용해 결정되기 때문이다. 위험 수준은 다음의 표에 제시된 바와 같이 발생 가능성과 결과 · 영향의 관계 비교를 통해 결정된다([표 44] 참조).

표 44 위험 수준 분류표

확률	영향			
	경미(Minor)	보통(Moderate)	중요(Major)	심각(Severe)
매우 높음 (Very Likely)	중간(Medium)	높음(High)	결정적(Critical)	결정적(Critical)
조금 높음(Likely)	낮음(Low)	중간(Medium)	높음(High)	결정적(Critical)
조금 낮음(Possible)	낮음(Low)	중간(Medium)	높음(High)	높음(High)
매우 낮음(Unlikely)	낮음(Low)	낮음(Low)	중간(Medium)	중간(Medium)

많은 조직에서 위험관리매트릭스(RMM: Risk Management Matrix)를 활용해 조직의 주요 위험을 문서화하고 관리한다. 여기에는 각 위험성, 발생 가능성, 발생 시 예상되는 결과 · 영향, 위험 완화 관리자, 수행 중인 완화 조치, 책임 담당자의 기록이 포함된다. 위험관리매트릭스는 연속적인 문서이므로 정기적으로 검토하고 업데이트해야 한다. 따라서 새로운 위험이 추가되는 과정에서 기존에 포함된 위험이 삭제될 수도 있다.

확률의 정의

– 매우 높음: 위험 발생이 확실한 것으로 판단됨.

– 가능성 높음: 위험 발생 가능성이 높은 것으로 판단됨.

– 가능성 있음: 위험 발생 가능성이 있는 것으로 판단됨.

– 가능성 낮음: 위험 발생 가능성이 낮은 것으로 판단됨.

결과 · 영향의 정의

– 경미: 위험이 목표 달성을 실질적으로 방해하지 않아 조직의 업무 수행 능력이나 평판에 최소한의 손상만 초래함.

– 중간: 위험이 목표의 일부 요소를 지연시키거나 달성하지 못하게 해 조직의 업무 수행 능력과 평판에 잠재적인 손상을 초래함.

– 중대: 위험이 목표의 주된 요소를 지연시키거나 달성하지 못하게 해 조직의 업무 수행 능력과 평판에 상당한 손상을 초래할 개연성이 있음.

– 심각: 위험이 목표 달성을 방해해 조직의 업무 수행 능력과 평판에 심각한 손상을 초래함.

마. 조달 위험 평가와 우선순위 지정

이 단계의 목적은 위험성 분석을 통해 결정된 각 위험의 수준을 내부 위험 기준(상황에 따라 결정됨)과 비교해 해당 위험의 허용 가능 여부를 판단하는 것이다. 이후 위험성 평가 순위를 정해 가장 주의를 기울여야 할 위험과 가장 적절한 위험 처리 방법을 우선 순위화할 수 있도록 지원한다. 평가 과정에서는 조직이 각 위험을 통제하는 정도, 위험 비용에 미치는 영향, 편익과 기회, 다양한 이해관계자가 부담하는 위험까지 고려해야 한다.

조달과 관련해서는 위험 수준을 관리자가 개발한 내부 위험 허용 기준과 비교해야 한다. 위험 허용 기준을 설정하는 데 사용되는 기준 유형으로는 ①잠재적 재정 손실 또는 비용 초과 ②허용 가능한 일정 지연 ③구매사양 허용 오차 ④허용 가능한 품질 수준 ⑤허용 가능한 조달사업 지연 등이다. 평가된 위험은 위험의 유형과 영향력, 우선순위 등을 종합적으로 고려해 위험 처리 계획을 수립하고, 이를 통해 허용 가능한 수준으로 조정될 수 있다.

바. 조달 위험 처리

위험을 식별, 분석, 평가하고 우선순위를 정한 후에는 조직이 각 위험을 해결하기 위해 어떤 조치를 취할 것인지를 결정해야 한다. 위험 처리에는 다양한 대안이 존재하지만, 적절한 대안을 선택하기 위해서는 조직의 위험 감수 성향, 잠재적 위험 대응의 비용 대비 편익, 대응 방안에 미치는 영향, 위험 발생 가능성 저감 정도 등을 평가하면 효과를 볼 수 있다. 평가된 위험 중에는 저감 또는 완화하기에 너무 높은 수준의 위험도 있으며, 이 같은 위험은 선택 가능한 대안 외 다른 방안으로 처리해야 할 필요가 있다. 그러나 위험의 저감 또는 완화를 위해 어떤 대안을 선택하더라도 이는 정상적인 조달 절차를 거쳐야 하며, 조달 담당자, 조달사업팀, 조직 내외부의 이해관계자에게 명확하게 전달되어 공유할 필요가 있다.

대부분의 경우, 저수준의 위험은 수용할 수 있으며, 추가 조치가 필요하지 않을 수도 있다. 그러나

이 같은 위험도 지속적인 모니터링을 통해 그 이상의 높은 수준으로 확대되지 않도록 관리할 필요가 있다. 중수준 이상의 위험은 반드시 처리해야 하며, 고수준의 위험은 면밀한 관리와 공식적인 위험 관리 계획을 수립하고, 이를 통해 관리되어야 한다. 일반적으로 위험 처리에는 회피, 완화, 전가, 수용 등 4가지 선택지가 존재한다([표 45] 참조).

표 45 위험 처리 대안

구분	선택지	내용
1	위험 회피	활동이나 프로젝트를 진행하지 않기로 결정
2	위험 완화	발생 가능성 또는 결과 감소
3	위험 전가	구매자에서 공급업체 또는 제3자 상업 보험 제공업체 등 다른 당사자에게 책임 전가.
4	위험 수용	위험 관리에 시간이나 자원을 투자하지 않기로 결정.

위험 회피는 가장 근본적인 위험 처리 대안이다. 이는 위험 수준이 매우 높고, 그 영향이 치명적이라고 판단해 해당 활동을 중단하거나 진행하지 않기로 결정하는 경우를 의미한다. 위험 완화는 대부분의 경우에 조직에서 선택하는 위험 처리 방법이다. 이는 위험 발생 가능성을 줄이거나 발생했을 경우 그 결과나 미치는 영향도를 줄이는 방식으로 수행된다. 발생 가능성을 줄이기 위해 조직은 다양한 유형의 고위험 물품, 서비스, 공사의 구매사양, 과업 내용, 설계 등을 검토할 수 있다. 또한 입찰 관련 문서나 최종 계약서에 품질 기준을 포함해 기술 준수 여부를 정기적으로 점검할 수도 있다. 경우에 따라 해당 조달의 수요기관은 선적 전 검사 등의 요건을 포함하는 포괄적인 계약 조건을 마련해야 할 수도 있다. 마지막으로 모든 당사자가 구매 주문서 또는 계약서의 요건을 명확하게 이해하도록 구매자와 판매자 간의 원활한 소통을 유지할 필요가 있다.

위험 발생을 줄이기 위해 수요기관은 강력한 내부 통제 체계를 구축하고, 적절한 계약 조건을 포함해야 하며, 필요에 따라 보증이나 면책, 보장을 요구해야 한다. 특히 해당 조달사업과 관련한 분쟁이나 품질 등의 문제가 빈번하게 발생하는 경우라면, 수요기관은 공급업체에 추가로 품질과 적절한 계약 이행을 보증하는 보증서(보험 등), 잠재적 손해 배상을 위한 제3자 보험을 보유하도록 요구해야 한다. 또한 특정 고위험에 대비해 공식적인 사기나 부패 등을 예방하는 계획과 비상계획을 수립해야 한다.

제3절
공공조달 단계별 리스크 관리 방안

3.1. 일반적 공공조달 리스크 관리

공공조달 과정에서 발생할 수 있는 잠재적 위험 요소별로 발생 가능성을 줄이거나 발생 시 피해 결과와 영향도를 완화하는 방안을 정리하면 다음과 같다([표 46] 참조).

표 46 일반적 공공조달 위험의 발생 가능성과 완화방법

잠재적 위험	발생 가능성 완화 방안	결과/영향 완화 방안
납품 지연 (Late delivery)	■ 지연배상금(Liquidated damage) ■ 선제적 계약관리(Proactive contract management)	■ 비상계획(Contingency plan) ■ 적정한 계획(Proper planning) ■ 여유분(버퍼) 및 비상재고 유지 (Keep buffer/emergency stock)
품질 불량 (Poor quality)	■ 선적전 검사(Pre-shipment inspection) ■ 표준사용(Use of product standards) ■ 명확한 구매사양 개발(Develop clear specifications) ■ 명확한 평가기준 개발(Develop clear evaluation criteria)	■ 배송 수령거부 (Refuse to accept delivery)
성능 저하 (Non-performance)	■ 성능기준 개발(Qualification criteria) ■ 품질보증(Quality assurance)	■ 구매주문 취소 (Cancel purchase order)
불량한 사후관리 (Poor after sales service)	■ 보증조건(Warranty terms) ■ 이행보증금(Performance bond)	
운송 중 손상 (Damage in transit)	■ 포장 규격(Packaging specifications)	■ 보험(Insurance)
공급업체 파산 (Bankruptcy of supplier)	■ 재정적 공급자격(Financial Eligibility) 요구	■ 계약해지(Termination)

가. 위험 이전

조직이 위험을 이전하는 것은 책임을 다른 당사자(일반적으로 공급업체)에게 전가하는 것을 의미한다. 경우에 따라 조직이 계약상 합의된 방식으로 위험의 일부를 공유하기도 한다. 위험을

이전하기 위해서는 보험 가입이 필요할 수 있지만, 반드시 비용이 수반되는 것은 아니다. 공급업체가 예상되는 위험과 관련해 보험에 가입하는 경우, 해당 조달 관련 계약에서 요구하는 법적, 계약상 조건에 충족하는지, 수요기관이 요구하는 모든 보증 요건을 충족하는지를 확인할 필요가 있다.

위험성을 관리하기 위해서는 당사자가 위험을 통제할 수 있는 정도를 파악하고, 그에 따른 조치를 취할 수 있는 능력을 명확하게 이해해야 한다. 위험에 따른 책임은 각 계약당사자의 위험 관리 역량에 따라 배분되어야 한다. 통제할 수 없는 위험을 계약당사자 일방에 책임을 지우려는 시도는 분쟁으로 이어지고, 결국 시간적 · 금전적으로 추가 비용을 유발할 수도 있다. 실제로 이 같은 방식의 '위험 회피'는 조직의 이익에 영향을 미치는 위험을 그대로 유지하는 행위로 볼 수 있다. 따라서 수요기관과 공급업체는 계약당사자 일방에만 유리한 형태로 위험을 회피하는 경우, 향후 발생 가능한 위험의 결과와 영향력을 고려해야 하며, 조달과 계약 관련 법적 요건을 충족하는 범위 내에서 합리적으로 분담할 필요가 있다.

나. 위험 수용

수요기관이 조달, 계약과 관련해 발생한 위험을 수용하기로 결정하는 경우도 있다. 이런 결정은 일반적으로 위험 완화에 드는 비용이 과도한 경우에 선택된다. 위험 완화 비용이 과다하게 소요되는 위험이 발생한 경우, 수요기관은 해당 조달, 계약 관련 활동을 수행하지 않거나 계약상 책임과 의무의 일환으로 위험을 수용할지 여부를 결정해야 한다. 수요기관이 해당 위험을 수용하기로 결정했다면, 그 위험을 어떻게 모니터링하고, 비용을 어떻게 충당할지 명시한 기록을 관리할 필요가 있다. 허용 가능한 위험 관리는 위험 수준에 영향을 미칠 수 있는 모든 요소를 정기적으로 모니터링하고 평가해야 하는 지속적인 관리 절차에 해당한다.

다. 위험성 모니터링과 검토

수요기관과 잠재적 공급업체는 위험성 관리의 효과성을 보장하고 조직의 목표 달성을 지원하기 위해 문서화된 모니터링 계획을 수립할 필요가 있다. 조달의 실행, 관리는 끊임없이 변화하는 환경 속에서 이루어지며, 이는 위험성에 영향을 미쳐 위험 발생가능성 및 결과 등 위험 수준의 변화를 초래할 수 있다. 따라서 상황에 따라 추가적이거나 새로운 위험 완화 조치를 구현해야 할 수도 있다. 또한 조직은 모니터링을 통해 위험 관리 전략과 위험 완화 조치가 효과적이고 적절한지, 수정이 필요한지를 평가할

수 있다. 진행 상황을 측정할 수 있는 성과지표가 확립된 경우, 모니터링 계획은 더욱 효과적이다. 조달과 관련된 위험 관리 모니터링 계획에는 구매, 범위, 목표, 주요 성공 요인의 설명이 포함되어야 하며, 식별된 모든 위험을 나열하고 각 위험의 발생 가능성과 발생 후 처리 결과를 분석해야 한다. 또한 수요기관과 잠재적 공급업체가 통제할 수 없거나 일부 통제할 수 없는 위험성을 파악하고, 위험의 우선순위, 구체적인 처리 방안, 관련 비용을 명시해야 한다.

마지막으로, 위험 관리 모니터링 계획에는 진행 상황을 파악하고 측정할 수 있는 실행 계획이 포함되어야 한다. 이를 위해 수요기관과 잠재적 공급업체가 위험성을 모니터링하고 검토하는 몇 가지 방법으로는 ①정기적인 팀 회의 개최 ②기존 관리 시스템 활용 ③위험 관련 데이터 수집, 분석 ④관련 이해관계자와 소통, 협의 ⑤내부 감사를 보다 공식적인 방법으로 활용하는 방안 등이 있다.

3.2. 공공조달 단계별 위험과 위험성 관리

공공조달은 주로 '조달계획 수립 → 시장조사 → 입찰 · 낙찰 → 계약관리 → 계약 완료 · 종결' 단계로 이루어지며, 이들 단계마다 위험성이 존재한다. 이 같은 위험성을 완화하기 위해 조직적 · 사업관리적 차원의 위험 처리 방안이 마련되어 있다. 각 단계에서 발생 가능한 일반적 위험성과 발생 이후 결과를 예측하고, 이에 대응할 수 있는 절차를 준비함으로써 위험 발생 시 선제적으로 대응해 위험이 미치는 영향을 최소화하고, 적절한 완화 조치를 시행할 수 있다. 조달 단계별로 이 같은 발생 가능한 위험과 발생 시 대응 방안을 살펴보면 다음과 같다.

가. 조달계획 단계 리스크 관리 방안

공공조달계획 단계에서는 내부에서 제기된 요구사항이 과소평가되거나, 반대로 필요성이 과대평가되는 위험이 발생할 수 있다. 이 경우 반드시 필요한 요구사항이 반영되지 않거나 불필요한 조달 요구가 실행됨으로써 예산 낭비 등이 발생할 수 있으며, 결과적으로 요구사항을 충족하는 데 실패할 수 있다.

따라서 위험 발생에 따른 피해와 영향력을 최소화하기 위해서는 정확한 요구사항 분석 절차를 마련하고, 기능, 성능, 품질에 대한 객관적이고 측정 가능한 요구사항을 활용해야 한다. 특히 공공조달 재정지출의 낭비를 예방하기 위해서는 제기된 조달 요구와 관련해 현재 시점에서 예상되는 비용뿐만 아니라 해당 조달대상물의 수명주기 전 단계에서 발생 가능한 비용까지 모두 고려해 분석, 평가할

필요가 있다([표 47] 참조).

표 47 공공조달계획 단계에서 발생 가능한 위험과 대응방안

위험	예상결과	대응방안
요구 과소평가/ 필요성에 대한 과장	■ 부적합한 상품 또는 서비스 구매 ■ 자금 낭비 또는 추가 비용 발생 ■ 요구 충족 실패	■ 정확한 요구사항 분석 ■ 기능, 성능, 품질에 대한 측정 가능한 객관적 요구사항 활용 ■ 재무 계획 단계에서 수명 주기 비용 분석 고려
자금 부족	■ 구매 지연 ■ 재입찰 추가 비용 발생	■ 프로세스 시작 전 적절한 승인 획득 ■ 계획 개선
비현실적인 기한 설정	■ 입찰자의 부적절한 답변 ■ 경쟁 감소 ■ 납기 미준수	■ 사용자와의 예측, 계획 및 협의 개선 ■ 잠재적 입찰자와의 소통 개선

나. 시장조사 단계 리스크 관리 방안

시장조사 단계에서 발생 가능한 위험으로는 다음과 같은 사례가 있다. 첫째, 제기된 수요를 충족하기 위해 적정한 물품이나 서비스, 공사를 공급할 수 있는 적합한 공급업체를 탐색하는 과정에서 조달대상물의 정의와 범위를 부적절하게 설정하는 사례이다. 이 같은 위험이 발생하면, 수요를 충족하기 위한 대안이 줄어들고, 적합하지 않은 물품이나 서비스, 공사를 획득하거나 구매하지 못할 수 있다. 또한 조달계획 단계와 연계해 과장된 요구가 설정될 경우, 비용을 크게 초과할 수도 있다. 이 같은 문제를 예방하기 위해서는 조달 요구 충족 수준을 판단할 수 있는 조달 결과의 달성 수준을 고려해 적정한 조달대상물을 정의하고, 사양 수준을 결정해야 한다. 그와 함께 정의된 조달대상물의 기능, 성능, 품질 측면에서 객관적으로 측정 가능한 구매사양을 설정해야 한다. 둘째, 부적절한 물품이나 서비스, 공사를 정의함에 따라 위험이 발생하는 사례이다. 그에 따라 요구사항 충족에 실패하고, 새로운 조달대상물을 탐색하는 과정에서 시간과 비용에서 손실이 발생할 수 있다. 이 같은 위험으로부터 발생한 결과의 영향력을 축소하거나 완화하기 위해서는 설정된 구매사양 대비 요구사항 분석 결과가 일치하는지를 확인해야 한다. 또한 해당 조달대상물과 관련한 산업 동향, 잠재적 공급업체의 경쟁 구도 등 충분한 시장 지식과 전문성을 강화할 필요가 있다. 셋째, 편향적이거나 제한적인 구매사양, 참조 조건, 과업명세서를 설정해 위험이 발생하는 사례이다. 이런 위험이 발생하면 공급업체의 적정한 조달대상물의 공급 대응성이 저하되고, 불공정하거나 비윤리적(경우에 따라 불법적)인 거래가 발생할 수 있다. 이 같은 위험에 대응하는 방안으로는 객관적으로 측정이 가능하고 명확한 구매사양의 활용이 있다. 또한 입찰공고 이전에 설정된 구매사양의 적정성을 수요기관 내부에서 검토하고, 잠재적

공급업체에게 구매사양의 적정성과 문제점을 사전에 검토하고 의견을 제시하도록 하는 절차를 시행해 위험 발생을 예방할 수 있다. 넷째, 제기된 요구를 충족하지 못하는 구매사양, 참조 조건, 과업명세서가 작성되어 위험이 발생하는 사례이다([표 48] 참조).

표 48 시장조사 단계에서 발생 가능한 위험과 대응방안

위험	예상결과	대응방안
좁은 조달대상물 정의 또는 특정한 구매사양 활용	■ 대안 감소 ■ 가장 적합한 제품 또는 서비스를 얻지 못할 수 있음 ■ 비용 증가	■ 필요한 결과 수준을 고려한 구매사양을 정의 ■ 기능, 성능, 품질에 대한 측정 가능한 객관적 구매사양 활용
부적절한 제품 또는 서비스 정의	■ 요구 충족 실패 ■ 시간 손실 ■ 비용 증가	■ 사양이 요구 분석과 일치 여부 확인 ■ 시장 지식(산업동향, 공급업체 현황 및 경쟁구도 등) 향상 ■ 기능, 성능, 품질에 대한 측정 가능한 객관적 구매사양 활용
편향적이거나 제한적인 사양/ 참조조건(TOR)/ SOW(과업명세서)	■ 공급업체의 불충분한 대응 ■ 불공정하거나 비윤리적인 거래 주장	■ 기능, 성능, 품질에 대한 측정 가능한 객관적 구매사양 활용 ■ 입찰공고 전 구매사양을 검토 및 검증하기 위한 관리 수단 마련
부적절한 사양/ 참조조건(TOR)/SOW(과업명세서)	■ 제안의 과도한 다양성 ■ 불충분한 대응 ■ 요구 미충족 물품, 서비스 및 공사 제공 ■ 경쟁 제안 평가의 어려움	■ 요구사항 숙지 ■ 기능, 성능, 품질에 대한 측정 가능한 객관적 구매사양 활용 ■ 요구사항을 명확히 하기 위해 관심 표명서(EOI) 또는 정보요청서(RFI) 활용

다. 조달전략계획 활동의 리스크 관리

조달계획 단계와 시장조사 단계를 거쳐 제기된 수요를 충족할 수 있는 적정 조달대상물을 정의하고, 이 조달대상물의 기능, 성능, 품질 수준이 설정된 구매사양을 충족하는지 확인한다. 이 같은 구매사양을 충족하는 잠재적 공급업체를 선정하기 위해서는 적합한 조달 방법으로 입찰을 진행하는 조달전략계획을 수립해야 한다. 조달전략계획 수립 단계에서 발생 가능한 위험은 이전 단계 수행 과정 중 각 세부 활동에서 정보 오류, 분석 · 평가 오류 등의 문제로, 이 문제가 지속된다면 잘못 수립된 조달전략계획일 수 있다. 그에 따라 잠재적 공급업체가 수요기관의 시장조사 요구나 조달전략계획 수립에 필요한 자료를 적정하게 제공하지 못할 개연성이 있다.

이 같은 위험에 따른 대응 방안으로는 조달계획수립 절차와 시장조사 수행 절차를 개선하고, 사전에 역량이 검증된 공급업체 목록을 활용해 탐색을 진행하는 방안이 검토될 수 있다. 특히 제기된 수요를

충족할 수 있는 구매사양이 설정되었다 해도 예상되는 조달 성과와 기대 수준에 도달하기 위해서는 적정한 조달 방법을 선택해야 한다. 예를 들어 복잡하고 전문성이 요구되는 정보기술 용역(서비스)에서 견적서 기반의 가격경쟁이나 단순 계량적인 수행 역량을 검증하는 평가 기준을 활용하면 적정한 공급업체를 선택하지 못할 가능성이 높다. 경우에 따라서는 적합한 역량을 갖춘 잠재적 공급업체가 입찰에 참여하지 않아 새로운 입찰공고를 진행해야 하는 상황이 발생할 수 있으며, 이런 경우 기간과 비용이 추가로 소요되기 때문에 필요한 시기에 예정한 비용으로 조달을 실행하지 못할 수도 있다([표 49] 참조).

표 49 조달전략계획 수립과정에서 발생 가능한 위험과 대응방안

위험	예상결과	대응방안
잠재적 원인 파악 실패	■ 공급업체의 부적절한 대응	■ 조달 계획 프로세스 개선 ■ 시장조사 개선/사전 검증된 공급업체 목록(중앙조달기관 계약업체 목록 등) 활용 ■ 업계 참여 유도 ■ 의향서(EOI) 또는 정보 요청서(RFI) 활용
부적절한 방법 선택	■ 재제안 필요 ■ 잠재적 입찰참가업체 제한 ■ 비용 변동 가능성 ■ 비용 대비 가치 확보 실패	■ 조달 정책, 지침 및 관행 이행 개선 ■ 입찰공고서의 조달방법 또는 계약방법 개선 및 제안요청서(RFP)/입찰공고서(IFB)의 낙찰자 평가 기준 명확히 명시 ■ 조달 담당자에 대한 적절한 조달역량 향상 교육 및 경험 제공

라. 입찰과 낙찰 단계 리스크 관리 방안

입찰과 낙찰 단계에서 발생 가능한 위험은 입찰문서 준비와 승인 과정에서 나타날 수 있다. 입찰문서 준비와 승인 과정에서 부적절한 평가 기준 사용, 잠재적 공급업체의 수요 충족이 불가능한 요구조건 설정, 부정확한 정보 제공 등의 위험이 발생할 수 있다. 그에 따라 부적합한 공급업체가 선정되거나 과도한 입찰참가자격 제한이 발생할 수 있고, 입찰참가와 관리에 소요되는 비용이 크게 증가할 수 있다.

이 같은 문제를 예방하기 위해서는 구매사양에 적합한 공급 역량을 갖춘 업체를 선정할 수 있는 평가 기준을 마련하고, 비용 대비 가치 달성이 가능한 제안서 접수를 유도하기 위한 추가적인 관리 노력이 필요하다. 특히 입찰문서에 부정확한 정보가 포함되지 않도록 하기 위해 조달계획 수립과 시장조사의 전문성을 제고할 수 있는 조달 교육, 입찰문서의 표준화, 적정한 평가 기준 수립을 검토하는 체계를 마련해야 한다([표 50] 참조).

표 50 입찰 및 낙찰 단계 중 입찰문서 준비 및 승인 과정에서 발생 가능한 위험과 대응방안

위험	예상결과	대응방안
부적절한 평가 기준 사용	■ 부적절하거나 부적절한 결과 ■ 최상의 가치를 달성하지 못함	■ 평가 기준의 함의 고려 ■ 제안을 다시 받고 추가적인 관리 노력
공급업체가 수용할 수 없는 조건	■ 입찰에 비용 부담 ■ 입찰/제안서에 대한 자격 요건 과다 ■ 약관 수정 필요 ■ 입찰 건수 너무 적음	■ 구매 유형(예: 상품, 서비스)에 적합한 문서 선택 ■ 위험을 적절하게 평가하고 할당 ■ 시장 관행에 따라 상업적으로 수용 가능한 조건 개발 ■ 직원들에게 적절한 입찰 계획 및 조달 기술 제공
부정확한 정보 제공	■ 입찰 비용 부담 증가 ■ 입찰서의 변경/수정 ■ 부정확한 정보제공으로 인한 입찰 마감 지연 ■ 추가 비용 발생	■ 적절한 조달 계획 및 문서화 교육 제공 ■ 입찰 공고 문서의 주요 측면 표준화 ■ 발행 전에 입찰 공고 문서를 검토 ■ 평가 기준에 입찰 평가의 기반이 되는 중요 요소 포함 여부 확인

1) 제안 접수 과정의 리스크 관리 방안

입찰과 낙찰 단계의 세부 수행 활동인 제안서 접수 과정에서 발생할 수 있는 위험은 조달 담당자가 입찰참가업체의 문의에 전문성을 기반으로 적절하게 대응하지 못하는 경우이다. 이 경우 입찰참가업체에서 불공정한 조달 절차 진행이라고 이의를 제기하거나 제안 철회 · 취소 시도가 발생할 수 있다. 이를 예방하기 위해서는 관련 이의 제기에 표준화된 응답 절차를 마련하고, 그 응답 결과를 입찰에 참가한 모든 업체에 공개함으로써 리스크 발생을 최소화할 수 있다([표 51] 참조).

표 51 입찰 및 낙찰 단계 중 입찰설명 및 제안서 접수 과정에서 발생 가능한 위험과 대응방안

위험	예상결과	대응방안
입찰자들의 문의에 적절히 대응하지 못함	■ 불공정 행위에 대한 주장 ■ 자격 요건이 있는 제안 ■ 제안 철회	■ 문의에 대한 표준화된 응답 절차 구현 ■ 모든 문의에 적시 답변 ■ 모든 문의에 대한 설명/답변을 모든 입찰자에게 동시 제공
정보 제공에 있어 실제 또는 인지된 편애	■ 공급업체 불만 ■ 제안 철회	■ 문의에 서면으로 답변하고 모든 잠재 입찰자에게 사본 제공 ■ 모든 잠재 입찰자에게 입찰 문서의 변경 사항 제공

위험	예상결과	대응방안
기밀 유지 의무 위반 또는 인지된 편애	■ 공급업체 불만 ■ 제안 철회	■ 공식적인 보안 절차 수립 ■ 직원의 의무 교육 실시 ■ 보안 프로세스에 대한 정기적인 감사 및 검토 수행 ■ 입찰자에게 보안 조치 안내
답변 수 부족	■ 재절차 진행 필요 ■ 비용 증가 ■ 배송 지연 ■ 경쟁 제한으로 인한 비용 대비 가치 저하	■ 적절한 입찰 광고 전략(예: 공개 국제 경쟁 입찰) 사용 ■ 잠재 입찰자에게 입찰 요청 사전 통지 ■ 입찰 문서 및 사양/TOR/SOW 개선 ■ 입찰자가 답변할 수 있도록 충분한 시간 부여
유명한 우수 공급업체의 답변 없음	■ 경쟁 감소 ■ 제품 또는 서비스 비용 증가	■ '답변 수가 부족한 경우' 같은 조치 시행 ■ 시장조사 개선 ■ 사양 또는 계약 조건 검토 ■ 우수 공급업체의 조달 담당자에 대한 피드백 요청

2) 평가 과정의 리스크 관리 방안

낙찰자 선정을 위한 평가 과정에서 발생 가능한 위험은 평가 절차 미준수, 제안 내용의 요구사항 미충족, 모호한 낙찰자 선정 결과, 부적합한 공급업체 선정과 불량한 조달대상물 선택 가능성이다. 이러한 위험으로 예상되는 결과는 입찰참가업체의 불만 증가, 새로운 입찰공고 진행 및 평가를 위한 시간 · 비용 소요, 공급업체의 계약불이행 및 요구사항 미충족으로 인해 조달사업이 성공적으로 완료되지 못할 수 있다는 점이다.

이러한 위험의 결과와 영향력을 완화하기 위해서는 평가 절차의 개선, 평가 결과에 대한 정기적 감사, 시장조사 결과의 재검토 및 입찰문서 검토, 부적합한 공급업체의 참여 자격 제한, 그리고 실제 해당 조달대상물을 사용할 사용자가 참여하여 적합한 물품, 서비스 및 공사를 위한 구매사양 등을 조정하는 것이다([표 52] 참조).

표 52 입찰 및 낙찰 단계 중 평가 과정에서 발생 가능한 위험과 대응방안

위험	예상결과	대응방안
효과적인 평가 절차 미준수	■ 제안 평가의 불일치 ■ 입찰자의 불만 발생 가능성 ■ 객관적이지 않은 주관적 평가	■ 직원들에게 적절한 평가 교육 및 경험 제공 ■ 평가 프로세스 개선 ■ 평가 절차에 대한 정기 감사 수행 ■ 평가 위원회 위원들이 이해 상충 사항 신고 보장

위험	예상결과	대응방안
제안 내용의 수요 충족 실패	■ 재입찰 필요성 ■ 추가 비용 ■ 납품 지연	■ 시장 조사 개선 ■ 입찰 문서 개선 ■ 사양/기술 사양/작업 지시서(TOR/SOW) 명확한 명시 및 이해 용이 확인
명확한 승자 파악 실패로 인한 주관적 판단에 따른 선정	■ 입찰자의 비윤리적이고 불공정한 행동에 대한 주장	■ 평가 기준 적절성 및 명확한 정의, 측정 가능 여부 확인
부적절한 공급업체 선정	■ 공급업체의 계약 이행 불이행	■ 평가 기준 및 절차 개선 ■ 부적합한 공급업체의 제안 거부 ■ 계약 체결 전 재무, 기술 및 회사 평가 수행 ■ 계약 체결 전 조달 검토 위원회에서 입찰 및 선정 절차 검토
부적절한 제품 선정	■ 고객의 요구 충족 실패	■ 사용자가 평가/선정 절차 참여 보장 ■ 기술 평가 절차 개선 및 적절한 직원 교육 실시 ■ 계약 체결 전 조달 검토 위원회에서 입찰 및 ■ 선정 절차 검토

마. 계약 확정과 승인 단계 리스크 관리 방안

계약 확정과 승인 단계에서 발생할 수 있는 위험은 평가를 통해 낙찰자로 선정된 공급업체가 조달 수요를 제기한 수요기관 내부 부서의 요구를 충족하지 못하는 경우에 발생한다. 이는 공공조달의 법적 프레임워크에 따라 '입찰공고 → 제안서 접수 → 평가' 과정을 통해 형식적으로는 완결성을 갖춘 계약상대자가 선정되었다 해도 실질적인 계약 이행 능력이 부족한 경우에 발생할 수 있다. 이 같은 문제점을 예방하기 위해서는 견적요청서, 입찰공고문, 제안요청서 등에 수요기관 내부의 해당 부서와 담당자의 요구사항과 이행 조건을 명확하게 반영해야 한다. 또한 협상에 의한 계약인 경우, 평가에 따라 우선협상대상자로 선정된 업체와의 기술협상, 가격협상 과정을 기록하고, 최종 결정 사항을 문서화해 관리하는 방안이 필요하다. 이런 과정을 통해 입찰공고문, 과업내용서, 제안요청서 등에 명시된 요구사항을 계약당사자인 수요기관과 공급업체 간 공유된 인식과 이해도를 증진할 수 있다.

대표적으로 발생하는 또 다른 위험은 공공조달과 계약법령의 목적과 취지에 따르지 않고 계약상대자인 공급업체의 계약상 이익을 과도하게 제한해 불이익을 초래하는 경우이다. 그에 따라 계약상 분쟁이나 법적 소송이 발생할 수 있으며, 결과적으로 조달 비용과 기간이 추가로 소요되고, 수요기관의 대외 평판과 신인도 저하를 초래한다. 이런 위험을 예방하기 위해서는 공공조달과

계약법령을 준수하고, 계약조건과 협상 내용은 법령의 규정 목적과 취지에 부합하도록 설정하고 진행할 필요가 있다. 특히 계약법령에서 법적 · 행정적으로 규율하지 않는 사항은 상거래 일반 관행과 제3자적 관점에서 공정하고 합리적인 조건으로 협상하고 설정해야 한다([표 53] 참조).

표 53 계약 확정 및 승인 단계에서 발생 가능한 위험과 대응방안

위험	예상결과	대응방안
내부 수요제기 부서(담당자)의 기대와 공급업체 수준 불일치	■ 계약 분쟁 ■ 납품 지연 ■ 비용 변동	■ RFQ/ITB/RFP에 일반 계약 조건이 포함되도록 하는 등 의사소통 개선 ■ 계약 체결 전 모든 협상 회의록을 기록 ■ 계약 체결 전 모든 모호성의 명확화
계약 세부사항의 교착 상태	■ 납품 지연 ■ 조달 재개 필요 ■ 법적 조치 비용 발생 가능성	■ 위험 분담을 위한 더 나은 방법 모색 ■ 협상의 필수 목표 및 요건과 비필수 목표 및 요건을 구분
필수조건 확보 실패	■ 계약 체결 불능 ■ 납품 지연 ■ 비용 변동 가능성 ■ 자원의 비효율성 및 오용	■ 협상 전 필수 요건과 기타 요건 구분 ■ 계약의 변경 사항 고려 ■ 제안내용 거부 ■ 협상 대상자에게 적절한 교육 제공
계약 조건에 있어 공급자에게 부당하거나 과도한 요구 사항 포함	■ 계약 분쟁 ■ 계약 무효 ■ 법적 조치 ■ 공급업체와의 불협화음	공공조달 및 계약법령을 준수하고 목적과 취지에 부합하는 협상과 계약조건 결정 법적 규정 사항외에는 일반적 상거래 관행을 존중하고 계약당사자간 공정하고 합리적인 조건 설정 계약당사자, 특히 수요기관 조달 담당자에게 적절한 조달실행 및 관리 역량 향상 교육 기회 제공
계약서에 제시되고 합의된 조건을 반영하지 않음	■ 계약 분쟁 ■ 법적 조치 ■ 공급업체와의 불협화음	■ 낙찰자와 최종 계약 초안을 확인 ■ 모든 협상 및 합의 내용을 기록
적절한 사전 승인 없이 실수로 계약을 체결함	■ 계약 해지 및 손해 배상 비용 증가 ■ 본 계약이 성립되거나 파기되기 전에 다른 관련 작업 착수	■ 계약 체결 전 적절한 승인을 받을 수 있도록 절차 수립 ■ 조달 담당자에게 적절한 조달실행 및 관리 역량 향상 교육 기회 제공

바. 계약관리 단계 리스크 관리 방안

계약관리 단계의 세부 활동인 계약 확정과 승인 단계에서 발생 가능한 위험은 수요기관의 조달수요 제기 부서(또는 담당자)와 계약상대자인 공급업체 모두가 당초 기대한 조달과 계약 성과에 미치지 못한다고 평가하는 경우이다. 이런 상황이 발생하면 계약 분쟁, 납품 지연, 비용 증가 등의

위험이 따른다. 이 같은 위험을 완화하기 위해서는 견적서, 입찰문서, 제안요청서 등에 과업 수행 조건과 일반 계약조건 등을 명확하게 제시해 오해가 발생하지 않도록 해야 한다. 또한 조달 담당자가 계약업체의 문의에 전문성을 기반으로 적정하게 대응하지 못할 가능성도 존재한다. 이런 경우 불공정한 조달 절차 진행이라고 이의를 제기할 수도 있고, 계약 내용에 포함된 제안을 철회하거나 취소하려는 시도가 발생할 수도 있다. 이를 예방하기 위해서는 관련 이의 제기에 표준화된 응답으로 대응하는 절차를 마련하고, 낙찰자 선정 또는 계약체결 이전인 경우 응답 결과를 입찰에 참가한 모든 업체에게 공개함으로써 부적격한 낙찰자의 선정 취소와 새로운 낙찰자 선정 등에 대한 불신, 오해로 인한 공정성 문제 발생 등을 예방할 수 있다([표 54] 참조).

표 54 계약관리 단계에서 발생 가능한 위험과 대응방안

위험	예상결과	대응방안
가격 및 환율 변동	■ 비용 초과	■ 가격 및 가격 기준에 합의 ■ 변동 계산 기준 및 공식 결정
공급업체의 계약 수락 거부	■ 납품 지연 ■ 조달 재개 필요	■ 불승인으로 인한 손실 발생 시 법적 구제 조치 모색 ■ 공급업체의 우려 사항 협상 및 계약의 완전성 유지
양 당사자 모두 계약 조건 불이행	■ 계약 분쟁 ■ 요구 충족 실패 또는 부분적 실패 ■ 지연 ■ 법적 조치	■ 효율적인 계약 관리 및 성과 관리 보장 ■ 명확하고 합리적인 KPI 포함 ■ 정기적인 점검/회의 개최 및 진행 상황 보고 ■ 모든 직원이 책임과 조건을 숙지하도록 보장 ■ 효율적인 기록 보관 및 문서화 유지
계약 관리 미흡	■ 비용 증가 ■ 계약 불이행 ■ 완전한 이익 달성 실패 ■ 불만족스러운 제품 납품 ■ 계약/공급 분쟁	■ 최신 절차 및 관행 유지 ■ 모든 직원이 계약 관리에 대한 적절한 교육 및 경험을 갖추도록 보장 ■ 계약 성과 향상을 위해 공급업체 및 계약업체와 협력
계약 체결 전 공급업체의 공사 착수	■ 무단 작업에 대한 잠재적 지불 책임 ■ 계약 위반으로 간주될 경우 법적 조치 가능성	■ 작업 승인 전 양 당사자가 계약서에 서명했는지 확인 ■ 모든 계약 및 수정 사항은 서면으로 작성되었는지 확인
무단으로 공사 범위 확대	■ 예상치 못한 비용 증가 ■ 계약 분쟁	■ 모든 계약 수정 사항은 서면으로 발행되었는지 확인 ■ 모든 논의 및 협상 내용 기록 ■ 서면으로 지시 사항 확인

위험	예상결과	대응방안
제3자의 책임 이행 불이행(예: 로열티 또는 제3자 재산 보험)	■ 법적 조치 ■ 조직의 전문적 평판 손상	■ 모든 의무 사항이 계약서에 포함되어 있는지 확인 ■ 계약서 서명 시 공급업체가 적절한 보험에 가입했는지 확인 ■ 책임에 대한 합의 ■ 적절한 안전 기준 및 프로그램 시행
운송 중 물품 분실 또는 손상	■ 납품 지연 ■ 책임 분쟁	■ 사양서에 적절한 포장 지침을 포함 ■ 공급업체가 제공할 보험 보장에 대한 합의 ■ 검사 후에만 배송을 수락 ■ 상품 소유권이 구매자에게 이전되는 시점을 파악
사기	■ 자원 오용 ■ 법적 조치 ■ 조달 활동 중단	■ 윤리적인 환경 유지 ■ 사기 방지 절차 준수 및 유지

요약(Summary)

공공조달을 수행하는 수요기관과 공급업체 모두 공공조달 목표 달성 능력에 불확실성을 유발하는 다양한 내외부 요인에 노출된다. 이러한 공공조달 실행 및 관리의 불확실성을 확대하여 공공조달 목표 달성에 미치는 영향을 '공공조달 리스크'로 정의할 수 있다. 공공조달은 다른 어떤 분야보다 강력한 법적 프레임워크에 기반하여 경제산업 전반의 다양한 기업들과 공급하는 물품, 서비스 및 공사의 상호작용 과정에서 다양한 리스크가 발생할 수 있으며 이를 완전히 배제하고 공공조달을 실행 및 관리하는 것은 어렵다. 이러한 측면에서 공공조달 수요기관과 공급업체에게 공공조달 체계내에서 상존하는 관리요소로 업무환경의 한 부분으로 인식하고 관리하는 것이 요구된다. 공공조달과 관련하여 대표적인 리스크는 불확실성으로 인한 손실 발생으로 정의될 수 있다. 조달 절차(프로세스)는 각 조달단계별로 특정한 위험과 그에 따른 결과를 내포하고 있다. 이러한 위험을 관리하는 것은 각 조달 담당자의 핵심적 업무 중의 일부분이다. 공공조달과 관련한 위험은 리스크관리 계획을 수립하고 사전 관리 절차를 적정하게 이행한다면 심각한 영향이 발생하고 이로 인해 예상한 조달목표와 성과가 저하되는 문제점을 예방하거나 완화 할 수 있다. 리스크관리 조치 중 일부는 모든 활동에 적용되는 공공조달 프로세스의 품질을 기반으로 하는 반면, 다른 조치는 특정 조달 범주에 내재된 특정한 위험을 감소 및 완화하는 것을 목표로 한다. 조달 절차에서 직면하는 주요 위험 범주를 이해하면 위험 평가 및 해당 위험의 감소 및 완화 조치 개발 및 실행에 도움이 된다. 공공조달과 관련한 발생 가능한 위험 영향 영역은 1.총비용 증가, 2.납품 일정 지연, 3.제공되는 상품 및 서비스의 품질 부실의 3개 부문이 대표적이다. 이와 연계하여 발생하는 2차 위험 영향 부문은 1.조직의 성과 저하, 2.조달담당자의 전문적 지위 불신, 3.정치적 영향력으로 인한 조직 평판 저하의 문제가 발생할 수 있다. 리스크관리와 관련한 국제표준인 ISO31000에서 강조하고 있는 바와 같이 리스크관리는 조직의 모든 관행과 업무 절차에 통합되어 실행되는 것이 중요하다. 공공조달 과정에서 관리되어야 할 위험의 종류와 수준은 조달계획수립 단계에서부터 고려되어야 한다. 조달실행을 위한 요구사항 정의, 사양 개발 및 시장 조사 과정에서 조달 담당자와 기타 관련 직원은 위험을 식별, 분석, 평가 및 처리하기 위한 계획을 수립해야 한다. 또한, 리스크관리 책임은 해당 조달사업 또는 공급 업무와 관련된 담당자에게 할당되고 전파되어야 하며 이를 통해 관리 임무를 부여받은 담당자들이 책임을 인식하고 담당할 수 있도록 해야 한다. 많은 경우, 공공조달과 관련한 리스크관리를 통해 조기에 위험이 발견되면 구매사양 및 계약조건 등의 문서의 내용을 개정하거나 잠재적 공급업체로부터 질문, 개선요구 등 이의제기 절차를 통해 입찰공고 이전 또는 진행 초기에 관련된 문제점을 개선하여 이후 위험이 제거된 상태에서 안정적인 조달절차를 시행할 수 있다. 이러한 공공조달과 관련하여 발생 가능한 잠재적 위험 요소별로 발생 가능성을 축소하거나 해당 위험으로 인해 발생하는 결과 및 영향력의 정도를 완화하는 방안을

요약(Summary)

정리하면 아래와 같다. 조직이 위험을 이전하는 것은 책임을 다른 당사자, 일반적으로 공급업체에게 전가하는 것이다. 조직이 계약상 합의된 방식으로 위험의 일부를 공유하는 방법을 선택하는 경우도 있다. 수요기관이 조달 및 계약과 관련하여 발생한 위험을 수용하기로 결정하는 경우도 있다. 이러한 결정은 위험 완화에 드는 비용이 과도한 경우에 선택되는 경우가 일반적이다. 수요기관과 잠재적 공급업체는 위험관리의 효과성을 보장하고 조직의 목표 달성을 지원하기 위해 문서화된 모니터링 계획을 수립하는 것이 매우 중요하다. 수요기관과 공급업체는 위험에 영향을 미치고, 발생 가능성 및/또는 결과를 증가 또는 감소시키며, 위험 수준의 변화를 초래할 수 있는 끊임없이 변화하는 환경 속에서 조달실행 및 관리를 수행하고 있다.

참고문헌(Reference)

1. 국내문헌

한국산업안전보건공단. (2022). “리스크 관리 원칙 및 위험성평가 활용에 관한 지침.” 한국산업안전보건공단.

2. 국외문헌

UN. (2022). “UN Procurement Practitioner's Handbook.”United Nations High Level Committee on Management, Procurement Network.

공공조달 계획분석

- 입찰 및 낙찰 절차 일반 -

책임집필위원
이상훈(한국조달연구원 조달정책연구실장)

집필위원
최희재(한국조달연구원 조달정책연구실)
김나경(한국조달연구원 조달정책연구실)

기획 및 관리
조달청 공공조달역량개발원
김정순(공공조달역량개발원장)
소성일(공공조달역량개발원 교육기획팀장)
강민기(공공조달역량개발원 교육기획팀)

한국조달연구원
이상윤(한국조달연구원장)
이일형(한국조달연구원 기획조정실장)

편집 및 디자인
청맥 대전광역시 서구 둔산대로 117번길 44, 713호
TEL 042-487-2589

공공조달관리사 표준교재
| 공공조달 계획분석 |

발행일 2026년 6월
발행처 조달청 공공조달역량개발원